

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태
제436회 국회 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리
(임시회) 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의록 제 3 호
(임시회의록)
국회사무처

일 시 2026년7월1일(수)

장 소 행정안전위원회회의실

의사일정

1. 위원회 운영일정 변경의 건
2. 현장조사 및 검증 실시의 건
3. (제2차 기관보고) 증인 출석요구 철회의 건
4. 제2차 기관보고
가. 중앙선거관리위원회 및 각급선거관리위원회

상정된 안건

1. 위원회 운영일정 변경의 건 2
2. 현장조사 및 검증 실시의 건 2
3. (제2차 기관보고) 증인 출석요구 철회의 건 2
4. 제2차 기관보고 9
가. 중앙선거관리위원회 및 각급선거관리위원회

(10시17분 개의)

○위원장 윤상현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제436회 국회(임시회) 제3차 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회를 개회하겠습니다.

바쁘신 가운데도 회의에 참석해 주신 위원님 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.

오늘 회의는 우리 국정조사특별위원회 운영일정을 일부 조정하고 지난 6월 23일에 이어 2차로 기관보고를 받기 위해 열리게 되었습니다.

지난 첫 기관보고에서 국민들이 듣고자 한 것은 6·3 투표용지 부족사태에 대한 책임과 원인 규명이었습니다.

선거관리위원회법에 의하면 중앙선거관리위원장은 사무를 통할하고 또 상임위원은 사무처를 감독하게끔 되어 있습니다. 그런데 사무 통할도 없었고 사무처 감독도 없었습니다. 사무총장이 선거사무에 관해서 95% 정도의 전권을 하고 중앙선거관리위원장은 고무도장을 찍는 방패막이 바지사장이었음이 만천하에 드러났습니다.

그사이 사무처는 친인척들을 채용하고 그리고 서로서로 눈 감아 주고 또 비리를 감싸주는 가족회사가 되어 버렸습니다. 이러한 가족회사에서 선거관리의 실패는 예견된 참사

였습니다.

오늘 기관보고에서 선거관리위원회는 특히 국민이 잃어버린 표에 대하여 역사와 국민 앞에 속죄와 참회하는 심정으로 스스로 그 원인에 대해서 분명히 답을 이실직고를 해야 됩니다.

오늘도 선거관리위원회 지휘 및 보고 체계에 어떤 문제점이 있었는지 또 투표용지 부족이라는 초유의 사태에 선관위와 증인들이 어떻게 대응하였는지 다각도로 깊이 있는 조사에 임해 주시기 바랍니다.

아울러 증인으로 출석하신 관계자 여러분들께서는 어떠한 숨김이나 책임 회피 없이 있는 그대로 사실을 소상히 증언하셔서 우리 위원회의 깊이 있는 조사가 이루어질 수 있도록 협조해 주셔야 할 것입니다.

당장 내일부터는 송파구선거관리위원회와 개표소 등에 대한 현장조사와 검증이 예정되어 있습니다. 오늘 기관보고에서 제기된 핵심 사안 등을 꼼꼼히 점검하시어 내일 현장에서 심층적인 조사가 이루어질 수 있도록 위원님들의 적극적인 위원회 활동을 당부드립니다.

그러면 의사일정에 들어가기에 앞서 몇 가지 안내 말씀 드리겠습니다.

먼저 위원 사보임 관련하여 이광희 위원님 사임하시고 다시 김성희 위원님이 보임하셨습니다.

아직 참석 안 하셨네요.

또한 오늘 국정조사 회의는 국회방송을 통해 생중계되고 있다는 점을 안내드리겠습니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

1. 위원회 운영일정 변경의 건
2. 현장조사 및 검증 실시의 건
3. (제2차 기관보고) 증인 출석요구 철회의 건

(10시21분)

○위원장 윤상현 의사일정 제1항 위원회 운영일정 변경의 건에서부터 의사일정 제3항 증인 출석요구 철회의 건까지 이상 3건을 일괄 상정합니다.

○정춘생 위원 위원장님, 의사진행발언 있습니다.

○위원장 윤상현 예, 정춘생 위원님.

○정춘생 위원 조국혁신당 정춘생입니다.

의사일정에 애초에 없었던 현장조사가 내일로 잡혀 있는 것으로 알고 있는데요. 그래도 이게 일상적인 상임위 활동이 아닙니다. 국정조사특위에서 짧은 기간 내에 깊게 조사하고 대안을 마련해야 되는 이 시기에 아무리 비교섭단체 위원이라 해도 일정을 사전에 협의해야 되지 않나 이런 유감을 강력하게 표하고요.

왜냐하면 중요한 일정들이 있을 수 있습니다. 저 역시 내일 국제적인 학자를 모시고 하는 토론회가 있는데 이 일정이 굉장히 빠듯하게 됐습니다. 굉장히 유감이고요. 앞으로는 이후의 일정을 변경함에 있어서도 비교섭단체이지만 그 위원에 대해서는 사전 협의를 해 주시기 바랍니다.

○위원장 윤상현 알겠습니다.

저희가 어제 간사 간 협의를 통해서 급작스럽게 일정 조정을 했습니다. 다음에 미리 협조하도록 하겠습니다.

○김용만 위원 의사진행발언……

○위원장 윤상현 예, 김용만 위원님.

○김용만 위원 정춘생 위원님이 말씀하신 것처럼 일정 변경되는 부분에서도 좀 아쉬움이 있지만 지금 내용을 들어 보면 실제 현장조사를 하기 위함은 우리가 알고 있는 공직선거법 186조 투표와 관련된 투표함, 투표지 등 기록물들에 대해서 정말 안전하게, 우리가 요구하고 있는 보관 환경이 있습니다. 온도·습도 관리, 보안시설 접근 통제 이런 것들이 잘 진행이 되고 있는지를 확인하기 위해서 가는 것인데 지금 경찰 쪽의 얘기를 들어 보면 공문을 통해서 저희가 실제 그 현장을 점검할 수 있다고 하는데 우리 국정조사위원회에서 공문을 안 보낸다고 합니다. 그러면 아마 아주 높은 확률로 가서 시위대와 우리가 마찰이 일어나서 우리가 원했던 효과를 얻지 못하고 그 현장조사를 할 수가 없이 돌아올 가능성이 큰 거겠지요.

그런데 저는 어찌 됐든 간에 여야가 이렇게 마음을 맞춰 가지고 정말 이 선거에 대한 부분들이 잘 점검이 되는지를 확인하기 위해서 가는 건데 왜 공문을 안 보낸다는 건지 이해가 안 됩니다.

물리적인 마찰이 있을 수 있다 얘기를 해 가지고 경찰 쪽에서는 지금 올림픽공원 인근의 투표함이 보관되어 있는 곳을 전체 공백 상태로 만들 그럴 필요 없습니다. 그냥 출입구 한 군데 정도만 열어 줄 수 있다고 하면 필요하다면 시위대 쪽에서 원하시는, 대표성을 갖는 인물과 함께 들어가서 실질적인 점검을 하고 오는 것이 목표인데 지금 보면 우리 국정조사위원회에서 경찰 협조도 없이 어떻게 거기를 들어간다는 말입니까? 오히려 그것 때문에 더 문제가 생기지요.

책임 있는 현장조사를 하기 위해서는 우리가 분명히 공문을 보내고 필요하다면 시위대와 함께, 같이 들어가서 점검을 하는 것이 맞다고 생각이 듭니다.

○위원장 윤상현 김용만 위원님 말씀 잘 들었습니다만 오늘 위원회에서 의결을 하고 난 다음에 공문 발송 예정임을 알려 드립니다.

김영배 위원님.

○김영배 위원 김영배입니다.

위원장님, 공문 발송 예정입니까?

○위원장 윤상현 예, 예정입니다. 의결한 이후에 합니다.

○김영배 위원 경찰이 현장 통제해서 우리가 들어갈 수 있도록 협조를 한다는 그런 말씀입니까?

○위원장 윤상현 예, 협조 요청하는 겁니다.

○김영배 위원 그런데 그게 아까 일정 공지를 할 때 저희들이 못 들은 내용이거든요. 다시 한번 정확하게 확인해 주시지요.

○위원장 윤상현 서범수 간사님.

○서범수 위원 간사 간 협의할 때도 그렇고 위원장님하고 이야기할 때, 말씀을 할 때도 그랬는데, 오늘 의결을 하면 의결을 한 그걸 가지고 협조 요청을 할 공문을 보낼 예정입

니다. 그렇게 진행을 할 겁니다.

○윤건영 위원 아니아니, 진입구를 확보하는 문제는……

○서범수 위원 그 진입구를 확보하는 부분에 대해서는 윤건영 간사하고 조금 시각 차이가 있을 수는 있으나 민주당에서는 미리 확보를 해 놓고 들어가자는 거고, 미리 그 범위, 현관문을 들어가기 위해서 공간을 완전히 확보를 해 놓고 들어가자고 이야기하시는 거고 우리는 들어가기 위해서 경찰력을 동원해서 같이 들어가는 걸로, 그러니까 하루 전이나 현장에서 그 시기에 우리 특조위원들이 갈 때 같이 들어가느냐 하는 시차의 문제가 있지 경찰의 협조를 요청하는 것은 틀림없습니다.

○김영배 위원 그러니까 그 부분은 우리가 결정할 문제가 아니고……

○서범수 위원 경찰에서 하겠지요.

○김영배 위원 경찰에서 적절한 방법을 가지고……

○서범수 위원 그렇지요.

○김영배 위원 시위대하고도 어느 정도의 안전을 확보하면서 동시에 국정조사라고…… 제가 발언을 할게요.

○윤건영 위원 제가 먼저 하고 이야기하세요.

○위원장 윤상현 지금 발언 중입니다.

○윤건영 위원 제가 먼저 설명을 하고……

○김영배 위원 제가 아까 발언권을 얻었거든요.

○위원장 윤상현 그러면 윤건영 간사님 먼저 발언하시지요.

○윤건영 위원 죄송한데 제가 먼저 설명을 하고 가겠습니다.

방금 존경하는 서범수 간사님이 설명을 잘 해 주셨습니다. 어제 여야 간사와 위원장과 모여서 의논한 바로는 지금 올림픽공원 근처가 집회, 시위대로 둘러싸여 있어서 녹록지 않은 현실이다라는 거였고, 저희 민주당은 애시당초 진입로를 확보하기 위해서 경찰에게 진입로 확보까지의 공문을 보내자라는 주장을 했고 국민의힘에서는 그것보다는 내일 도착해서 경찰과 함께 상황을 돌파해 나가자라는 취지의 내용입니다. 그래서 이건 좀 차이가 있습니다. 그러나 물론 이 부분에 대해서 어제 간사와 위원장님과의 회의 내용에서의 결론은 현실적으로 국민의힘에 어려움이 있으니 조금 전에 서범수 간사님이 말씀하셨던 걸로 여야 협의를 한 건 맞습니다. 이게 정확한 팩트인 것 같고요. 즉 경찰에 공문을 발송하지만 공문 발송의 내용이 여당과 야당에 차이가 조금 있었다라는 걸 설명을 드립니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 하여튼 간에 저희가……

이것 관련해서 말씀하시겠습니까, 김영배 위원님?

○김영배 위원 예.

○위원장 윤상현 말씀하시지요.

○김영배 위원 김영배입니다.

우리가 국정조사를 하는 목적이라고 하는 게 국민들께서 국민 참정권의 침해 사태가 어떻게 발생했고 그게 왜 그렇고 그걸 치유하기 위한 방법이 뭘까, 다시는 이런 일이 생기지 않게 하려면 어떻게 해야 될까 이걸 궁금해하시니까 시작이 된 것이고, 그 일환으

로 현장을 가자고 한 것은 지금 올림픽공원 내에 보관되어 있다고 하는 투표용지들이나 기타 투표와 관련되어 있는 여러 가지 사물들이 국민들에게 의혹이 제기되고 있는 상황이잖아요. 그래서 도대체 어떤 의혹이 있는지를 당연히 국민을 대표하는 국회가 국민들을 대표해서 한번 보고 진짜 문제가 있는지 또 있다면 어떤 문제가 있는지, 왜 그런지 이걸 확인하자는 것 아니에요. 그런데 그걸 접근하기 위해서 당연히 우리가…… 국가기관이 국정조사를 하는 데 협조하거나 그 목적을 달성하는 데 복무하는 게 당연한 것 아닙니까? 그걸 안 하는 게 무정부 아닙니까? 정부가 뭐 하는 거예요? 국민이 궁금해하고 국민이 명령해서 이루어지고 있는 국정조사에 국가기관이 국정조사가 제대로 진행이 되도록 협력을 제대로 못 한다고 하는 게 그게 정부기관입니까? 당연한 것 아닙니까?

따라서 저는 이해가 안 되는 게, 그걸 무슨 현장에서 하든 그것은 경찰이 알아서 할 일이에요. 국민들께서 궁금해하는 이 상황에서 국회가 국정조사를 통해서 가기로 한 것 아닙니까? 그러면 가면 되는 것 아니에요. 그렇지요?

그러니까 당연히 공문 내용은 뭐라고 뭐라고 쓸 게 아니라 우리가 갈 건데 현장을 우리가 살펴볼 수 있도록 준비를 하라, 그러면 그걸 막는 분들이 계시거나 한다면……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

그것을 어떻게 할지는 우리 국회도 현장에서 논의를 하면 되는 문제다 이렇게 생각해요. 그러니까 이것을 가지고 자꾸 장난치듯이, 꿈수 치듯이 이렇게 하면 안 되지요.

○위원장 윤상현 꿈수 그런 것은 없고……

○서범수 위원 잠시만.

○위원장 윤상현 서범수 간사님.

○서범수 위원 김영배 위원님 의견에 전적으로 동감입니다. 누가 꿈수를 쓰고 누가 작전을 치고 이게 아니잖아요. 우리가 가기 위한 목표는 그 안에 보관되어 있는 물품이 그 대로 보관이 잘 되어 있는지, 어떻게 되어 있는지를 확인하기 위해서 가는 거고 그래서 그 부분에 대해서 우리가 들어가기 위해서 경찰에 협조 요청을 하는 거고 그 이후에 경찰이 어떻게 그 상황을 만들 것이냐, 들어가게 할 것이냐 하는 것은 경찰한테 판단을 맡기면 될 것 아닙니까? 그런데 왜 지금 다른 이야기하듯이 이렇게 다른 시각으로 말씀을 하시는지 도저히 이해를 못 하겠습니다.

○김영배 위원 그러니까 아까 얘기했던 것 중에 우리 국회가 가니까……

○서범수 위원 협조 요청을 해 달라?

○김영배 위원 국회가 안전하게 현장을 볼 수 있도록 준비를 하라.

○서범수 위원 그렇지요. 그렇게 하자고요.

○김영배 위원 준비에는 여러 가지가 포함될 것 아니에요?

○서범수 위원 그렇습니다. 그것은 경찰에 맡겨야지요.

○김영배 위원 당연히 진입로도 확보해야 될 거고 진입로 주변의 안전도 확보해야 될 거고, 사고가 나면 안 되잖아요.

○서범수 위원 당연히 그렇지요.

○김영배 위원 그게 다 포함되는 것 아닙니까?

○서범수 위원 그런데 왜 그걸…… 당연한 이야기잖아요.

○위원장 윤상현 이제 마치겠습니다.

○김영배 위원 그런데 그걸 하자는데, 그러니까 여당에서 이야기한 게 그 이야기를 한 거잖아요.

○서범수 위원 당연한 이야기를 왜 그렇게 하세요?

○김영배 위원 그러면 그걸 포함해서 하면 되는 거지요.

○위원장 윤상현 이제 정리하겠습니다.

똑같은 말씀을 하시는데, 중요한 것은 경찰력 지원 요청을 하기 위해서는 공문이 필요합니다. 공문을 보내기 위해서는 의결이 필요합니다. 그래서 우리 위원회에서 일단 의결을 한 다음에 서울경찰청 송파경찰서에 국정조사의 원활한 진행을 위한 질서유지 차원의 협조 요청을 할 예정이라라는 말씀을 드립니다.

○김용만 위원 의결 내용은 간사님들 간에 지금 합의가 진행되는 거지요?

○위원장 윤상현 구체적인 의결 내용은 없고 일단 경찰력 지원 요청에 관해서.

일단 이것은 이걸로 정리하시지요, 빨리 진행을 해야 되니까.

이 문제는 하여튼 간에 내일 우리가 현장조사를 간다는 거고 우리 위원회의 의결을 통해서 공문을 발송 예정이라라는 것 그리고……

○주진우 위원 아니, 진입로를 사전에 확보하는 문제는 굉장히 예민한 문제입니다.

○위원장 윤상현 아니, 그것에 대해서 우리가 딱 공문을 보내면 거기서 알아서 할 겁니다.

이상으로 이것에 대한 의사진행발언은 마치도록 하겠습니다.

○윤건영 위원 저희는 진입로를 사전에 확보하자고 했는데 그게 수용이 안 되어 가지고 결론이 못 났던 거예요. 그런데 그 이야기를……

○주진우 위원 사전에 잘못 물리력을 행사하면……

○김영배 위원 그게 수용이 안 되는 이유가 제가 이해가 안 된다고요.

○이해식 위원 경찰의 견해를 한번 물어보는 게 좋을 것 같아요. 경찰의 견해를 물어보는 게 좋을 것 같습니다.

○위원장 윤상현 아니, 이것에 대해서는 일단 간사분들께서 협의를 통해서 끝내고요. 또 경찰에 계셨던 분이기 때문에 서범수 간사님 워낙 잘 아시니까……

하여튼 우리가 경찰력 지원 요청을 위원회 의결 다음에 공문 발송할 예정이라고 말씀을 드립니다.

○김영배 위원 위원장님, 그렇게 하시면 뻔히 알고도 지금 다른 말씀 하시는 거잖아요.

예를 들어서 우리가 압수수색을 할 때 경찰에 협조 요청을 한다, 만약 공문을 보낸다 그러면 당연히 진입로를 확보하라고 하는 걸 포함해서 하는 거지 내가 못 들어가도 좋으니 내가 압수수색 예정이다, 협조해라 이렇게 공문 보냅니까? 맞잖아요.

○위원장 윤상현 경찰력 지원 요청을……

○주진우 위원 이것은 좀 다른 문제예요.

○김영배 위원 뭐가 다른 문제예요?

○주진우 위원 발언권을 주세요, 저도 좀 얘기를 하겠습니다.

○위원장 윤상현 주진우 위원님 말씀하세요.

○주진우 위원 지금 이 투표함의 법적 성격을 일단 따져 볼 필요가 있습니다. 이 투표함은 기본적으로 특검이 발족했을 때 증거의 대상이 되는 것이기도 하고 지금 이 과정에 올림픽공원에 모인 국민들이 분노하는 이유는 잠실 투표함에서 그것을 옮기는 과정에서 참관인도 없이 경찰이 물리력을 행사해서 억지로 가져간 것도 굉장히 큰 원인을 제공한 겁니다. 그래서 저번에 올림픽공원에서 그때 대치 상황이 있었을 때도 가급적이면 대화를 통해서 거기 계신 분들도 안심할 수 있는 방법으로 하겠다고 한 것이고요.

지금 민주당 하는 말씀은 제가 이해한 바로는 경찰에 공문을 보내서 진입로를 우리가 가기 전에 완전히 비워 놔라 이런 얘기까지로 저는 이해가 되는데 그런 것이라면 기본적으로 경찰의 공권력 행사를 전제로 하는 것이거든요. 만약에 시민들이 막으면 또 잠실 투표소처럼 우리가 국정조사를 이유로 해 가지고 거기를 강제로 사람들을 다 끌어낼 겁니까? 그 부분에 대해서 안전 문제나 과도한 공권력 행사 문제가 있기 때문에 좀 신중해야 된다는 점을 말씀드리는 것이고요.

기본적으로 현장조사를 가서 거기에 있는 분들하고 대화를 하는 것이 기본이지 않습니까? 어쨌든 공권력 행사기 때문에 과잉금지 원칙에 위배되지 않기 위해서는 그 부분에 대해서 충분히 대화를 할 수밖에 없는 상황이고 현장 상황에 비추어 봐서 상황이 여의치 않으면 현장조사를 못 하게 되는 수도 있는 거지요. 하지만 최선을 다하기 위해서 그렇게 하는 것인데 지금 민주당 위원님들 말씀은 진입로를 공문을 보내서 경찰이 미리 트도록 하라고 그러면 거기서 나오는 물리력 충돌이나 이런 부분에 대해서는 누가 책임지겠습니까?

○김영배 위원 국회가 쇼하자는 거예요, 뭐예요?

○주진우 위원 쇼는 아니지요. 이것은 기본적으로 거기 계신 분들도 잠실 투표함에 대해서 의구심을 갖는 주된 이유가 경찰이 공권력을 동원해서 강제로 가져가 버렸기 때문 아닙니까? 그 현상을 똑같이 반복했을 경우에 저는 문제가 있다라고 보는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서는 충분히 협의해서 결정을 하면 되는 거예요.

○이해식 위원 저도 발언권 좀 주세요, 위원장님.

○위원장 윤상현 이준석 위원님.

○이준석 위원 위원장님, 지금 이 논의가 저는 사실 이렇게 공개적인 회의의 성격으로 이루어지는 것 자체가 굉장히 위험하다 이렇게 생각하고요. 그 이유는 이게 국민들께서 다 지금 생중계를 보고 계실 것이고, 두 번째로는 그 현장에서 시위하시는 분들 그리고 거기에 동조하시는 분들도 이걸 보고 있을 텐데 우리가 특정한 방식을 명시하는 순간 그걸 또 막겠다고 결집하겠다고 될 것이고 그 순간 오히려 지금의 위협보다 안전 문제가 격상된 위협으로 나올 수도 있다 이렇게 보기 때문에, 사실 저는 민주당 위원님들 하시는 말씀 100% 공감하고 저도 이게 실질적인 조사가 돼야 된다는 데 공감하기 때문에 그 정도 선에서 합의하고 간사분들께서 협의하시는 게 낫지 않나, 지금 이게 길어지면 분명히 유튜브에서 하루 종일 떠들 겁니다. 오늘 친다더라, 올림픽공원으로 다 모여라 이런 겁니다.

○위원장 윤상현 다음, 이해식 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○이해식 위원 저도 기본적으로 이준석 위원님 말씀에 동의합니다. 다만 주진우 위원님

께서 경찰이 지난번 잠실7동 투표소 그걸 참관인도 없이 물리력을 행사해서 강제로 들어냈다, 그래서 이번에도 그렇게 하려고 하는 것 아니냐 이렇게 말씀하셨는데 그것은 근본적인 취지가 다른 것 같고, 저희들은 현장에 가서 투표함이나 투표용지 또 여러 가지 비품들이 제대로 잘 보관이 되어 있는지를 확인하자고 하는 것이지 물리력을 통해서 그걸 당장 이전하자고 하는 게 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 그런 면에서는 경찰의 견해도 되게 중요하고 또 이 부분과 관련해서 올공에 모여 있는 시민들도 협조를 요청할 필요도 있고 또 여러 가지 방안들을 강구해야 된다고 생각합니다.

그런 측면에서 주진우 위원님께서 가서 그냥 못 하고 올 수도 있지 않느냐 그렇게 얘기하시는 것은 가서 그냥 쇼만 하자는 것으로 비춰지는데 그래서 안 될 것 같고 좋은 합리적인 방법을 잘 고안해서 어떻게 하면 성사를 시킬 것인가 이런 부분들을 양당 간사님 협의를 통해 가지고 결론을 도출할 수 있도록 해 주시면 좋을 것 같습니다.

○위원장 윤상현 맞습니다.

그러면 이 문제에 대해서는 마치도록 하겠습니다.

저희가 좀 전에 존경하는 이해식 위원님 말씀하신 것처럼 경찰력 지원 형태를 어떻게 하느냐의 문제는 경찰 관계자하고 여야 간사님들 협의를 통해서 정하도록 하겠습니다. 일단 위원회의 의결로 공문을 보내는 것……

○김영배 위원 이것 안전을 미루시지요.

○위원장 윤상현 미루는 게 낫겠습니까?

○김영배 위원 예, 오후로 미루시지요.

○위원장 윤상현 간사님.

이걸 빨리 보내 줘야 됩니다.

○윤건영 위원 이 안전은 미뤄 놓고……

○김영배 위원 미루시지요. 정리를 해 가지고 하시지요, 어차피 오늘 하루 종일 할 건데.

○윤건영 위원 이 건만 미루시면 오전에 상의하겠습니다.

○서범수 위원 잠시 논의를 좀 하겠습니다.

○위원장 윤상현 그러면 간사 간 협의를 해 주시기 바랍니다.

그러면 먼저 의사일정 제1항은 지난 회의에서 의결한 운영일정에서 현장조사 및 검증 일정 중 7월 2일을 추가하고 7월 8일 일정을 7월 7일로 앞당기는 내용입니다.

기타 자세한 내용은 배부해 드린 유인물을 참고해 주시고 설명드린 내용과 같이 우리 위원회의 운영일정을 변경하고자 하는데 위원님 여러분 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 2항은 추후 논의하기로 하겠습니다.

다음, 의사일정 제3항은 오늘 기관보고에 증인 출석요구 철회에 관한 사항으로 여야 간사 간 합의에 따라 배부해 드린 유인물과 같이 증인 출석요구를 철회하고자 하는데 위원님 여러분 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이의 없으시면 가결되었음을 선포합니다.

(증인 및 참고인 명단은 끝에 실음)

4. 제2차 기관보고

가. 중앙선거관리위원회 및 각급선거관리위원회

(10시39분)

○위원장 윤상현 다음으로 의사일정 제4항 제2차 기관보고의 건을 상정합니다.

○김은혜 위원 의사진행발언 있습니다.

○위원장 윤상현 의사진행발언, 김은혜 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 기관보고가 시작이 되고 저희가 오늘 2차로 국정조사에 임하고 있습니다만 지금 지속적인 증인의 위증과 관련해서 위원장님의 의사진행을 통한 검증의 필요성이 있어서 신청을 했습니다.

저희 의원실에서 위철환 상임위원실의 인터넷망 그리고 업무망, 컴퓨터 인쇄목록을 모두 받아 분석한 결과 국정조사 1차 기관보고서의 핵심 진술이 위증이자 허위로 확인된 바 말씀을 올립니다.

위철환 증인은 선관위진상규명위원회 관련 조사 대상으로서 이에 개입한 사실이 없다고 진술한 바 있습니다. 그러나 위철환 증인의 비서실 직원이 진상조사위 출범 이틀 전에 투표용지부족사태진상규명위원회 운영계획이라는 제하의 파일을 출력을 하였고—6월 19일입니다—진상규명위 결과보고서를 발표하기 58분 전에 진상규명위 결과보고서라는 파일이 인쇄가 됐습니다. 또한 국정조사 하루 전에, 즉 선관위원들이 모여 회의를 했다던 6월 22일 저녁에 위철환 증인의 비서실에서는 국정조사특위 참석 계획 초안이 인쇄가 됐습니다. 이 자리에서 누가 참석하기로 하고 누가 참석하지 않기로 모의한 것인지 검증해야 하며 국정조사 참석 여부를 회의를 통해 결정했다면 이 또한 명백한 현행법 위반입니다.

선관위 보도자료를 어제 냈는데요, 진상규명위 운영계획을 위철환 증인이 보고받은 게 문제가 없으며 진상규명위 결과보고서를 위철환 증인이 공식 발표보다 미리 입수한 데 대해 사전이 아니라 직전 통보였다고 궤변을 했습니다. 먼저 보고받는 게 이게 지금 상식적입니까? 이게 공정한 진상규명입니까?

조현욱 위원장이 진상규명위 자료를 위철환 상임위원에 전달한 사실 자체가 없다고 주장하고 있는데 그렇다면 이 보고서는 누가 어떻게 위철환 증인에게 갖다 줬는지, 다른 내부자가 있는 것인지, 지금의 상황은 조현욱·위철환 둘 중 한 명이 거짓일 수밖에 없습니다.

저는 위원장님께 두 가지를 요청드립니다. 이 자리에서 조현욱 위원장과 위철환 증인의 결과보고서 유출을 누가 했는지 또한 사후에……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

위철환 증인이 추가 보완 요구한 사실이 없는지 그 결과보고서에 사전에 보고받은 데 대한 경위를 엄중하게 물어 주시기 바랍니다. 그리고 2월 1일부터 29일까지 위철환 상임위원과 상임위원실 내부에서 인쇄된 문서 사본 일체를 선관위가 지금 당장 국회로 제출해

주실 것을 바라며 지금까지 드러난 위철환 증인의 위증 행위에 대해서 국정조사가 끝날 때까지 지체할 것이 아니라 오늘 위원회 명의로 위증 고발해 주실 것을 요청드립니다.

조금 전에 잠실과 관련해서 지금 여야 위원들 말씀을 들었는데 거기 계신 분들은 주체도 조직도 없는 시위대가 아닙니다. 그런데 조직도 없고요 시위대가 아닌데 참정권 행사하지 못한 국민들입니다, 피해자지요. 그런데 참정권은 여야의 문제가 아니지 않습니까? 따라서 국정조사특위에서는 이분들을 시위대로 부르거나 시위를 하시는 분들이 나올 게 아니라 국민들로 불러 주실 것을 그 명령을 요청드립니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 우리 조현욱 위원장님 나오셨습니까?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 예, 나왔습니다.

○위원장 윤상현 나와 계세요?

그러면 간단하게 묻겠습니다. 서로 내부 소통 하셨나요?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 전혀 하지 않았고 저는 어제 기사 보고 처음 알았고 저도 너무 놀랐습니다. 저희가 활동결과서를……

○위원장 윤상현 잠깐 마이크 앞으로 나와 주시지요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 저도 어제 기사를 보고 깜짝 놀랐고요. 저희가 마지막 날 기자들에게 활동결과보고서를 모든 기자들이 있는 자리에서 발표하는데 그 전에 직전에 유출됐다는 거를 저는 어제 알고 너무 놀랐고 전혀 저한테 의논한 일도 없고 저는 그 자체가 용납할 수 없는 일입니다.

○위원장 윤상현 그럼 위철환 증인, 사전 협의……

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그런 거 없었습니다.

○위원장 윤상현 없었습니까? 그런데 어떻게 보고서가 밖으로 유출됐습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 제가……

○위원장 윤상현 그러면 내부적으로 소통하는 사람도 있나 보지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그런 거 없습니다.

○위원장 윤상현 없습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예. 제가 어제 기사 보도를 보고 확인을 해 보니까 아마 거의 확정된 안을, 내부 진상규명조사이기 때문에 최종 결정된 것을 알리기 위해서 통보를 그날 아침에 직전에 했는데 저는 그때 알지를 못했고요. 그 이후에 9시 반에 회의를 자체로 한다는 얘기를 들었고 그 이후에 간단한 회의를 한 다음에 기자 브리핑을 진상위원회에서 한 걸로 알고 있습니다. 그 이후 무렵에 저는 메일이 왔다 해서 9시경 쯤에 유출이 됐다고 하면서 ‘이렇게 마무리됐습니다’ 이런 식으로 통보가 됐다면서 그 메일을 기자 브리핑 무렵 전후해서 그걸 저도 처음으로 최초로 그게 있다는 걸 알았습니다. 그랬지 사전에……

○신동욱 위원 위원장이 보내라 얘기한 적이 없는데 누가 그걸 보내요? 그 직원이 누구입니까? 말이 안 되지요. 그 직원이 어떻게 그걸 막 함부로 보냅니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 저희들은 그건 확실히 잘 모르겠습니다.

○신동욱 위원 그것을 묻는 것 아니에요, 지금.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그거는 저는……

○위원장 윤상현 그러면 위철환 증인께서 사후 보완 요청하신 적 없습니까, 발표 전에?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 발표 전에 그거하고 상관없이 전에 전 위원장님께서 지난 인쇄 축소 안에 대해서 모른다 이렇게 처음에 기억에 의해서 답변을 하신 바가 있었고 저는 그 전체 위원회 회의에서 얘기한 바가 있었다 이렇게 답변을 했었습니다. 그런데 그때 위원회에서 중간중간 하루하루 그대로 브리핑을 했어요, 독자적으로. 그러다 보니까 신문 보도에 상임위원은 보고를 받았다고 했는데 왜 위원장은 모른다고 하느냐 모순이다 이런 보도가 났습니다. 그래서 그것은 나중에 중간에 그 보도를 보고 위원장님께서 그걸 확인을 했습니다. 그랬더니 회의는 보고서료로 조그맣게 첨부된 서류로 보고했다는 것을 확인을, 아셨어요. 아시고 나서 회의에서 전체 같이 보고받은 것이라 이런 취지로 추가 수정 답변을 한 것입니다.

그래서 그렇다면 제 입장에서는 마치 저는 보고를 받고 위원장님께 보고를 안 한 것, 이런 뉘앙스로 비춰지기 때문에 진상조사는 이제 끝나고 이를 최종 발표를 한다고 그러면 그 사실관계가 다르기 때문에 저는 새벽에 일어나서 사실은 집에서 초안을 만들었습니다. 그리고 아침에 비서관한테 그 부분을 타이핑을 해 달라 해서 직전에 사실관계가 다른 부분을 2차로 서류를 제출하게 된 것입니다.

○위원장 윤상현 그러면 일단은 이걸로 마치도록 하겠습니다. 보고서 유출 경위에 대해서 선관위 차원에서 미리 경위를 상세하게 파악하셔서 오후까지 보고서 형태로 제출하여 주시기 바랍니다. 그리고 우리 여러 위원님들의 주질의 아니면 보충질의 형태로 질의하는 걸로 하겠습니다. 되겠습니까?

○서범수 위원 자료제출 관련 의사진행발언……

○위원장 윤상현 예, 서범수 간사님.

○서범수 위원 서범수입니다.

자료제출 관련해서 말씀을 좀 드리겠습니다. 우리 국정조사 특위에서 지난 6월 23일 기관보고에서 중앙선관위, 서울시선관위, 각급 선관위에 1119건의 서류 제출 요구 건을 의결했습니다. 방대하면서도 필수적인 자료들이라서 어느 때처럼 이걸 전체적으로 취합을 해서 기관에 줄 게 아니고 그때그때 만들어지는 때마다 우리 의원실이나 행정실에 좀 통보를 해 달라고 그렇게 요청을 했습니다. 간사실에서도 요청을 했고 아마 행정실에서도 요청을 했고 각 의원실에서도 요청을 했습니다. 그런데 마이동풍입니다. 전혀 국회에서 무슨 소리를 하든지 간에 선관위는 선관위 나름의 그 고집들이 있는 것 같아요. 도대체 아직까지도 정신을 못 차리는 것 같다.

역시나 우려했던 대로 오늘 기관 업무보고를 앞두고 어제 일과시간이 지난 18시 18분에 우리한테 두 권의 자료가 왔습니다. 그리고 메일로 18시 40분인가 되어서 왔습니다. 그걸 가지고 저희들이 확인을 한다고 선관위에 연락을 했는데 선관위에서는 일과시간 후라는 자동응답 소리만 들려 왔습니다. 도대체 지금 이게 뭐 하는 것입니까? 그렇게 우리 국회에서 확인을 하기 위해서 필요하니 빨리빨리 작성되는 대로 자료를 좀 달라고 했는데도 불구하고 거기에 맞추는 게 아니고 딱 선관위 자체적인 어떤 룰에 맞춰서 그것도 일과시간 후에 보내 놓고 또 퇴근을 했는지는 모르지만 자동응답 소리만 들립니다. 이게 도대체 뭐냐는 거지요. 아직도 정신을 못 차리고 있다. 국정조사에 나와 가지고 당하는

사람은 당해라, 사무처 직원은, 우리 안 나가는 사람들은 그냥 아직까지 철밥통이야. 위기감을 전혀……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

못 느끼고 있다. 그래서 자료제출을 요구합니다. 어제 18시 이전에 제출한 것하고 18시 이후에 제출한 리스트를 목록을 짝 만들어서 저희들한테 자료제출을 해 주십시오.

○위원장 윤상현 자료제출 관련하여 의사진행발언 있습니까?

윤건영 간사님.

○윤건영 위원 구로율의 윤건영입니다.

저는 여전히 선관위가 정신 못 차렸다고 봅니다. 방금 서범수 위원님께서도 자료제출에 대해서 이야기를 하셨지만 지난번 1차 기관보고 때 증인으로도 나오지도 않다가 자료도 제대로 내놓지 않습니다. 내놓은 자료도 엉망이에요. 제가 PPT를 한번 준비했는데 위원장님 좀 봐 주시기 바랍니다.

(영상자료를 보며)

이게 6월 17일 날 중앙선관위가 저한테 답변서를 보낸 겁니다. 선거 당일에 상황실로 접수된 항의 전화 또는 민원인 상세내역을 달라고 했더니 접수·관리하지 않아 상세 내역을 제출할 수 없다, 양해 바란다라고 자료를 제출했어요. 그런데 그런데 저희가 하도 그런 게 없을 수 없다, 상황실에 그런 데이터가 없을 수가 없다라고 쪼고 닥달을 하니깐 31일에 답변서를 보냅니다. 이게 뭘니까, 도대체? 국회에 보내는 답변서도 거짓말로 작성하고 대충 때우고 이게 선관위가 늘 해 오던 방식입니까? 자료제출 늦은 것도 문제지만 이왕에 자료 제출한 것도 다 거짓이에요. 이렇게 되면 앞서 여러 위원님들 말씀하셨던 수천 건의 자료를 우리가 어떻게 믿고 국정조사를 합니까? 있을 수가 없는 일이 발생한 거지요.

저는 위원장께서 중선관위에다가 단호하게 지적하시고 또 이것은 명확하게 처벌해야 된다고 생각합니다. 이것을 그냥 넘어가 주니까 자료제출 늦추고 제출할 자료를 가짜로 제출하고 이런 것 아닙니까? 위원장님께서 좀 단호하게 대처해 주실 것을 요구합니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 자료제출 관련……

주진우 위원님.

○주진우 위원 저는 이제 자료제출 요구를 했는데 있는 거를 안 주거나 그런 식으로 지금 존경하는 윤건영 간사님이 말씀하신 것처럼 거짓 답변을 하거나 하면 허위 공문서 작성으로 우리가 고발을 하거나 제대로 세계 대처를 해야 된다고 봅니다.

지난 기관보고에서 노태약 전 선관위원장 배우자의 해외 출장 부분이 분명히 문제가 됐는데 선관위의 해명이 뭐였습니까? 전임 선관위원장들도 다 배우자랑 같이 갔었다 이렇게 얘기를 했었거든요. 그래서 제가 자료 제공 요구를 했어요. 전 선관위원장 배우자랑 같이 간 해외 출장 내역을 내라. 근데 5년 치만 보관하고 있다는 식으로 답변이 왔습니다. 뭐 장난합니까? 지금 선관위원장 해 봤자 몇 분이나 된다고 선관위원장 임기가 6년

인데 5년 치 보관하면 그러면 그 전의 선관위원장이나 그 전전의 선관위원장은 국민 세금을 어떻게 빼 먹든 어떻게 잘못을 하든 그냥 넘어가자는 얘기입니까?

저는 이 답변 보고 너무 어이가 없어 가지고 제가 모든 선관위 직원 다 보자고도 안 했습니다. 혹시 자료제공 요구에 과부하가 걸릴까봐 선관위원장의 배우자 관련해서 해외 출장 본인들 입으로도 인정을 했잖아요. 그런데도 그거를 자료를 제출하지 않고 있고.

경찰도 마찬가지입니다. 지금 아까 잠실 투표소의 물리력 행사에 대해서 저는 과잉이라고 생각하거든요. 그렇기 때문에 당시에 민노총 화물연대 그 직전에 있었던 사건과 입건 기준을 좀 비교해 보기 위해서 민노총 화물연대 사건에서 입건자 현안을 달라고 했더니 관리하고 있지 않다고 합니다. 그런데 어제 보도를 보니까 올림픽공원에 있는 국민에 대해서는 139명을 입건했다고 공보까지 했어요. 이렇게 선택적으로 자료를 관리합니까? 화물연대 사건은 입건자가 누군지 숫자조차도 파악을 못 하고 올림픽공원 관련해서는 다 숫자 미리 알아서 공개합니까? 자료를 바로 내라고 좀 위원장님께서 말씀해 주십시오.

○위원장 윤상현 예, 그다음 우리 김용만 위원님, 자료제출 요구 건이지요?

○김용만 위원 예.

○위원장 윤상현 그다음에 최보운 위원님 자료제출 관련해서 말씀 주십시오.

○김용만 위원 윤건영 간사님, 주진우 위원님 얘기를 들어 보니까 마찬가지로 우리 3일 첫 기관보고 때도 수많은 위원님들이 이 얘기했어요, 자료제출 해 달라고. 근데 그때마다 자료 요구가 많다, 순차적으로 하고 있다. 지금 백 번 양보해서, 지금 상황을 보니까 양보하면 안 될 것 같긴 한데 백번 양보해서 처음 이런 자료 요구를 받아 본다고 해서…… 일을 한다 하더라도 지금 2주째, 저희가 19일에 요구한 자료도 지금 안 오고 있고.

그리고 어저께 저녁 10시에 보니까, 이제 조금 이따가 기관보고 하실 텐데 달라는 자료는 안 주시면서 지금 본인들 기관보고에서 보고할 내용들 들어 보면 가관이에요. 본인들 해명, 억울하다 이런 내용들밖에 없습니다, 기관보고에. 지금 우리한테 이런 자료를 만들어 가지고 제출하기 전에 본인들의 억울하고 답답한 심정 해명하는 데 행정력을 쏟으면서 정작 제출해야 되는 것들은 안 하고 있는 거예요.

억울한 건 우리가 요구를 하면 제출하신 것에 있어서 이 국정조사를 하면서 억울한 건지 아닌지 밝혀 나가면 됩니다. 그런 것들에는 집중 안 하고서는 지금 본인들 답답하고 억울하다는 것만 준비를 해 가지고서는 오늘 보고를 한다는 것 같고요.

또 위원회에서 지금 의결한 요구 자료는 더 엉망이에요. 지금 보면 대부분이 붙임에 있다고 저희한테 답변이 왔어요. 그런데 붙임 파일이 없어요. 이건 서면으로도 안 오고 이메일로도 안 오고 아무 데도 없습니다, 우리 위원회가 의결한 건데. 뭐 하는 겁니까, 이게? 그러니까 자꾸 숨기려고만 한다고 보일 수밖에 없지 않습니까?

그래 놓고서는 오늘 기관보고 할 때, 아마 가관일 거예요. 우리 억울합니다, 우리는 이렇게 힘든 상황에서 일하고 있습니다. 그걸 누가 들어 줍니까? 자료 요구한 것들에 대해서 성실하게 제출하면서 억울한 걸 피력하면 모를까, 자료는 주지도 않으면서 그냥 억울하다고만 얘기하면 그것 누가 믿어 줍니까?

성실하게 좀 임해 주십시오.

○위원장 윤상현 다음은 최보운 위원님 발언해 주시기 바랍니다.

○**최보윤 위원** 자료제출 관련해서 위원장님께 요청드릴 사항이 있습니다.

저를 비롯한 여러 위원님들이 요구한 자료들이 아직까지 제출되지 않고 있는 상황입니다. 저는 특별히 개표 입력 오류 경위 관련된 자료들이 중요하다고 생각을 하는데, 개표 과정의 사실관계와 책임 소재를 확인하기 위한 핵심 자료인데 그 부분은 아직 제출이 너무 안 되고 있다는 점 말씀드리고요.

또한 전결규정 관련된 부분 또 실제 운영 실태에 관련된 부분들이 의사결정 과정과 책임구조를 확인하기 위해 반드시 필요한 자료들입니다. 이런 부분도 아직 제출이 너무 안 되고 있다는 부분 다시 말씀드리고요.

그리고 저희는, 오늘 진상규명위원장님도 오셨고 진상규명위원회에서 이미 문제점을 지적한 사안에 대해서 분명히 짚어야 되는 그런 중요한 날입니다. 그런데 이런 부분들을 확인하는 데 필요한 자료를 제출하지 않는다는 부분은 국회 국정조사의 진상규명을 사실상 방해하고 저해하는 것이라고 볼 수밖에 없는 상황입니다.

이에 위원장님께 요청드립니다. 이미 요구된 자료 가운데 제출 가능한 자료는 오늘 중으로 위원님들에게 신속히 제공될 수 있도록 조치하여 주시고요. 제출이 어려운 자료는 그 사유를 명확히 밝히도록 선관위에 요구하여 주시기 바랍니다.

정당한 사유 없이 이렇게 자료제출이 계속 지연된다면 국회의 정당한 국정조사 활동을 명백히 방해하는 것으로 비칠 수 있다는 점을 분명히 말씀드립니다.

○**위원장 윤상현** 신동욱 위원님 자료제출 요구에 관해 발언해 주시기 바랍니다.

○**신동욱 위원** 저도 웬만하면 오늘 시간이 아까워서 그냥 말씀 안 드리려고 그랬는데 여야 위원님들 말씀하는 것 보니까 오늘 의사일정을 변경해서라도……

서범수 간사님이 어제 일과시간 이후에 자료 온 것 얘기를 듣고 보니까 내일만 넘기면 끝난다라고 판단을 하시는 것 같아요. 대한민국국회가 그렇게 만만치 않다는 걸 우리가 보여 줘야 된다고 생각합니다. 의사일정 변경해서 다음 주 매일이라도 회의 열어서 우리가 납득할 만한 수준의 자료가 올 때까지 선관위 국정조사 계속해야 한다고 생각하고요.

제가 요청드릴 자료는 이번 투표지가 부족한 당일 날의 핵심적인, 지역별로 초기에 어떻게 대응을 했고 어떤 상황이 벌어졌는지에 대한 보고서를 저희가 요청했습니다. 상황 일지지요, 그러니까 보고서도 아니지요. 이게 왜 중요하냐 하면 그날 상황을 시간대별로 파악하지 못하면 어떤 상황이 생겼는지 국회도 물론이지만 선관위 자체적으로도 조사가 안 되는 거예요, 이걸.

그러면 지역의 인력이 부족해서 즉각즉각 기록은 못 했다고 하더라도 기억이 사라지기 전에 사후적으로라도 복기를 해서라도 그날 일어났던 상황, 15시에는 어땠고 이걸 문서로 작성하셨어야 되는데 답변이 뭐라고 왔느냐 하면 요, 그것 보고서 내라고 그랬더니 ‘사건·사고로 인지하지 않아서 기록의 일체가 없다. 부존재한다’ 이런 답변이 왔습니다. 선관위가 주장하는 사건·사고는 어떤 겁니까, 도대체? 사건 보고서가 부존재하여서 자료를 드릴 수 없다고 그래요.

이게 가장 핵심적인 겁니다. 그날 일어났던 상황의 가장 핵심적인 거예요. 그날 몇 시 몇 분에 무슨 일이 있었고 어떻게 대처했고 투표지가 얼마나 부족했고 돌아간 분들은 몇 명이고 그래서 결과적으로 몇 분이 참정권을 침해당했는지가 핵심적인 겁니다. 사건·사고로 인지하지 않아서 부존재한다라는 이런 답변이 돌아옵니다.

저는 있다고 생각합니다. 제출해 주세요.

○위원장 윤상현 의사진행발언, 자료제출 요구 없으시지요?

그러면 정리하겠습니다.

선관위원회분들께 말씀드립니다.

국정감사 및 조사에 관한 법률 한번 보십시오. 국회에서의 증언·감정에 관한 법률, 우리 국회는, 위원회는 자료제출을 요구할 권리가 있습니다. 그러한 권리는 단지 우리 위원들만의 요구가 아닙니다. 이것은 국민적인 요구입니다.

자료제출을 거부하는 자가 범인입니다. 여러분들께서 정말로 6·3 투표지 부족사태에 대해서 진상규명 의지가 있다면 반드시 자료제출로 응답하여 주시기 바랍니다. 기관적인 입장에서 생각하지 마시고 국민적인 입장에서 생각해 주십시오. 국민들을 납득시켜 주십시오. 의혹을 만든 당사자가 선관위 여러분입니다. 의혹을 풀 분도 바로 선관위원회 여러분입니다. 그래서 자료제출을 오늘까지 꼭 마쳐 주시기 바랍니다.

제가 한말씀 더 드리겠습니다. 국회 증언·감정에 관한 법률 2조를 보십시오. 위원회가, 국회가 자료제출을 요구하면 정당한 이유 없이, 반드시 응해야 합니다. 부득이한 사유는 외교·안보·국방 이 문제밖에 없습니다. 선관위에서 둘러대는 해명, 회피는 절대로 외교·국방 문제가 아닙니다. 자료제출에 응당 응해 주십시오.

만약에 응하지 않으면, 국회 증언·감정에 관한 법률 12조 한번 들여다보십시오. 위원회가 고발하면 정당한 이유 없이 자료제출을 거부하는 자는 징역 3년 이하, 1000만 원에서 3000만 원 이하의 벌금형에 처합니다.

그래서 다시 한번 말씀드립니다. 위원들께서 요구하시는 자료제출에 응해 주십시오. 다시 한번 강력히 당부드립니다.

그다음 의사진행발언 있습니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

오늘 기관보고 증인으로 노태약 전 중앙선거관리위원장 등 55인과 참고인 3인이 출석 하셨습니다. 위원님들께 배부되어 있는 증인과 참고인 명단을 참고해 주시기 바랍니다.

아울러 경찰청 소속 경사의 경우 얼굴이 노출되지 않기를 위하여 여야 간사 간 협의로 가림막을 설치하였으니 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

그러면 먼저 증인선서를 받도록 하겠습니다.

증인선서는 증인이 국정조사에서 진술함에 있어 양심에 따라 숨김과 보탬 없이 사실 그대로를 증언하겠다는 확인을 받기 위한 것입니다. 증인이 정당한 이유 없이 선서나 증언을 거부하거나 증언 시 모욕적인 언행 또는 허위의 진술을 하는 경우 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 제12조부터 제14조까지의 규정에 따라 처벌될 수 있음을 알려드립니다.

다음으로 선서 절차에 대해 안내드리겠습니다.

선서는 증인을 대표하여 노태약 증인이 선서한 다음 선서문에 서명날인하여 위원장에게 제출하여 주시기 바랍니다.

노태약 증인이 선서하실 때 출석하신 다른 증인 여러분들께서도 제자리에서 일어나 오른손을 들어 주시기 바랍니다.

그러면 노태약 증인 나오셔서 증인을 대표하여 선서해 주시기 바랍니다.

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 “선서, 본인은 국회 국정조사특별위원회가 실시하는 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 증언을 함에 있어 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 제8조의 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 진술이나 서면 답변에 거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서합니다.”

2026년 7월 1일

중앙선거관리위원회

(전)위원장 노태악

위원장직무대행 위철환

위원 조병현

위원 조성대

위원 박순영

위원 남래진

위원 김대웅

위원 윤광일

위원 전현정

진상규명위원장 조현욱

사무총장직무대리 강동완

감사관 임정수

기획조정실장 옥미선

조사국장 조봉기

기획국장 김인수

정보관리국장 유훈옥

법제국장 박세진

법제과장 이범진

선거관리과장 윤요섭

해석과장 우재영

선거1계장 염보선

주무관 전호준

(전)사무총장 허철훈

(전)선거정책실장 윤재수

(전)선거1국장 이상능

서울특별시선거관리위원회

상임위원 신광호

위원 김진곤

(전)위원장 오민석

사무처장 김범진

선거과장 김우형

기획계장 구형준

송파구선거관리위원회

부위원장 김한광

위원 김수경

위원 김지효

위원 변석주

위원 홍헌표

위원 정지덕

위원 이경제

(전)위원장 민소영

선거담당관 민병욱

선거1계장 최태영

(전)사무국장 조시훈

선거2-2주무관 최유진

송파구청

자치행정팀장 오정필

오금동주민센터서기 정하나

잠실4동주민센터서기 이윤영

잠실7동복지지원팀장 조현정

강남구선거관리위원회

사무국장 정상수

관악구선거관리위원회

사무국장 하승균

행정안전부

장관 윤호중

자치혁신실장 진명기

선거의회자치법규과장 이준식

국방부

인사복지실장 김성준

기획예산처

법사예산과장 이한철

경찰청

경사 김응화

서울경찰청

청장 박정보

경비부장 이관형

송파경찰서

서장 오상택

감사원

국민제안감사1국장 김진경

○위원장 윤상현 중인 여러분들께서는 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

이어서 기관으로부터 보고를 받겠습니다.

여야 간사 간 사전 합의에 따라 강동완 사무총장직무대리로부터 기관보고를 받도록 하겠습니다.

강동완 사무총장직무대리 나오셔서 보고해 주시기 바랍니다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 존경하는 윤상현 위원장님 그리고 위원님 여러분!

중앙선거관리위원회 사무총장직무대리 강동완입니다.

투표용지 부족사태로 국민 여러분께 큰 실망을 끼친 점에 대해 다시 한번 통렬히 사과드립니다.

오늘 2차 기관보고에서는 투표용지 부족사태의 재발 방지를 위한 세부 개선대책과 제9회 지방선거 수개표 관련 주요 사실관계 설명 그리고 우리 위원회 관련 주요 지적 사항에 대한 사실관계와 추진 사항을 중심으로 보고드리겠습니다.

1쪽 세부 개선대책입니다.

이번 세부 개선대책은 대책별 추진 로드맵을 마련하고 입법 미비점을 보완하며 위원장 상근제 등 주요 의제에 대한 자치안을 검토하여 입법 논의를 적극 지원하는 방향으로 작성하였습니다.

첫째, 투표용지 인쇄기준 등 관리체계를 개선하겠습니다.

선거일 투표용지는 선거인수 대비 100% 인쇄를 원칙으로 하되 축소 조정 시 중앙선관위 의결을 거치도록 하겠습니다. 무번호 투표용지 사용기준과 추가 배분 절차도 법제화하여 현장 대응력을 강화하겠습니다.

선거일 투표용지를 사전 인쇄하는 현행 방식은 비상 상황 발생 시 즉각 대응하기 어려운 구조적 한계가 있어 보완책으로 선거일 투표용지 발급기 사용을 고려할 수 있습니다.

다만 장비 제작비 634억 원을 포함한 약 773억 원 정도의 막대한 예산이 소요되고 장시간 정전 시 대체 수단 확보 등 부담이 있습니다.

2쪽입니다.

이에 따라 향후 재보궐선거에서 시범운영을 거쳐 단계적으로 추진할 필요가 있다고 보았습니다.

둘째, 수개표 관리 절차를 원점에서 재정비하겠습니다.

선거인 본인 확인이나 대기 선거인 관리 등 국민의 참정권과 직결된 중요 사항은 법률 또는 규칙으로 격상하고 주요 절차는 공정성과 투명성을 중심으로 보완하되 불필요한 절차는 과감히 폐지하겠습니다.

3쪽입니다.

셋째, 의사결정 시스템을 강화하겠습니다.

전국 단위 주요 정책 변경 시 현장 적용 가능성 등 사전 위험성 평가와 외부 전문가 평가를 병행하여 위험 요소를 선제 검토하겠습니다. 주요 사안에 대한 위원회의 심의 범위를 확대하고 위임전결권을 상향하는 등 내부 통제와 책임성을 명확히 하겠습니다.

넷째, 현장 대응 역량을 강화하겠습니다.

전국 투표소 상황을 실시간 모니터링할 수 있는 투표관리종합시스템을 모바일 웹 방식

으로 구축하겠습니다. 이를 통해 투표소의 긴급 상황 발생 여부나 투표 진행 현황 등을 실시간 관제하는 등 신속·정확한 지휘체계를 확립하겠습니다. 아울러 비상 상황에 대한 사례별 대응 매뉴얼을 전면 정비하겠습니다.

4쪽입니다.

다섯째, 선관위 조직 재설계 방안입니다.

최고 의사결정기구의 직무전념성과 책임성을 높이기 위해 중앙위원장 상근제 및 복수 상임위원제 도입을 적극 추진하겠습니다.

2023년 자체 운영한 TF 연구 결과 위원장을 포함하여 세 분이 상근하고 소위원회를 운영하는 방안을 합리적 대안으로 논의한 바 있습니다.

국회 입법 논의 과정에서는 지명 주체에 따른 중립성 논란 해소를 위한 고려도 필요하다고 보입니다.

아울러 각급 위원회 간 역할을 재정립하여 통일성과 중립성이 핵심인 정책사무는 중앙과 시도가 전담하고 구·시·군은 수개표 관리 등 현장 실무에 집중할 수 있도록 검토하겠습니다.

이어서 5쪽입니다.

나아가 중앙선관위부터 읍·면·동 선관위까지 현재 4단계 중층 조직의 문제점을 해소하기 위해 2027년 상반기 조직진단을 거쳐 조직 단계를 축소하는 방안을 검토하고 현행 자치단체 단위의 구·시·군 선관위 설치 방식을 국회의원선거구 단위로 재설계하는 방안의 장단점 등을 면밀히 살피겠습니다.

6쪽입니다.

여섯째, 외부 감독과 통제 기능을 강화하겠습니다.

현재 선관위 규칙에 따른 심의기구인 감사위원회를 법률화하여 독립된 합의제 의결기구로 설치하겠습니다. 감사위원은 국회와 중립적 기관·단체 등이 추천하는 외부 인사로 전원 구성하여 독립성을 확보하고 감사 결과는 국회에 보고하겠습니다.

또한 선거 종료 후 국회 소관 상임위 산하에 전문가로 구성된 독립적 선거관리평가위원회를 설치하여 선거관리 전반을 객관적으로 사후 평가하고 그 결과는 국민 여러분께 투명하게 공개하는 방안도 입법화가 필요하다고 보입니다.

7쪽입니다.

일곱 번째, 범정부적 선거사무 지원의 법제화를 추진하겠습니다.

지난번에도 보고드렸습니다마는 선거는 국가의 모든 자원과 역량이 총동원되어야 하는 국가적 대사업입니다. 현재의 복잡다단한 선거관리 체계상 선관위의 힘과 노력, 준비만으로 선거를 완벽하게 관리한다는 것은 현실적으로 불가능합니다.

상시 인력 부족 등 선관위 단독 대응의 한계를 극복하기 위해 안정적 선거관리에 필수적인 인력·시설·장비 지원 등 지방자치단체와 행정안전부, 경찰청 등에 범정부적 지원의무를 반드시 법제화하여 주실 것을 요청드립니다.

이와 함께 선거일 전 100일부터는 중앙선관위와 선거지원 관계기관이 참여하는 합동협의체를 가동하여 신속한 현장대응체계를 구축하겠습니다.

8쪽입니다.

마지막으로 선거환경 변화에 부합하도록 투·개표 및 선거운동 제도 전반을 검토하겠습니다.

니다.

현행 사전투표제도나 투표제도의 문제점에 대한 합리적 대안 마련과 함께 최근 제기되고 있는 익일 개표나 투표소 현장 개표 등의 장단점을 파악하여 국회 입법 논의 시 적극 지원하겠습니다.

특히 시대 흐름을 반영하여 디지털 선거벽보나 선거공보 등 인력과 예산의 효율성을 극대화할 수 있는 선거운동 방법도 전향적으로 논의가 필요하다고 사료됩니다.

9쪽입니다.

지금부터는 이번 지방선거 과정에서 제기된 주요 지적사항에 대해 사실관계를 보고드리겠습니다.

첫째, 투표용지 인쇄예산을 선거인 수 대비 110% 확보하고도 실제로는 축소 인쇄하여 잔여 예산을 타 용도로 사용했다는 주장이 있습니다.

지방선거경비 산출기준에 따르면 투표용지 인쇄예산을 110% 편성한 것은 사실입니다. 이는 축소 인쇄를 하지 않았던 과거 산출기준을 개정하지 않으면서 발생한 것입니다. 투표용지 인쇄예산 중 집행잔액은 보전비용 등으로 충당하여 선거경비를 최종 정산한 후 해당 지방자치단체에 집행내역과 함께 전액 반납하고 있음을 보고드립니다.

10쪽입니다.

둘째, 송파구 선관위가 핵심 증거인 투표용지 보관상자를 이미 폐기했다는 주장이 있습니다.

해당 물품은 증거보전 대상물품임을 인지하기 전에 송파구 선관위의 자체폐기일정에 따라 정상적으로 폐기된 것으로 회피 목적이 전혀 없습니다. 투표용지 배부 매수와 일련번호 등은 송파구 선관위의 공문으로 명확히 입증이 가능합니다.

투표용지 보관상자는 선거일 전일에 투표용지를 이송하고 보관하기 위한 종이 재질 상자이며 선거 당일에 기표된 투표지는 투표함에 넣어져 있고 잔여 투표용지는 별도 봉투에 넣어서 개표소로 이송하게 되므로 투표가 종료되면 단순한 종이상자에 불과한 것입니다.

관련 자료는 법원에 성실히 제출하였고 시간대별 상세 폐기 경과를 23쪽에 첨부하였습니다.

11쪽입니다.

셋째, 경기와 전북 등 일부 지역의 교육감선거 개표결과 입력 오류 논란입니다.

구·시·군 개표소에서 투표소의 개표결과를 중복 입력하거나 교육감선거 특성상 교호제에 따른 후보자 간 득표수를 득표 순서를 서로 바꾸면서 입력한 실무적 착오가 확인되었습니다.

개표결과 입력 과정에서 있어서는 안 될 실수가 발생한 점에 대해 위원님들과 국민 여러분께 깊이 사과드립니다.

향후 입력 오류를 원천 차단할 수 있도록 이중·삼중의 교차검증 시스템을 마련하겠습니다.

12쪽입니다.

넷째, 선거인명부 출력 및 편철 오류 사례입니다.

사전투표 종료 후에 선거일 선거인명부 출력을 하는 과정에서 프린터기 이상 등으로

일부 페이지가 누락된 사례가 세 곳에서 발생하였습니다. 오류 인지 즉시 선거인명부를 재출력하여 보완하였는데 이 과정에서 두 분이 투표를 하지 못한 것으로 보입니다.

참정권 행사에 불편을 드린 점 머리 숙여 사과드리고 향후 확인·점검을 구체화하는 등 재발을 철저히 막겠습니다.

13쪽입니다.

다섯째, 관내사전투표 개표결과 1·2위 후보의 득표수가 일치해 시스템 조작이 의심된다는 주장이 있습니다.

이번 선거에서 관내사전투표 개표결과 읍면동별 1위와 2위 후보자 간 동일 득표 사례는 총 8건이 발생을 했습니다. 이는 각 읍면동별 개표결과가 독립적으로 심사·집계된 후 합산되는 과정에서 최종 결과가 아주 우연히 일치한 상황이라는 점을 명확히 밝힙니다.

연수구 송도 1동과 송도 2동 개표상황표는 25쪽과 26쪽에 첨부하였습니다.

실제 해당 읍면동들의 총투표수, 3위 이하 후보자의 득표수 그리고 무효표 등 전체 데이터는 모두 다릅니다. 전산 조작이나 오류는 있을 수가 없습니다. 이와 같은 사례는 과거 선거에서도 계속 발생하고 있습니다.

14쪽입니다.

지금부터는 투·개표와 직접 관련은 없으나 선관위와 관련한 주요 문제 제기에 대한 사실관계와 추진상황을 보고드리겠습니다.

첫째, 선거 시기마다 선관위 직원들의 휴직이 급증한다는 지적이 많습니다.

선거일 기준으로 22대 국선 때 168명에서 21대 대선 때 143명으로 줄었다가 이번 지방선거에서 179명으로 휴직자 수가 증가한 것은 사실입니다. 다만 전체 휴직자 중 70% 이상이 육아휴직인데 이는 선거 시기에 장기간 심야 야근과 주말 출근이 지속되다 보니 맞벌이 부부와 어린 자녀를 둔 직원들의 육아 고충과 함께 부득이한 질병휴직이라는 현실적 어려움이 있습니다.

도표를 보시면 행정부의 타 국가공무원과 비교했을 때 선관위 직원들의 휴직률이 계속 낮았고 최근에는 1.3%에서 1.4% 정도 낮다는 것을 확인하실 수 있습니다.

15쪽입니다.

그럼에도 선거 시기 휴직 최소화를 위해 선관위 자체적으로 대책과 결원 충원 방안을 마련하여 추진하였습니다. 휴직예고제 도입, 휴직심의 강화, 임용대기자 조기 충원 후 교육 강화, 상급 위원회 인력을 현장에 배치하는 탄력정원제를 활용하여 인력 공백을 최대한 막고 선거관리에 차질이 없도록 노력하였습니다.

둘째, 고위직 자녀 특혜채용 의혹에 대한 후속조치 상황입니다.

우리 위원회는 특혜채용 의혹 관련 당사자 8명에 대해 임용취소 처분을 하였고 총 15명을 수사 의뢰하였으며 채용담당자 등에 대해서는 정직 5명 등 15명을 징계하고 8명은 행정처분 조치하였습니다.

재발 방지를 위해서 우선 경제 시험위원을 전원 외부위원으로 위촉하고 있습니다.

16쪽입니다.

또한 개방형 감사관 도입 및 외부위원 위주로 구성된 감사위원회를 운영하고 있으며 비다수인 경제와 지방직 대상 경제를 실시하지 않고 있습니다. 4급 이상 친족 채용 신고 및 공개규칙 및 세부절차를 마련하였습니다.

참고로 특혜채용 의혹과 관련된 소송 및 검정 수사는 현재도 계속 진행 중에 있습니다.

17쪽입니다.

셋째, 일부 국외출장이 외유성이었다는 문제 제기에 대해 설명드리면 2023년 9월 몰디브 출장은 몰디브 대통령선거 일정에 맞춰 몰디브선거위원회 측의 공식 초청과 비용 일부를 지원받아서 전 일정을 선거운동 및 투·개표 과정 참관 등을 수행한 후에 즉시 복귀한 사안입니다.

2023년 11월 코타키나발루 출장 역시 신설 재외공관으로서 최초의 재외선거 준비 상황을 점검하기 위한 출장이었으며 과거에도 신설 공관에 대해서는 점검을 하였습니다.

다만 국민 눈높이에 맞춰 국외출장 심사를 보다 강화하고 계획서와 소요경비 상세내역까지 전면 공개하는 등 투명한 국외출장이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

18쪽입니다.

넷째, 과도한 수의계약 및 분할계약 문제 제기 관련입니다.

선관위는 전국 255개 구·시·군 선관위 등 273개 단위 기관으로 분산되어 있어서 소액 계약이 많을 수밖에 없는 형편입니다. 최근 5년간 수의계약 건 중 총 93.04%가 2000만원 이하의 법정 수의계약 대상이었습니다. 이를 초과하는 계약 역시 여성기업, 장애인기업 계약이거나 단일응찰 등 현행 법령에 따른 정당한 절차였는데 관련 통계는 27쪽에 첨부하였습니다.

특정 업체와의 분할계약 지적을 받은 계약 또한 선거별·사업별 내용이 서로 다른 독립 발주였습니다. 이는 공직선거가 상반기에 주로 실시되는 반면에 예산배정은 연초 또 공개경쟁입찰 공고기간이 40일이라는 점 등의 상황을 고려할 때 법령이 허용하는 범위에서 기술력 등이 검증된 업체와의 계약이 불가피했던 측면도 일부 있습니다.

향후에는 경쟁입찰을 보다 확대할 수 있도록 방안을 강구하고 수의계약이 불가피한 경우에도 다양한 신규 우수업체를 적극 발굴하여 참여할 수 있도록 하겠습니다.

19페이지입니다.

마지막으로 진상규명위원회 발표 자료와 지난 1차 기관보고 자료 간 수치 차이가 발생한 경위입니다.

6월 10일부터 19일까지 활동한 진상규명위원회는 사무처와 독립하여 활동하였는데 자료를 사무처로부터 제출받아 자체 분석 후 발표한 것입니다. 피드백 절차를 사무처에 사전에 거치지는 않았습니다.

그럼에도 진상규명위원회의 보고서 작성 시 사무처에서 최종 확인한 사항을 전달하는 과정에 착오가 발생하여 혼란을 드린 점에 대해 사과를 드립니다.

투표용지 부족이 예상되어 추가 송부한 투표소 현황은 전국 141개소가 정확한 수치입니다.

한편 진상규명위원회의 수사의뢰 권고와 징계 권고사항에 대해서는 지난 6월 22일 중앙선관위 전체 위원회에서 논의한 결과 진상규명위원회의 자료 일체를 합수본에 제출하는 것을 포함하여 수사에 적극 협조하고 감사관실의 특정감사 결과에 따라 관계자 등에 대해 엄정·신속하게 징계 절차를 진행하기로 하였습니다.

존경하는 윤상현 위원장님 그리고 위원님 여러분!

오늘 보고드린 세부 개선대책 등은 뼈를 깎는 강력한 쇄신의 자세로 이행하여 선거관리의 공정성과 투명성을 높이고 국민의 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

지금부터 질의를 시작하겠습니다.

이기현 위원님 무슨…… 의사진행발언입니까?

○이기현 위원 신상발언입니다.

정말 신성하고 그리고 국민의 참정권을 보호해야 될 조사특별위원회, 조특위의 활동과 의사와 관련돼서 몇 가지 잘못된 사항이 외부에 잘못 알려졌고 그것이 국민들을 오해시키고 있어서 몇 가지 바로잡아야 할 것 같습니다.

23일 1차 기관보고 말미에 저와 김은혜 위원과의 약간의 언쟁이 있었습니다. 의사진행과 관련된 언쟁이었고요. 그리고 나서 저는 그 의사를 끝내 놓고 그다음 날 아침 비행기로 잠깐 중국에 가서 1박 2일을 하고 왔습니다. 출장 한중의원연맹 일정을 갔다 왔는데요. 갔더니 국민의힘 의원 한 분이 저보고 ‘의원님 유명해지셨어요, 우리 의원들 단톡방에’. 제가 무슨 얘기냐 그랬더니 ‘쌍욕을 하셨다면서요’. 그래서 ‘무슨 말씀이십니까?’ 그랬더니 그렇게 해서 대변인이 논평을 냈다. 대변인이 논평을 했다.

그래서 제가 급히 한국에 있는 저희 직원들에게 확인을 해서 내용을 확인했습니다. 그 자리에서 제가 속기록에도 이미 나오지만 ‘정말’이라고 하는 표현을 쌍소리로 표현해서 국민의힘 대변인 논평으로 했고 제가 최수진 대변인에게 사과를 요구했습니다. 당의 공식 논평으로 나갈 수 없는 내용이다, 사실이 다르기 때문에. 그랬더니 사과할 수 없다고 했고 그리고 나서 제가 그러면 명예훼손으로 형사고소 조치할 수밖에 없다라고 말씀드렸더니 공당의 대변인이기 때문에 어쩔 수 없다고 얘기했고 그다음 날 정점식 원내대표가 원내대책회의에서 내가 녹음을 들었는데 욕을 했다고 하면서 제 인격과 관련된 명예훼손행위를 실시하셨습니다.

그래서 제가 부득이 사과를 요구했고 사과만 하면 대변인 논평만 내리면 제가 더 이상 문제 삼지 않겠다고 하였으나 그 문제와 관련돼서 국민의힘 측의 대변인 논평과 그리고 원내대표의 원내대표단회의 발언으로 제 명예를 훼손했기 때문에 제가 두 분을 부득이하게 허위사실 적시에 의한 명예훼손으로 고소 조치한 바가 있습니다.

이 문제와 관련돼서 제가 이 자리에서 꼭 말씀드려야 되는 것은 그날 있었던 그 발언이 마이크가 켜지지 않은 상태에서 진행된 발언이었고 제가 분명히 욕을 한 기억이……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

없습니다. 사실이 그렇습니다. 그것은 분명히 속기록에도 나와 있는 문제인데 이 문제가 어떻게 당 대변인단으로 이전됐고 당 대변인이 공식 논평을 통해서 이 문제를 문제 삼은 것인지에 대해서 저는 그 문제도 사과를 좀 받아야 되겠습니다.

하지만 저는 개인적으로 정치하는 과정에서 한 번도 누구를 고소해 본 적이 없습니다. 이번 건이 처음인데 만약에 최수진 대변인과 정점식 원내대표가 저에게 공식 사과하고 대변인 논평을 내린다고 하면 고소를 취하할 의사도 있습니다.

그리고 이런 과정이 진행되는 과정에 위원장님께서 분명히 이 상황을 알고 계셨을 텐데, 당 소속이시기 때문에, 왜 이 상황이 여기까지 오는 데 위원장님께서 어떤 역할을 해주셨는지에 대해서도 묻고 싶습니다. 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 위원장님, 위원회의 운영과 관련해서 공정한 운영을 부탁드립니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

여야 간사 간 합의에 따라서 신상발언은 한 분씩 하기로 했는데……

서범수 간사님 신상발언…… 관련해서 말씀해 주십시오.

○서범수 위원 이기현 위원님 말씀을 잘 들었는데요.

그 당시에 제가 보니까 질의하는 도중에 시간을 중단하고 피감기관의 태도를 문제 삼는 의사진행과 관련해서 문제를 삼으신 것 아닙니까? 그런데 그것은 거의 통상적으로 일어난 일이었다고 저는 봅니다. 특히 그 당시에 위철환 대행께서 답변 태도, 지적받아서 마땅하다고 저는 봅니다. 곤란한 질문에는 고개를 외면하거나 못 들은 척하고…… 정말 제가 봐도 그 태도가 무척 오만하기도 하고 무관심한 듯한 태도를 유지했습니다. 그래서 이 국정조사를 무력화시켜서 이 위기를, 이 순간만 위기를 모면하려고 하는 게 아니냐 하는 그런 태도로 일관했다고 봅니다.

이런 태도를 질타하기 위해서 김은혜 위원께서 의사진행발언이라는 형식을 통해서 잠시 시간을 중지시키고 진행을 했습니다. 그런데 이걸 지금 이기현 위원께서 문제 삼아서 동료 위원이 질의하는 데 끼어들어서 방해를 하고 그리고 아까 말씀대로 욕설로 들리는 막말을 하셨다고도 저는 봅니다. 저도 녹음 상황을 들었던 말입니다. 들었는데 그 상황에서 우리가 보기에 이것은 욕설이다라고 생각을 할 만큼 또렷하게 들렸어요.

특히 아까 말씀에 속기록 말씀을 하시는데 속기록 초고에는 ‘정말’이라는 소리가 없어요.

○이기현 위원 욕이 있습니까?

○서범수 위원 그런데 이걸 확인하시고 난 뒤에 속기록 쪽에 이야기를 해서 정말이라는 이야기가 들어간 거 아니냐 이거지요. 우리는 그렇게 의심을 해요.

(자료를 들어 보이며)

이 초고에는 정말이라는 소리가 없어요. 그런데 나중에 끼어들어갔단 말입니다. 그만큼…… 이런 식으로 조작을 하고 이런 식으로 말을 돌리는 게 과연 맞느냐……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

오늘도 사실은 신상발언 관련 합의는 했지만 서로서로 위원님들 양해하에 그냥 넘어가자라고 이야기를 했는데도 굳이 또 이기현 위원님께서 이 말씀을 지금 거론을 하신단 말이지요.

그러면 속기록 녹취된 것 한번 들어볼까요, 여기서?

○이기현 위원 예.

○서범수 위원 한번 들어 봅시다.

○전용기 위원 그러면 들어 봐요. 쌍욕을 했다고 그러는데 이걸 어떻게 넘어가요? 쌍욕

했으면 가만있었겠습니까?

○위원장 윤상현 마치도록 하겠습니다.

원래 여야……

○전용기 위원 아니, 이렇게 되면 욕한 걸로 끝나는 거잖아요. 그렇게 되면 안 되지요.

○위원장 윤상현 전용기 위원님, 여야 간사 간 합의에 따라서 신상발언은 한 차례, 한 분씩으로 제한했습니다.

○전용기 위원 신상발언을 들어봅시다. 그러면 오히려 들어봅시다.

○김용만 위원 제안을 했잖아요. 들어 보자고요.

○위원장 윤상현 아니아니, 우리가 트는 것은……

○서범수 위원 나중에 시간 되면 같이 한번 들어 봅시다.

○김용만 위원 나중에 아니고 지금 여기에서……

○전용기 위원 왜냐하면, 그렇게 되면 진짜 욕한 게 되지 않습니까, 이기현 위원이.

○위원장 윤상현 그것은 저희가 국정조사의 본질에 충실하자 이런 말씀을 드립니다.

저도 위원장으로서 이 문제를 물밑에서 조율하고 해결하려고 했습니다.

○이기현 위원 위원장님이 뭘 하셨어요? 아무것도 안 하셨잖아요.

○위원장 윤상현 일단은 서로 이 문제를……

○이기현 위원 위원회에 소속된 위원의 명예가 훼손됐습니다. 듣지 못하셨잖아요.

○위원장 윤상현 이것을 확산시키지 않으려고 노력을 했고요. 일단 이런 여야 간의 공방으로 가는 것은 국민이 결코 용납하지 않는다. 그래서 국정조사의 본질을 가릴 수 있다.

그래서 왜 올림픽공원에서 젊은 청년들이 밤을 지새우고 또 낮에 땀별에서 시위하고 있느냐. 당연히 대한민국이면 K-pop이다, K-컬처다, K-푸드다, K-뷰티다, 최고를 자랑하는 나라에서 K-보팅시스템이 어떻게 투표용지, 페이퍼가 없어서 이런 참혹한 상황을 맞느냐. 정말 젊은 청년들이 느끼는 배신감과 상처를 한번 생각해 보자.

그래서 서로 각자의 입장은 있습니다. 그러나 위원회 내에서가 아니라 위원회 바깥에서 절차, 여야 간사 간 협의를 통해서 하는 걸로 하고 일단은 국정조사의 목적에 충실하자. 서로의 입장에 차이가 있더라도 일단은 이걸로 마치겠습니다.

○전용기 위원 위원장님, 그러면 이것 관련해서 진상 규명을 요구하지는 않겠지만 의사 진행발언 30초만 주세요.

○위원장 윤상현 아니아니야, 이젠……

○전용기 위원 진상 요구는 안 하겠습니다. 그런데 문제 지적을 하고 가야 됩니다.

○위원장 윤상현 전용기 위원님, 이것은 우리가 여야 간사 간 합의에 따라서……

○전용기 위원 왜냐하면 지금 존경하는 서범수 간사께서 속기록 오염까지 말씀하셨습니다. 그것은 이기현 위원이 욕설을 해 놓고 마치 그것을 덮기 위해서 다른 이야기를 했다고 말씀하신 거기 때문에 이젠 차라리 그 앞에 있는 녹음기, 우리 바로 앞에 있습니다, 그러면 이것 까 봅시다.

○위원장 윤상현 그래서 일단은 신상발언을 여야 간사 간 합의를 거쳐서 저하고 미리 한 분 한 분 하기로 하고 끝냈고요.

그러면 주질의로 들어가겠습니다.

○이해식 위원 위원장님, 의사진행발언을 좀 주시지요.

○위원장 윤상현 주질의는 간사 간 협의에 따라서 답변시간을 포함해서 7분간 하도록 하겠습니다.

그러면 먼저 신동욱 위원님 질의해 주시기 바랍니다.

○이기현 위원 아니, 그러지 마시고요. 의사진행발언을 주세요.

○전용기 위원 5분만 얘기하고 넘어갑시다, 이 부분은. 진상을 밝히고 넘어가야 될 것 아닙니까?

○위원장 윤상현 아니, 일단……

신동욱 위원님, 주질의 시작하십시오.

○이기현 위원 서범수 위원님, 그 얘기를 기자회견장 가서 페이스북에 쓰세요. 정확하게 제가 돌려 드릴 테니까.

○이해식 위원 위원장님, 의사진행발언 한번 하게 해 주세요.

○이기현 위원 여기서 면책특권 가지고 그렇게 상대 위원의 명예를 훼손하지 마십시오.

○위원장 윤상현 신상발언은 우리가 2분 하는 걸로 여야 간사가 끝냈고……

○이기현 위원 그러면 나가서 기자회견장에서 마이크 잡고 하세요. 정확하게 돌려 드릴 게요.

○위원장 윤상현 그러면 우선 신동욱 위원님 질의 시작해 주십시오.

○신동욱 위원 예, 시작하겠습니다.

○전용기 위원 그러면 정춘생 위원도 한번 주세요. 비교섭도 바로 앞에서 들으셨는데. 털고 가야지.

○김영배 위원 위원장님, 회의를 공정하게 진행하셔야 돼요.

○정춘생 위원 위원장님!

○김영배 위원 왜냐하면 신상발언을 한 분씩 한다고 그랬는데 서범수 간사가 한 것은 신상발언이 아니거든요. 신상발언이라 함은……

○위원장 윤상현 하여튼 간에 이 사항과 관련해서 한 분씩 하기로 했습니다.

○김영배 위원 제가 알기로는 신상발언은 본인이 하는 겁니다. 신상발언이잖아요. 위원장도 신상발언이라고 반복적으로 말씀하셨지 않습니까.

○서범수 위원 제가 간사 입장에서 한 거예요, 제가.

○위원장 윤상현 신상에 관한 발언을 한 분이 하기로……

○김영배 위원 김은혜 위원이 발언을 하지 않으셨어요.

○위원장 윤상현 더 이상……

○김영배 위원 따라서 위원장님, 넘어가시려면 김은혜 위원이 발언을 하고 넘어가는 게 여야 간사의 합의사항입니다. 그런데 지금 김은혜 위원이 발언을 안 했으므로 여야 간사의 합의사항이 아닙니다.

○위원장 윤상현 신상발언을 대신하기로 했습니다.

○김영배 위원 그래서 회의를 공정하게 진행해 주십사 하는 말씀을 드리는 겁니다.

○위원장 윤상현 예, 공정하게 진행하도록 노력하고 있고 일단 신동욱 위원님……

○김영배 위원 그래서 의사진행발언을 지금 달라고 이야기를 하지 않습니까.

- 위원장 윤상현 아니, 일단은 여야 간사 간 협의를 통해서 이 문제를 다시 논의하시지요.
- 이해식 위원 전용기 위원님 의사진행발언을 듣고 가시지요.
- 정춘생 위원 위원장님, 제게도 기회를 한 번만 주십시오.
- 전용기 위원 어차피 해 봐야 5분도 안 걸립니다.
- 신동욱 위원 아니, 이게 위원회에 관련된 것이 아니고……
- 정춘생 위원 중요한 문제입니다.
- 이기현 위원 위원회 의사와 관련된 일이잖아요.
- 신동욱 위원 아니요. 그런데 이게 지금 저희 대변인을 고소한 건인데 여기서 이걸 가지고……
- 정춘생 위원 위원장님, 제게도…… 30초만 하겠습니다, 30초.
- 위원장 윤상현 일단 신동욱 위원님 시작하시지요.
- 윤건영 위원 아니요, 제가 말씀 좀 드릴게요. 속기에 대한 부분은 좀 정정하고 가야 될 것 같아요.
- 전용기 위원 그렇지요.
- 윤건영 위원 존경하는 서범수 위원께서 말씀을 하신 건 좋은데 속기 부분을 언급하면 안 되지요. 그것은 좀 문제가 있어서 위원장님께서 정정하셔야 될 것 같다.
- 이해식 위원 속기를 조작했다고 그러셨잖아요. 그렇게 말씀하시면 안 되지.
- 신동욱 위원 초고에 없었다면서요?
- 서범수 위원 아니, 초고에는 없었잖아요. 내가 그 이야기를 한 거예요.
- 이해식 위원 그러니까 그걸 조작한다고 얘기하면 안 되지.
- 이기현 위원 그걸 제가 했습니까?
- 윤건영 위원 속기를 손댔다는 식으로 이야기하면 안 되는 겁니다.
- 이기현 위원 제가 얘기해서 들어갔어요?
- 서범수 위원 그런데 속기 초고에는 없었던 이야기가 갑자기, 정말이라는 소리가 들어간 거예요, 그 이후에.
- 이기현 위원 초고니까 그렇지요.
- 서범수 위원 초고라고요……
- 이기현 위원 초고에 없는 걸, 본 걸 넣는 것 아닙니까?
- 이해식 위원 속기사가 보완을 한 건데 그걸 조작했다고 얘기하면 안 되지.
- 이기현 위원 보완한 것 아닙니까! 그걸 조작했다니요! 속기사에게 조작했다는 얘기를 하시는 겁니까?
- 전용기 위원 그래서 이것 털고 가려면 의사진행발언 주고 가시지요.
- 김용만 위원 그러니까 없는 내용을 욕설했다는 게 뭘 말이에요, 도대체? 없으면 없는 거지 욕설했다는 건 뭘 말이나고요?
- 서범수 위원 초고에……
- 김용만 위원 그러니까 초고에는 없는데 그걸 왜 욕설로 치부를 하냐고요.
- 서범수 위원 아니, 영상을 틀어 보라고요. 욕설이 있는지 없는지.
- 김용만 위원 그러면 틀어 보라고요, 영상을.

○전용기 위원 정춘생 위원 주세요. 비교섭, 바로 앞에서 들었는데.

○정춘생 위원 위원장님.

○위원장 윤상현 일단 그러면 정춘생 위원님 발언해 주시지요.

○정춘생 위원 국정조사의 원활한 진행을 위해서 이 문제는 반드시 짚고 넘어가야 된다고 생각합니다. 국정조사 본질과는 다른 이 문제 때문에 여야가 공방하는 부분이 국민이 보기에 굉장히 낯뜨거운 현장 같고요. 동료 위원이 하지 않은 발언이 욕설로 둔갑돼서 공격당하는 부분에 대해서는 위원회에서 분명히 짚고 넘어가야 된다.

그리고 속기록이라고 한 것은 위원들이 함부로 손댈 수 없는 것 아닙니까? 그런데 그걸 가지고 마치 무슨 조작이라도 있었던 것처럼 하는 것은 개인의 명예와 직결되는 부분이기 때문에 이 현장에서 바로 듣고 가더라도 정리는 하고 가야 될 것 같습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 전용기 위원님까지 허용합니다.

○전용기 위원 제가 다른 말씀은 안 드리겠습니다만 이 부분은 짚고 넘어가야 되는 것과 마찬가지로입니다. 실제 욕설이 없었는데 욕설이 있었다고 외부에서 개인의 인격에 대한 모욕이 있었고 심지어 그것을 바로잡는 과정에서 야당의 간사께서 속기록의 오염 이야기까지 하셨습니다. 그렇게 되면 마치 국민들께서는 실제 위원회에서 욕설이 있었다라고 하는 판단을 하실 수밖에 없는 상황을 만들지 않겠습니까?

실제 욕설이 있었으면 그 회의가 정상적으로 진행됐겠습니까? 저는 있을 수 없는 일이라고 생각을 하기 때문에…… 우리 위원들 바로 앞에는 실제 녹음기가 있습니다. 이 녹음기라도 정확하게 까서 이 문제를 해결하고 넘어가야만 우리가 원활한 회의 진행을 할 수 있을 거라고 봅니다.

그렇기 때문에 이 부분을 그냥 어물쩍 넘어가서는 안 된다는 말씀을 드리고 싶습니다.

이상입니다.

○서범수 위원 이기현 위원께서 고소해 놓으셨다면서요?

○이기현 위원 예, 고소했어요.

○서범수 위원 그러면 그것 보자고요.

○신동욱 위원 잠깐만요.

○위원장 윤상현 의사진행발언입니까?

○신동욱 위원 예, 의사진행발언 1분만 하겠습니다.

저도 그때 마이크가 켜진 상태가 아니라고 그래서 사후적으로 들었습니다. 그런데 그 부분은 판단을 지금 여기서 다시 든다고 하더라도 저쪽에서는 아니라고 그러시고 저희는 그렇게 들리네 그러면 여기서는 답이 안 나와요. 그러니까……

○이기현 위원 바이트는 날리면입니까? 그렇게 들렸다니요……

○김용만 위원 아니, 그렇게 안 들려요. 그러니까 들어 보자고요, 안 들리니까.

○신동욱 위원 아니요, 그건…… 그러니까 입장이 다 다른 것이고.

저희 대변인도 그걸 그렇게 들었기 때문에 논평을 낸 것이고. 또 그래서 고소하셨으니까 그건 거기 가서 하셔야지 여기서 이걸……

○김용만 위원 이게 고소하고 이렇게 하는 문화가 건강한 문화입니까?

○신동욱 위원 아니, 그러니까 여기서 틀면 그게 결론이 나겠습니까?

- 김용만 위원 결론이 날 것 같아요.
- 신동욱 위원 어떻게 나요?
- 김용만 위원 그러면 틀어 보시라고……
- 신동욱 위원 내가 들어봤다니깐요.
- 김용만 위원 다시 틀어 보자고요. 다 같이 있을 때.
- 신동욱 위원 여기서 그러면……
- 김용만 위원 제안하시잖아요, 감사님이.
- 신동욱 위원 여기서 몇 대 몇으로……
- 김용만 위원 감사님이 제안하잖아요, 서 감사님이 제안하시잖아요.
- 신동욱 위원 그러면 몇 대 몇으로 나는 이렇게 들린다고 그렇게 해서 결론이 납니까, 그게?
- 김용만 위원 그러니까 서 감사님이 제안을 하시잖아요. 우리가 제안한 게 아니잖아요.
- 신동욱 위원 서 감사님은 그러면 이걸 여기서까지 들어봐야 되겠습니까라고 한 거지 그게 무슨 제안입니까.
- 김용만 위원 아니, 그러면 들어보자고. 지금 물어보니까 대답한 것 아니에요.
- 서범수 위원 어차피 지금 결론이 안 나는 상황이잖아요, 그것 지금 틀어 봤자.
- 신동욱 위원 결론이 안 나는 것 아닙니까, 그게.
- 김용만 위원 그러면 왜 질문해요, 안 될 거 알면서.
- 서범수 위원 안 될 걸, 왜 안 돼요?
- 김용만 위원 지금 그러니까 틀어 보자고요.
- 서범수 위원 그러니까 그것 논쟁만 있을 것 아니에요, 지금. 서로 입장이 다르니까……
- 김용만 위원 그러니까 질문을 했으니까 대답을 한 거 아니에요.
- 위원장 윤상현 우리 이제 마치도록 하겠습니다.
- 김용만 위원 틀어 보자니까요.
- 위원장 윤상현 우선 위원분들께서 결국 우리가 왜 국정조사를 하느냐 이런 본질을 생각해 주시기 바라구요.
- 일단 저도 이걸 들었습니다마는 이게 입장에 따라서 서로 달리 들린다는 얘기 아닙니까? 꼭 2023년 9월에 뉴욕 유엔본부에서 있었던 바이든 날리면 제2라운드같이 들리는데 결국……
- 이기현 위원 위원장님, 결국 위원장님은 저에 대해서 모욕하시는 거예요, 그러면. 제가 욕했다는 겁니까?
- 위원장 윤상현 아니, 그러니까 일단 서로 입장에 따라……
- 이기현 위원 속기록에 나오잖아요.
- 위원장 윤상현 입장에 따라서 다르다는 얘기……
- 이기현 위원 인정하세요.
- 위원장 윤상현 그래서 이것은 여야 간사 간 협의를 해 주시고 일단 주질의로 가겠습니다.

- 김영배 위원 신상발언을 하기로 합의했다는데 신상발언을 왜 안 하세요?
- 김은혜 위원 신상발언 합의한 적 없습니다.
- 위원장 윤상현 신상발언 안 하시겠습니까.
- 김영배 위원 여야 간사 간 합의했잖아요.
- 김은혜 위원 저는 합의한 적 없습니다, 위원장님.
- 위원장 윤상현 그것은 관여하지 마십시오.
- 김영배 위원 본인이 필요한 게 아니고 여야 간사가 합의했잖아요.
- 김은혜 위원 그러니까 왜 저한테 그러세요. 저는 합의한 적 없다고요. 제가 한다고 한 적이 없다고요.
- 위원장 윤상현 신동욱 위원님 질의해 주시기 바랍니다.
- 김용만 위원 그러니까 본인이 했다는 얘기를 하는 게 아니라 간사 간 얘기한 얘기를 하는 거잖아요, 지금.
- 김은혜 위원 반말하지 마세요.
- 김용만 위원 반말 안 했어요. 지금 존댓말 하고 있어요.
- 김은혜 위원 아까부터 저기서 반말하고 있어요. 동료 위원에 대해서 예의를 지켜 주십시오.
- 김용만 위원 이게 반말…… 그러니까 반말을 하지도 않았는데 반말했다고 얘기하는 거랑 마찬가지로, 욕했다고 얘기하는 거랑. 무슨 문제 있습니까?
- 신동욱 위원 김용만 위원님, 아까 저한테도 반말했어요.
- 김용만 위원 제가 지금 존댓말하고 있잖아요. 반말한 적 있어요?
- 신동욱 위원 저한테 반말했지요, 아까.
- 김용만 위원 속기록이라도 확인해 보세요.
- 김은혜 위원 신동욱 위원한테도 반말……
- 위원장 윤상현 김용만 위원님, 그만 자제해 주시기 바랍니다.
- 김용만 위원 지금 제가 반말하고 있냐고요?
- 신동욱 위원 저한테도 반말했다니까요, 조금 전에.
- 김용만 위원 아니, 제가 언제 반말을 했냐고요. 속기록을 가지고서 따져보라고요, 그러면.
- 신동욱 위원 내가 아무 얘기 안 했지만 자기도 모르게 반말하고 있다고요, 중간중간에.
- 김용만 위원 지금도 반말하고 있다고요?
- 신동욱 위원 아니, 지금은 아니지요. 중간중간에 반말하고 있다고요.
- 김용만 위원 이런 식으로 하시면 안 되는 것 아닙니까?
- 아니, 그리고……
- 위원장 윤상현 공방을, 발언을 자제해 주시고.
- 신동욱 위원님 질의 시작해 주시기 바랍니다.
- 신동욱 위원 질의하겠습니다.
- 선관위 기관보고 보니까 짝막하게 한 말씀만 제가 지적을 하고 넘어가야 되겠습니다. 대체라고 하는 것이 대부분의 경우에 돈 부족하다, 인력 부족하다, 외부감사 늘리겠다,

법제화 해 달라 이런 것들인데 지금 선관위 문제는요 돈이 너무 방만하게 쓰였고 인력이 너무 방만하게 쓰였고 독립성이 너무 강하기 때문에 생긴 문제입니다. 지금 맥락을 전혀 잘못 짚고 계세요.

제가 아까 자료제출 요구도 한 말씀 드릴게요. 지금 기관보고 보면 잠실 7동 투표소 보관용지 폐기 경위는 내용을 이렇게 자세히 보고하시면서 그날 오후에 일어났던 상황은 사건으로 인지를 하지 않아 가지고 서류가 부존재한다고요? 이렇게 말씀하시면 곤란하지요. 이것 곧 특검 수사 될 겁니다. 그러면 모든 컴퓨터가 포렌식 될 것이고, 그러면 어떻게 감당합니까? 뭐라도 나오면 위증하신 거에다가 국정조사 방해하신 거예요.

본인들이 필요한 건 이렇게 깨알같이 홍보하시고 본인들이 조금 불리한 것은 자료 없다…… 지금 자료 하나도 안 내시잖아요. 그날 밤의 핵심적인 상황도 안 내는 겁니다. 이것 여기까지 하고요.

저는 이 모든 문제의 좀 더 근본적인 질문부터 하나 드리겠습니다. 사전투표 문제입니다. 사전투표가 2013년에 도입된 것은 아시지요? 그런데 그때는 그야말로 본투표의 보완적인 수단으로 사전투표가 도입이 됐습니다.

그런데 사전투표율이 자꾸 높아지면서 이제는 이 사전투표를 둘러싼 논란이 국민투표의 본질적 의미를 훼손할 수 있는 상황에 가 버렸습니다. 이번 투표용지 부족도 사전투표율이 자꾸 높아지니까 결국은 미스가 난 걸로 저는 보고 있는데, 그렇다면 이 사전투표를 주말에 하고 사흘을 기다렸다가 수요일 날 본투표하는 이 방식이 과연 지금 이 시대에도 유효한 것인가에 대한 근본적인 질문이 필요하고 노태악 위원장님도 최근 인터뷰를 보면 사전투표 이것 손봐야 된다는 말씀을 하셨고 결정적으로 지금 선관위 직원들이 사전투표 폐지에 대해서 사전투표는 이제 문제가 있다라고 다수가 지적을 하고 있습니다.

그래서 이 사전투표를 어떻게 해야 될 것인지에 대해서 선관위원들 의견부터 한번 여쭙보겠습니다.

노태악 위원장님, 사전투표 손봐야 되지 않겠습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 궁극적으로는 우리……

○신동욱 위원 짧게 예스, 노로만 대답해 주세요. 다 물어봐야 되니까요.

사전투표 이것 어떻게 해야 되겠습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 아무래도 사전투표 후에 본투표일까지 상황을 반영하지 못한다는 점과 또 보관한다는 점에서 좀 더 좋은 개선방안이 마련되면 좋겠습니다.

○신동욱 위원 사무총장님이요.

사무총장님, 사전투표 이것 문제 있지 않습니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 처음에 투표율이 낮아서 사전투표가 도입이 돼서 편의성 측면은 고려됐지만 투명성 그런 측면을 고려해서 개선이 필요하다 그런 말씀을 드립니다.

○신동욱 위원 선관위원님들께 묻겠습니다. 짧게 짧게……

잠깐만, 선관위원님들 한번 좀 일어나 주실래요. 죄송합니다.

조병현 위원님, 사전투표에 대한 의견은 어떤 의견을 가지고 계십니까?

○중앙선거관리위원회위원 조병현 지금쯤은 한번쯤 다시 한번 전체적으로 살펴봐야 될

시점이라고……

○**신동욱 위원** 마이크를 혹시 드릴 수 있나요?

○**위원장 윤상현** 마이크 빨리 갖다 드리세요.

○**신동욱 위원** 잠깐만 시간 좀 멈춰 주세요.

마이크 옆으로 돌려가면서 좀……

참고로 사전투표 축소 내지는 폐지에 대한 법안은 이미 여러 건이 발의돼 있다는 말씀을 드립니다.

사전투표 여러 가지 문제가 많고 손봐야 될 때가 된 거지요?

○**중앙선거관리위원회위원 조병현** 예, 지금쯤 한번 검토해 봐야 될 시점이라고 생각합니다.

○**신동욱 위원** 조성대 위원님은 어떻게 생각하세요?

○**중앙선거관리위원회위원 조성대** 명칭은 사전투표이나 본질적으로는 본투표가 3일 동안 이루어진다고 봐야 한다고 저는 생각을 하고요.

○**신동욱 위원** 그러면 그 사흘 동안에, 본투표가 3일 이루어지면 그 3일의 공간은 문제가 있는 것 아닌가요, 지금?

○**중앙선거관리위원회위원 조성대** 시기 조정은 개인적인 의견은 없고 입법 결정사항이라고 생각을 하고 있습니다.

○**신동욱 위원** 예, 알겠습니다. 문제가 있다라는 걸로 이해하겠습니다.

○**중앙선거관리위원회위원 조성대** 아니, 저는 사전투표제도 자체는 문제가 없다라고 생각합니다.

○**신동욱 위원** 그러니까 현재 우리가……

그다음에 박순영 위원님, 사전투표를 주말에 하고 사흘을 기다렸다가, 그 투표함을 보관했다가 본투표를 해서 합치는 이 방식 어떻게 해야 되겠습니까?

○**중앙선거관리위원회위원 박순영** 저도 사전투표 방식에 무슨 큰 문제가 있다고 생각하지는 않습니다. 그렇지만 사전투표 폐지와 관련된 문제는 입법사항이고.

다만 입법에 있어 가지고 사전투표가 도입된 이유가 투표율 제고에 관한 부분입니다. 사실은 지금 다른 문제가 워낙 불거지다 보니까 투표율 제고나 이런 데 대한 고려나 이런 부분은 없는데 사전투표를 폐지하고 본투표로만 간다, 이것은 충분히 입법으로 가능하다고 생각은 하는데……

○**신동욱 위원** 알겠습니다.

남래진 위원님.

○**중앙선거관리위원회위원 남래진** 사전투표제도가 투표율 제고에 도움 된 것은 사실입니다. 그러나 지금 상황이 여러 가지로 그 당시와 달라졌기 때문에 지금쯤은 한번 전면적인 재검토가 필요하다고 생각합니다.

○**신동욱 위원** 다음, 김대웅 위원님.

○**중앙선거관리위원회위원 김대웅** 저도 보완책이 필요하다고 생각은 하고 있습니다.

○**신동욱 위원** 사전투표 없애는 방식에 대해서는요?

○**중앙선거관리위원회위원 김대웅** 그 부분에 대해서도 좀 더 심도 있는 논의가 필요하다는 생각이 들고요. 사전투표가 갖고 있는 장점과 단점이 있기 때문에…… 그런데 지금

현 상황에서는 여러 가지 문제 또 개선에 대한 요청이 있는 걸로 알고 있습니다. 따라서 그런 부분을 종합적으로 검토해서 새로운, 나은 제도로 만드는 것이 필요하다는 생각을 하고 있습니다.

○**신동욱 위원** 윤광일 위원님께도 여쭙겠습니다.

○**중앙선거관리위원회위원 윤광일** 저는 개선이 필요하다고 생각하고 있습니다.

○**신동욱 위원** 그리고 전현정 위원님.

○**중앙선거관리위원회위원 전현정** 저는 이번 일로 선거관리가 어렵다라는 것을 인식하게 되었습니다. 사전투표는 투표의 편의성을 위해서 도입된 제도라서 장점도 있고 단점도 있다고 생각합니다. 정치권의 논의와 그리고 국민들의 의사가 중요하다고 생각합니다.

○**신동욱 위원** 마지막으로 위철환 상임위원께도 한번, 마이크 좀 붙이십시오.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 사전투표가 시간적·장소적 장애를 극복하는 데는 우리 국민들 투표, 참정권 행사에 상당히 큰 도움이 된 것은 사실입니다. 그런데 관외투표라는 것이 있기 때문에 직원들이나 투표 종사자들에게 엄청 큰 부담으로 작용하고 있는 것도 사실입니다.

○**신동욱 위원** 알겠습니다.

다 앉아 주세요.

감사합니다.

왜 제가 이 말씀 드리냐 하면요 사전투표가 투표율 제고라는 목표로 도입된 것은 사실이지만 이게 본투표를 압도하는 상황이 되면서 첫 번째는 국민적 논란이 너무 심각하고 국론 분열이 너무 심각합니다. 그렇다면 선거관리의 편의도 있지만 이 정도로 국론 분열이 심각한 것이라면 저는 사전투표 전면 폐지해야 된다고 생각을 하고요.

북유럽의 일부 나라는 논란이 없기 때문에 사전투표 하지만……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

선진국들은 아주 제한적으로 하고 있다는 것도 국민 여러분께 다시 한번 말씀드리고.

지금 선관위원 대다수가 어쨌든 방식에 대한 생각의 차이는 있지만 사전투표를 그냥 두면 안 되겠다라는 데 대해서는 의견을 같이하고 있다 저는 그렇게 결론을 내리겠습니다.

이상입니다.

○**위원장 윤상현** 사전투표의 가장 큰 문제점 중의 하나는 제가 보기에 공식 선거운동기간이 13일 아닙니까? 13일이 끝나기도 전에, 사오 일 전에 사전투표를 해 버리면 사전투표 이후에 나타날 후보의 문제점을 뒤늦게 판단하면 어떻게 됩니까? 공식 선거운동기간을 보장해 줘야 되는데 보장해 주지 않는다 이게 가장 큰 문제점인데 위철환 대행, 어떻게 생각하십니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** ……

○**위원장 윤상현** 우리가 공식 선거운동을 13일 하기로 돼 있습니다. 그런데 사전투표는 보통 13일 이전, 사오 일 전에 이루어집니다. 공식 선거운동기간을 못 채우고 투표가 이

루어지는 가장 큰 맹점이 있습니다. 이것 한번 논의해 보셨습니까? 법률적인 문제는 없습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그런 부분이 상당히, 우리 논의를 할 때 며칠간은 반영을 못 한다는 그런 어려움은 있다 이렇게 얘기가 있었습니다.

○위원장 윤상현 그러니까 법적으로 후보의 공식 선거운동 보장을 못 해 주는 제도다. 그래서 이게 가장 문제점이라고 지적하고 싶습니다.

다음, 양부남 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○양부남 위원 질의하겠습니다.

조금 전에 존경하는 신동욱 위원님께서 사전투표의 존치 여부에 대해서 여러 중앙선거관리위원들 상대로 질의를 했습니다.

사전투표는 조금 전에 위철환 증인께서 말씀한 것처럼 우리 유권자들의 시간적·장소적 장애를 극복하는 장점이 많아서 지금 실시되고 있습니다.

이번에 우리가 국정조사를 왜 하지요, 위철환 증인? 투표용지가 부족해 가지고 중단돼서 국정조사하는 겁니까, 사전투표가 잘못돼서 지금 국정조사하고 있습니까? 저는 이 문제의 본질은, 우리가 국정조사를 하는 본질은 물론 선거제도를 전면적으로 다 점검할 수 있지만 이번에 국정조사를 하는 목적은 사전투표의 존치 여부, 사전투표가 잘못돼서 하는 게 아니라 투표용지 매수를 줄여 가지고 투표 중단사태가 발생해서 하고 있다는 것 아닙니까? 그렇지 않습니까? 그래서 이 부분에 대해서 제가 개개의 중앙선거관리위원에게 사전투표의 유효성, 존치 여부에 대한 질의를 하지 않겠습니다. 제 질의는 따로 있습니다.

이번에 투표용지 중단사태는 많은 사람들이 투표용지 매수 축소로 인한 거라고 하고 있습니다. 그렇지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○양부남 위원 그런데 제가 자료를 받아서 죽 검토해 보니까 그 이유도 하나였지만 또 하나는 투표용지 매수를 인쇄하면서 분모가 되는 숫자가 인구기준일이 아니겠습니까? 투표할 때 인구기준일의 선거인수 곱하기 50, 60을 하는 겁니다. 그러면 인구기준일의 인구수와 선거인명부상 인구기준일이 차이가 난다면 투표용지 매수 비율도 중요하지만 근원적으로 문제가 시작되는 거예요. 그렇지 않습니까? 그래서 그런 문제를 제가 한번 지적해 보겠습니다.

PPT 한번 봅시다.

(영상자료를 보며)

우리 공직선거법과 공직선거관리규칙에 의하면 인구기준일을 정할 때 예비후보자등록신청개시일 전전달 말일로 하고 있지요? 알고 있습니까? 잘 모르실 거예요.

노태약 증인, 알고 계시지요? 법에 그렇게 돼 있어요. 모르시는 것 같아.

공직선거관리규칙에 보면 인구기준일이 예비후보자등록신청개시일이 속하는 달의 전전달 말일로 돼 있어요. 그러다 보니까……

다음 PPT 봅시다.

대통령 선거는 240일 전이 속한 달의 전전달 말일이 되다 보니까 투표용지 인쇄 매수를 정하는 인구기준일이 실제 투표일과 9개월 차이가 납니다. 그리고 국회의원 선거와

지방선거는 어떻게 되냐? 120일 전이 되다 보니까 5개월 차이가 나요.

노태악 증인, 이것 문제 있지요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 ……

○양부남 위원 대통령 선거는 실제 투표일과 9개월 차이가 나고 총선과 지방선거는 5개월 차이가 납니다. 그 사이, 9개월과 5개월 사이에 인구 유입이 있고 인구 변동이 있으면 근원적으로 출발점부터 문제를 안고 출발하는 겁니다, 인구수 산정이. 그래서 이번의 지방선거는 이 관리규칙에 의하면 2025년 12월 31일이 선거의 기준일이 됐습니다.

제가 잠실4동 투표용지 부족사태를 보니까 예상된 인재였어요. 잠실4동은 2025년 12월 잠실래미안아이파크 아파트가 준공됐고 잠실르엘 아파트는 2026년 1월 준공이 됐습니다. 투표일까지 인구가 계속 유입되는 것은 예상할 수 있는 상황 아니었습니까?

다음 PPT 봅시다.

이번에 송파구 내 146개 투표소가 있었어요. 그중에서 인구기준일 선거인수와 선거인명부 선거인수 차이가 가장 큰 게 1등부터 7등이 전부 잠실4동에서 나왔어요. 이것 너무 당연한 겁니다. 잠실4동에서 인구기준일을 2025년 12월 31일로 정한 게 아니라 2026년 3월 31일로 정했어요. 나름대로 인구기준일을 변경했어요. 이 기준일 변경이 잘못됐다는 걸 내가 나중에 설명하겠는데요.

어찌 됐든 2026년 3월 31일로 기준일을 뒤로 미뤘지만 이 표에 보시는 것과 같이 인구 기준일 선거인수와 선거인명부 선거인수는 많은 차이가 났습니다.

위철환 증인.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○양부남 위원 그러다 보니까 표에 보시는 것처럼, 잠실4동 이번에 투표용지 매수를 몇 퍼센트로 했지요? 60%로 했어요.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 60%로 했습니다.

○양부남 위원 60%로 하면, 투표용지가 부족하면 안 되겠지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○양부남 위원 다른 동은 50%였지만 잠실3동과 4동은 60%였단 말입니다. 그런데 인구 기준일 대비하면 60이지만 실제 선거인명부 대비해 보니까 50%가 안 됩니다. 50% 안 돼 버렸어요. 그런 차이가 있는 것입니다. 그래서 4동의 5·6·7투표소가 투표용지 부족으로 장시간 투표 중단사태가 발생했습니다.

제 질의의 취지를 이해하고 계신가 모르겠네요. 잠실4동 투표용지 부족은 예상된 인재였습니다. 계속 인구가 늘어나고 있는 겁니다.

그다음 PPT 보세요.

그래서 제가 제시하고 싶은 것은 잠실4동의 제7투표소와 잠실7동의 제2투표소 보면 이런 차이가 나옵니다. 잠실4동 제7투표소는 투표용지 매수를 줄여서 이런 사태가 벌어진 게 아니라 인구 예측을 잘못했다는 것이고 잠실7동은 인쇄 비율을 축소해서 이런 현상이 벌어진 겁니다. 동의하십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○양부남 위원 그렇지요?

지금 이해하고 계십니까, 노태악 증인?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예.

○양부남 위원 이렇게 된 거예요.

그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 선거인명부작성기준일로 인구수를 산정해야 된다 이것입니다. 선거인명부작성기준일은 이번 기준으로 하면 선거일 기준 5월 12일이 작성기준일이었습니다. 지방선거는 22일 전이 됩니다. 5월 12일로 됐으면 이런 일이 발생하지 않았을 겁니다.

지금 송파구선관위에서는 3월 31일로 기준일을 정했는데 지난번에 이해식 위원님이 질의하실 때 3월 31일로 정한 이유에 대해서 공직선거관리규칙에 보면 선거비용제한액이 변경될 수 있는 날짜가 3월 31일까지였다고 이야기했는데 이게 틀렸습니다. 공직선거관리규칙 제51조제3항 4조에 보면 선거일 전 30일이 속하는 달의 전달 말일까지 선거비용제한액…… 제한돼 있어요. 그렇다면 6월 3일 선거니까 30일 전은 5월 4일이 되고 5월 4일 전달 말일은 4월 30일입니다. 4월 30일을 인구기준일로 해도 선거비용제한액을 변경할 수 있다는 겁니다. 이것 엉터리로 한 거예요. 설사 4월 30일 이후 선거비용제한액을 변경 못 한다 할지라도 이것과 참정권의 이익형량이 되겠습니까? 선거인명부작성기준일로 바뀌어야 됩니다.

다행히도 오늘 제시한……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

기관보고에 보면 개선사항에 선거인명부작성일 기준으로 하겠다고 나와 있어요. 이것 꼭 시행해야 됩니다.

위철환 증인, 노태악 증인, 이런 규정이 있는 사실 알았어요, 몰랐어요? 몰랐지요? 모르는 겁니다. 중앙선거관리위원이 뭘 하신지 나는 모르겠어요. 참정권을 이렇게 침해하고 있어요. 9개월, 5개월 차이 둔 게 뭘니까? 사무처의 행정편의 때문에 그런 겁니다. 이러한 사태가 발생했어요. 이걸 모르고 계시는 겁니다. 다행히도 이걸 선거인명부작성일 기준으로 인구기준을 잡는다고 하니까 이 관리규칙을 개정하시고 꼭 정하도록 하시고.

송파구에서는 법 해석을 제대로 하세요. 중앙선관위원들이 전부 다 법조인 아닙니까? 이 법안 해석을 못 해요. 제대로 해 주시기를 부탁드립니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

서범수 위원님 질의해 주시기 바랍니다.

○서범수 위원 질의하기 전에 의사진행발언 간단하게 하겠습니다.

아까 제가 말씀드린 발언 중에 속기록 조작이라는 말로 들렸다면 그게 과한 표현이었다고 생각을 합니다. 그 부분에 대해서 속기록에서 좀 삭제를 해 주시기 바랍니다.

○위원장 윤상현 질의해 주시기 바랍니다.

○서범수 위원 위철환 상임위원님.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○서범수 위원 최근에 우리 대한민국 국민들을 울화통 터지게 한 두 가지 사례가 있다

면 어떤 사례가 있을까요? 하나는 투표용지로 인한 참정권 침해 및 일련의 사태에 대한 위철환 상임위원이나 선관위에 대한 국민들의 울화통 또 하나는 대한민국의 월드컵 32강 탈락에 따른 홍명보 감독 그리고 축구협회에 대한 울화통, 이 2개 아니겠습니까? 그런데 이 두 가지 울화통 중에 어느 것이 더 분노 게이지가 높다고 보십니까, 상임위원님? 말씀 한번 해 보시지요.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 선관위 사태가 더 중요하다고 봅니다.

○**서범수 위원** 일부 유튜브에서는 대한축구협회는 제2의 선관위 또 이길 경기를 날린 감독과 선거를 망친 선관위원 중 누가 더 무능한가 이런 조롱의 대상이 됐습니다. 이 부분에 대해서 너무 부끄럽지 않습니까? 이 두 기관의 실패가 비슷한 상황입니다. 외부통제를 거부해서 폐쇄된 카르텔을 가지고 있고 무책임, 무능력으로 실종된 리더십 그리고 실패로부터 학습이 되지 않는, 반복되는 이 부분이 두 기관이 거의 비슷하다 그런 생각을 합니다.

노태악 위원장님, 지난번에 공직선거관리규칙 등 개정사항 검토안이 처음에는 기억나지 않는다고 하시다가 보고 내용에 들어 있으니 ‘기억나는 것 같습니다’라고 말씀을 하신 것 같아요, 아마 사무총장 전결사항이니만큼 짧게라도 보고를 했을 거다. 그런데 이 사항 자체가 사무총장 전결사항이라고 생각을 하십니까?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 송구합니다만 그 당시에는 그렇게 파악을 못 하고 있었던 것 같습니다.

○**서범수 위원** 그리고 사무총장 대행님.

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 예.

○**서범수 위원** 어디 계시나요?

선관위 회의의안 구분 기준을 보면 의결사항이 있고 보고사항이 있지요?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 그렇습니다.

○**서범수 위원** 그다음 보고사항 중에 또 중요사항과 일반사항으로 나누어지지요?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 예.

○**서범수 위원** 이렇게 나누는 기준과 근거가 뭐니까? 어떤 거는 의결사항이고 어떤 거는 보고사항, 어떤 거는 보고사항 중에 중요사항이나 일반사항이나, 어떻게 기준을 정하니까?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 의결사항은 각종 법률에 위원회가 정한다라고 된 부분을 주로 하는데요. 위임전결규정에 위원회의 의결이라고 표기가 된 게 있습니다.

○**서범수 위원** 위임전결규정에 그대로 다 못 박혀 있습니까? 그대로 합니까?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 예, 중요사항과 일반사항에 대한 판단 부분은 그때그때마다 조금 달리 판단할 수밖에 없습니다.

○**서범수 위원** 그래서 그거는 사무처에서 판단하기 나름 아니겠습니까? 이건 의결사항이다, 보고사항이다……

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 사무처에서……

○**서범수 위원** 그거는 그렇다 치고, 그래서 그런 일정한 기준이 없는 것 같다는 이야기고.

그리고 공직선거관리 등 개정사항 검토안이 보고사항이라고 하셨지요. 그렇지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그렇습니다.

○서범수 위원 지난번에 1차 보고회의 때 양부남 위원께서 간단히 확인한 바 있는데……

죄송하지만 시간 좀 멈춰 주세요. 선관위원님, 잠시만 좀 다 일어나시겠습니까? 죄송합니다. 위철환 상임위원님은 앉으셔도 되고.

이 투표용지 인쇄 매수 산정 비율 축소 내용에 대해서 25년 11월 24일 회의 때나 그전에라도 인지를 하셨습니까? 조병현 위원님, 인지 안 하셨다고 그러셨지요, 회의 때도 그렇고 회의 전에도 그렇고?

○중앙선거관리위원회위원 조병현 예, 솔직히 인지를 못 했습니다.

○서범수 위원 그다음에 조성대 위원님도 마찬가지로?

○중앙선거관리위원회위원 조성대 예, 그렇습니다.

○서범수 위원 박순영 위원님은 인지하셨다고 하셨지요?

○중앙선거관리위원회위원 박순영 그러니까 이 사태가 터진 직후에는 기억이 안 났는데 인지는, 나중에 생각을 해 보니까 기억이 났습니다.

○서범수 위원 그다음에 남래진 위원님은 못 하셨다 했지요?

○중앙선거관리위원회위원 남래진 저는 인지했다고 말씀을 드렸고요.

○서범수 위원 그렇습니까?

○중앙선거관리위원회위원 남래진 거수할 때도 제가 손을 들었고요. 단지……

○서범수 위원 알겠습니다. 됐습니다.

김대웅 위원님, 출석은 했지만 인지 안 하셨지요, 그때도?

○중앙선거관리위원회위원 김대웅 예.

○서범수 위원 그다음에 윤광일 위원님.

○중앙선거관리위원회위원 윤광일 저는 임명 전의 일이라서 보고를 받지 못 했습니다.

○서범수 위원 예?

○중앙선거관리위원회위원 윤광일 임명 전의 일이라서 보고받지 못 했습니다.

○서범수 위원 전현정 위원님은 어떻습니까?

○중앙선거관리위원회위원 전현정 저도 올 3월 말에 임명돼서 해당사항이 없습니다.

○서범수 위원 그런데 이게 문제가요 선거관리위원회법 시행규칙에 보면 ‘각급 선거관리위원회의 회의의안은 의결사항과 보고사항으로 구분하고 회의개최 이틀 전까지 각 위원에게 배부한다’ 되어 있습니다. ‘배부한다’고요.

(영상자료를 보며)

의사담당관이 선관위원님께 메일을 배부했다고 확인이 됩니다, 저기에. 노태악 위원장님 그리고 상임위원님은 보고를, 배부를 안 받으셨지요, 받으셨습니까?

그래서 확인을 해 보니까 일곱 분의 비상임위원한테만 갖고 노태악 위원장님이나 위철환 상임위원님한테는 배부를 안 했더라고요. 왜 안 했냐 하니까 이거 송부할 때, 배부할 때 미리 노태악 위원장님께 보고를 드렸기 때문에 안 드렸습니다, 위철환 상임위원은 상근하시기 때문에 보고를 안 드렸습니다 하더라고요.

뒤에 앉으십시오, 죄송합니다.

그런데 이게 맞습니까, 여러분? 도대체 여러분들 뭐 하십니까? 제가 확인을 해 봤어요. 여러분들, 비상임위원 얼마를 받으시는가, 매월. 공명선거추진활동비 215만 원, 출무수당 45만 원, 안전검토수당 150만 원…… 경제적으로 이야기해서 죄송합니다만 여러분들 이거 하시라고 이 안전수당도 받고 다 받으세요.

그런데 이틀 전에 보고서를 드렸는데 한 번도 검토도 안 하고요. 현장에 와서, 회의 들어와서도 검토를 안 하셨어요. 거론도 안 하셨어요. 그러고 난 뒤에도 아무것도 안 하시면서도 안전검토수당도 받으시고 출무수당도 받으시고 공명선거추진활동비도 받으세요. 도대체 이게 뭐니까? 이거 지금 세금도둑이 아니고요 직무태만을 넘어서 직무유기입니다, 여러분. 이거 하라고 여러분한테 이렇게 국가에서 대접을 하는데 왜 아무것도 안 하세요?

그리고 상임위원님, 제가 사퇴하면 선관위 업무가 올 스톱 된다고 말씀을 하셨지요? 이런 상황을 예정을 해서 선거관리위원회법 보니까 ‘선관위원장, 상임위원장이 사고가 났을 때는 선관위원 중에 임시위원장을 선임해서 업무를 대행한다’ 그렇게 돼 있더라고요. 그런데도 아직 버티고 계시네요.

지난번에도 제가 말씀드렸지만 오늘 기관보고 시까지 거취 결정 안 하실 거지요? 그대로 버티실 거지요? 답변 한번 해 보십시오.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 존경하는 서 위원님 말씀을 제가 아주 무겁게 받아들이고 있습니다. 그리고 그동안에 또 많은 고민도 했고 생각을 해 봤습니다. 그러나 현 상황에서는……

○서범수 위원 정말로 최초로 탄핵소추 발의된 선관위원이라는 오명을 남기시겠습니까?

이상입니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 오히려……

○위원장 윤상현 말씀하십시오.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 지금 현 상황에서는 그렇게 결정하는 것이 더 무책임하다, 더 큰 여러 가지 어려움을 야기한다면 위원님들이나 국민들에게 더 죄송스러운 상황이 된다 이렇게 지금 현재 생각하고 있습니다.

○위원장 윤상현 그러니까 사퇴를 전혀 생각하고 있지 않다라는 말씀이시지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 현재로서는 조금은 어려운 상황이다 이렇게 보고 있습니다.

○위원장 윤상현 그 말씀이 국민적 눈높이에 맞다고는 생각하십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 대단히 죄송합니다.

○위원장 윤상현 혹시 사퇴를 막는 사람이 있습니까? 못 하게끔 하는 자가 있습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 막는 사람은 없습니다.

○위원장 윤상현 알겠습니다.

다음, 김용만 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김용만 위원 아까 서범수 간사님께서 속기록 조작이라는 표현에 대해서 유감을 표명해 주셨는데 그 부분에 대해서는 높게 평가를 하고 저도 그 과정에서, 좀 대화를 나누는 과정에서 불편하신 점이 있었다면 송구스럽게 생각을 합니다.

지금 여야가 정말 오랜만에 어찌 됐든 공통된 목표 아래 일을 하고 있으니까 우리가 정파적이나 정략적인 부분보다는 진짜 이 선거제도에 집중을 했으면 하는 바람입니다.

질의 시작하겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

질의하여 주시기 바랍니다.

○김용만 위원 위철환 중앙선거관리위원장직무대행님께 질의하겠습니다.

공직선거법 186조에 보시면 선관위가 투표함·투표지 등 모든 선거기록물을 당선인 임기 끝날 때까지 안전하게 보관할 의무를 명시하고 있습니다. 아시지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○김용만 위원 오늘이 봉쇄 26일째인데 지난 6월 5일 오후에 개표가 완료되고 송파구 전역의 투표함 약 한 380개, 투표지, 투표록 그리고 선거록 등 선거기록물 전체가 지금 개표소인 핸드볼경기장에 방치가 되어 있어요.

그런데 아시겠지만 공직선거법 186조에서 요구하는 정상적인 보관 환경이 있습니다. 아까 의사진행발언 때 얘기했지만 온도·습도 관리, 보안 시설, 접근 통제 같은 부분이 다 준비가 되어 있어야 되는 겁니다. 이 또한 인지하고 계시지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○김용만 위원 그리고 지금 보면 이 핸드볼경기장 6월 4일 오전 7시에 대관 계약 종료가 되어 있는 거예요. 그렇지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○김용만 위원 그래서 공식적으로는 사실 지금 선관위가 그 해당 경기장에 대해서 뭔가를 할 수 있는 게 없는 상황이에요, 시위대도 있고 계약도 종료되고. 그런데 이런 부분에 대해서 정말 위태로운 상황인데 위기의식을 느끼고 있는 건 맞으시지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 그렇습니다.

○김용만 위원 보안 상태 좀 한번 보겠습니다. 지금 핸드볼경기장에 있는 선거 물품 안전하게 보관되고 있다고 보실 수 있습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 저희들도 상당히 우려를 표명하고 공문도 보내고 지금 노심초사 기다리고 있습니다.

○김용만 위원 그렇지요. 그리고 실제로 6월 7일 밤 11시에는 외부인이 그 경기장 지하 출입문 잠금장치 훼손하고 무단으로 들어갔었어요. 침입을 했어요. 그래서 지금 경찰이 재물손괴하고 건조물침입 혐의로 수사하고 있는데, 이런 사건까지 발생하고 있는 상황이다 보니까 안전하다고 얘기하기에는 지금 너무 문제가 많은 상황인 거예요. 그렇지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 그렇습니다.

○김용만 위원 잠깐 시간 멈춰 주시고, 송파구 선관위원장님 앞으로 나와 주시겠어요? 계신가요?

○위원장 윤상현 왼쪽으로 나와 주시지요, 민소영 위원장님.

○김용만 위원 선관위원장님, 지금 말씀드렸던 핸드볼경기장에 24시간 감시 체계 있나요?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원장 민소영 감시 체계는 없고 거기……

○김용만 위원 혹은 아니면 경기장 내부에 지금 선관위가 계속 상주하고 있나요, 위원

이?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원장 민소영 그렇지는 않고 있는 것으로 알고 있습니다.

○김용만 위원 그렇지요. 그러니까 이렇게 외부인 침입도 체크가 안 되는 상황에서 우리가 법정 의무로서 관리를 해야 되는 걸 못 하고 있는 상황이 26일째 이어지는 게 맞지 않습니까. 그렇지요?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원장 민소영 예, 그렇습니다.

○김용만 위원 직무대행님, 선관위 입장에서는 선관위가 지금 피해를 보고 있다고 생각을 하시는 겁니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 저희들은 체육회 관계자들로부터 계속 비용 보전을 해 달라는 공문을 받고 있는 실정입니다. 그래서 저희들도 나름대로 물품 보관 및 그쪽 체육회 관계자들에게도 너무 죄송해 가지고 어떻게 할 바를 모르겠습니다.

○김용만 위원 말인즉슨 피해자라는 인식은 안 하고 있다는 것 같아서 그건 다행이라고 봐요. 지금 어떤 의무가 있는데 그 의무를 이행 못 하고 있다, 이 부분을 빨리 해소해야 된다는 위기의식을 느끼셔야 되는 상황인 거예요.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 느끼고 있습니다.

○김용만 위원 그래서 민주당에서 6월 18일 날 선관위·법원·경찰·국회 공동 참관하에 선관위가 지정하는 장소로 이관하자는 방식을 제안을 드렸어요. 그런데 지금 보면은 사실 이미 정부가 잘못, 선관위가 잘못을 한 것 때문에 국민이 갖고 계신 불신이 생겨 버린 거지요. 그렇기 때문에 시위대에 계신 분들도 국민의 자격으로서 필요하다면 같이 참관을 해서라도 저는 적극적으로 지금 이게 안전한 장소로 이관되는 걸 검토해야 된다고 생각이 드는데 검토를 해 보셨나요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 저희들 서울시 관계자가 일차적으로 가서 노력을 했는데 거기서 문전박대당하고 왔습니다.

○김용만 위원 노력을 한 거는 얘기하지 마시고, 무슨 노력을 어떻게 구체적으로……

지난 1차 기관보고 때 정춘생 위원님도 질의를 하셨는데 그때 방안 강구하신다고 하고 8일이 지났어요. 지금 행안부나 경찰 관계기관 협의를 해 보신 적 있으세요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그건 사무총장님이 대신해서……

○김용만 위원 있으세요? 누구든 대답해 보세요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 김용만 위원님이 말씀하신 사안과 관련해서 저희들이 논의한 바를 잠시 말씀드리면 국조특위에서 여야 합의 의결로 해서 핸드볼경기장에 있는 투표지 부분을 확인해 달라는 요청이 있으시면, 저희들이 지금 선거 소청이 제기된 사안들이 많이 있습니다. 그래서 선거 소청 검증과 함께 두 가지를 같이 검증한다면……

○김용만 위원 그러니까 국회 의결만 기다릴 것이 아니고요 선관위에서도 적극적으로 어떻게 해결할지를 지금 찾아야지 왜 국회만 쳐다보고 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 자체 검토했을 때는 저희가……

○김용만 위원 그러니까 그걸 물어보는 거지 않습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들 자체적으로 했을 때는 쉽지 않

다는 결론이 나왔습니다. 왜냐하면……

○**김용만 위원** 선관위가 할 수 있는 것은 없다?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 선거 소청의 증거 조사 같은 경우에는 소청인이 이의제기를, 검증에 대한 신청을 해 주셔야 되는데 그런 상태가 지금 없는 상태입니다. 그러다 보니까 저희들이 직권으로 하려면 그 비용 부담을 다시 소청인한테 부담을 시켜야 되는 그런 부분이 지금 저희들이 난관에 봉착한 게 있습니다.

○**김용만 위원** 아니, 비용 부담 때문에 지금 선관위가 26일째 방치되어 있는 선거기록 물들에 대해서 아무것도 할 것이 없다 그건가요?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 할 것이 없는 게 아니고 현재로 할 수 있는 방안이 쉽지 않다는 말씀입니다.

○**김용만 위원** 아니, 경찰 쪽에서는 제가 알기로는 지금 나와 계시지만 선관위 쪽에서……

아니, 6월 5일에는 우리가 분명히 이 부분에 대해서 경찰 협조를 통해 가지고 한 번 옮긴 바가 있지 않습니까?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 그거는 투표함인데 개표를 위한 방안이 었고요. 지금 보관 장소에 대해서는 위원님께서 186조에 선관위가 보관할 의무가 있다고 하셨습니다, 그건 당연합니다. 의무가 있지만 보관 장소에 대해서 제한을 두는 건 아닙니다. 그래서……

○**김용만 위원** 아니, 그러니까 지금까지 제가 질문한 거 못 들으셨어요? 보관 장소에 있어서도 보관 환경에 대한 조건이 있지 않습니까. 그 조건에 지금 부합되지 않으니까 제대로 법적 이행을 못 하고 있는 거 아닙니까, 그 조건을. 맞지요?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 현재 보관된 곳 같은 경우는 저희들이 그때 상황으로는 어쩔 수 없는 상황이었기 때문에 그 핸드볼경기장 내부의 별도 공간에 지금 보관이 되어 있는 것이고요. 그 부분……

○**김용만 위원** 지금 여기서 발생하고 있는 이 추가 비용들, 보니까 선관위 쪽에서 경기장에 대해서 7월 12일까지 추가 건적 받은 적 있지요, 얼마나 더 들어가는지?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 저희들이 받은 게 아니고 그쪽 업체에서, 시설관리자 측에서 보내 주셨는데 2억 정도로 지금 보고 있습니다.

○**김용만 위원** 아니, 그러니까 지금 이거 전부 다 국민들 세금으로 나가야 되는 거 아닙니까?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 그 부분은……

○**김용만 위원** 선관위가 투표 관리를 잘못해 가지고 이렇게 된 거, 그 이후에도 관리를 못해 가지고선……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

지금 세금이 나가게 생긴 거 아닙니까. 그렇지요? 아니, 투표 관리 못 해서 참정권 훼손 당하고 그 이후에 대응 제대로 못 해 가지고 세금까지 써야 됩니까? 투표도 못 해서 억울한데 지금 내 돈까지 나가면서 이 피해를 이대로 지켜봐야 되는데 선관위가 한다는 소

리가 선관위가 할 수 있는 게 없다?

아니, 그러면 정춘생 위원님이 질문할 때, 이준석 위원님이 질문할 때 그 내용 검토하겠다고 얘기했으면서…… 그러면 8일 동안 검토한 게 없는 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 검토한 결과를 말씀드리는데……

○김용만 위원 그러면 검토한 결과라는 게 선관위가 할 수 있는 것은 없다?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 국조특위에서 의결을 해 주시면 저희들 선거소청과 맞물려서 같이 확인을 하는 방안이 가장 합리적인 방안으로 보여집니다.

○위원장 윤상현 결국 강동완 증인에서의 말씀은 지금까지 비용이 2억 들었다, 선거소청을 국정조사 의결과 함께 공개 검증하는 것을 찬성한다 이 말씀이지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예, 그렇습니다.

○위원장 윤상현 그러면 한 5000만 원 드나요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들 대략 송파구 개표소 안에 투표지가 247만 장 정도 있는 걸로 지금 확인이 되는데요 그것을 전부 개표했을 때, 외부 인력이 아니고 선관위 직원들이 개표한다는 전제하에서 했을 때는 한 5000만 원 정도 소요될 거로 지금 보고 있습니다.

○위원장 윤상현 그러면 선관위가 이 문제 해법으로 국정조사위원회에서 의결을 하고 선거소청과 함께 그 현장에 가서 여야, 시민단체 모두가 입회하에 투표함이나 투표지에 전혀 하자가 없다라는 것을 공개 검증하겠다 이 말씀이지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 결정해 주시면 그렇게 하겠습니다.

○위원장 윤상현 여야 간사 간 협의해 보겠습니다.

다음, 정춘생 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○정춘생 위원 원래는 다른 질문 하려고 했는데 이어서 해야 될 것 같습니다.

위철환 증인님, 지난번에도 제가 질의를 했지만 지금 지방선거 투개표 업무가 끝났습니까? 끝났다고 해석하십니까? 선관위의 투개표 사무가 지금 끝났다고 생각하십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 현재 당선인은 공식적으로 발표가 된 상태입니다.

○정춘생 위원 아니, 잠실7 2투표소의 경우 끝났습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 거기서도 당선인……

○정춘생 위원 아니지요. 제가 보기에 그게 끝난 게 아닙니다. 개표 다 끝나고 그것을 안전한 곳으로 이동해서 보관하는 것까지 하는 게 완료되는 것 아닙니까? 중단된 거 아닙니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○정춘생 위원 그러면 자꾸 국회에 의결을 요하지 마시고요 선관위의 책임과 권한을 행사하십시오. 그리고 나서 안 되는 부분에 대해서는 요청을 하는 게 맞습니다. 그렇게 생각하지 않습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○정춘생 위원 지난주에도 그렇게 했는데, 적극적으로 하겠다고 했는데 지금 똑같은 거

예요. 달라진 게 없는 거예요. 물론 저는 거기서 참정권을 침해당했다고 시위하는 부분에 대해서는 자유롭고 당연히 보장받아야 된다고 생각합니다.

하지만 선관위는 선관위 업무를 해야지요. 지금 저거 방치되고 있는 상황, 그러면 선관위의 책임이 큼니다. 어떻게 해결할 것입니까? 여기서 만약에 의결이 안 된다면 어떻게 하실 겁니까? 그냥 놔두실 겁니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 계속 노력……

○정춘생 위원 제가 보기에는요 이게 선관위 직원이 감금되거나 폭행되지 않았어도 형법상 저는 업무방해행위에 속한다고 생각합니다. 폐쇄해서 그 투표용지가 어떻게 지금 보관되고 있는지, 투표함이 어떻게 되고 투표록이 어떻게 지금 관리되고 있는지 아무도 모르는 거 아닙니까? 선관위가 보관하고 잘 관리해야 되잖아요. 안 되고 있는 거잖아요.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○정춘생 위원 그러면 될 수 있도록 풀어야지요, 국회에 책임을 넘길 것이 아니라. 왜 그걸 안 하십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 계속 더 노력하겠습니다.

○정춘생 위원 그걸 해야 경찰도 움직이는 겁니다.

그리고 지금 거기 6월 1일부터 4일까지 1500만 원 들여서 임차했지요, 4일간?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○정춘생 위원 그러면 단순 계산을 하면, 지금 한 달이 넘었어요. 그렇지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○정춘생 위원 대관료가 어떻게 나올지 모르겠는데 1억 2000, 1억 1250만 원이 발생해요. 거기에다가 대한체육회에서 손실금액 수십억을 지금 얘기하고 있지 않습니까? 그런 부분을 어떻게 해결할 것인지, 그것 적극적으로 대책을 마련하셔야지요. 그런데 왜 그런 준비를 하나도 안 하시지요? 모든 걸 다 국회에서 해결해 줘야 됩니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 더 적극 노력하겠습니다.

○정춘생 위원 제가 이 부분에 대해서 경찰 관련자의 업무도 보고받아 봤어요. 그런데 경찰의 입장에서는 선관위든 아니면 대한체육회든 어떻게 공식 협조공문을 보내와야 질서유지든 뭐든 할 수 있다 이렇게 얘기를 하는데요. 저는 모든 기관이 책임 회피하고 있다고 생각해요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 위원님, 그 부분 좀 답변드려도 되겠습니까?

○정춘생 위원 예, 해 주십시오.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들도 그 개표소에 있는 투표지 등 보관물품들을 송파구선관위로 옮기기 위해서 여러 번 시도도 했고 경찰청에도 요청들을 많이 드렸습니다. 그런데……

○정춘생 위원 경찰청에 요청 안 했다고 합니다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 드렸습니다.

○정춘생 위원 구두 말고요 공식으로 해야지요, 공식적으로.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 6월 16일 날 저희들 공문으로 공식적으로 요청을 드렸고요. 이송이 원활히 될 수 있도록 협조 요청을 했습니다.

그리고 현장에 갔을 때는 사실 물리력 충돌 우려 때문에 경찰 관계자분들께서도 직접적으로 선관위 관계자라는 걸 밝히는 부분을 상당히 걱정을 많이 해 주셔서……

○정춘생 위원 잠깐만요. 공식적으로 요청을 했으면 그걸 근거로 해서 해산까지는 안가더라도 질서 있게, 질서를 유지하는 그 업무를 경찰은 할 수 있는 거 아닙니까? 하도록 하고 안전하게 이관하도록 하면 될 거 아닙니까?

경찰청장님 잠깐만 나와 주세요. 이쪽으로 나와 주세요, 잘 안 보이니까요.

잠깐 멈춰 주시고요.

선관위로부터 그런 공문 받으셨습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 개표가 끝나고 2회에 걸쳐서 이송 협조 요청을 받은 바 있습니다.

○정춘생 위원 이송 협조받고 나서 어떤 논의를 거쳤나요, 경찰청 차원에서는?

○서울특별시경찰청장 박정보 저희 경찰 입장에서는 선관위 업무도 물론 중요하지만 시민의 안전이 가장 중요하다고 생각을 해서, 당시 상황으로 봐서는 충돌 우려가 충분히 있었습니다. 그래서 시민 안전……

○정춘생 위원 잠시만요. 경찰도 지금 굉장히 소극적인데요. 어떤 눈치를 보고 뭐가 무섭습니까? 시민의 안전이 중요하지요. 그런데 지금 폭행사건이 얼마나, 몇 건 벌어진 거 아십니까?

(매직펜을 들어 보이며)

이거 아시지요, 이거? 화이트보드에 쓰는 매직펜이에요. 이게 그냥 이렇게 가격하면 타격감이 없어요. 그런데 눈으로 찌른다면 어떻게 될까요, 이게? 무섭지요?

(영상자료를 보며)

이거 보면 강제추행도 있고, 지금 57건이 입건된 거 아닙니까? 이런 상황이 벌어지고 있는 거예요. 놔두실 겁니까? 그냥 사후에 입건되면 수사만 할 겁니까?

대답해 보세요.

○서울특별시경찰청장 박정보 대부분의 시민들은 지금 평화롭게, 정당하게 자기 의사표시들을 하는데 그것을 다른 일부 시민들은 또 불법행위를 하고 있습니다. 그래서 굉장히 많은 불법행위들이 이루어지고 있는데……

○정춘생 위원 그러면 한 가지 질의할게요.

이렇게 장시간 동안, 장기간 동안, 신고하지 않은 집회가 장기간되고 계속된 적 있습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 이런 사례는 별로 없었던 것 같습니다.

○정춘생 위원 없었지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 예.

○정춘생 위원 그러면 이거에 대해서 그냥 놔두실 겁니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 시민의 안전 측면에서 저희들은 제일 먼저 고려를 해야 되기 때문에……

○정춘생 위원 그러니까 고려해서 어떻게 하실 겁니까, 여기서 안전사고가 일어나고 있는데? 그렇지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 신중하게 검토를 하고 있습니다.

○정춘생 위원 물론 연습용이긴 하지만 수류탄도 발견되지 않았습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 개별적인 범죄에 대해서는 저희들이 지금 엄중하게 처벌하고 있고요.

○정춘생 위원 그렇게만 하지 마시고요. 아니, 지금 서울청장님 아니십니까? 서울의 치안을 담당하는 컨트롤타워 역할을 해야지요.

개별 신고 들어오면 한다, 경찰이 지금까지 그래 왔습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그 안에서 발생하는 개별 범죄들에 대해서는 엄중하게 처벌하고 있고요.

○정춘생 위원 언제 어떻게 안전사고가 날 수 있는 상황이에요. 미리 예방하는 게 경찰의 업무인 거지요. 그렇지 않습니까? 그런데 언제 어떤 사고가 나면 어떻게 책임지실 겁니까, 아무도 장담할 수 없는 상황인데?

그러니까 경찰에서는 선관위에서 업무 협조, 체육회의 공문하에 우리가 움직일 수 있다. 그런데 선관위나 대한체육회는 본인들은 정치적 행위에 개입하기 곤란하니까 우리는 안 하겠다 이러고 있고 선관위도 적극적인 행위를 안 하고 있어요. 이 상황을 언제까지 방치할 겁니까? 그리고 그걸 노리는 정치세력이 있단 말입니다. 나중에 큰 사고가 발생했을 때 경찰 책임 없는 겁니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 지금 저희 경찰에서는 시민들의 안전을 최우선 가치로 보고……

○정춘생 위원 그러니까 안전을 최우선 가치로 보기 위해서 올림픽공원 투표·개표 장소를 아예 폐쇄했잖아요. 대한체육회 입장에서는 이미 업무방해가 되고 있는 거고, 수십억의 손실이 발생하고 있다고 하고. 심지어는 펜싱 국가대표 선수가……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

장비까지 빌려서 가는 상황까지 있고, 폭력 사태도 벌어지고 있고 이런 상황인데 그냥 개별 사건 들어오면 수사하고 이게 경찰의 업무입니까?

더 적극적으로 논의해 주시기 바랍니다.

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 더 신중하게 검토하겠습니다.

○최보윤 위원 의사진행발언 있습니다.

○정춘생 위원 이후 이어 가겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

최보윤 위원님 의사진행발언해 주시기 바랍니다.

○최보윤 위원 지금 잠실 올림픽공원에 있는 많은 시민들이 계시고 이번 국정조사를 지켜보고 있을 것이라고 보입니다.

다만 저희가 국정조사를 하는 과정에서 위원들께서 시위대라는 표현을 쓰는 것에 대해서 자제하기로 했는데 이런 부분들이 지켜지지 않고 방금 또 이용하는 정치세력 이런 표현까지 나온 부분이 있습니다.

그래서 이런 부분들은 위원장님께서 표현에 유의하게 조금 지적을 해 주셔야 많은 국

민들께서 우려하시지 않고 또 이런 부분들, 지금 수많은 시민들이 평화롭게 시위를 하고 있고 또 아이들과 함께 나오고 있는 상황에서 이런 부분들을 좀 잘못된 부분으로 오해되지 않도록 잘 지적해 주셨으면 합니다.

○정춘생 위원 위원장님, 저의 발언에 대한 거기 때문에 본질을 흐리지 않기 위해서 말씀을 드리겠습니다.

○위원장 윤상현 예, 의사진행발언해 주십시오.

○정춘생 위원 이용하는 정치세력 있습니다. 그런데 정당이라고 저는 얘기하지는 않았고요. 부정선거 음모론을 그동안 계속 확산시켜 왔었던 사람들이 와서 계속하고 있어요. 초기에 정말 나의 참정권을 보장해 달라 하는, 우리가 거기 세 번이나 갔다 왔어요. 지금은 양상이 굉장히 달라졌습니다. 보면 모든 피켓과 내용들이 다 부정선거, 재투표 그런 걸로 지금 되어 있고 그것을 이용하는 정치세력이 있다라는 걸 얘기하는 겁니다. 특정 정당을 얘기하는 게 아님을 말씀드리겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

서로 품격 있는 발언으로 하도록 하겠습니다.

다음, 윤건영 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○윤건영 위원 시간 멈춰 주시고, 조현욱 진상규명위원장님 이쪽 발언대로 와 주시겠어요?

구로울의 윤건영입니다.

우선 진상규명위원장님 수고 많으셨습니다. 어려운 여건에서 수고하셨다라는 말씀 먼저 드리고 시작합니다.

진상규명위원회를 타박하거나 정책을 하려는 게 아니다라는 전제하에서 몇 가지 질문을 드리겠습니다.

진상규명위원회를 맡아 달라고 연락을 누구로부터 받으셨습니까?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 제가 잘 알지 못하는 선관위 기획조정실장이라는 분이, 성함이 옥 땡땡인데 기억은 잘 안 나는데 그분이 문자를 주셨고 저는 통화도 그분하고 했습니다. 그래서 저는……

○윤건영 위원 예, 알겠습니다.

그러면 허철훈 증인이나 또는 지금 사무총장 대행님, 아시는 분이 말씀해 주셔야 될 것 같은데 이 진상규명위원회를 구성해서 진상을 밝히겠다라는 결정은 어디서 내렸습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 제가 알기로는 그때 위원장님께서 그 사태가 터지고 나서, 노태약 위원장님께서 진상규명위를 통해서 해야 되지 않겠냐라는 의견을 주신 걸로 기억하고 있습니다.

○윤건영 위원 아니, 그러니까요.

그러면 노태약 위원장, 계신 거지요? 노태약 위원장님 계십니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태약 예.

○윤건영 위원 위원장님 단독으로 이 진상규명위원회를 출범시킨 겁니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태약 출범까지는 하지 않고 제가 사퇴하면서 외부에……

○윤건영 위원 마이크를 좀 가까이 대 주십시오.

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 제가 출범시킨 거라고는 할 수가 없고 제가 사퇴하면서 이걸 외부적인 객관적인 조사가 필요하다……

○윤건영 위원 예, 알겠습니다.

그러면 사무차장께 묻겠습니다.

어디서 결정한 거예요, 진상규명위원회?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 최종적으로 운영계획은, 저희들 결재는 허철환 총장님 결재로 했고요.

○윤건영 위원 아니, 허철환 총장은 6월 8일 날 면직이 수리됐고요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 수리되기 전에 진상규명위는 운영계획을 수립했습니다.

○윤건영 위원 그러면 진상규명위원회의 운영계획을 짜고 큰 그림을 그린 건 사무처네요? 즉 선관위 위원들한테 보고한 적 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 위원회에 보고했습니다.

○윤건영 위원 그러면 보고해서 위원회에서 결정했습니까? 지금 노태악 위원장 잘 모르시잖아요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 노 위원장님 퇴임하시고 나서 위원회에……

○윤건영 위원 예, 좋습니다.

위철환 상임위원께 묻겠습니다.

위철환 상임위원님, 이걸 위원회에서 결정했습니까?

빨리 답변해 주십시오. 시간 없어요.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 위원장님께서 퇴임하시면서 그 문제……

○윤건영 위원 아니, 그러니까 위원회에서 결정을 했냐고요, 이 조직의 구성과 운영에 대해서.

제가 계속 묻는데 왜 자꾸 핑퐁을 치십니까? 위원회에서 결정한 게 아니지요? 진상규명위원회 구성·운영을 위원회에서 결정했습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 운영계획은 사무총장 결재로 처리를 했고 운영계획 자체는 전체 위원회에 보고사항으로 보고가 됐습니다.

○윤건영 위원 그게 저는 보고됐다는 말로 피해 가려고 그러지 말라는 말씀을 드리는 겁니다. 선거관리위원회에서 이걸 결정한 사항이 아니고 선거관리사무처에서 모든 계획을 다 진행한 겁니다.

제가 왜 이 이야기를 드리냐 하면 PPT 봐 주십시오.

(영상자료를 보며)

6명의 진상규명위원회, 외부인사로 구성돼 있습니다. 그런데 거기에 실무지원단은 7명입니다. 여덟 번 회의를 하셨어요. 회의 시간은 반나절, 비정기적으로 계셨습니다. 10일의 조사 기간입니다.

이것 가지고 투표용지 부족 사태, 선관위의 파행을 저는 제대로 못 밝힌다고 생각합니다. 물론 제가 모두에 진상규명위원회를 타박하거나 질책하려고 하는 게 아니라고 말씀드렸습니다. 이걸 뭐냐고 하면 사무처가 자신들의 책임을 꼬리 자르기 하기 위해서 진

상규명위원회를 이용했다라고밖에 볼 수 없다는 이야기를 하는 겁니다.

다음 PPT 봐 주십시오.

첫 페이지에 보시면 진상규명위원회 위원장님, 이게 발표 결과에 있는 겁니다. 중앙위원회는 오후 5시가 다 되어서야 상황을 인지하고 받았다는 게 진상위원회 발표 자료인데 맞지요?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 민원인 전화는 오후 4시 25분경에 왔지만 그 사태를 인지한 건 5시 무렵이라고 저희는 보았습니다.

○윤건영 위원 그 자체가 틀렸다는 겁니다. 4시 25분도 틀렸고요. 정확하게는 16시 17분에 민원인 전화를 받았고요. 그게 다 중앙선관위에는 전파가 됐던 겁니다.

다음 PPT 봐 주세요.

위의 표를 보시면 진상규명위원회는 ‘서울시위원회는 상급위원회 보고나 서울시위원회의 의결 없이 투표 시간 연장을 결정한 잘못이 있다’라고 이렇게 진상 규명을 발표하는데 맞으시지요?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 저는 그게 맞다고 생각합니다. 왜냐하면……

○윤건영 위원 알겠습니다. 잠시만요, 위원장님. 제가 말씀드렸잖아요, 위원회의 활동을 타박하거나 질책하는 게 아니라고요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 그거는 좀 잘못된 거기 때문에……

○윤건영 위원 잠시만 들어 보세요, 위원장님.

아래 보시면 서울시는 투표 시간 연장을 보고했다라고 했어요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 그거는 결정된 이후에 보고된 걸로 저희는 파악했습니다.

○윤건영 위원 아니요, 그게 잘못됐다는 걸 이야기하는 거예요. 결정된 이후가 아니라 이전에 보고했다고요. 지난번 위원장님이 안 나왔던 시간에 이미 지난 기관보고에서 이렇게 다 이야기를 하셨어요. 잠시 이야기를 듣고 이야기하세요.

제 말은 서울시선관위는 만약에 이렇게 보고를 했다고 하고 중앙선관위가 이렇게 이야기를 하면 두 기관을 불러서 맞춰 봐야 돼요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 그러니까 다시 한번 말씀드리면……

○윤건영 위원 위원장님……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 18시 40분경에……

○윤건영 위원 위원장님! 억울하신가 보신데요 제가 질의하면 그때 답변하시면 좋겠어요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 알겠습니다.

○윤건영 위원 그런데 진상규명위원회는 그런 절차를 거치지 않았어요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 저희가……

○윤건영 위원 계속 억울하십니까?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 아니, 왜냐하면 8시 40분경

에 서울시 상임위원, 사무처장, 선거과장이 지금 표를 받고 선거를 못 하고 돌아간 사람이 있기 때문에 이분들의 참정권을 보장해야 된다고 해서 의논을 하고 그리고 그것을 서울시선관위원장님께 보고를 하고 그 이후에 중앙선관위에 보고한 걸로 저희는 파악했습니다.

○**윤건영 위원** 아닙니다. 위원장님, 그 이후에 보고한 게 아니에요. 만약에 위원장님 여기서 지금 잘못 알고 계신 거는 괜찮은데요 거짓말로 이야기하시면 안 돼요.

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 예, 거짓말은 아니고 저희는 그렇게 파악을 했습니다.

○**윤건영 위원** 그러니까요. 제가 위원장님 타박하거나 질책하려는 게 아니라는 거예요. 중앙선관위에 그전에 보고됐다는 게 지난번 기관보고에서 과장이 이야기했다라는 걸 제가 또 말씀드리는 거예요, 위원장님.

다음 PPT 봐 주세요.

허철훈 사무총장의 서면질의 답변서는 선거 당일 16시 50분에 공보과장으로 이렇게 됐다 그리고 17시에 보고받았다는 건데 이것도 틀려요. 이런 내용도 틀리다는 겁니다. 그런데 위원장님……

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 만약 사실과 다른 점이 있다면 저희가 10일간 조사 권한…… 수사권이 없이 조사했던 그 점을 참작해 주시기 바랍니다.

○**윤건영 위원** 위원장님, 죄송한데요 제가 더 이상 이런 말씀 안 드리게 제가 질의하면 답변하세요.

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 예, 알겠습니다.

○**윤건영 위원** 그런데 허철훈 사무총장의 이런 잘못된 답변서에 대해서 진상규명위원회는 관련해서 회의를 하거나 출석 요구도 하지 않았습니다.

다음 PPT 봐 주세요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

조금만 그냥 구두로 하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 예.

○**윤건영 위원** 위철환 상임위원 답변서에도 마찬가지입니다. 잘못된 답변서에 대해서 진상규명위원회는 회의도 하지 않았고 출석 요구도 하지 않았습니다.

마지막 PPT 봐 주십시오.

저는 진상규명위원회가 악의를 가지고, 나쁜 의도를 가지고 이렇게 했다고 생각지 않습니다. 왜? 중앙선관위에서 철저히 당했기 때문이에요. 꼬리 자르기에 이용당했다라고 이야기하고 싶은 겁니다. 여러분들은 고생하셨겠지만 앞서 말한 대로 제대로 된 자료도 제출하지 않고 적극적인 협조도 안 한 상황에서 결과는 뻔했기 때문입니다. 그 말씀을 드리려고 하는 거고요.

그래서 선관위에서 만들었다는 진상규명위원회는 스스로 셀프 검증한 거예요. 이 말씀을

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 위원장님, 죄송하지만……

○윤건영 위원 죄송한데 계속 제가 말씀드립니다. 제가 질의하면 이야기하시라고요. 제가 타박하겠다라고 이야기……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 답변도 필요하다고 보입니다. 사실과 다른 부분은 저도 답변을 하고 싶습니다.

○윤건영 위원 아니, 그러니까요. 제가 답변 시간 안 드리는 것 아니잖아요. 타박하거나 질책하겠다라는 것도 아니고 여러분들 고생하셨다는 것 충분히 이해하는데 선관위의 그런 의도를 제대로 놓쳤다는 말씀을 드리는 겁니다.

답변하실 것 있으면 답변하셔도 됩니다.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 저희는 오히려 그런 셀프라는 말 듣지 않기 위해서 더 엄정하고 객관적으로 보려고 노력을 했고요.

그다음에 서면질의서는 그분들이 거짓을 말했는지 사실을 말했는지 물론 그것까지는 저희가 파악하지 못했지만 서면진술서 내용을 봤고 저희가 그거에 의해서 보도를 했고 또 보도 내용에 대해서 몰랐다 알았다 하는 부분이 착오가 있다고 해서 2차로 진술서까지 다 제출을 받았습니다. 그리고 저희 위원들끼리는 그 내용에 대해서 회의를 했습니다. 그리고 그 조사 결과를 저희가 그대로 보고서를 만들어서 발표를 한 것입니다.

○윤건영 위원 수고하셨는데요, 그런 과정들이 다 당했다는 거예요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 저희는 그 당했다는 것 자체가 저희를 좀 모욕하는 표현 같습니다.

○윤건영 위원 허위진술서를 냈으면 그것을 검증하는 겁니다. 검증해야 되는 겁니다. 제가 이 말씀 안 드리려고 했는데 관련된 회의도 안 하시고 검증도 안 하셨어요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 저희로서는 회의하고 최선을 다했다는 걸 말씀드리고 싶습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 이준석 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○이준석 위원 위철환 상임위원님, 아까 김용만 위원님도 지적하셨지만 그때 제가 결국에는 이것 선관위가 지금까지 쓴 비용만 1억이 넘고 점거 상황을 해소하기 위해 가지고 자체적인 노력을 해야 된다 이렇게 얘기했는데 아까 답변 대충 받은 것 같은데 안 하신 거지요, 그러니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 저희들 나름대로 노력을 지금……

○이준석 위원 그러면 이거는 노력을 했는데 불가항력이라고 한다면 만약에 내일 저희가 올림픽공원에 가 가지고 현장의 상황을 마주했을 때 저희가 교섭할 대상이 누구라고 보십니까, 만약에 현장에서 상황 발생했을 때? 그건 파악됐습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 지금 누가 나서려고 하는 분이 없다고 보고를 받았습니다.

○이준석 위원 강동완 총장님, 그때도 제가 여쭙는데 그분들이 어떤 주장을 하고 있고 그리고 누구랑 그걸 교섭해야 되는지 혹시 파악된 것 있습니까, 추가로?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들이 교섭 대상에 대해서는 파악되

고 있지 않습니다. 저희들도 관계자하고 면담을 해 보려고 했는데 그 부분이 파악되지 않았습니니다.

○이준석 위원 관계자를 못 찾으려면 현장에 가 보기는 했습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 중앙위에서는 직접 가지 못했구요. 서울 시선관위 사무처장이 직접 현장에 갔다 왔습니니다.

○이준석 위원 그런데 또 어떤 대답을 받았습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 선관위 직원이라고 밝히면 거기 계신 분들이 약간 물리적인 충돌의 우려가 있기 때문에 밝히는 게 적절치 않다고 했다고 보고를 받았습니니다.

○이준석 위원 그러면 선관위 직원이라고 하고 간 것도 아니고 그냥 가서……

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 경찰 관계자분하고 의견을 나눴다고 들었습니니다.

○이준석 위원 그러면 상대 쪽도 교섭을 할 수가 없지요. 이쪽이 선관위라는 것도 제대로 파악이 안 되고 선관위에 어떤 직급의, 어떤 책임이 있는 사람인지도 모르는 상황에서 교섭할 수가 없잖아요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그런 어려움은 있지만 저희들도 아까……

○이준석 위원 아니, 안전 위협이라는 게 그분들이 뭐 때린다고 했습니까, 어떻게 됐습니까? 그냥 자체적으로 판단한 위협인 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 경찰 쪽에서 판단한 내용입니다.

○이준석 위원 그러면 서울경찰청장님, 지금 경찰에서 파악하기에는 그 집회를 주도하는 세력과 그리고 만약에 거기에 가서 교섭해야 된다, 만약에 우리가 의결해 가지고 안전 문제 때문에 교섭해야 된다. 교섭할 대상이 있습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 주최자가 없기 때문이에요 실제 누구하고 교섭을 해야 될지 저희들도……

○이준석 위원 아니, 시위는 존재하고 그런데 지금 사실 집시법에 따라 가지고 신고도 하지 않은 상황인데 누가 주최하는지도 모르고 그러면 이것 경찰에서는 지금 어떻게 대응하려고 합니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그래서 저희들이 고민이 많습니니다. 이게 일반적인 그런 집회 시위하고는 달리 주최자가 없고 시민들이 개별적으로 모였다가 또 해산하고 이런 특수한 형태기 때문에……

○이준석 위원 아니, 그런데 청장님이 패가망신 발언하셨을 때는…… 패가망신 발언이 뭐였습니까? 그런 불법행위, 누군가 주체가 있을 때 거기에 동조하면 패가망신할 거다라는 거잖아요. 누구에 동조하면 그렇게 되는 겁니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 주체가 아니고요. 그 범죄행위를, 불법행위를 하는 그 사람들 사이에 동조를 하게 되면 문제가 생긴다는……

○이준석 위원 자, 그러면 이렇게 여쭙볼게요. 집회 주동자라고 할까요 아니면 주도가 없는 상황에서 지금 저 집회는 신고되지 않았는데 저거는 불법 시위입니까, 아닙니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그 부분도 저희들이 지금 검토를, 고민을 하고 있는 부분인데요.

○이준석 위원 아니, 검토할 만한 시간 지난 것 같은데요.

○서울특별시경찰청장 박정보 주최자가 없고 또 시민들이 개별적으로 모였다가 또 흩어지고 하는 이런 형태인데 일견 보기에는 집시법상 미신고 집회처럼 보이기는 합니다. 그런데 기존에 우리가 파악하고 있던 그 집회하고는 성격이 완전히 다르기 때문에……

○이준석 위원 그러면 제가 이것 여쭙볼게요. 장관님, 지금 장관님은 아마 제가 알기로는 수사에 대해서는 공정 수사를 위해서 개입하시면 안 되는 거라지만 이거는 치안 사무라고 생각되는데……

○행정안전부장관 윤호중 예, 저희 사무 맞습니다.

○이준석 위원 장관의 지휘권을 폭넓게 인정하고 있는 것으로 알고 있는데 이 사안에 대해서 서울경찰청장이 지금 사태가 발생한 지 한 달 동안에 이 집회가 불법성이 있는지도 판단하는 데 어려움을 겪고 있는 것 같은데 이것 빨리 지휘하셔야 되는 것 아닙니까?

○행정안전부장관 윤호중 그것은 아니고요. 불법성에 대한 판단을 못 하고 있는 것이 아니라 대법원이 그동안 한 두 차례에 걸쳐서 이 판례로 불법한 또는…… 아니, 불법이 아니라 미신고 집회에 관해서도 현존하는 위협이나 또는 위법이 있지 않은 경우에, 분명하지 않은 경우에 강제력을 동원한 해산을 하면 안 된다는……

○이준석 위원 그러면 지금은 불법성이 없기 때문에, 명확하지 않기 때문에……

○행정안전부장관 윤호중 집회 자체에 대해서 그 안에서 있는 불법적인 사건이라든가 이런 부분들에 대해서는 수사를 하고 있습니다만 엄정히 적용을 하고 있다고 보고를 받고 있습니다만 집회 자체를 강제력을 동원해 가지고 해산시키는 데까지는 아직은 판단을 못 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 저희는 현장에서 판단하는 경찰의 판단을 지금까지는 존중하고 있습니다.

○이준석 위원 아니, 그러면 제가 당장 내일이 되게 우려되는 게요 내일 저희가 진입을 하려고 했을 때 우선 이 집회가 불법인지 아닌지는 명시적인 판단이 아직까지 애매한 것 같고 그에 따라 어떤 강제력이나 아니면 공권력을 투사할 상황이 아닌 것 같고.

○행정안전부장관 윤호중 그러니까 신고가 되지 않았다고 하여서 그러니까 모든 집회가 다 불법이다라고 간주할 수는 없다는 것이 대법원의 판결의 기본 정신인 것으로 그렇게……

○이준석 위원 청장님, 그러면 내일 그냥 저희가 가서 진입하려고 했는데 그걸 만약에 물리력으로 막아 세운다 그러면 경찰은 어떻게 대응할 계획입니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그래서 개별적인 불법행위에 대해서는 저희들이 사안별로 이렇게 대응을 하고 있습니다. 어제……

○이준석 위원 저희는 공무를 수행하러 가는 건데 저희가 공무를 수행하는 것을 막아 세우는 것 자체도 불법일 텐데 그러면 뭐 어떻게 하시려는 겁니까? 이것을 판단하셔야 돼요, 내일은. 저희가 해결할까요, 가서?

○서울특별시경찰청장 박정보 공식적으로 위원회에서 방문과 관련해서 저희들한테 공문을 주시면, 의견을 주시면 그걸 가지고 저희들이 검토를 해서 말씀을 드리도록 하겠습니다.

○이준석 위원 어쨌든 내일 그 문제에 대해서 사전적으로 많은 고민 해 가지고 현장에 서 문제가 발생하지 않도록 해 주시라 이렇게 부탁드립니다.

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇게 하겠습니다.

○이준석 위원 그리고 강동완 총장님, 아까 보고한 것 보니까 결국에는 유권자의 알권 리와 인력, 예산 효율성을 고려한 선거운동을 이제 도입해야 된다는 취지로 쓰셨는데 요. 그러면 이것 관련해 가지고 지금 국회의원들이 입법을 넣어 놓은 게 있거든요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 알고 있습니다.

○이준석 위원 인지하고 있거나 특정할 만한 내용이 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 디지털 선거 공보도 이미 입법 발의가 된 사항으로 알고 있습니다.

○이준석 위원 그런데 그런 것에 대해 가지고 도입하겠다 이런 의지 같은 것들 사실 지금까지 들어보지 못했거든요. 그런데 이 사태를 겪으면서 이제 그 논의를 할 겁니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 법안 심사, 논의할 때 저희들 적극적으로 의견 개진하겠습니다.

○이준석 위원 그런데 예를 들어 디지털 선거운동 이런 것 같은 경우도 사실 여러 가 지 분파가 있고…… 시간이 없으니까 이따 드릴 텐데요. 사실 사전투표 관련해서 아까 허철훈 총장님도 그렇게 얘기하시는 것 보고 놀랐는데……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

문제점이 있다고 계속 얘기를 하시는 것 같아요, 보완점이 있다고. 맞습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 사전투표 투명성 부분, 그러니까 선거일 투표하고 할 때 일련번호지 없는 그런 부분을 지적을 하시니까……

○이준석 위원 지적을 해서 그렇게 느낀 겁니까 아니면 원래 문제의식을 갖고 있던 겁니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그런 부분을 많이 지적을 받았고 그레 서 편의성도 필요하지만 투명성도 좀 개선할 필요가 있다는 점에서 말씀을 드렸습니다.

○이준석 위원 그런데 원래 사전투표의 원형이 아마 신고하고 부재자투표하는 거일 텐 데……

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 원래 처음에는 부재자신고가 바뀐 것입 니다.

○이준석 위원 그것에 비해서 덜 투명한 부분이 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 일련번호가 육안으로 보이는 것이 없다 보니까…… 선거일투표는 일련번호를 절취해서 투표함에 넣는데 선거일투표는 일련번호 가 바코드 형식으로 되어 있어서 보이지 않는 부분 그런 부분에 대해서 자꾸 투명하게 해 달라는 그런 부분이 있었습니다.

○이준석 위원 알겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

○전용기 위원 저 짧은 의사진행발언, 점심시간 전이니까요.

○위원장 윤상현 예.

○전용기 위원 위원장님께 의사진행발언 하나만 드리겠습니다.

점심시간을 이용하면 약 한 1시간 반에서 2시간가량이 이루어질 텐데 오전에 있었던 그 녹취와 관련된 내용은 좀 정리를 하고 가야 될 것 같습니다. 왜냐하면 조금 전 우리가 오전에도 계속적으로 공방을 했지만 지금 이미 많은 보도로 나오는 결과를 보면 욕설 논쟁이다라는 형태로 나오고 있습니다. 실제로 들어 보지 못해서 그랬는지는 모르겠지만 마치 민주당이 욕설을 했고 그것이 기정사실화, 공방돼 있고 그런 고소 사건으로 민사의 영역으로만 넘어가 있는 상태는 저는 바로잡아야 된다고 보거든요.

그래서 저희도 개별 의원실에서 이 녹취록, 위원들 바로 앞에 있는 녹취록을 보면 명확하게 나올 것이라고 보기 때문에 개별 의원실에서 이 녹취록을 파악하기 위해서 노력을 하겠지만 위원장님께서도 속기사님들 계시니까 속기사님들께 공식적으로 이 문제에 대해서 지적을 해 주시고 이 녹취 파일을 듣고 이후에는 좀 정리를 해 주셔야 앞으로 동료 위원의 명예가 실추되는 일들은 일어나지 않을 것이라는 말씀을 드리겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

여야 간사 간 협의해 보시지요.

점심시간인 관계로 잠시 정회하였다가 14시 30분에 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(12시39분 회의중지)

(14시36분 계속개의)

○위원장 윤상현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

오전에 이어 주질의를 계속 진행하도록 하겠습니다.

김성희 위원님 질의해 주시기 바랍니다.

○김성희 위원 경기도 고양시 김성희입니다.

선관위 왜 이런 지경이 됐나라는 이유 여러 가지가 있을 텐데요. 그중의 하나를 짚어 보려고 합니다.

위철환 선관위원장대행님, 각 시도의 선관위에는 선관위원 6명 중에 한 명을 상임위원으로 지명하도록 되어 있지 않습니까, 업무를 수행하도록?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○김성희 위원 (영상자료를 보며)

상임위원의 역할은 무엇이라고 볼까요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 법규상에 위원장을 보좌해서 처무를 감독한다 이런 취지로 알고 있습니다.

○김성희 위원 예, 그렇지요. 사무처의 사무를 감독하게 하기 위해서라고 되어 있고 위원장은 사실 비상근이기 때문에 사실상 이 상임위원이 해당 시도의 선관위를 관할한다고 봐야 되겠지요. 그런 정도 의견 동의하십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그것은 9인 전체가 관할하지 상임위원 한 사람이 관할하는 구조는 아닙니다.

○**김성희 위원** 그렇기는 한데 그중에서 상근은 한 사람뿐이니까요, 나머지는 다 상근은 아니기 때문에.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예, 9인 중에 한 사람이라…… 의결권이 9분의 1입니다.

○**김성희 위원** 9분의 1이지만 그 사람이 주로 일을 하기 위해서 상근을 시키는 거고 저희가 9분의 1이라고 볼 수가 없는 것이 지금 보면 상임위원들이 1급 공무원으로 되어 있지요?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예.

○**김성희 위원** 평균 연봉이 어느 정도 되는지 알고 계십니까? 1억 3400만 원입니다. 아시겠지만 공무원들 중에, 1급 중에서도 1억 3000, 지금 보시는 것처럼 서울은 1억 4000이고 광주 같은 경우는 1억 5000만 원을 받고 있어서 이만큼의 월급을 준다는 것은 상당히 중요한 직책을 수행하라는 명령으로 봐도 될 것 같습니다.

그래서 독립성을 보장할 수 있도록 시도 선관위의 임기는 6년으로 제8조에서 보장하고 있고요. 불체포특권까지 보장을 합니다. 현행법이 아니면 체포를 당하지 않을 만큼 법적으로 지켜 주고 있는데요.

이런 상임위원을 지명하는 권한은 누가 갖고 있습니까? 중앙선관위가 가지고 있습니다. 그렇게 해서 법에서 규정하면서 지명 가능한 사람들을 누구를 하느냐 한번 보시면요, 선거관리위원회법을 보겠습니다. 법관·검사 또는 변호사의 직에서 5년 이상 근무한 자, 대학에서 행정적·정치학 또는 법률학을 담당할 부교수 이상의 직에 5년 이상 근무한 자, 3급 이상의 공무원으로서 2년 이상 근무한 자라고 되어 있습니다.

지금 보시는 것처럼 공무원 중에서는 선거 및 정당사무에 식견이 풍부한 자들로 이렇게 하고 있는데 이런 사람들 중에서, 그러니까 제 말은 선거 및 정당사무에 관한 식견이 풍부한 자 중에서도 법관·검사·변호사·교수·3급 이상의 공무원으로 규정하고 있는데요.

저희가 감사원의 자료하고 선관위의 자료를 통해서 2013년 이후로 현재까지 127명의 상임위원이 지명된 걸 확인했는데 이 중에서 선관위 출신 직원이 몇 %쯤 되는지 알고 계십니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 지금 현재는 선관위에서 거의 다 하는 걸로 알고 있습니다.

○**김성희 위원** 거의 다가 아니라 제가 지금 답안지를 공개해 봤는데 100%입니다. 단 한 명의 예외도 없이 전원 선관위원들만 되고 있습니다. 여기 선거관리위원회법에 쓸 때 법관·검사·변호사·교수를 집어넣은 것은 이런 사람들도 자격이 있다라는 말임과 동시에 이런 사람들도 섞어서 배치를 해야 된다는 의미 아니겠습니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예.

○**김성희 위원** 그런데 어떻게 127명 상임위원이, 17개 시도에 있는 상임위원 전원이 선관위 직원 출신만 되어 있는지. 이것 사람 갖다 대기도 빠듯할 것 같거든요. 그래서 어떻게 이렇게 가능한지를 저희가 한번 살펴봤는데 선관위가 현행에 위헌·위법한 선거관리위원회법 시행규칙을 만들어서 법에서 정한 요건마저 무시하고 선관위원들이 1급 나눠먹기를 하고 있다는 충격적인 사실을 확인할 수 있었습니다.

한번 보시지요. 법에서는 3급 이상의 공무원으로 2년 이상의 근무를 한 요건을 놔두고

있지요. 그런데 시행규칙을 보면요 아무런 법적 근거는 없습니다. 4급 이상의 공무원으로 7년 이상 선거 및 정당사무에 종사한 경력이 있는 자라고 규정을 한 겁니다.

법조인이시지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 그렇습니다.

○김성희 위원 지금 법에 3급 이상 공무원으로 2년 이상 근무로 돼 있는 것을 4급 이상 공무원으로 7년 이상 선거 및 정당사무에 종사한 경력이 있는 자로 한 것 이것 규칙이 법을 위반하는 것 아닙니까? 위법한 거지요?

끄덕이시면 속기록에 안 남아서요, 권한대행님.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○김성희 위원 좀 이상하지요, 딱 보시기에요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○김성희 위원 7년 이상의 선거 및 정당사무에 종사한 경력이 있는 자 이렇게 해 놓으면 무슨 얘기입니까? 공무원 말고 선관위에서만 뽑아라고 규칙을 만들어 놓은 겁니다. 법을 위반해서 규칙을 만들었는데 이게 무려 87년에 만들어져서 40년 동안 선관위가 상임위원회를 장악하게 규칙을 만들어 놓고 한 차례도 개정을 하지 않았다는 겁니다.

그런데 그러면 왜 4급으로 했느냐. 저희가 여러 가지 상상을 해 볼 수 있을 텐데 1급 이상의 직에 관리관이 4명이고요. 그다음에 4명 플러스 17명의 상임위원들 이렇게 해서 21명의 1급 공무원이 있고 3급 이상의 직원이 69명밖에 안 됩니다. 그러니까 69명의 직원으로는 이 1급을 다 돌려서 넣을 수가 없으니까 4급 이상으로 규칙을 임의로 변경한 것으로 보이고요.

이게 또 문제인 것은, 그다음입니다. 법이 보장한 임기보다 짧게 상임위원을 지명하도록 직원들이 승진 자리를 2년씩 나눠 먹도록 만들어 놓았다는 겁니다. 원래는 선관위원의 임기가 6년인데요. 선관위원회 규칙에 보면 상임위원의 지명 기간을 2년으로 운영하고 있습니다. 원래 선관위원이 6년으로 되어 있는데 상임위원을 2년으로 지명할 수 있는 건가요, 법적으로? 어떻게 보십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 상위법에 조금……

○김성희 위원 조금 정도가 아니지요. 그러니까 이게 무슨 이야기냐 하면요 쉽게 이야기하면요 선관위원 해서 3급 달고 4급 달면 2급, 3급은 무조건 전원 1급 만들어서 퇴직시켜 준다는 거예요. 그래서 2년 상임위원 하고 나면 퇴직하라고 각서 썼다 이번에 감사에 걸리기도 했고요. 그렇게 해서 2년씩 돌아가니까, 6년의 임기를 2년씩 쪼개니까 이 40명쯤 되는 2급, 3급들이 전부 다 1급이 될 희망이 생기는 겁니다.

더 잘 아시겠지만 2009년에 공무원법 개정되기 이전에는 최후 3년 일했던 연봉에 의해서 퇴직금이 결정됐었지요. 그러니까 선관위는 나갈 때 무조건 1급을 만들어서 2년을 일하게 한 다음에 그 연봉을 기준으로 해서 퇴직금까지 챙겨 준 거지요.

이렇게 운영을 하고 있으니 선관위가 자기들 일은 돌보지 않고 그러니까 자기 내부의 것들만 살펴보고 선관위를 돌보지 않으니까 이 지경이 됐다고 저는 생각하는데……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

어떠십니까? 이쪽 말씀 들으신 것에 대해서 소회를 한 말씀 좀 부탁드립니다.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 국민 눈높이에 좀 미흡한 점이 있는 것 같습니다.

○**김성희 위원** 생물도 다양성이 있어야 살아남는다고 합니다. 아시는 것처럼 예전에 유럽의 합스부르크 왕조 근친혼으로 유명했지요. 결국은 그 안에서 유전병 생기고 기형아 생기면서 왕조 자체가 몰락을 했습니다. 지금 선관위가 선관위 내부에서 자기들끼리 감독할 사람을 찾다가 조직이 이렇게 망가진 것 이것 바로잡아야 될 것 같은데요. 위법한 시행규칙을 어떻게 고칠지를 판단해서서 저희 의원실로 보고해 주시기 바라겠습니다.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예, 잘 알겠습니다.

○**김성희 위원** 마치겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

위철환 증인은 이것 잘 알고 계셨지요?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 그 관행은 알았습니다만 구체적인 법규가, 이렇게 상위법에 어긋난 구체적인 사정은 지금 김성희 위원님께서 자세히 지적해 주셔서 더 알게 됐습니다.

○**위원장 윤상현** 노태약 증인도 잘 알고 계셨습니까?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태약** 그 아픈 지적을 받아들이겠습니다.

○**위원장 윤상현** 그렇지요? 결국은 자리 만들기용이었다, 이 말씀입니다.
수고하셨습니다.

다음은 전용기 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**전용기 위원** 저도 하기 전에 한 1분만 의사진행발언드리겠습니다.

○**위원장 윤상현** 예.

○**전용기 위원** 제가 위원장님께 오전에 속기록 관련해서 좀 확인해 달라고 요청드린 이유가 뭐냐면요, 의정기록과에 저희가 이 앞에 있는 녹음기 확인해 달라고 했더니 위원장님께서 요청을 하면 충분히 들려줄 수 있다고 합니다. 그래서 여야 간사의 협의로 저는 이 속기록을 들어 봐야 된다는 말씀을 추가적으로 드리는 겁니다.

왜 그러냐 하면 저는 어물쩍 넘어가서는 안 된다고 봅니다. 우리 1차 보고 이후에 공당의 대변인이 논평으로 이기헌 위원이 욕설을 했다고 내요. 그리고 다음 날 원내대표가 직접 나서서 위원이 욕설을 했다고 합니다. 그 녹취록을 실제로 영상으로 봤는데 저는 욕설로 들리지 않았어요. 그런데 왜 없는 일을 이렇게 욕설을 했다고 비난하고 사퇴하라고 이야기까지 하나라는 이야기에 저는 사실 이 국정조사를 괜한 논란에 빠뜨려서 파행시키려고 하나 이런 생각까지 했습니다. 우리 그렇지 않지 않습니까?

○**위원장 윤상현** 그럼요.

○**전용기 위원** 선거관리를 똑바로 하기 위해서, 이것을 제대로 이끌고 가야 되지 않습니까? 그런 차원에서 우리는 이것을 털고 가야 된다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다.

그래서 위원장님이 양당 간사와 빨리 이야기해서 의정기록과에 이 이야기를 한번 받아 봐야 된다고 말씀해 주셨으면 좋겠다는 것……

○**위원장 윤상현** 예, 하여튼 여야 간사 간에 협의하고 있습니다.

질의해 주시지요.

○전용기 위원 부탁 좀 드리겠습니다. 제 질의시간을 빼서라도 이야기드리고자 하는 내용이 뭐냐면요, 위원회에서 일어난 일이니까 우리가 바로잡아야 됩니다. 지금 생사람을 욕한 사람 취급하고 공당의 대변인, 원내대표까지 나서 가지고 그렇게 한 사람의 인생을 모욕적으로 만들어서는 안 된다는 말씀을 드리는 거고요.

과거 우리 어땠습니까? 다시 한번 잘 들어 봅시다. 바이든 아니고 날리면입니다. 그것 국민들께 다 듣게 만들어 주지 않았습니까? 그런데 이제 와 가지고는 민사소송 하나까 너네가 알아서 해라, 위원회에서 만들어 놓고 그렇게 바이든 날리면 시즌2 만들어서는 안 된다고 생각을 하는 겁니다. 그래서 저는 이번에 다시 한번 여야 간사 요구, 녹취록을 들을 수 있게끔 요구드린다는 말씀을 드리겠습니다.

○위원장 윤상현 예.

○전용기 위원 위철환 증인 질의드리겠습니다.

송파구선거관리위원장님도 앞으로 한번 나와 주십시오.

시간 잠깐 멈춰 주십시오.

PPT로 하나씩 설명을 드리겠습니다.

(영상자료를 보며)

송파구선거관리위원장님 안 나와 계십니까?

반대편으로 좀 모시겠습니다.

서울시선거관리위원장님도 잘 봐 주시기를 부탁드립니다.

송파구선거관리위원회의 보고체계를 보니까 전부 카톡방으로 이어진다고 하는 지난번 지적이 있었습니다. 지금 이 카톡방에 사람들이 몇십 명 들어가 있는데요 보고체계가 카톡방 말고는 없습니다. 그 카톡방에 뭐라고 돼 있다면 2시부터 투표용지 부족 경고등이 켜졌다고 이야기를 합니다. ‘저희는, 투표소 서기들은 용지 부족할까 봐 연락이 오는데 모니터링한다고 답변 못 드리고 있습니다. 어떻게 하면 좋을까요?’, 답장 안 해 버립니다.

다음 PPT 보여 주세요.

2시부터 이야기를 했는데 답변을 안 하고 16시 36분에 보면 ‘도대체 어떻게 하라는 건가요?’라는 이야기를 합니다. 그 밑에 보면 문정2동 간사가 ‘화를 안 내려고 해도 도저히 못 참겠네요’라고 이야기를 합니다. 분명히 현장에서는 계속 없다고 이야기를 하고 있는데 선관위 간부들은 어디 갔던 겁니까? 답변도 똑바로 안 해 주고 있고 2시부터 계속 없다고 부족하다고 이야기하고 심각하다 사람들이 항의하니까 경찰 지원 요청까지 했는데, 현장에서 너무 고충이 심각하다 이야기하는데 전혀 답변 못 하고 있었습니다. 이것 왜 그런 겁니까, 위원장님?

송파구 위원장님, 한번 말씀 부탁드립니다.

○(전)서울특별시송파구선거관리위원장 민소영 저 카톡방 내용에 대해서 제가 아는 바가 없어서……

○전용기 위원 아는 바 없어요?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원장 민소영 예, 말씀드릴 수가 없습니다.

○전용기 위원 그러면 사무국장님 나오세요.

들어가셔도 좋습니다.

다음 PT 보여 주세요.

그 일선 공무원들이 17시 8분에는 뭐라고 하냐면 ‘제발 얘기 좀 해 주세요’, ‘전화도 안 되고’ 이런 얘기를 합니다. 어떻게 관리했길래 이런 일이 발생하는 겁니까? 그리고 위원장님은 모르고 계시네요. 지난번에 카톡방으로 보고했다 하지 않으셨어요?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예, 상황 보고는 단톡방으로 했고요. 저 당시에 저희가 모니터링은 하면서 급한 데 위주로 계속 투표용지를 조합하고 넘버링해서 내보내는 시기여 가지고 계속 하나하나 답은 못 했습니다.

○전용기 위원 아니, 현장에서 욕먹고 있는 것은 지자체 공무원인데 항의받고 있는 것 알면서도 답을 안 하니까 ‘제발 얘기 좀 해 주세요’, ‘전화도 안 받고’ 이런 얘기 하잖아요.

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예, 그 상황은……

○전용기 위원 그런데 상황 관리가 제대로 됐습니까?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 많이 안타깝게 생각하고요. 너무 저희가 투표용지 공급에 우선하다 보니까 저런 상황에 일일이 다 답을 못 했습니다. 죄송하게 생각합니다.

○전용기 위원 아니, 대충 이 상황만 넘기면 될 거라고 생각을 하시는데요. 일일이 답변을 안 하면 어떻게 일합니까? 지금 준비 안 해 가지고 지자체 공무원들로 안 됐고 결국에는 국민의 투표권 참정권에 문제가 생긴 것 아닙니까. 그런데 위원장님이 모르시잖아요, 지금.

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 저희도 가용 인력이 몇 명 안 돼 가지고 우선적으로 투표용지 공급을 최우선으로 하고 나머지는 준비되는 대로 어느 투표소로 출발했다 이렇게 간단하게는 상황을 알렸습니다.

○전용기 위원 답변을 하고 있었습니까?

선관위의 유일한 보고체계가 카카오톡방입니까?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 유선전화가 한 2대 정도 되는데요. 유선전화 하면 안내 멘트 나오고 또 연결이 통화 중이고 하니까 가장 실효성 있는 방법이 동네에 있는 직원들하고 단톡방이 우리가 선거 때 해 보면 가장 제일 효율적이어서 저렇게 운영을 했습니다.

○전용기 위원 그런데 지금 저렇게 답답하다고 난리가 났던 거고요.

제가 이 말씀을 안 드리려고 했는데, 지금 ARS 전화 말씀하셨잖아요. ARS 전화, 서울시선관위는 몇 명 고용해서 뒀었습니까? 모르시지요?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 서울선관위는 제가 정확히 알지 못합니다.

○전용기 위원 서울시선관위 사무국장님이랑 위원장님 잠깐 앞으로 모시겠습니다.

잠깐 멈춰 주세요.

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김법진 서울시선관위 사무처장입니다.

○전용기 위원 서울시선관위에서 관리하는 ARS 전화 인력 몇 명입니까? 몇 명 고용했습니까?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 저희 지도과에서 법령 해석 담당으로……

○전용기 위원 몇 명 고용했습니까?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 한 4명 정도 고용했던 것으로 기억하고 있습니다.

○전용기 위원 그 투표소가 몇 개 있지요?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 송파는 146개 정도……

○전용기 위원 그런데 지금 저렇게 송파만 모자라다라고 140, 송파만 140개가 넘는데 4명 고용해 가지고 됩니까?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 좀 부족한 부분이 많습니다.

○전용기 위원 그런데 그것 법률전문가들로 고용했을 것 아니에요. 어떤 분으로 모셨습니까?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 로스쿨 재학생이나 아니면 변호사시험 보고 현재 합격자 발표를 앞둔……

○전용기 위원 그분들이 선거사무에 대해서 잘 알아요?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 주로 법령 해석 부분에 대해서 답변 위주로 했습니다.

○전용기 위원 그러면 저 투표용지 부족 사태 이런 것에 대해서는 서울시도 늦게 아셨잖아요.

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 예, 사실 그렇습니다.

○전용기 위원 이것 관리가 하나도 안 된 것 아닙니까?

중선관위 사무총장님. 허 총장님.

유일한 보고체계가 지금 카톡방입니다. 그리고 지금 ARS 담당하시는 직원들 고용했다라고 하는데 중앙선관위만 10명 넘게 고용하고 서울시 한 4명 고용하고 다른 데 한두 명씩 고용했어요. 그러니까 이런 참사가 일어난 것 아닙니까? 어떻게 보십니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 아마 해당 위원회에서 실정에 맞게 고용을 한 것으로 알고 있고요. 특히 중요한 사건이 발생해서 상급인의 지휘를 받아야 하는 사항은 지침이나 편람에 의해서 보고를 하도록 되어 있는데 그런 부분이 좀 미흡했던 것 같습니다. 죄송합니다.

○전용기 위원 다음 PPT 한번 보겠습니다. PT 한번 틀어 주세요.

현장 지원 중인 지자체 공무원 보고에도 제대로 된 지침 하나 전달받지 못했습니다. ‘빌려준 투·빌린 투 투표록 작성법 신속히 지침 하달 바랍니다’라고 했는데 답장을 안 하나 봐요. ‘투표록 작성 방법이나 빨리 정해 주세요’라고 했는데, 대응이 하나도 안 되는 것 아닙니까? 실제로 카카오톡방에 나온 겁니다.

다음 것 틀어 주세요.

전화할 때마다 답변을 못 주고 있다고 현장 공무원들은 난리가 났습니다. 제가 이 말씀까지는 안 드리려고 했는데, 존경하는 김성희 위원님께서 말씀을 주셨는데 선관위 직원 1급 공무원 많다 이런 얘기 하시잖아요. 지금 선관위에 5급 이상 비율이 몇 % 정도 됩니까, 5급 이상 비율?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 제가 정확히 지금……

○**전용기 위원** 한 40%됩니다, 40%. 지금 중앙행정기관의 전체 5급 이상 비율이 17% 정도 되거든요. 선관위만 한 40% 돼요, 중앙선관위만. 그 인력……

직무대리께서 말씀하셔도 됩니다. 맞습니까?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 중앙선관위만 말씀하시는 겁니까?

○**전용기 위원** 예.

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 저희들이 전국적으로 보게 되면 5급과 4급 이상이 3034명 중에 한 오백사오십 명 정도 되는 것으로 알고 있습니다.

○**전용기 위원** 그러니까요. 선거관리 맡겨 놔더니 선관위에서는 판사님들을 위원장으로 모셔 놓고 의전에만 신경 쓰고 본인들끼리 자리 나눠 먹게 하고 5급 이상으로 전부 앉혀 놓으니까 실무를 볼 사람이 없는 것 아닙니까. 그러니까 헌법에 있는 지휘권 발동해 가지고 일선 공무원들 현장에 다 투입시켜 놓고 관리 똑바로 안 하고 유일한 보고체계는 카카오톡방이고, 이런 일이 안 벌어지는 게 이상한 것 아닙니까?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 보고체계가 잘못됐던 것은 인정할 수밖에 없습니다.

○**전용기 위원** 지휘체계도 잘못됐잖아요.

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 인정할 수밖에 없습니다.

○**전용기 위원** 다음 질의에 하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음, 최보운 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**최보운 위원** 저는 전산데이터 관리 또 개표 관련해서 투표기록 오류 관련된 부분을 질의하고 싶은데요.

허철훈 전 사무총장님께 질의하겠습니다.

지금 선관위에서 자료를 굉장히 늦게 제출했구요. 자료제출한 게 너무 많이 부족하고 아직 미흡하지만 거기 나온 것 위주로 일단 질의를 드리겠습니다.

공직선거법 제193조에 따르면 ‘당선인결정에 명백한 착오가 있는 것을 발견할 때 10일 이내에 당선인의 결정을 시정하여야 한다’고 규정을 하고 있다라고 보이고요. 이것은 명백한 규정이니깐요. 그런데 자료에 따르면 ‘다만 그 외에 당선인결정에 영향을 미치지 않는 개표 결과의 일부 오류 등에 대한 수정 범위와 방법 등은 관련 규정에서 명확하게 밝히지 않고 있습니다’라고 나와 있는 것입니다. 그렇다면 지금 선관위가 당선인결정에 영향을 미치지 않는 개표 결과의 일부 오류는 규정에 나와 있지 않기 때문에 이런 부분들, 수정 기록에 이런 것을 남기지 않고 있는 건지, 지금 수정 범위나 방법은 규정에서 밝히지 않고 있다고 하면 어떤 방식으로 선관위에서 이걸 관리를 해 오고 있었던 건지 질의드립니다.

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 위원님이 말씀하신 부분은 제가 9월 8일 면직이 돼서 그 관련 자료는 없습니다. 없고……

○**최보운 위원** 과거에 어땠는지 여쭙는 겁니다. 이 정도 답변이 나오는 것 보면 과거에 잘 되어 있는지 의혹을, 저희는 의심이 들 수밖에 없는 상황이기 때문에 질의합니다.

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 제가 알기로는 아마 당선인결정 착오 시정 한 것은 한 2건 정도 있었던 것으로 알고 있고……

○최보윤 위원 다시 한번 여쭙습니다.

당선인결정에 영향을 미치지 않는 개표 결과, 그러면 이런 부분은 괜찮습니까? 저희가 한 표 한 표가 굉장히 중요한 것 아니겠습니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 예.

○최보윤 위원 이런 것들은 관리 안 되고 있었던 건가요?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 구시군위원회에서 그런 문제가 있으면 서울 시도를 통해서 중앙에 보고가 당연히 되어야 되는데 그런 부분이 좀 미흡했다고 생각이 됩니다.

○최보윤 위원 그러면 과거에 이런 사례가 더 많이 있었는데 발견 못 했을 가능성이 꽤 큰 거라고 볼 수밖에 없는 것 맞습니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 그렇게 많지는 않다고 제가 알고 있고요.

○최보윤 위원 ‘많지 않고’는 지금 명확히 말씀드릴 수 없는 것 아닙니까, 확인이 안 되고 있는 상황인데? 그러면 수정 기록이 없는 거네요, 이런 부분들이?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 부분 보충 답변드려도 되겠습니까? 사무차장입니다.

○최보윤 위원 예.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아까 저희들이 2차 기관보고에서도 말씀드렸는데요. 전라북도교육감선거 같은 경우에 개표 결과가 오입력이 되었습니다.

○최보윤 위원 이번 건에서 밝혀진 것 말고요. 일반적으로 이렇게 해 왔다는 것 아닙니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 과거의 부분에 대해서는 위원님이 지적하신 것처럼 추가 개표에 따른 규정이 없어서 그 부분에 대해서는 반영을 하지 못했던 것이 사실입니다.

○최보윤 위원 그러면 이게 저희가 당선인결정에 영향을 미치는지 안 미치는지 확인하려면 이렇게, 입력하는 부분이 한 표 한 표 굉장히 중요한 부분인데……

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 맞는 말씀입니다.

○최보윤 위원 전혀 관리가 안 되고 있었다는 게 지금 국정조사에서 밝혀진 것 아닙니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 지난 2024년 총선 때 수원시 영통구 관련한 부분도 개표 과정에서, 개표 결과를 입력하는 과정에서 착오가 발생했는데요. 그 부분은 지금 선거소송이 제기 중이다 보니까 저희들이 수정을 못 했습니다. 수정을 못 했고요, 그 부분……

○최보윤 위원 아니, 그러니까요. 그 부분뿐만 아니라 지금 다른 부분들도 더 발견 못 했을 가능성이 충분히 농후하게 보이는 것 아니겠습니까?

지금 매뉴얼도 저희, 매뉴얼 자료를 주신다고 했는데 별첨 자료를 아직도 안 주셨습니다. 그런데 매뉴얼이 있다고는 하는데 그 매뉴얼은 언제 만들어졌고 왜 안 지켜졌나요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 관련 매뉴얼, 위원님께서 요구하신 자료 제출하겠습니다. 저희들이 별첨으로 다 제출은 했는데요. 이게 과정에서 아까 오전에도 위원님들께서 말씀하신……

○최보윤 위원 그것도 오늘 주신 거잖아요. 저희가 얼마나 일찍 자료를 요청했는데 지금 국정조사 기간에, 그것도 우리가 질의하고 있는 오전 중에 제출이 된 겁니다. 그것도 다 제출이 안 된 것이고요. 이런 매뉴얼이 있어도 안 지켜지는 것도 상당한 문제인데 왜 안 지켜졌는지에 대한 답변이 제대로 되고 있지 않습니다.

잠시만 멈춰 주시고요.

진상규명위원장님께 더 추가질의하겠습니다.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 제가 저기로 갈까요?

○최보윤 위원 예.

진상규명위원장님께 질의하겠습니다.

저희가 개표 입력 오류는 국민적으로 굉장히 큰 관심을 갖고 있는 부분인데 진상규명위가 아무래도 활동기간이 좀 짧다 보니까 경위 확인을 했다고는 하셨지만 미처 다 못한 부분들도 있을 것 같습니다. 선관위에 자료 요구를 했는데 혹시 자료가 다 왔는지요?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 자료를 저희가 봤고요. 교육감……

○최보윤 위원 요구한 자료는 다 왔나요?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 예, 요구한 자료는 법률에 예를 들면 회의록 같은 게 비공개다 이런 건 받지 못했고 그다음에 요구한 자료는 대부분 다 왔습니다.

그리고 저희가 사전투표 쌍둥이 득표에 대해서 세간의 의혹이 많은 부분도 열고 싶었지만 못 했……

○최보윤 위원 그 부분 질문드릴 건 아니고요. 제가 개표 입력 오류에 대해서 질문을 드렸는데……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 그 부분 자료 받았습니다.

○최보윤 위원 혹시 아직 더 발견을 못 할 가능성에 대해서도 아까 사무총장직무대행께서 얘기했는데 진상규명위원장님께서 이번엔 저희가 특검도 이루어질 예정이고 앞으로 더 조사돼야 될 부분들이 있을 것 같은데 어떤 부분이 좀 더 집중적으로 됐으면 좋겠고 또 앞으로 저희가 시스템을 개선해야 된다고도 발언해 주셨는데 이런 부분들 할 수 있는지에 대해서 답변해 주셨으면 좋겠고요.

추가적으로 지금 저희가 예방할 수 있는 선관위 내부 검증장치가 무너졌다고 볼 수밖에 없는 것이 매뉴얼이 있는데도 지켜지지 않은 부분도 굉장히 큰 것 같은데요. 이런 부분을 고려했을 때 이게 일시적인 시스템 오류라고 보시는지 아니면 상시적인 검증시스템의 부재라고 보시는지 이런 부분에 대해서도 답변해 주셨으면 좋겠습니다.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 질문이 여러 가지신데요. 첫 번째로 더 조사해야 될 부분은 저희가 법적인 권한이 없어서 하지 못했던 부분이나 저희가 요구했던 회의록이 오지 않았던 부분…… 그렇지만 기본적인 투표용지 부족 사태 원인이나 과정이라든지 현장에서의 상황은 저희가 나름대로 기초조사가 충분히 돼 있다고 생각하고요.

그다음에 10일간이라는 짧은 기간과 수사 권한이 없어서 혹시……

○최보윤 위원 죄송한데 잠깐 하나만 더 여쭙보면 이게 누가 입력을 해서 수정을 했는

지 부분까지 다 확인이 된 게 맞나요?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 저희는 거기에 대한 경위서를 받았고요.

○최보운 위원 구체적인 실명이 거론된 사실확인서나 경위서가 맞나요?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 사람 이름은 기재되어 있지 않았습니니다. 그래서 저희가……

○최보운 위원 그러면 누구를 조사해야 될지 선관위를 믿을 수밖에 없었던 상황이셨겠네요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 아닙니다. 나름대로 저희도 확인을 했고요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○최보운 위원 그러니까요. 실명으로 확인을……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 경기도교육감은, 교육감이 번호가 없지 않습니까? 후보 번호가 없고 교호로 가다 보니까 A와 B가 실제로 입력할 때는 예를 들면 A만 있어서 그게 입력 오류인데…… 그래서 저희가 제안한 게 이 입력 자체도 아무리 개표가 정확하게 돼도 입력이 잘못되면 안 되니까 입력이 올바르게 됐다는 사후 검증시스템이 있어야 된다는 것을 저희들 논의했습니다. 그래서 그것도 분명히 개선안으로 하나 들어가야 될 것 같고요.

아까 이게 단순한 실수냐 구조적인 문제냐 말씀을 하셨는데 저희는 이걸 총체적 부실이라고 표현했고 선관위 해체에 가까운 개혁이 있어야 된다고 했던 이유는 그 당시 송과 구 투표소 상황을 보면 이건 정말 21세기 대한민국 국격에 맞지 않는, 그야말로 아수라장이라는 표현밖에 안 되는 그런 상황이었기 때문에 정말 대대적인 수술이 필요하다고 생각했고 저희가 개선안을 여러 가지 냈는데요. 그중에는 당장 개선할 수 있는 것도 있지만 사회적인 공론화를 거쳐야 되는 것들도 있습니다. 그래서 저희가 결과보고서에 나름 그런 과정들을 다 포함했고 아마 위원님들도 다 받아서 보셨을 걸로 생각하는데요.

○최보운 위원 그 부분이 짧게만 나와 있어 가지고……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 더 미진한 부분은 앞으로 특검이나 또 국정조사가 지속될 테니까 그 부분, 더 궁금하신 것들은 아마 더 밝혀지지 않을까 싶은데요.

저희로서는 최선을 다해서 사실 확인을 했고 거의 대부분 저희가 확인한 상황이 크게 틀리지는 않을 거라고 생각하지만 그래도 또 어떤 부분이 더 밝혀질지는 함부로 장담할 수는 없겠지요.

○최보운 위원 특검에서 어떤 부분이 좀 더 밝혀졌으면 하는 부분이 있으신지……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 저희는 사실 관계자들 진술도 다 들었고 또 서면진술도 받고 했는데 지금 저희가 못 받은 것은 구체적인 회의 과정이 담긴 회의록을 받지 못했고요. 그다음에 안건이 의결된 내용이나 안건이 상정된 이런 건 저희가 다 받았습니다.

그래서 특검에서 특별히 더 밝혀야 된다면 어쨌든 특검은 또 형사적인 것도 문제가 있으니 결국 이런 게 고의성이 있느냐 여부도 많이 또 밝혀야 할 중심이 될 것 같습니다.

○최보운 위원 잘 알겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음은 이해식 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○이해식 위원 서울 강동을의 이해식입니다.

선관위가 3·15 부정선거 이후에 헌법상 독립기구로 출범했지요. 장구한 독재정권 시기를 지나왔어요, 18년 박정희 독재, 7년간의 전두환 독재. 이때는 사무총장을 내무부 공무원들이 주로 담당했고 군인 출신들도 있었습니다. 말하자면 선관위를 장악한 거지요, 행정부가. 형식적으로는 헌법상 독립기구로 돼 있지만 실질적으로는 그런 거였지요. 그런데 6월 항쟁 이후에 선관위 내부 직원을 승진시켜서 사무총장을 임명하는 그런 체제가 지속됐습니다.

그래서 선관위의 어떤 책임성 그리고 헌법상의 어떤 독립성, 선관위의 정당성을 갖추려고 하는 그런 노력을 꾸준히 펼쳐 와야 되는데 최근에 와서 그것이 관료주의, 편의주의 이런 것들이 너무 횡행하다 보니까 직원 특혜 채용 의혹이라든가 소쿠리 사태라든가 또는 이런 투표용지 부족 사태에 이르기까지 정말 엉망이 돼 가고 있다 이렇게 진단합니다.

그래서 결국은 선관위의 이런 비상임 체제와 함께 사무총장을 중심으로 하는 내부의 관료주의 이런 것을 적절한 어떤 통제라고 그럴까, 어떤 책임성을 강화할 수 있는 감사 체계라든가 이런 것들이 전무한 가운데 이런 사태가 벌어졌다 이게 저의 진단입니다. 그와 관련된 여러 가지 실제 사례들을 보고 있는 것인데.

선관위 노태약 전 위원장님, 어떻게 보세요? 제 진단이 어떻습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태약 위원님 그 아픈 지적 달게 받고 있습니다. 정확하다고 생각합니다.

○이해식 위원 송파 투표 관련해서 조금 더 세밀하게 한번 보겠습니다.

PPT 올려 주세요.

(영상자료를 보며)

송파의 잠실4동은 지난 질의 때도 말씀드렸는데 투표구가 원래 4개였는데 7개로 늘어났어요. 3개는 재건축이 진행 중이었습니다. 여기 그림의 밑에 보시면 진주아파트 또 미주아파트, 크로바아파트 이런 재건축 단지가 있었어요.

그래서 변경 후에 7개로 늘어났는데 이게 25년 말부터 26년 상반기까지 쪽 입주가 진행됐어요, 말에 준공돼 가지고. 그러면 선거인 숫자를 충분히 예측할 수가 있지요.

다음 PPT 보시면 5투·6투·7투가 실시 예정된 투표매수에 비교했을 때 부족매수가 각각 190, 72 그리고 잠실4동 7투 같은 경우에는 436표가 모자란 상태로 배부가 된 거예요. 이거는 물론 결과지요. 확정된 선거인수 대비해서 그런 건데요.

다음 PPT 보세요.

송파구에서 이미, 여기 공문 위의 빨간 박스 친 데 보시면 '26년 5월 12일 기준으로 예

상 선거인수를 제시해 달라' 이렇게 공문을 보냈어요. 그리고 그 밑의 박스를 보시면 이미 송파구에서 1월 16일 날 잠실4동 5투는 4227명, 6투는 3807명, 7투는 5595명으로 예상해서 공문을 보냈습니다. 그런데 이거를 받아들이지 않은 거예요. 선관위가 왜 받아들이지 않았느냐.

잠깐 끊어 주시고.

송파구 사무국장님 한번 나와 주세요. 그리고 송파구청에서 오신 자치행정팀장 오정필 증인 나와 주시고요.

나왔습니까?

질의 계속하겠습니다.

송파선관위는 선거비용제한액 마감 일자 때문에 3월 31일 기준으로 할 수밖에 없었다 그렇게 얘기했어요.

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예.

○이해식 위원 그런데 저 공문 보세요. 송파구에서는 이미 1월 달에 저렇게 입주 예상인원을 적어서 보냈고 그리고 몇 차례 송파구와 선관위 오간 공문을 전수를 다 조사했는데 이미 저렇게 공문을 보내고 있어요.

그다음 공문, 1월 16일 날…… 맨 마지막 PPT 여기 두 번째 보시면 '잠실4동 인구수 등 기준일을 12월 31일에서 3월 31일로 변경하는 사항에 대해서 우리 구는 이견이 없다' 이렇게 송파구가 마지못해 저 공문을 보냅니다. 그것은 선관위가 계속 3월 31일로 고집했던 거예요. 그 이유를 알지 못하겠어요.

그런데 지침에 보면 이미, 네 번째 PPT 보시면 공직선거 절차사무편람에는 이미 선거기간개시일 전까지 인쇄매수를 사무국장 전결로 할 수 있다. 선거기간개시일이면 5월 20일입니다. 그렇지요?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예.

○이해식 위원 그리고 규칙에는 어떻게 돼 있냐 하면 인쇄매수 산정은 후보자등록마감일 후 2일 후에 인쇄하도록 돼 있어요. 왜냐하면 후보 마감일이 돼야 인쇄할 거 아닙니까?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예.

○이해식 위원 후보자가 어떤 후보자인지 모르고 사전에 인쇄할 수는 없잖아요.

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예, 맞습니다.

○이해식 위원 그러면 5월 중순 이후예요. 그런데 왜 3월 31일을 고집해 가지고 2581매, 2581명을 기준으로 해서 그 60%인 1400매를 배정했나 이거예요.

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 저희가 자체로 인쇄하는 거는 물론 후보자 등록 끝나고 그 시점에 할 수 있었는데요. 앞서 제가 말씀드린 바와 같이 서울시에서 인쇄하는 거는 25개 구를 한꺼번에 하다 보니까 5월 11일까지 보고하라고 그렇게 지침이 내려왔었습니다.

○이해식 위원 말씀이 달라졌는데. 지난번에 3월 31일 기준으로 했고 5월 11일까지 보고하라 그랬다는 거예요? 그래도 4월 25일까지 입주 마감일이었기 때문에 4월 말에만 계산했어도……

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 4월 말로 저희도 할까 했었습니다. 그런데 4월 30일 이후로는 선거비용제한액 변경을 할 수가 없고요. 그다음에……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**이해식 위원** 지금 선거비용제한액이 문제가 아니잖아요. 규칙도 어기고 편람도 어긴 거잖아요.

○**(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈** 4월 30날로 했으면 더 좋았는데……

○**이해식 위원** 더 좋았는데가 문제가 아니라 왜 편람을 만들어 놓고 이행을 안 하냐는 말이에요. 그리고 왜 규칙을 무시하냐는 말이에요.

○**(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈** 저희가 3월 30날로……

○**이해식 위원** 왜 그렇게 편의적으로 마음대로 하냐는 말이에요. 그러면 규칙을 바꾸든지. 그렇지 않아요?

오정필 팀장님, 재건축하는 단지에 얼마만큼의 인구가, 얼마만큼의 입주민들이 들어올지 예상을 뻔히 하는 것 아니에요? 그래서 공문을 보낸 것 아닙니까?

○**송파구청자치행정팀장 오정필** 예, 맞습니다. 저희가 선관위에서 요청 공문이 있었기 때문에 우선 기본적으로 공문에 맞게끔…… 지금 자료에서 보다시피, 저희 송파구에서 제출한 자료입니다. 거기에 맞게 했었고 그 이후에 5월 달에도 담당자 유선을 통해서 선거인이 늘어나는 부분은 저희가 반영했으면 좋겠다고 말은 했었습니다.

○**이해식 위원** 그럼에도 불구하고 저렇게 반영이 안 된 이유를 뭐라고 보세요?

○**송파구청자치행정팀장 오정필** 사실은 자치구 입장에서는 저희가 선거 수행 업무를 시달받아서 하다 보니까 원인까지는 알 수는 없지만 아무래도 기준점, 원래 12월 31일이 타 선거구 확정일, 선거인수인데 특별히, 추정컨대 3월 31일은 입주 시기에 맞춰서, 4월 25일이 입주 마감이지만 최대한 선관위에서 마지노선을 정해 놓고 선거인수를 확정한다고 보고 저희가 그렇게 제출했었습니다.

○**이해식 위원** 아니, 그러니까 어쨌든 1월 16일 날에도 공문을 보내서 예상 인구를, 예상 입주인 숫자를, 예상 선거인 숫자를 보낸 거잖아요.

○**송파구청자치행정팀장 오정필** 예, 맞습니다.

○**이해식 위원** 그리고 그 이후에 4월 달에도 마찬가지로요. 4월 25일 날이 마감인데 이때 입주민들이 얼마만큼 들어온다라고 하는 거는 뻔히 예상이 되는 것 아니에요.

○**송파구청자치행정팀장 오정필** 예, 어느 정도 예상은 되는 부분이고 그런 부분을 저희가 구두로 말씀은 드렸습니다, 송파선관위에.

○**이해식 위원** 그러니까 그럼에도 불구하고 3월 31일의 인구수를 왜 고집했는지 전혀 이해할 수가 없는 거예요. 그런데 규칙도 어기고 편람도 어기고 전혀 맞지 않는 그런 행정을 어떻게 할 수 있느냐 이 말입니다, 제 말은.

또 추가질의하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음은 주진우 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**주진우 위원** 저는 국정조사와 상관없이 특검을 빨리 발족을 해서 수사를 해야 증거

인멸을 막고 진상을 제대로 파악할 수 있다고 생각합니다. 그런데 오늘 선관위가 자료 제출을 제대로 하지 않고 또 변명 위주로 기관보고 하는 것 보니까 특검이 필수라는 생각이 저는 확실하게 들거든요.

제가 강동완 총장대행한테 몇 가지 확인할게요.

저번에 중앙선관위원장 배우자가 출장 간 내역과 관련해서 노태악 위원장도 배우자가 출장 간 부분에 대해서는 국고로 환수하는 것을 검토하겠다고 했는데, 선관위가 그 환수 조치와 관련해서 지금 조치하고 있는 게 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 지금 단계에서는 별도로 준비하는 건 없습니다.

○주진우 위원 지금 국고가 됐고 본인도 인정을 하는데 거기에 대해서 매번 이렇게 선관위가 손을 놓고 있는 게 문제고요.

두 번째로, 분명히 전임 중앙선관위원장들도 전부 다 배우자 동반 출장이 있었다라고 얘기했습니다. 제가 간단히 중앙선관위원장에 대해서만 질의를 하고 자료 제출 요구를 하는데 5년치 자료만 지금 내고 있어요. 중앙선관위원장 6년 임기인데 그러면 전임 선관위원장 배우자 출장 내역, 총장님은 확인하고 있습니까 아니면 모릅니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 회계 관련 서류는 관련 법률에 따라서 보관……

○주진우 위원 아니, 법률 얘기하지 말고 본인이 제대로 안에서 보고 받았을 것 아니에요. 중앙선관위원장 배우자가 갈 정도 되면 계획도 세우고 밑에서 준비도 하기 때문에 직원들한테 물어봐도 확인할 수 있는 거고, 지금 본인은 거기서 오래 근무했기 때문에 총장님도 실제로 본인이 직접 겪은 것도 있을 거고 전임 선관위원장이 배우자를 동반해서 갔던 부분에 대해서는 이미 다 시인을 한 상황인데 본인이 파악하고 있습니까, 없습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 구체적인 일정은 저는 갖고 있지는 않고요. 지난번에 제가 답변드렸던……

○주진우 위원 파악하고 있습니까? 있는 건 있는 것대로 지금 바로 제출하세요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 지금 현재는 갖고 있지는 않습니다.

○주진우 위원 갖고 있지 않더라도 기억에 의존하든지 해야 되는 거지, 지금 국민 앞에서 장난하는 것도 아니고. 감추겠다는 겁니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 절대 아닙니다.

○주진우 위원 강제 수사를 통해서만 확인할 수 있다는 거잖아요. 지금 본인 얘기는 5년만 회계 자료를 법률에 의해서 보관할 수 있기 때문에 수사기관이 알아서 압수수색을 해 가든지, 우리가 자발적으로 못 내겠다 이렇게 답변하는 걸로 들리는데 그렇게 알아도 되는 겁니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아닙니다. 자발적…… 저희들이 갖고 있는 자료를 제출하지 않는 게 아닙니다. 자료 자체가 보관되어 있지 않습니다, 5년이 지났기 때문에.

○주진우 위원 보관되어 있지 않더라도 이 정도 됐으면 본인들이 그걸 사실관계 조사를 해서 보고를 해야지요.

그리고 수의계약 부분도 그렇습니다. 수의계약 부분도 오늘 보고한 것 보니까 다 변명이에요. 변명 내용이 황당합니다. 상반기에 예산이 배정되는데 주로 선거는 상반기에 있기 때문에 40일간 기간을 주고 경쟁입찰을 하게 되면 너무 급해서 수의계약했다는 것 아닙니까? 그런데 그 건수가 황당해요. 6만 3300건 중에 6만 1200건을 거의 10의 9건을 수의계약을 체결한 겁니다. 대한민국 어느 부처, 어느 기관이 이렇게 수의계약을 많이 체결합니까?

제가 하나만 확인할게요.

수의계약 체결한 업체 중에 선관위 직원이 근무하거나 근무했던 업체가 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 별도로 그 부분을 파악하지 않았는데 말씀하신……

○주진우 위원 있습니까, 없습니까? 파악을 안 했지만 알고 있는 게 있어요, 없어요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 국회에서 자료 요구를 받고 파악을 해 보니까 저희들이 현재 파악한 것은 한 분이 한 곳에서 한 적이 있었습니다.

○주진우 위원 PPT에 띄워 주세요.

(영상자료를 보며)

저는 한 건이 아닐 거라고 생각합니다. 선관위 직원도 있지만 그 직원의 가족일 수도 있고 수의계약이 이렇게 많을 때에는 뭔가 원인이 있는 거예요. 아까 수의계약 다 변명하셨는데 지금 보면요 저게 A업체, 2022년도 10월 26일에 수의계약 체결했거든요. 그다음에 일주일 뒤에 바로 수의계약 체결한 그 업체에 선관위 직원 출신이 퇴직하자마자 아무런 제한도 안 받고 수석부장으로 채용이 돼 가지고 8개월 근무하고 5900만 원 받았습니다.

그리고 이것뿐만이 아닐 거예요. 전직 직원뿐만 아니라 지금 현재 제가 수사권도 없이 공개된 자료만 가지고 파악해도 저 정도인데 나머지 업체가 얼마나 많겠습니까? 선관위가 이것 별도로 조사해야 맞지 않습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들이 각종 업체에 선관위 직원 출신이 있는지 없는지를 파악하기는 현실적으로 쉽지 않습니다. 그리고……

○주진우 위원 잠깐만요.

다음 것 보여 주세요.

그게 관리 부족이라는 거예요. 수의계약이 이렇게 많을 때는, 지금 보니까 저때 노태약 선관위원장한테 제가 질의를 했더니 수의계약에 대해서 아예 모르더라고요. 그 얘기는 됩니까? 사무국만 전결로 처리하고 있는 거예요. 어느 기관이 기관장한테 보고도 없이 모든 계약을 다 사무국이 알아서 하는 기관이 어디 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 지금 현재 저희 선관위 위임전결 규정에 따르면 예산집행과 관련해서는 사무처에서 집행을 하고 있고요.

○주진우 위원 그러니까 그게 잘못됐다는 거예요.

그리고 수의계약 비율을 따져보고 이렇게 많을 때에는 부패하지 않는지 쳐다봐야 되는 거고요. 지금 보면 노태약 위원장은 아무런 관여를 하고 있지 않다, 선관위에 물어봐도 보유하고 있지 않으니까 선관위 이해충돌에 대해서는 지금 따지고 있지 않다는 얘기고요.

다음 페이지 넘겨 주세요.

그리고 이 수의계약에 대해서 변명 투성으로 해 왔는데, 선관위 변명은 그겁니다. 쪼개기 계약을 했지만 선거가 달랐거나 뭔가 품목이 달라서 어쩔 수 없이 수의계약했다고 하는데, 제가 사례를 몇 가지 들어 드릴게요.

첫 번째 업체 4월 10일, 그것도 작년 4월 10일입니다. 세 번에 걸쳐서 4000만 원, 690만 원, 580만 원 쪼개기 계약을 했어요.

저것 보십시오.

그런데 그 내역을 보면 대통령 재외선거 물품 포장 및 운송이에요. 홍보인쇄, 포장 및 운송, 리플릿 포장 및 운송. 이 업체가 하는 용역은 다 포장하고 운송하는 건데 각각 포장하고 운송할 물품을 다 쪼개가지고 같은 날에 나눠서 계약하는 겁니다. 이런 거를 쪼개기 계약이라고 하는 거고 이거는 불법 소지가 많은 거예요.

두 번째도 마찬가지입니다. 4월 7일과 9일에 나눠서 계약을 하는데 개별적으로 계약하는 품목들이 다 합쳐서 발주도 할 수 있는 부분이에요. 그 밑에도 2022년 4월 22일과 29일에 나눠서 계약을 하고 그다음에는 올해 4월 20일에 수의계약을 체결하면서 똑같은 투표함을 제작하고 잠금장치를 제작하고 투표함 뚜껑을 제작하는데 각각 분리해서 발주를 합니다. 그렇게 할 합리적인 이유가 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 보시면 투표함 추가 제작과 우편 투표함 뚜껑 추가 제작 보십시오. 내용 자체가 다른 겁니다.

○주진우 위원 내용이 다르더라도 수의계약을 이런 식으로 관리하면 안 되는 겁니다.

그리고 선관위 직원이 여기서 근무한 게 나왔는데 무슨 할 말이 그렇게 많아요? 그리고 선관위 직원 외에 가족이나 다른 지인 챙겨 주는 것 없다고 본인이 장담할 수 있습니까? 한번 말씀해 보세요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

관리를 안 하면서 얘기할 수 있어요, 이걸? 관리를 하면서 얘기를 해야 될 것 아닙니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들이 파악할 수 없다라고 답을 드렸습니다.

○주진우 위원 파악을 했었어야지요. 지금 다 지나고 나서 파악 하나도 안 하고 있다가 이제 파악할 수 없다라고 하면서 지금 파악 안 하고 있는 게 자랑입니까? 한번 얘기해 보세요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 위원님께서 수의계약이 어떤 과도한 계약이 많거나 쪼개기 계약이라는 의심을 가질 수 있다라고 충분히 지적은 하실 수 있습니다. 그런데 저희 선관위 입장에서 아까 저희도 기관보고……

○주진우 위원 저게 정당한 계약이에요? 90%가 저렇게 하고 있는데?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 퍼센티지가 많다고 해서 무조건 잘못된 건 아니라고 보여집니다.

○주진우 위원 다른 부처는 10%도 안 됩니다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 퍼센티지만 보지 마십시오.

○주진우 위원 퍼센티지를 봐야지, 그러면 뭘 봐요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들이 관련 규정을 만약에 위반을 하면서 했다면……

○주진우 위원 관련 규정을 지금 제대로 통제를 못 하고 있는 거지요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아니, 지금……

○주진우 위원 이게 무슨 변명거리가 된다고 합니까? 선관위 직원이 근무하고 있잖아요, 그 수의계약 업체에.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 부분 계약법 시행령 보면……

○주진우 위원 그런데 할 말이 있습니까? 이 업체에 선관위 직원이 가서 근무하고 있는데 할 말이 있어요, 이게?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 직원이 근무하는 것은 아니지 않습니까.

○주진우 위원 퇴직하고 가 있잖아요, 수의계약한 업체에.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들이 4급 이상 공무원들 같은 경우에는 취업 제한 여부를 따집니다만 5급 이하 같은 경우는 취업제한 여부를 따지지 않습니다.

○주진우 위원 그게 사각지대 아닙니까? 그걸 관리하라고 제가 지적하는 거고요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그런데 대단히 죄송하지만 선관위 출신이라고 해서, 5급 이하 출신이라고 해서 취업의 자유를 막기는 어렵지 않습니까.

○주진우 위원 수의계약한 업체랑 그러면 채용되는 게 정상적이라고 보시는 거예요? 그것만 답변하고 제가 넘어갈게요. 정상적으로 그러면 퇴직 직원 5급 이하가 가서 하고 그 업체와 수의계약 체결하는 것이 국민의 관점에서 문제가 없다고 보시는 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 해당 직원이 수의계약에 영향을 미쳤거나 이렇게 하면 위원님 말씀처럼 당연히 문제 제기를 할 수 있습니다. 그런데 그 부분은 확인되지 않은 부분이어서 제가 답변드리기 좀 어렵습니다.

○주진우 위원 추가로 질의하겠습니다.

○위원장 윤상현 직무대리님, 그러면 노정희 대법관, 지난 선거관리위원장이셨지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○위원장 윤상현 해외 출장 기록 없습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 부분은 제가 자료는 갖고 있지 않습니다.

○위원장 윤상현 그러면 선관위 내부에 없네요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 일단 회계서류 자체는 아까 말씀드린 것처럼 5년이 지난 서류는 폐기가 됐기 때문에 자료를 갖고 있지 않아서 모르겠고요. 알 수가 없습니다.

○위원장 윤상현 그러면 노태약 위원장님께서 재임 기간 중에 해외출장 사례 몇 번이예요? 세 번 아닙니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 세 차례는 다 자료를 갖고 있습니다.

○위원장 윤상현 갖고 있지요? 그래서 그게 다 나와 있지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○위원장 윤상현 2022년……

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 2024년, 2025년.

○위원장 윤상현 그런데 하나 의아스러운 것은 2023년도에 감사원 감사, 소위 말해서 경력직 채용 사례 291건을 들여다 보지 않았습니까? 거기서 878건의 인사복무 비리, 규정 위반을 발견하지 않았습니까? 그 당시에 김필곤 상임위 위원 또 김용빈 사무총장은 해외출장을 전면 금지하겠다고 했는데 그다음에 또 노태악 위원장께서는 2024년 독일 하고 에스토니아 또 2025년에는 덴마크, 스웨덴. 조직이 비리투성이인데 어떻게 또 선거관리위원장만 이렇게 가냐. 이게 선거관리위원장의 어떤 임무, 소위 말해서 선거 공정성 수호라든지, 이 출장하고 그렇게 연관성이 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 부분은……

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 제가 말씀드리겠습니다.

○위원장 윤상현 노태악 위원장님, 연관성이 있습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 다시 한번 지금 현재 국민의 눈높이에서 대단히 부적절했다는 점은 깊이 인정을 하고 반성을 하고 있습니다. 다만 2022년과 2024년, 2025년은 당시 동시 지방선거, 2024년 국회의원 선거 그리고 2025년은 대통령 궐위선거, 사실은 그 선거 마치고 마무리가 되면서 저뿐만 아니라 우리 직원들도 또 해외연수 일정을 수행하기 위해서 한 3명이 따라가게 됩니다. 그래서 그렇게 계획을 잡다 보면 결국은 그런 예산으로 사용되지 않으면 불용 처리되어서 반납이 되는데 직원들도 사기를 진작할 겸 그렇게 해서 아마, 그렇게 보고를 받았습니다. 그래서 날짜는 아무래도 10월 달에 국정감사가 끝난 다음에 해당 국가의 사정을 살펴서 진행을 하겠다고 해서 그런 보고를 받아서 진행을 하게 되었습니다.

○위원장 윤상현 그렇게 외유성 출장을 가셨는데 문제는 선거관리위원장께서 사무를 통할하는데 투표용지 인쇄 축소 이런 결정 전혀 모르신다는 것, 일종의 바지 사장 같이 선거관리위원장을 해 놓고 그냥 사무처가 따라가는데 ‘위원장님 이거 한번 가셔야 됩니다’ 하면 따라간 거 아닙니까? 그래서 부인까지 동반하셨지요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예.

○위원장 윤상현 그거에 대한 비용이 얼마입니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 제가 아직까지, 그 자세한 자료를 요청을 해 놓은 상태고 다만 언론 보도를 비추어 보면 세 번에 걸쳐서 직원들하고 다 합쳐 이렇게…… 그 중에서 배우자가 든 비용이 아마 항공료는 한 3300여 만 원인 것 같고 그 외에 나머지 체재비, 식비 이런 부분은 자료 요청을 해서 오는 대로 해서 확인을 해서 그 부분에 관해서 바로 국고에 반납을 하든지 아니면 적절한 방법으로 사회에 다시 환원하도록 하겠습니다.

○위원장 윤상현 그래서 구체적으로 반납하시겠다는 거지요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 그렇게 하겠습니다.

○위원장 윤상현 국고 반환하겠다, 배우자 그 비용에 대해서?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 그렇습니다.

○위원장 윤상현 그런데 혹시 이게 해외출장을 가고 했는데 결국에는 사무 통할을 못

한 것, 결국 법적으로는 이게 직무유기 아닙니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 하여튼 도덕적 정치적으로 어떤 질책도 달게 받겠습니다.

○위원장 윤상현 그러면 이 비용이 바로 정산되는 대로 국고 반납 아니면 단체에 기여 하겠다 이 말씀이지요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 그렇게 하겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음은 이기현 위원님 질의해 주십시오.

○이기현 위원 시간 잠깐 끊어 주시고요.

송파구 사무국장님, 잠깐 앞으로 나와 주시지요.

송파구 직원 13명이지요, 송파구 선관위?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예, 맞습니다.

○이기현 위원 이번 사건이 터졌을 때 13명이 근무하셨습니까?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 중앙에서 파견 직원 1명 포함 해서 14명이었습니다.

○이기현 위원 14명이었지요? 중앙회 직원이 1명 있었지요?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예.

○이기현 위원 해석과 전 세모 세모 행정주사 맞지요?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예.

○이기현 위원 같이 근무하셨지요?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예.

○이기현 위원 들어가세요.

허철훈 사무총장님, 총장님께서 그 당시에는 사무를 총괄하고 계셨을 텐데 파견 나왔던 중앙선관위 직원으로부터 11시 40여 분경에 처음으로 투표용지가 부족할 수 있다라고 하는 각 투표소의 보고가 송파구 선관위를 통해서 중앙선관위로 온 적 있습니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 중앙회에는 오지 않았습니다.

○이기현 위원 그러면 중앙선관위는 그동안 나왔던 대로 오후 4시가 넘어서 기자의 민원 전화를 듣고 알게 됐다는 사실 그대로 인정하십니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 예, 제가 처음 공보과장으로부터 보고를 받고 알게 됐습니다.

○이기현 위원 알겠습니다.

해석과 직원은 해석만 해 주러 간 건가요?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 해석뿐만 아니고요. 송파구 위원회에 파견을 가면 송파구 위원회의 업무를 받아서 아마 처리한 걸로 알고 있습니다.

○이기현 위원 송파구 선관위라고 하는 개별 선관위에 중앙선관위 직원이 파견 나가 있었습니다. 제가 보기에 송파구가 65만 명이라는 인구를 가지고 있고 투표소도 150개에 가깝기 때문에 아마 추가 파견이 나간 것 같습니다. 그런데 그 나간 직원은 투표용지가 부족했는데 그것을 인지한 송파구 선관위 사무실 내에 11시경에 근무하고 있었어요.

그럼에도 불구하고 중앙선관위에 보고하지 않았습니다. 물론 보고받지 못했으니까 지휘도 없었지요. 이게 선관위의 지금의 모습입니다.

총장님께 다시 질문하겠습니다.

지금 선관위 직원이 3030여 명이지요?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 예, 3030명 넘는 걸로 알고 있습니다.

○이기현 위원 그렇습니다.

지금 이 조직의 이 인원이 적정하다고 보십니까, 아니면 개혁을 위해서 더 늘어나야 된다고 생각하십니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 평상시와 선거 때 업무량 차이가 크기 때문에 선거 때는 부족하다고 생각하고 있습니다.

○이기현 위원 저는 3030명이 넘는 선관위 직원들이 세 가지의 선거, 대통령 선거, 총선 그리고 지방선거와 교육감선거를 치르지 못한다, 대한민국의 훈련된 공무원들이? 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 저는 결론적으로 말하면 지금의 선관위사무처 체계를 획기적으로 개혁해야 된다고 생각합니다. 진상조사위원회에서도 해체 수준의 개혁을 얘기하셨는데 저는 3000명을 1000명으로 줄일 수 있다고 생각합니다.

제가 왜 1000명으로 줄일 수 있는지 말씀드려 보겠습니다.

노무현 대통령 때 선거공영제가 실시가 됩니다. 다들 기억하실 겁니다. 그로부터 선거가 투명해졌습니다. 선거공영제 때문에 선관위의 인원이 대폭 증원이 됩니다. 그래서 지금 3000여 명까지 이르게 된 것입니다. 선거공영제가 대한민국 정치 발전에 기여한 바 있으나 지금의 선관위는 선거공영제 이후에 어떠한 새로운 임무를 부여받지도 못했음에도 불구하고 그리고 인터넷과 온라인이 이렇게 많이 발전한 대한민국이라는 선거 시스템 하에서 이 인원을 가지고 이 3개의 선거를 치르고 있었던 것입니다. 그러면서도 실제로 매뉴얼도 제대로 만들지 못하고 보고체계, 지휘체계도 붕괴된 상태로 이어지고 있었습니다.

선거 시스템을 수출한다고 A-WEB이라는 세계선거기관협의회를 만들었고 그리고 부실 여론조사를 조사한다고 중앙선거여론조사심의위원회, 인터넷선거보도심의위원회 만들어서 덩치를 키워 왔습니다. 그리고 민간에서 하는 축협·농협·수협 조합장 선거뿐만 아니라 위탁받는 모든 선거에 대해서 선거를 대행한다고 진행해 왔습니다.

그리고 선관위는 유권해석뿐만 아니라 선거법 위반 잡으러 다닌다고 집중했습니다. 그리고 시민들에게 본인들이 가당치 않은 민주주의 교육한다고 민주주의 교육 시스템 만들어서 그것에 많은 예산을 집행했습니다. 홍보도 했고 캠페인도 해 왔습니다. 일부 필요하다고 생각합니다만 선관위의 기능을 뛰어넘는 선거관리위원회의 기능을 스스로 자임한 것이라고 생각합니다.

이번에 보여 주듯이 이런 대형 사고가 났는데 지휘체계 내에서, 보고체계 내에서 어떤 매뉴얼도 존재하지 않았습니다. 어떻게 그럴 수가 있습니까? 독립적인 헌법기관이라는 이유로 또 외부통제가 약하다는 이유로 그리고 장관급 1명, 차관급 1명, 1급만 21명에 달하는…… 그리고 아까 5급 이상 얘기를 하셨는데 500여 명이 넘는 1급을 유지해 왔습니다.

이 비효율적인 관료 시스템이 그대로 보여지고 있는 것이 지금의 선관위의 문제입니다.

다. 이 삼박자가 오늘의 선관위 사태를 만들었다고 생각합니다. 저는 해체 수준의 개혁이 개헌 전에 이루어져야 된다고 생각합니다. 개헌될 때까지 이 시스템 그대로 유지하겠습니까?

노태악 전 위원장님, 개헌 전에 이 시스템 3030명 그대로 유지할 수 있다고 생각하십니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 많은 개혁이 필요하다고 생각을 합니다.

○이기현 위원 개헌 사항입니다만 저는 선거관리위원회 명칭을 선거위원회로 바꿔야 한다고 생각합니다. 그리고 중앙선관위는 선거의 운영, 기획 그리고 법령해석 이 업무로 저는 규정지어져야 된다고 생각합니다. 그리고 현장 투개표 관리 이미 지방정부에서 다 진행하고 있습니다. 중앙선관위 할 능력이 없어요. 제가 보기에 3030명이 아니라 1만 명의 직원을 늘려 준다 하더라도 투개표 사무 진행하지 못합니다. 그게 지금 선관위의 수준입니다.

저는 과감하게 투개표 관리·감독 기능은 지방사무로 이관해야 된다고 생각합니다. 아마 행안부에서도 이런 거 관련돼서 여러 가지 고민이 있으실 텐데 추후에 장관님께 좀 질의하도록 하겠습니다.

저는 하부조직 통폐합해야 된다고 생각합니다. 아까 조직 진단표를 보니까 총장대행께서 이런 얘기를 하셨어요. 시군구선관위를 국회의원 선거구로 맞춰서 구조조정을 하겠다고 그러는데 지금 국회의원 선거구가 몇 개인지 아세요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 254개입니다.

○이기현 위원 그렇습니다.

시군구선관위 몇 개입니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 255개입니다.

○이기현 위원 무슨 변화가 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 단순히 숫자만 보실 건 아니고요.

○이기현 위원 알겠습니다. 무슨 말씀인지 알겠습니다.

임실군 2만 5000명입니다. 4개 선거구가 같이 묶여서 국회의원 선거합니다. 그 말씀은 이해합니다만 이것은 선관위를 개혁하겠다는 개혁 의지로 그리고 선관위 2차 보고에서 말하는 조직 진단으로는 도저히 제가 받아들일 수가 없습니다.

저는 과감하게 중앙선관위는 아까 제가 말씀드린 선거의 운영, 기획 그리고 법령해석 정도로 놔두고 그리고 지금 시도선관위와 시군구선관위를 과감하게 통폐합해야 된다고 생각합니다. 저는 권역별로 6개에서 7개 권역별선관위를 놔두고 나머지 지역선관위는 전부 다 지방 선거 사무로 이양해야 된다고 생각하는데 총장님 어떻게 생각하십니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 존경하는 이기현 위원님 말씀 감사합니다. 그렇지만 저희들이 선거관리위원회가 헌법상 독립기관으로서 국민 여러분께 지금까지 말씀하신 것처럼 깨끗한 선거 관리를 위한 노력이라든지 아니면 생활 주변의 선거 관리를 위해서 저희들이 여러 가지 노력을 많이 하고 있습니다. 그리고 국회에서 각종 위탁 선거 부분을 선관위에 맡겨 주셨습니다. 저희들 적은 인원으로 그걸 잘 해내기 위해서 최선을 다했습니다. 이런 부분에 대한 노력만큼은 기억해 주셨으면 감사하겠습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**이기현 위원** 노태악 전 선관위원장님, 제가 말씀드린 선관위의 구조개혁 필요하다고 생각하십니까?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 상당 부분 그런 철저한 개혁이 필요하다고 생각합니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음은 박수민 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**박수민 위원** 감사합니다, 위원장님.

잠깐 출석을 좀 요청드리겠습니다.

서울선관위원장님 오셨지요? 송파선관위원장님, 두 분 좌우로 나와 주셨으면 좋겠습니다, 발언대.

○**위원장 윤상현** 민소영 위원장님, 우측으로 가지지요. 한 분은 이쪽으로 와 주십시오.

○**박수민 위원** 오늘이 7월 1일이고 6월 30일이 수당 지급일입니다.

노태악 선관위원장님, 6월 수당은 수령하셨습니까? 어떻게 되셨습니까?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 제가 확인해 본 건 아닙니다만 6월 8일까지 지명 해 제가 되었기 때문에 아마 일할로 해서 보통 그렇게 계산되는 것으로 알고 있습니다.

○**박수민 위원** 그러면 사무총장직무대리님, 어제 결재 상신이 올라왔을 텐데 결재하셨나요? 어떻게 됐나요?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 어제 자로 결재 처리했습니다.

○**박수민 위원** 그러면 6월 달도 노태악 선관위원장님 수당이 지급된 거네요, 활동비하고?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 일할 계산으로 하게 됩니다.

○**박수민 위원** 일할 계산으로, 이 사고가 났는데도?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 일할 계산을 하게 됩니다.

○**박수민 위원** 오민석 위원장님, 6월 수당 지급받으셨습니까?

○**(전)서울특별시선거관리위원장 오민석** 확인해 보지 못했습니다.

○**박수민 위원** 서울선관위 나오셨지요, 사무처?

마이크 좀 드리시지요, 저쪽에. 시간 잠깐 멈춰 주시고.

이어서 질의하겠습니다.

어제가 아마 결재일이었을 것 같은데 결재했습니까?

○**서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진** 어제 결재를 안 한 것으로 제 기억에 있습니다.

○**박수민 위원** 그러면 서울선관위는 아직 6월 수당은 지급이 안 됐네요, 선관위원 전체로?

○**서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진** 오민석 위원장님께서 6월 9일 자로 사퇴를 하셔서 가지고 만약에 수당이 지급된다면 중앙과 같은 기준으로 일할 계산을 하게 될 것 같습니다.

○박수민 위원 그러면 6월 3일의 활동까지는 수당이 나가는 거네요, 사고가 났지만?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 예.

○박수민 위원 알겠습니다.

송파선관위원장님, 송파 상황은 어떻습니까? 6월 수당 지급됐습니까?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원장 민소영 선거 전에 지급이 됐고 제가 지급된 걸 후에 알게 돼서 사퇴하면서 반환해야 되지 않냐고 했더니 일할 계산으로 반환해야 된다고 해서 계산해서 금액을 받고 반환을 했습니다.

○박수민 위원 안타깝게도 제가 서울·중앙·송파 3개 선관위를 물어봤는데 상식을 갖고 있었던 건 송파선관위 그나마 하나네요. 이 사고가 났는데 6월 달 수당을 받아도 되느냐 반문하고 질의했던 분은 송파선관위원장 한 분입니다.

사무총장직무대리님!

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○박수민 위원 그러면 나머지 선관위원님들은 관두지 않았으니까 6월 수당, 활동비 다 나갔습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예, 그렇습니다.

○박수민 위원 전액 지급됐습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○박수민 위원 거기에 대해서 상의조차 안 해 봤습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 부분은 위원님들께 상의를 드리지는 않습니다.

○박수민 위원 뭐라 말할 수가 없습니다.

잠시 시간 멈춰 주시고 두 분 들어가십시오.

서울선관위하고 송파선관위 사무처에서 좀 나와 주십시오. 좌우로 동일하게 발언대에 좀 나와 주십시오.

송파선관위 질문드리겠습니다.

2인 1조로 투표소 상황 점검·지도 가도록 되어 있지요?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 예.

○박수민 위원 다녔습니까? 2인 1조 지도 관리 다녔습니까, 그날?

○(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈 선거 당일 날 못 간 걸로 알고 있습니다.

○박수민 위원 서울선관위는 2인 1조 상황 지도·점검 나갔습니까?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 저희 위원님들께서 투표소와 개표소 현장 점검을 다니셨습니다.

○박수민 위원 일지 남아 있습니까?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 예, 보고서……

○박수민 위원 확실합니까?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 예.

○박수민 위원 선관위원님들이 당일에 투표소 돌아다녔다고요?

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 개표소하고……

○박수민 위원 개표소 말고 투표소.

○서울특별시선거관리위원회사무처장 김범진 동작구 상도4동에 있는 투표소를 오후에 점검 나가신 걸로……

○박수민 위원 기록 내주십시오.

사무 편람에 따르면 2인 1조로 투표 상황 지도·점검을 나가야 됩니다. 그리고 기록도 남아야 됩니다. 요청해도 아무것도 없습니다. 이것이 지금 대한민국 선거 관리, 투개표 관리의 현실입니다. 투개표 중에 또 그래서 사고가 나면 읍면동선관위는 구시군선관위, 중앙선관위로 신속 보고하게 돼 있습니다.

제가 지난번에 질의를 드렸는데 중앙선관위에 멋진 상황실이 있습니다. 그런데 왜 투표 마감 1시간 전까지 언론보도, 기자 전화를 받고서야 상황을 알았냐 질문드렸더니 서울선관위에서 보고를 안 해서 그랬다고 했습니다. 2인 1조 지도·점검도 편람에만 존재하고 현실에 없었고 보고 의무가 있는데 보고를 안 했습니다. 이게 현실입니다.

행안부장관님, 행안부의 임무에 투표 지원이 있지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 있습니다. 선거지원 업무……

○박수민 위원 상황실 2개 설치하시지요?

○행정안전부장관 윤호중 설치하고 있습니다.

○박수민 위원 그중에 하나가 투개표 지원 상황실이지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○박수민 위원 그런데 송파에서 사고 날 때 그날 전혀 몰랐지요?

○행정안전부장관 윤호중 사고가 나고 언론에 보도되고 난 뒤에 확인이 되었습니다.

○박수민 위원 아니, 그러니까 대한민국 상황실은 언론보도를 보고 아는 게 상황실입니까?

○행정안전부장관 윤호중 그렇지는 않습니다. 저희가 선거 상황을 파악하는 업무가 있는 것이 아니라 선관위의 지원 요청이 오면 거기에 합당한 지원 업무를 지휘하기 위해서 상황실을 유지하고 있습니다.

○박수민 위원 그러니까 똑같은 답변이네요. 중앙선관위는 서울선관위가 얘기를 안 해서 몰랐고 지금 행안부 투개표 지원 상황실은 선관위에서 지원 요청을 안 했기 때문에 몰랐다 이거지요?

○행정안전부장관 윤호중 그렇습니다.

○박수민 위원 대한민국 상황실이 이런 거지요?

○행정안전부장관 윤호중 저희는 이것이 헌법과 정부조직법의 원칙에 맞는 운영이라고 생각하고 있습니다.

○박수민 위원 국민들도 그렇게 생각할까요? 행안부에서 전국의 투개표를 지원하기 위해서 상황실을 만들었는데 언론보도를 보고 아신 거예요.

○행정안전부장관 윤호중 저희가……

○박수민 위원 재난상황실도 그렇게 운영됩니까?

○행정안전부장관 윤호중 재난상황실은 이것과 전혀 다릅니다.

○박수민 위원 이거는 왜 달라야 합니까, 재난상황실과?

○행정안전부장관 윤호중 그렇지 않습니다. 선거는 국민의 소중한 투표권, 참정권을 보

호해야 할 일이기 때문에 행정부가 직접적으로 관여하지 못하도록 헌법적인 구조가 이루어져 있습니다.

○박수민 위원 대한민국 헌법은 국민 참정권을 위해서 헌법기관으로 선거관리위원회를 만들었고 그 선관위 법에 보면 행정부는 지원하도록 되어 있습니다.

○행정안전부장관 윤호중 지원하도록 되어 있습니다만……

○박수민 위원 그래서 상황실이 생기는 겁니다.

○행정안전부장관 윤호중 ‘선관위의 지시에 따라라’라고 되어 있습니다.

○박수민 위원 선관위의 지시에 따르니까 상황실을 만드셨겠지요.

○행정안전부장관 윤호중 지시가 있어야 일을 할 수 있습니다.

○박수민 위원 그러면 대한민국 헌법적 상식에서 언론보도를 보고 아는 상황실이 국민 혈세를 투입해야 되는 상황실입니까? 행안부장관님 답변이 됩니까, 지금? 제가 점잖게 하려고 그러는데……

○행정안전부장관 윤호중 저는 헌법적 권한에 대해서 엄격하게 이야기하고 있습니다. 소리를 지르십니까?

○서범수 위원 왜 이러세요, 장관님!

○박수민 위원 장관님, 행안부에 엄격히 투개표 지원 상황실이 있었는데 언론보도를 보고 알았어요.

○행정안전부장관 윤호중 엄정한 중립을 지키고 있습니다.

○박수민 위원 중립과 지원이 그게 다르다고…… 아니, 중립을 지키기 위해서 투표용지가 부족해도 언론보도를 보고 알아야 하고 모르쇠 하는 게 그게 헌법을 지켰다고 하시는 거세요?

○행정안전부장관 윤호중 선거사무에 대한 결정은 선거관리위원회가 합니다.

○박수민 위원 아니, 언제 그거 개입하라고 그랬습니까? 송파구 구청에도……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

상황실이 있고 행안부에도 상황실이 있는데 왜 몰랐느냐고 묻는 겁니다. 그 상황실은 보고되기 전까지 모르는 상황실, 대한민국 상황실이 그렇게 운영됩니까?

○행정안전부장관 윤호중 송파구청으로 문의해 주시면 고맙겠습니다.

○박수민 위원 지금 발언 책임지십시오. 제가 문제 삼겠습니다.

넘어가겠습니다.

.....
○위원장 윤상현 장관님, 당일 날 투개표 상황실 방문하시지 않으셨습니까?

○행정안전부장관 윤호중 그렇습니다.

○위원장 윤상현 그러면 거기 가서 뭘 격려하시나요?

○행정안전부장관 윤호중 투표 지원하고 있는 공직자들이 공정한 입장에서 투표 사무를 하도록 관리를 하고 혹시 각종 사고라든가 예를 들면 화재라든가 단전, 통신장애 이런 것들이 있으면 즉각적으로 선관위의 요청에 응할 수 있도록 철저히 24시간 대기를 해달라 이런 지휘를 하고 지시를 하고 있습니다.

○위원장 윤상현 그러면 투표 상황실하고 송파 선관위하고 계속 한 오후 5시 넘어서 부터는 소통하지 않았습니까?

○행정안전부장관 윤호중 송파구 선관위와는……

○위원장 윤상현 안 하고?

○행정안전부장관 윤호중 예, 직접적인 소통이 제대로 이루어지지 않았습니다.

○위원장 윤상현 그러면 서울시 선관위하고 어디하고도 안 했습니까?

○행정안전부장관 윤호중 선관위하고는 직접적인 연락이 제대로 안 되었고 송파구, 서울시로부터 연락이 된 것이 5시 27분으로 기억하고 있습니다.

○위원장 윤상현 시하고 송파구로부터 연락을 받았다는 거지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그 이전에는 전혀 연락이 없습니다.

○위원장 윤상현 그러면 장관님, 그것 예를 들어서 투표 지원 사무를 돕지 않습니까? 선거나 투표 지원 사무를 담당하는데……

○행정안전부장관 윤호중 잘 아시겠습니다만 지방자치 공무원들이 지원되고 있고요. 지방정부에서 지방공무원들이 지원 업무를 하도록 전부 인원이 빈틈없이 지원되도록 하는 것까지 하고 그다음에 저희는 기타 선관위가 감당할 수 없는 업무상의 문제가 발생할 때 그 요청에 의해서 지원할 의무가 있기 때문에 대기 상태에 있는 거지요.

○위원장 윤상현 그러면 저쪽에서 지원 요청이 안 오면 결국 지원할 수가 없네요? 지원하겠다 의사 타진도 할 수가 없네요?

○행정안전부장관 윤호중 의사 타진도 물론 저희가 먼저 파악을 했으면 할 수 있겠습니다. 그런데 경우에 따라서는 과도하게 개입할 경우에 오히려 선거에 영향을 미칠 수 있다고 오해받을 수 있는 일입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음은 김영배 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김영배 위원 서울 성북갑의 김영배입니다.

행안부장관님, 오랜만에 질의 받으셨을 텐데 맞지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○김영배 위원 우리 헌법에 선거위원회로 처음에, 그러니까 3·15부정선거 이후에 4·19혁명이 일어나고 그래서 이승만 정권이 자행했던 무도한 그런 불법선거, 관권선거 이런 것에 맞서서 국민들이 피를 흘리면서 쟁취했던 4·19혁명의 결실로 태어난 게 그 당시의 중앙선거위원회인데 맞지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 2공화국……

○김영배 위원 그렇습니다. 제3차 개헌 때 그게 그렇게 등장을 했다가 박정희가 쿠데타 하고 나서 5차 개헌 때, 1962년도인가요, 그때 선거관리위원회, 중앙선거관리위원회라는 말과 그다음에 각급 선거관리위원회라고 하는 말이 헌법에 반영이 되면서 그때 이후로 지금까지 선거관리위원회라고 하는 이름으로, 시스템으로 각급 선관위 이렇게 해서 지금까지 온 것 아닙니까?

○행정안전부장관 윤호중 예, 정확하십니다.

○김영배 위원 그러면 헌법 114조를 보니까 이렇게 되어 있어요.

본문에 보면 ‘선거와 국민투표의 공정한 관리 및 정당에 관한 사무를 처리하기 위하여

선거관리위원회를 둔다’ 이렇게 되어 있고요. 여기에 보면 법령의 범위 안에서 할 수 있고 선거관리위원회의 조직·직무 범위 및 필요한 사항은 법률로 정한다 이렇게 해 놓고 115조에 이렇게 되어 있어요. 각급 선거관리위원회는—중앙 포함하는 거지요—선거인명부의 작성 등 선거사무와 국민투표사무에 관하여 관계 행정기관에 필요한 지시를 할 수 있다.

○행정안전부장관 윤호중 그렇습니다.

○김영배 위원 우리 헌법과 법률에 기관 간의 지시라는 단어가 들어가는 경우가, 대통령과 행정부의 경우를 제외하고 지시라는 단어가 법률, 헌법에 들어가 있는 경우가 또 다른 경우가 있는지 제가 잘 모르겠는데……

○행정안전부장관 윤호중 행정부에 대해서 선거에 관해서 지시할 수 있는 곳은 선관위가 유일합니다.

○김영배 위원 그렇습니다. 헌법에 지시라는 말을 넣어 놓은 이유가 저는 있다고, 헌법 정신이 있다고 생각합니다. 즉 선거관리위원회하고 행정부는 지시-이행의 관계입니다. 그렇지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○김영배 위원 일종의 상하 관계인 거지요, 거꾸로가 아니고? 그렇습니다.

그리고 헌법 115조 2항에는 뭐라고 되어 있냐면 ‘제1항의 지시를 받은 당해 행정기관은 이에 응하여야 한다’라고 되어 있습니다.

○행정안전부장관 윤호중 그렇습니다. 헌법적 의무입니다.

○김영배 위원 그렇습니다. 헌법적 의무로 되어 있는 겁니다. 그러니까 이게 아까 얘기했지만 우리가 헌법을 만들 때 이렇게 만들어 놓은 이유가 있거든요. 그동안 이승만 정권이 얼마나 무도하게 부정선거를 했고 박정희 정권에서도 마찬가지로 전두환 정권도 마찬가지 아닙니까?

○행정안전부장관 윤호중 예, 관권선거를 해 왔기 때문에 그렇습니다.

○김영배 위원 그렇습니다. 각종 행정기관에서, 특히 동사무소 비롯해서 읍면동 일선 행정기관까지 다 관권선거에 동원되고 금권선거에 동원이 됐기 때문에 이 헌법이 이렇게 유지가 되고 지금도 우리가 선관위가 정치적 중립을 지키면서 독립성을 지켜야 되는 가장 중요한 이유로 우리 역사의 교훈을 가지고 있는 거기 때문에 행정부가 일정한 어떤 범위 내에서 설사 이유가 있다 하더라도 선관위의 기본적인 독립성과 중립성을 해하는 그 어떤 일도 있어서는 안 되고 또 실제로 그런 일을 하려고 하다가 탄핵당한 사람이 윤석열 대통령 아니겠습니까? 이게 바로 우리 현대사에 지금 살아 있는 교훈이거든요.

그렇기 때문에 저는 행정안전부가 물론 국민들의 참정권을 보장하기 위해서 자기 직무를 다해야 되고 부족함이 있으면 질타받아 마땅하다고 생각하지만 저는 그 범위, 헌법의 정신 범위를 벗어나는 것은 매우 위험하고 조심스럽다 이렇게 보고 아까 행안부장관님 답변도 그런 취지에서 말씀하신 거지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○김영배 위원 노태약 위원장님, 제가 한번 여쭙볼게요.

우리가 대통령기록물관리법을 만들 때—노무현 대통령 시절입니다—논란이 굉장히 많았거든요. 도대체 어디까지를 기록으로 남기시려고 합니까? 저도 그 당시에 청와대 행정

관으로, 비서관으로 5년을 근무했는데 사실 우리 내에서도 엄청나게 논란이 있었습니다. 그런데 지금 대통령기록물과 관련해서 우리가 대한민국의 투명성 그리고 대한민국의 선진성 이런 것을 세계가 정말 찬탄한다고 저는 생각하거든요. 그래서 물론 검찰이 무도하게 압수수색도 많이 하고 막 자기 마음대로 뒤지고 이래 가지고 문제도 일으키기도 하지만 그러나 저는 필요하다고 생각하는데, 그래서 결론적으로 저는 아까 앞에 우리 동료 위원들이 많이 물어보시는 걸 보면서 선거관리기록물법이 필요하다고 생각하는데 어떻게 생각하십니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 그럴 필요하다는 생각이 듭니다.

○김영배 위원 그래서 선거관리 관련해서 필요한 보존해야 될 기록들을 규정하고 그걸 꼼꼼하게 관리할 수 있도록 법적 체계를 갖춰야 된다 이렇게 생각하거든요. 나중에 그런 부분과 관련해서도 후속조치 제가 할 건데 의견을 한번 여쭙보도록 하겠습니다.

저는 노태악 위원장님도 그렇게 생각하실 거라고 보는데, 아니, 내가 상근도 아닌데 왜 나한테 이렇게 많이 물어보냐. 사무총장이 나한테 보고도 안 하고 위임·전결 규정이 다 돼 있는데 그걸 나보고 다 책임지라고 하는 건 좋지만 내가 모른다고 나를 질타하는데 속으로는 굉장히 억울하겠다 이런 생각이 드실 것 같은데 어떻게 생각하세요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 있을 수 없는 이 사태에 대해서 무엇보다 가장 큰 책임은 위원회를 대표하는 저에게 있다고 생각합니다. 그 부분에 대해서 어떠한 질책도 받아들일 생각입니다.

○김영배 위원 좋습니다. 그런 자세를 가지시는 건 좋다고 생각하고, 그래서 저는 상임화를 해야 된다고 생각하거든요. 선거관리위원장과 2명이 됐든 3명이 됐든 추가로 상임 위원들이 있어서 상임을 이제 도입하는 게 좋겠다고 생각하는데 어떻게 생각하십니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 제가 위원장으로 근무하면서 늘 기회가 있을 때마다 언론을 통해서 이것은 상근이 꼭 필요하다고 주장을 많이 했었습니다.

○김영배 위원 그리고 상임을 할 뿐만 아니라 현재 우리 헌법을 고치지 않고도 할 수 있는 방법은 위원장님 포함해서 호선된 분들이잖아요, 위원장이 되는 분들은 다. 그러니까 임기 2년씩 해 가지고 예를 들어서 3명이 위원장 포함해서 상임을 하면 2년씩 돌아가면서 위원장을 맡기로 하고 상호 호선하고 이런 방법은 어떻다고 생각하세요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그건 현행 헌법 내에서도 가능하리라고 생각을 합니다.

○김영배 위원 그래서 개헌을 안 하고도 상임화를 통해서 책임성을 제고할 방법이 있다고 저는 생각하거든요.

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 호선의 방법으로 밀어붙인다면 충분히 가능하리라고 생각을 합니다.

○김영배 위원 나중에 추가질의하겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김은혜 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 윤호중 장관님, 추가로 제가 좀 궁금한데 당일 날—2월 3일이지요—행안부가 투개표 상황실도 운영하고 긴장 늦추지 말자, 실시간 상황 점검하셨잖아요. 그렇지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○김은혜 위원 당일 날 비상 상황에 즉각 대처하도록 방송까지 내보내신 걸 제가 봤습니다.

(영상자료를 보며)

그러면 기사로 국민들이 먼저 알고 나서 상황실의 보고가 17시 44분, 저에게 온 자료를 보면 행안부 자치혁신실장이 장관에게 메신저로 보고를 하던데 이게 좀 보고가 늦었다 그런 생각은 안 드셨어요?

○행정안전부장관 윤호중 한 15분 정도 걸린 것으로 알고 있습니다.

○김은혜 위원 그러면 아까 말씀하셨던 것처럼 기억을 해아리실 때 17시 27분 정도 그때 서울시와 행안부가 같이 연락을 주고받았다라고 하신 건데 중앙선관위하고는 연락을 안 하신 겁니까, 행안부는?

○행정안전부장관 윤호중 그래서 아마 어떻게 조치를 하고 있는지 선관위에 확인하느라고 시간이 좀 걸린 것으로 알고 있습니다. 그런데 선관위하고는 연결이 안 났습니다.

○김은혜 위원 그러면 중앙선관위하고 행안부는 연락을 서로 하신 거지요?

○행정안전부장관 윤호중 했는데 연결이 안 났습니다.

○김은혜 위원 연락이 안 났다고요?

○행정안전부장관 윤호중 아마 받았는데 바빠서 답변할 수 없다 그렇게, 그런 것으로 알고 있습니다.

○김은혜 위원 지금 저희한테 준 자료에는 행안부하고 중앙선관위가 그날 무려 여섯 차례 통화한 걸로 나와 있습니다.

○행정안전부장관 윤호중 바로 그때의 그 상황에 대해서 선관위 입장을 물었는데 지금 그 대응하느라고 시간이 없다라고 해서 답변을 듣지 못해서 그러고 나서 저한테 보고가 났습니다.

○김은혜 위원 그 여섯 차례를 그러면 아무것도 전화도 안 되는 상황에서 통화 안 된다고 하고 장관님한테 그냥 보고를 한 거예요?

○행정안전부장관 윤호중 그 뒤에 통화가 된 것으로 알고 있습니다.

○김은혜 위원 이 통화가 몇 시입니까?

○행정안전부장관 윤호중 6시 이후……

○김은혜 위원 잠깐 멈춰 주실래요, 찾으실 동안에?

○행정안전부장관 윤호중 5시 23분경에 유선 통화했구요. 그다음에, 그 뒤에 6시 22분, 20시 33분……

○김은혜 위원 아니, 그러니까요. 지금 충분히 중앙선관위하고 연락이 났는데 지원 요청받을 만한 상황이 됴도 아까 서울시만 했지 직접적으로 연락이 안 났다고 하시니까 제가 말씀드린 거고요.

○행정안전부장관 윤호중 그러니까 서울시로부터, 그러니까 선관위로부터 연락을 받은 것이 아니라……

○김은혜 위원 제가 나중에 시간을 드릴게요, 장관님.

중앙선관위랑 통화를 하신 거고요. 장관님의 지시는 뭐였습니까? 그 보고를 받고 어떤 지시를 내리셨어요?

○행정안전부장관 윤호중 선관위가 어떠한 결정을 내리는지 계속해서 모니터링하고 대기를 하라라고 하는 것입니다.

○김은혜 위원 헌법적 의무로 그렇게 말씀하신 거예요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○김은혜 위원 퇴근은 그날 몇 시에 하셨습니까?

○행정안전부장관 윤호중 저는 그날 근무일이 아니라서요, 오전에 점검을 하고 숙소에서 머물고 있었습니다.

○김은혜 위원 6월 3일부터 5일까지 관용차 운행 일지 자료를 2차 질의 전까지 주시고요.

어쨌든 중대한 참정권 침해라고 생각하시지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○김은혜 위원 이게 공직선거법상 얘기를 하지 않더라도, 국무위원으로서 역할 갈라치기 하지 않아도 참정권 침해는 함께 전 정부가 고민하고 엄중하게 대응해야 될 사항입니다. 맞지요?

○행정안전부장관 윤호중 무겁게 책임을 느끼고 있습니다.

○김은혜 위원 국무위원들도 그렇게 느끼시지 않을까요, 장관님? 그렇지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 당연한 일입니다.

○김은혜 위원 청와대는 장관과 국무회의 참석자 대상으로 제가 알고 있기로는 24시간 쉬지 않고 핫라인을 가동하고 있는 것으로 알고 있습니다. 일명 온라인 국무회의 체제 아닙니까? 그래서 장관님도 그 단체 텔레방에 들어가 계시지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○김은혜 위원 새벽에 대통령님이 지시도 하시고 그러십니까?

○행정안전부장관 윤호중 그러신 적도 있습니다.

○김은혜 위원 장관님도 받으신 적 있어요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○김은혜 위원 그러면 적극적으로 소통을 하시면 투표용지 부족 사태와 관련해서 6월 3일부터 4일까지 텔레그램방에서 대통령이나 유관 부처 장관들에게 상황을 공유하거나 메시지 남긴 사실이 있으십니까?

○행정안전부장관 윤호중 텔레그램으로 보고를 하지는 않았습니다.

○김은혜 위원 그러면 텔레그램이 아니면 어떤 형태로 청와대 혹은 대통령에게 보고를 하셨습니까?

○행정안전부장관 윤호중 저희 담당 비서실을 통해서 그리고……

○김은혜 위원 언제 하셨어요?

○행정안전부장관 윤호중 국정상황실에 있습니다.

○김은혜 위원 언제 하셨습니까?

○행정안전부장관 윤호중 그 상황 파악을 하면서 동시에 상황을 공유한 것으로 알고 있습니다.

○김은혜 위원 저녁 한 5시 45분 이후?

○행정안전부장관 윤호중 5시 20분 전후……

○김은혜 위원 6시 전이라고 보면 될까요?

○행정안전부장관 윤호중 그렇습니다.

○김은혜 위원 그러면 그 당시에 청와대에 보고한 이후에 어떤 지시가 있었습니까, 청와대에서? 보고만 받으시던가요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 아직 저희한테 온 지시는 없었습니다.

○김은혜 위원 그러면 대통령한테는 직접 보고 안 하셨어요?

○행정안전부장관 윤호중 지금 진행되는 상황들을 종합해서 보고를 했습니다.

○김은혜 위원 언제 보고하셨습니까?

○행정안전부장관 윤호중 저희가 조치를 할 수 있는 것이 아니라 선관위, 다시 말하면……

○김은혜 위원 아니, 아는데 대통령님한테는 언제 보고하셨어요, 그러면?

○행정안전부장관 윤호중 직접 보고를 드리지는 않았습니다.

○김은혜 위원 그러면 이번에……

○행정안전부장관 윤호중 서면으로 다음 날 오전에……

○김은혜 위원 다음 날 오전에?

○행정안전부장관 윤호중 예.

○김은혜 위원 그에 대한 대통령님의 말씀은 없으셨습니까?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○김은혜 위원 굉장히 중요한 사안인데.

그러면 혹시, 이번에 순방 수행하셨잖아요. 그렇지요, 이탈리아?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○김은혜 위원 순방 기간 중에는 대통령과 이 투표지 부족, 참정권 침해 사태에 대해서는 말씀 나누신 적이 없습니까?

○행정안전부장관 윤호중 예, 제가 대통령님과 행사장에 참석을 했지 별도의 면담 시간을 갖지는 않았습니다.

○김은혜 위원 나라는 온통 국민들이 절규하던 때인데 이 중요한 사태에 대해서 행안부장관으로서 대통령과 말씀을 안 하셨다는 말인가요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그럴 만한 일정의 여유가 없었습니다.

○김은혜 위원 투표용지 부족 사태와 관련해서 장관님, 차관과 행안부 소속 공무원들이 청와대 인사들과 소통한 내역을 취합해서 오늘 안으로 제출을 해 주시기 바랍니다.

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇게 하겠습니다.

○김은혜 위원 그날 오전 11시 34분에 잠실4동에서 최초 인지 이후에 11시간이 지난 22시 20분에 청와대의 답변이 나왔습니다. ‘투표용지 부족은 선관위가 대응할 문제’. 상황 실은 기사가 난 다음에야 알고 그리고 청와대는 11시간 온 국민이 절규하는데 선관위가 대응할 문제라는, 저는 무책임하기 짝이 없는 입장문이었다고 봅니다. 24시간 가동된다는 텔레그램방 있었잖아요? 그리고 언제든지 청와대와 실시간 공유하신다면 이 중요한 사태에 대해서 11시간, 무엇이 있었습니까?

대통령님이 그날 투표하라고 굉장히 권유를 많이 하셨어요. ‘투표를 포기한 결과는 가장 저질스러운 인간에게 지배당하는 것이다’, 최악의 저질들에게 지배당하지 않게 투표하

라고 했는데 국민의 권리를 지켜 줘야 할 정부가 그날 어디 있었습니까?

아까 제가 장관님의 송과구청에 문의하라는 말씀을 듣고, 물론 답변 중에 경향이 없으셔서 그랬을 거라고 생각합니다만 저는 일국의 국무위원이 아닌 ARS 교환원처럼 들렸습니다. 그 같은 답변에 대해서는 신중하시기를 요청드리고요.

당일 행안부와 선관위가 여섯 차례나 통화를 했는데 그 보고가 어떤 내용이었고 정부가 어떤 지원책을 검토했는지 저희 의원실이 질의해도 아직 답변이 없습니다. 답이 없는 것은 둘 중 하나가 아닐까 저는 생각을 했어요. 아무것도 하지 않았거나 아니면 알려지면 문제가 될 행동을 했거나. 그래서 이 부분에 대한 통화 내역도 어떤 내용을 하셨는지 구체적으로 오늘 안으로 의원실에 제출해 주시기 바랍니다.

○행정안전부장관 윤호중 예.

○김은혜 위원 서울경찰청장 출석해 계시지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 예.

○김은혜 위원 투표용지 부족 사태 관련해서 지금 수사 진행 중입니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 지금 합수본이 꾸러져서 운영되고 있는 것으로 알고 있습니다.

○김은혜 위원 도와주시고 계시지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 경찰에서 파견이 나가서 합수본에서 같이 운영이 되고 있는 것으로 알고 있습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○김은혜 위원 윤호중 장관님이 수사 대상입니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 저는 그 수사 상황에 대해서는 알 수 없습니다.

○김은혜 위원 고발이 돼 있습니다. 피고발인 조사 안 하실 거예요?

○서울특별시경찰청장 박정보 그것은 합수본에서 하고 있기 때문에 제가 답변드릴 내용은 아닌 것 같습니다.

○김은혜 위원 패가망신시킬 정도로, 그렇게 국민들에게는 열의 있게 말씀하시면서 왜 팔이 안으로 굽으세요?

청와대 수사 계획도 갖고 계십니까? 수사할 의지 없으시지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 합수본에서 판단할 일입니다.

○김은혜 위원 저는 이 정부로부터 자유로운 야당 추천 특검이 임명되어야 하는 이유를 오늘 질의 내내 많은 여야 위원님들이 함께 공감하셨을 거라 생각합니다.

추가질의에 다시 하겠습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김남희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김남희 위원 윤호중 행정안전부장관님께 질의를 하겠습니다.

○행정안전부장관 윤호중 예.

○**김남희 위원** 선거관리위원회가 행정부 소속입니까?

○**행정안전부장관 윤호중** 아닙니다.

○**김남희 위원** 대통령께서 선거관리위원회의 업무에 대해서 직접 지시를 하거나 개입을 하는 게 적절하다고 생각하십니까?

○**행정안전부장관 윤호중** 그런 적도 없고 또 그렇게 해서도 안 됩니다.

○**김남희 위원** 대한민국헌법상 선거관리위원회는 독립된 기관으로 행정부로부터 독립해서 선거를 관리하도록 그렇게 되어 있지요?

○**행정안전부장관 윤호중** 바로 그렇게 관련 개입을 막기 위해서 선거관리위원회가 마련된 것으로 알고 있습니다.

○**김남희 위원** 방금 전에 야당 위원께서 하신 질의는 헌법의 원칙을 무시한 적절하지 않은 질의였다고 생각을 합니다.

○**행정안전부장관 윤호중** 예, 선거에 개입해 달라는 요청을 하시는 것으로 착각했습니다.

○**김남희 위원** 질의를 하도록 하겠습니다.

저는 오늘 청년들에게 우리가 응답해야 하는 질문들을 던져 보고자 합니다.

6월 6일과 7일 잠실 핸드볼경기장 앞에 모인 시위대 중 절반 가까이가 20대, 30대였습니다. 한국갤럽이 6월 9일부터 11일까지 실시한 여론조사에서 투표용지 부족 사태가 발생한 원인을 묻자 20대는 64%, 30대는 61%가 ‘부실한 선거 관리, 참정권 침해’라고 답했습니다. 그런데 전면 재선거 찬성 응답은 20대가 67%, 30대가 62%로 청년 세대에서만 압도적이었습니다.

청년 세대가 부정선거가 아닌 부실선거라고 보면서도 전면 재선거 쪽으로 여론이 기울어가는 결과보다 과정상 공정성을 중시하는 경향에서 비롯된 현상이라는 분석도 있습니다. 청년 세대는 선거의 절차적 공정성을 의심하고 그 절차를 책임지는 헌법기관이 신뢰를 스스로 무너뜨렸다고 본 것입니다.

위철환 직무대행님께 질의하겠습니다.

잠실 시위 참가자 가운데 2030세대가 절반이 넘는다는 사실 알고 계십니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 정확한 수치는 몰라도 하여튼 많이 참석하고 있다고 들었습니다.

○**김남희 위원** 전국 대학의 시국선언, 한국대학 총학생회 공동포럼, 전국총학생회협의회 공식 행동까지 이어졌습니다. 청년 세대가 왜 이렇게 거리로 나왔다고 생각하십니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 기회의 평등을 잃고 또 공정성을 해하는 것은 참을 수 없다 이런 취지라고 이해하고 있습니다.

○**김남희 위원** 청년들은 선거의 절차적 공정성이 무너졌다고 보고 있고요, 선관위에 대한 신뢰를 잃어버렸습니다. 이에 대해서 무겁게 받아들이고 계십니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예, 모든 질책을 달게 받겠습니다.

○**김남희 위원** 노태약 전 위원장님께 질의하겠습니다.

(영상자료를 보며)

2023년 권익위 조사로 선관위 경력채용 부정 의혹이 드러난 것 알고 계시지요? 2018년 송 모 당시 사무차장 딸 채용, 2019년 김 모 당시 사무총장 아들, 2022년 박 모 당시

사무총장 딸까지 어처구니없는 가족채용이 반복되었습니다. 언론 보도로 알려지기 시작한 이 부정채용은 감사원, 권익위 조사와 검찰 수사를 통하여 문제들이 드러났습니다.

구체적인 사실 관계를 좀 살펴보겠습니다.

송 모 전 사무차장은 2018년 딸을 충북선관위 인사 담당자에게 직접 전화해 추천하여 부정채용 시킨 일로 불구속 기소되었고요. 2019년 김 모 당시 중앙선관위 사무총장은 아들을 인천선관위에 채용시키기 위해서 인천선관위 총무과장으로부터 채용 계획을 사전 입수하고 면접위원을 자기 친분 인사로 지정하여 2020년 아들을 인천선관위에 입사시켰습니다. 그래서 직원들이 아들을 세자라고 칭하는 사건까지 있었습니다. 이로 인하여 김 모 전 사무총장은 불구속 기소되어 현재 재판 중입니다. 검찰은 공소장에서 ‘선관위 최고의 공무원이 공무원직 세습과 아들의 경력 관리를 위해 헌법기관의 인사제도와 국유재산 관리 권한을 사유화했다’라고 적시하기까지 했습니다.

2022년에는 박 모 당시 중앙선관위 사무총장의 딸이 전남선관위 경력채용에 합격하였는데, 사전에 내정된 박 모 총장의 딸 점수를 면접위원이 아니라 인사 담당자가 직접 작성한 일이 있었고 박 모 총장은 이 일로 사퇴하였습니다. 이 사실 알고 계시지요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 알고 있습니다.

○김남희 위원 이쯤 되면 부정채용, 가족채용 소굴이라고 해도 좋을 정도입니다. 이것이 선관위가 청년 세대에게 보여 준 모습입니다. 부끄럽지 않으십니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 부끄럽게 생각하고 있습니다.

○김남희 위원 청년 세대들에게 입시, 취업의 공정성은 너무나 중요한 문제입니다. 자녀 특혜채용으로 얼룩진 조직이 이번 지방선거에서 투표용지 부족 사태까지 초래했을 때 청년들의 분노, 이해하지 않을 수 없습니다.

노태악 전 위원장님, 청년들에게 이 자리를 빌려서 이런 선관위의 행태에 대해서 공식 사과하실 의향은 있으십니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 침통하게 생각을 하면서 우리 청년들에게 무한한 사죄의 말씀을 다시 한번 드리겠습니다.

○김남희 위원 6월 3일은 청년들이 자신의 손으로 미래를 결정하려던 그런 날이었습니다. 그런데 선관위는 투표용지조차 모자라게 준비했고 위기 대응은 무너졌고 대응 과정 전체가 무책임 그 자체였습니다.

청년 세대는 우리의 미래를 책임질 사람들입니다. 그들이 선거라는 민주주의의 가장 기본적인 제도를 불공정하다고 느낀다는 것은 우리 사회 전체의 민주주의가 흔들리고 있다는 경고입니다.

저 또한 이 나라의 일원으로서 청년들의 신뢰를 지켜 드리지 못한 데 대해서 함께 무거운 책임감을 느낍니다. 이번 사태로 선관위 개혁뿐만 아니라 부정채용과 부실 선거 관리로 무너진 청년 세대의 신뢰를 어떻게 회복할 것인지 구체적인 대책이 필요합니다. 선관위는 이 상황을 무겁게 받아들여야 합니다.

직무대행님, 이러한 일 재발하지 않도록 어떤 대책 가지고 있는 말씀해 주시기 바랍니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 우선 그동안에 발생한 원인에 대해서 분석을, 오늘 나름대로 대책을 말씀드렸습니다마는 그것만으로는 부족하고 저희들이 더 면밀하게

추가 검토해서 또 보고드리고 국민께 신뢰를 드리도록 노력하고 또 그 과정에서 법률이나 제도적인 요청 사항이 있으면 저희들이 적극적으로 대안을 제시하도록 하겠습니다.

하여튼 죄송합니다.

○**김남희 위원** 청년들에게 우리가 부끄러운 모습을 보이지 말아야 한다고 생각합니다. 제대로 된 대책 꼭 당부드립니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

이제 주질의 마지막입니다.

청년들의 울분 관련해서 제가 짧게 질의드리고 마치도록 하겠습니다.

우리 장관님이나 위원장님이나 대행님, 한번 올림픽 핸드볼경기장 가 보셨습니까? 세 분 중에 가신 분 계십니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 저는 한번 가 봤습니다.

○**위원장 윤상현** 가 보셨어요?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예.

○**위원장 윤상현** 청년분들하고 대화하셨습니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 청년도 있고 연세 드신 분들도 만나서 얘기를 해 봤는데요. 선거 자체, 참정권 침해에 대해서 상당히 분통해하는 모습을 봤고 또 스스로 오는 분들도 꽤 많이 있었습니다. 그리고……

○**위원장 윤상현** 분노와 절규를 들으셨지요?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예, 직접 들었습니다.

○**위원장 윤상현** 젊은 청년들이 진짜 차가운 아스팔트에서 밤을 지새우고 또 낮에는 땀벌에서 항거하는 그 현장 보셨으니까 공감을 하고 계시지요?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예, 너무 죄송스럽고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 정말 노력해야 되겠다 이런 다짐을 했습니다.

○**위원장 윤상현** 그분들이 요구하는 것이 특권이 아닙니다. 가장 상식적인 요구 아닙니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예, 그렇습니다.

○**위원장 윤상현** 난생 처음 투표를 해 보러 투표소에 갔더니 투표지가 없습니다. 대한민국이 그런 나라밖에 안 되냐, 정말로 이북에도 이런 일은 벌어지지 않을 겁니다. 그 허탈감, 배신감, 어떻게 우리가 채워 줘야 한다고 생각하십니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 저희들이 그동안의 잘못은 철저하게 반성을 하고 다시 그런 일이 발생하지 않도록 대비를 철저히 해서 그분들의 허탈감 이런 것을 잘 설명을 하고 달래 줘야 된다 이렇게 다짐을 합니다.

○**위원장 윤상현** 대행님께서 잘 아시다시피 공직선거법 6조 있지 않습니까? 공직선거법 6조를 보면 국가는 국민이 선거권을 행사하도록 필요한 조치를 취해야 한다고 되어 있습니다.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예.

○**위원장 윤상현** 당연히 국가는 필요한 조치를 취해야 됩니다. 그게 참정권입니다. 국가가 필요한 조치를 취하지 못했습니다. 이게 누구 책임입니까? 누구 책임입니까? 국가 책임이지요.

그러면 국가가 선거관리위원회에 선거사무를 일임했습니다. 선거관위원회에 당연히 책임이 있지요. 그러면 선거관리위원회만 책임이 있습니까? 도대체 국회는 뭐 했습니까, 지금까지? 선거관리위원회 문제 있다는 것 수두룩했지 않았습니까? 감사원도 알고 국회도 알고 대통령도 알고 행정부도 알고, 다 모르는 게 아닙니다. 헌재도 압니다. 안 그렇습니까? 그런데 그대로 방치를 해 왔어요. 다 공범들입니다.

저도 그 현장에 몇 번 가면서 낫을 들 수가 없습니다. 정말 대화하기도 부끄럽습니다. 그렇지만 대화하려고 노력합니다. 송파 핸드볼경기장 안에 있는 그 투표함 투표지, 어떻게 그분들을 설득해서 우리가 가지고 나올 수 있는가…… 계속 설득하고 있습니다. 우리가 모두 방치를 했습니다.

그리고 선거관리위원님들 뭐 했습니까? 수당 받고 꿀보직 받고 외유 다니고, 결국 사무처는 쫓아 터졌습니다. 이게 도대체 누구 책임입니까? 단지 선거관리위원회만의 책임입니까? 아닙니다. 우리 모두의 공동 책임입니다.

저는 최근에 대통령께서 우리 대한민국 축구팀 32강 북중미 월드컵 탈락한 것을 보고 SNS에 쓰신 글, 여러분 한번…… 대행님, 기억하십니까? ‘무능한 지휘관을 선발하면 결과가 뻔하다’, 무능한 지휘관이 결국 이런 경기를 자초했다는 겁니다. 그러면 우리 국가의 무능한 지휘관이 누구입니까?

대행님, 국정의 최고 무능한 지휘관이 누구입니까? 한번 물어보십시오.

윤호중 장관님, 누가 책임입니까? 무능한 지휘관이 누구입니까, 이 사태의 무능한 지휘관?

장관님은 선거사무 지원업무 합니다. 또 지방행정 총괄합니다. 이것에 대해서 젊은 청년들한테 사과 의향 있으십니까?

○행정안전부장관 윤호중 이번 참정권이 심각하게 침해된 데 대해서 진심으로 우리 젊은 청년들 또 국민 여러분께 진심으로 사과의 말씀을 드립니다.

이 모든 것은 총체적으로 국가를 책임지고 있는 정부의 일입니다만 이 모든 일들이 제대로 이루어져서 민주주의가 건강하게 성장해 나갈 수 있도록 비정상을 정상화시키는 그 책임도 저희들에게 있다고 그렇게 생각하고 있습니다.

○위원장 윤상현 대통령은 국정의 최고 책임자로서 사과해야 될 필요성 못 느끼십니까? 장관님, 대통령께 그런 것을 건의하실 의향은 없으세요?

○행정안전부장관 윤호중 그와 같은 입장을 밝히신 것으로 알고 있습니다.

○위원장 윤상현 유감 표명하고 선관위 문제로 돌렸는데 결국 전부 우리 모두의 책임이라는 것. 선거관리위원장님, 대행님…… 국회의원들 책임이 엄청 큼니다.

이 문제를 여러 차례 제기했습니다. 제가—2024년도입니까?—광장에서 얘기할 때 진짜 선관위 카르텔 문제 계속 제기했습니다. 그런데 우리가 고치지 못 했습니다. 그래서 우리 모두가 결국 공동 죄인이다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.

이것으로 주질의를 마치겠습니다.

휴식 등을 위해 잠시 정회하였다가 16시 40분에 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(16시15분 회의중지)

(16시46분 계속개의)

○위원장 윤상현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

지금까지 주질의를 모두 마쳤습니다. 이어서 보충질의를 실시하겠습니다. 질의시간은 5분입니다.

먼저 신동욱 위원님 질의해 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 의사진행발언 잠시……

○위원장 윤상현 예.

○김은혜 위원 김은혜 위원입니다.

제가 오늘 참정권 침해 진상규명을 위한 국정조사를 임하면서 어떤 시비나 별건에 초점이 흐려지지 않도록 집중을 하려 합니다.

그러나 오늘 저와 박수민 위원의 질의가 끝난 다음에 장관께서 선거 개입을 하라고 하는 줄 알았다는 이야기를 듣고 제가 잠깐 제 귀를 의심했습니다. 이 정부가 지금 국민들이 절규하는 참정권 침해 사태에 대해서 국민의 분노를 얼마나 가볍게 여기길래 저런 말씀을 하시는지, 이 국정조사를 얼마나 우습게 보는지 단적으로 보여주는 모습이었다고 생각합니다.

이 정부는 그동안 적극행정, 정의구현, 조성행정 얘기하면서 사법부 판결 그리고 민간기업까지 사사건건 전례 없는 개입을 해오면서 역할을 했다고 자부했습니다.

그러나 유독 이 참정권 사태 하나만은 티끌 하나 묻을까 선관위에 책임을 돌리면서 도망치기 급급한 모습을 보이고 있습니다.

선거사무 지원을 총괄하는 행안부장관이 언론보다 더 늦게 보고받고 다음 날 아침이 돼서야 청와대에 서면보고하는 게 자랑입니까? 이 문제를 지적했더니 선거에 개입하라는 줄 알았다. 공직선거법에 행안부의 그 사무에는 ‘선거와 국민투표의 지원’이 반드시 명시되고 있습니다. 이 법정 책무를 제대로 수행하는지 물었더니 돌아온 답변이 ‘선거에 개입하는 줄 알았다’라면 저는 선거 중립과 선거 개입을 구분하지 못하는 행안부는 이번 참정권 침해 사태에 대한 정부의 무책임을 단적으로 보여주고 있는바 위원장께서는 행안부장관의 오만불손한 망언에 대해서 엄중히 경고해 주시고 이 위원회의 질서 있는 진행이 될 수 있도록 해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○윤건영 위원 (손을 들)

○위원장 윤상현 다음 윤건영 위원님 의사진행발언입니다.

○윤건영 위원 존경하는 김은혜 위원님 말씀 잘 들었습니다. 제가 동료 위원의 발언에 대해서 뭐라고 할 건 아닌데요. 우리가 회의를 진행하면서 의사진행발언이 있고 질의가 있는 것 아닙니까?

위원장님, 방금 김은혜 위원이 말씀하신 건 질의입니다. 그러면 위원장님께서 끊어 주셔야 되는 게 맞다고 생각합니다.

행안부장관의 발언이 마땅치 않을 수 있지요. 그러면 본인 질의시간에 질의를 하시도록 해야지요. 왜 아까운 시간을 낭비하면서 의사진행발언을 낭비합니까? 그런 부분들에 대해선 위원장님께서 적절히 나서 주셔야 됩니다. 그래야지 공정한 회의진행이 되는 거라고 생각합니다.

그리고 행안부장관이 여기 와서 답변하는데 답변…… 자기가 생각하는 것 이야기할 수 있는 것 아니겠습니까? 그런 부분들에 대해서는 위원장님께서 적극적으로 개입해 주실 것을 요청합니다.

이상입니다.

○신동욱 위원 저도 의사진행발언.

○위원장 윤상현 신동욱 위원님.

○신동욱 위원 윤호중 장관님 국회에서 오래 계시다 가셔서 누구보다도 저는 잘 아실 거라고 생각을 하는데……

위원장님, 조금 전에 행안부장관의 답변 태도가 국회 5선으로서 답변하시는 겁니까, 아니면 장관으로서하시는 겁니까? 그 부분에 대해서 마땅히 문제 지적을 할 수 있다고 저는 봅니다.

아니, 어떻게 질문을 하는데 같이 소리를 지르면서 저희가 다른 증인들에게도 이렇게 합니까? 민주당, 장관의 답변 태도들을 얼마나 질타들 하십니까? 근데 아까 보셨잖아요. 다 남아 있습니다. 저는 그 부분에 대해서 위원장님이 지적을 해 주셔야 되는 게 맞다고 생각을 하고 저희가 지금 이 문제는 전 국민의 관심사입니다.

행안부와 이 정부는 선거관리 부실 사태에 대한 총체적인 책임을 지고 있다는 점에서 그간의 경위를 물은 것이지 야당이 그걸 질문한다고 ‘선거 개입 하라는 뜻인 줄 알았다’라는 그런 말씀을 하시면 이것은 위원장님이 개입하셔야 됩니다.

오히려 이 부분에 대해서 위원장님이 적극적으로 개입하셔서 그런 답변은 그런 태도는 보이지 못하게 지적하는 게 맞다고 봅니다.

○김용만 위원 (손을 들)

○위원장 윤상현 김용만 위원님.

○김용만 위원 저희가 국조특위를 시작하면서 분명히 정파적인 논리나 정략적으로 대하지 말자 이런 얘기를 했어요.

그런데 지금 저희가 1차 기관보고를 받고 2차 기관보고를 받는데 1차 기관보고에서 다들 아십니다. 지방선거 종합관리지침이라는 데서 말도 안 되는 50% 하한을 정하고 거기에 맞춰 가지고서 송파, 투표용지 부족 사태가 일어났던 곳들 14개 곳에서 2개를 제외하고 사전투표율이 전체 기준보다 낮아 가지고 본투표에서 당연히 더 많은 분들이 투표를 할 거라고 예상을 하고 해야 됐던 그런 선거관리위원회가 잘못 내린 결정들로 하여금 발생된 투표용지 부족 사태, 이것 다 학습이 됐을 것 아닙니까?

근데 지금 독립적인 기관으로서 행정부로 하여금 어떤 지침도 받으면 안 되고 또 없었던 곳에서 갑자기 대통령이 사과하라는 얘기가 나오고 또 행안부가 무슨 뭐가 잘못됐다 얘기를 하기 시작하니까 지금 이렇게 되는 것 아닙니까?

지금 우리가 1차 기관보고에서 다들 받아보셨잖아요, 여기에서. 뭐가 잘못됐는지에 대해서 지금 우리가 한목소리로 선관위 잘못되고 그 지점들을 어떻게 개선할지에 대해서 얘기를 해야 되는데 갑자기 무슨 대통령실이 나오면서……

아니, 그럼에도 불구하고 대통령실에서 이 사태가 발생한 것에 대해서 유감 표명을 했지 않습니까?

○신동욱 위원 김용만 위원님, 우리 질의까지 거기에서 재단을 해요?

○**김용만 위원** 제가 지금 아직 얘기하고 있습니다. 지금 이런 식으로 하는 것도 위원장님이 막아 주셔야 될 것 아니겠습니까?

○**위원장 윤상현** 말씀하십시오.

○**신동욱 위원** 우리의 질의까지……

○**김용만 위원** 아니, 지금 이러고 있는 게 맞습니까?

○**위원장 윤상현** 가만히 계십시오.

말씀하십시오.

○**신동욱 위원** 선관위에 대한 지적을 하든 행안부에 대한 지적을 하든 그것까지 김용만 위원이 관여하냐고요.

○**김용만 위원** 또 그러시네. 아니, 그러려면 하지 말고요! 이런 식으로 할 거면 하지 말자고요!

○**신동욱 위원** 하지 마세요, 그러니까 그러면.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**김용만 위원** 그러니까 지금 말하고 있는데 왜 끼어드냐고요!

○**위원장 윤상현** 품격을 지켜주십시오.

○**김용만 위원** 아니에요? 제가 신동욱 위원님 얘기할 때 끼어들었어요?

○**신동욱 위원** 너무 어이없는 얘기를 해서 끼어들었습니다.

○**김용만 위원** 그러면 제 기준에 너무 어이가 없으면 막 끼어들어도 돼요?

○**신동욱 위원** 어이가 없습니다.

○**김용만 위원** 그러니까 그러면 막 끼어도 되냐고요!

○**신동욱 위원** 남의 당 위원이든 타 위원이든 무슨 질의를 하든……

○**김용만 위원** 제가 그러면 어이없으면 막 끼어들어요?

○**신동욱 위원** 끼어드세요, 그러면.

○**김용만 위원** 알겠어요, 끼어들게요. 분명히 그렇게 얘기하셨습니다. 예? 맞지요?

○**서범수 위원** 계속 끼어드세요.

○**위원장 윤상현** 품위를 지켜주십시오. 품위를 지켜주시고……

의사진행발언 끝났습니까?

○**전용기 위원** 진행해 주세요, 이제.

○**김용만 위원** 그러세요, 제가 마음대로 할게요.

○**신동욱 위원** 다른 당 위원이 무슨 얘기를 하든……

○**김용만 위원** 제가 마음대로 알아서 할게요!

○**윤건영 위원** 신 위원님 품격이 없다는 말씀은 좀 과하신 말씀이세요.

○**신동욱 위원** 뭐라고요?

○**윤건영 위원** 품격이 없다는 말씀은 과하신……

○**신동욱 위원** 품격이 없지요, 저게 지금.

○**김용만 위원** 아니, 그러면 지금 본인이 끼어드는 것은 품격 있어요?

○**윤건영 위원** 왜 다른 사람의 질의에 대해서 그렇게 얘기합니까?

- 신동욱 위원 제가 윤건영 위원님 민주당의 질의 내용 중에서 행안위에 대해서 질의 하는 것……
- 윤건영 위원 왜 다른 위원 질의에 그렇게 평가를 하냐고요!
- 신동욱 위원 아니, 행안위 질의에 대해서 우리가 질의를 하든 말든 끼어들었잖아요, 여기서.
- 윤건영 위원 평가 권한이 어디 있어요!
- 신동욱 위원 아니, 여기서 먼저 끼어들었잖아요. 여기서 그럴 권한이 뭐가 있습니까?
- 서범수 위원 아니, 다른 위원이 이야기하는 것에 대해서 이러쿵저러쿵할 것도 없잖아요.
- 전용기 위원 또 이렇게 소리질러 놓고 나가서 욕했다 할 것 아닙니까! 그만합시다!
- 신동욱 위원 우리가 행안위에 대한 질의 못 합니까? 청와대 질의 못 합니까, 우리가?
- 윤건영 위원 먼저 하셨잖아요! 왜 남의 위원 평가를 합니까, 위원님?
- 신동욱 위원 아니, 평가를 여기에서 먼저 하니까 얘기하는 거지요!
- 윤건영 위원 말이 안 되는 얘기를 해요!
- 신동욱 위원 왜 평가를 해요!
- 전용기 위원 우리도 이래놓고 나가서 욕했다 할까요, 그러면?
- 김용만 위원 그러면 제가 마음대로 끼어 가지고 평가해도 되냐고요!
- 윤건영 위원 위원장님, 이것을 그냥 둥니까?
- 김용만 위원 하지 마요, 그러면.
- 전용기 위원 싸우지 마세요. 나가서 욕했다고 또 할 겁니다.
- 신동욱 위원 행안부장관을 그렇게 옹호하는 이유가 뭘니까, 도대체?
- 김용만 위원 뭐 얼마나 본인이 잘났다고 그런 평가를 합니까?
- 윤건영 위원 위원장님 이렇게 두니까 문제가 되는 거지요.
- 위원장 윤상현 아니, 서로 품격을 주십시오. 이런 식의 공방으로 가서는 안 됩니다.
- 김용만 위원 의사진행발언하고 있지 않습니까!
- 위원장 윤상현 의사진행발언 다 끝났지요?
- 김용만 위원 하다가 지금 멈춘 것 아닙니까!
- 신동욱 위원 계속하세요, 그러면. 본인이 마이크 켜었으니까.
- 위원장 윤상현 서로 발언권을 얻으셔서 하십시오.
- 윤건영 위원 아까 끊었어야지, 왜 지금 말하십니까? 위원장님 지금 국민의힘 편입니까?
- 서범수 위원 간사님, 왜 이러세요.
- 위원장 윤상현 아니, 그런 건 없고요. 서로 발언 중에……
- 윤건영 위원 이상한 거잖아요, 지금.
- 신동욱 위원 뭐가 이상해요. 우리 당이 무슨 질문을 하든 행안부는 질문하면 안 됩니까?
- 김용만 위원 그러면 우리 당이 뭘 얘기를 하든 왜 품격이 있다 없다 평가를 하냐고요!
- 신동욱 위원 그것 자체가 품격이 없는 거예요. 왜 행안부장관, 증인들한테 우리가 질

문한 것 가지고 문제 삼습니까, 그거를.

○**윤건영 위원** 그 질문을 질의시간에 하시라고요! 위원장한테 시간을 얻어서 하시라고요, 위원장한테 시간을 얻어서!

○**김용만 위원** 말을 왜 끼어드냐고요! 질서가 없어, 그냥.

○**신동욱 위원** 하지 마세요, 그런 것!

○**윤건영 위원** 위원장한테 시간을 얻어서 제대로 하시라고요.

○**서범수 위원** 얻었잖아요, 위원장님한테.

○**윤건영 위원** 아까 언제 얻었어요!

○**전용기 위원** 정리해 주세요, 위원장님.

.....
○**위원장 윤상현** 의사진행발언하실 분 안 계십니까?

우리 모두 이게 여야 공방으로 갈 문제가 아닙니다. 우리 여야 위원 모든 분들이 똑같은 목적을 가지고 있지 않습니까? 우리가 진상규명하자, 책임자 규명하자, 선거제도 개선안을 만들자, 똑같은 목적을 가지고 있는데 이런 여야 간의 공방으로 우리가 국정조사의 목적이나 본질이 가려져서는 안 됩니다. 서로 품격을 지켜 주시고요.

위원분들의 질의는 장관님, 다 아시다시피 국민의 질의입니다. 그거에 대해서 아마 박수민 위원 질의가 정치적 중립성, 공정성에 관한 문제로 장관님께서 받아들이신 것 같고요. 그것보다는 투·개표 지원 사무, 행안부장관으로서의 그거를 물으신 것 같고. 그래서 이런 서로 간의 어떤 접점이 안 맞은 것 같습니다. 서로 품격 있는 질의, 품격 있는 답변 부탁드립니다.

그러면 신동욱 위원님, 질의해 주시기 바랍니다.

○**신동욱 위원** 서울청장님, 잠깐만 앞으로 나오시지요. 얼굴 뵙기가 어려워서 저쪽으로 좀 부탁드립니다.

지금 이번 사태 관련해서 수사 대상이 몇 명입니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 올림픽공원에서 발생한 사건들 말씀이신가요?

○**신동욱 위원** 예.

○**서울특별시경찰청장 박정보** 50건에 139건으로 지금 알고 있습니다.

○**신동욱 위원** 139명 수사하고 있지요?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 예.

○**신동욱 위원** 경찰관에 침 뱉고 욕설한 여성 구속했지요?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 그렇습니다.

○**신동욱 위원** 화면 잠깐만 좀 보여 주세요.

(영상자료 상영)

그다음 사진 올려 놓은 거 혹시, 잠깐 보고 질문하지요. 잠깐만 세워 주실래요?

(영상자료 상영)

제가 이거 질문 안 하려고 그랬는데 경찰의 이후 대처가 매우 부적절해서, 아까 YTN 보도를 보면 ‘경찰의 목덜미와 팔을 잡은 남성 2명에 대해서 구속영장을 신청했다’ 이렇게 나오잖아요. 그렇지요? 지금 화면 보신 저분, 오늘 이 자리에 나와 계시잖아요. 정확하게 팔을 잡고 목덜미를 잡아챘지요.

그런데 무슨 차이가 있습니까? 경찰관이, 국회의원 보좌진이니까 이거 시민이라고 할 수 없지요. 국회의원 보좌진에, 아마 민주당 위원들은 오늘 처음 보신 분은 약간 충격적으로 받아들였을 수도 있을 거예요. 똑같습니다. 팔을 잡고 목덜미를 잡아챘어요. 그런데 이분은 아무 문제없습니까? 지금 수사 의뢰받았지요, 검찰로부터 넘겨받았지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 지금 수사가 진행 중인 걸로 알고 있습니다.

○신동욱 위원 그러면 그동안에, 그 당시에 있었던 얘기 중에 불법채증, 초상권 침해, 어떻게 해석했습니까? 본인이 주장한 것, 초상권 침해라고 한 부분에 대해서.

○서울특별시경찰청장 박정보 그런 부분도 지금 수사를 통해서 밝혀질 거라고 생각을 합니다.

○신동욱 위원 아니요, 그 판단을 했을 거 아닙니까? 지금 경비부장이 불법채증과 초상권 침해라고, 우리 국회 보좌진의 목덜미를 잡아챘잖아요. 그 말이 맞습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그 사안에 대해서는 지금 수사가 진행 중이기 때문에 제가 말씀드리기 부적절하다고 생각합니다.

○신동욱 위원 아니, 시민은 구속영장을 신청을 했다면서요. 그런데 그다음 날 기사를 보면 우리 국민의힘 위원이 경찰관을 폭행해서 병원 갔다는 얘기가 있습니다. 맞습니까? 서울청에서 그렇게 얘기했다고 기사가 났습니다.

○서울특별시경찰청장 박정보 저희들이 얘기한 건 아니고 그날 부상당한 경찰관이 있는 것으로 알고 있습니다.

○신동욱 위원 그분이 누구니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 여기서 개인정보……

○신동욱 위원 부상 당한 분이 있습니까, 정말로?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 있는 걸로 보고를 받았습니다.

○신동욱 위원 어떻게 보고를 받아, 우리가 눈으로 다 봤는데요. 무슨 부상을 당합니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 저는 그렇게 보고를……

○신동욱 위원 잠깐만요.

행안부장관님께 또 이거 여쭙보겠습니다.

국회 향의단이 서울경찰청에 갔을 때 벌어진 일입니다, 저 일이. 저는 저 정도면 우리 시민들이 경찰에게 했다는 것보다 훨씬 더 심한 정도라고 생각을 합니다. 그런데 저거 보시고 어떤 생각이 드셨습니까?

○행정안전부장관 윤호중 제가 화면이 음성만 나오고 뒤늦게 나와서……

○신동욱 위원 뒤에 화면 다시 한번 보여드리세요.

(영상자료 상영)

이거 지금 우리 보좌진 팔 잡았지요. 우리 국회의원들이 이러지 말라고 지금 만류합니다. 지금 저 앞에 화면 가린 분, 목덜미 팔로 감싸려고 하는 것을 우리 국회의원들이 막는 장면입니다. 저거 보세요.

스톱.

서울청 경찰청장실 앞에서 벌어진 일입니다, 저 일이. 그런데 지금까지 아무 조치가 없어요. 이거 적절합니까?

○행정안전부장관 윤호중 그 상황에 대해서 자체조사를 하도록 하겠습니다.

○신동욱 위원 아니요, 지금 벌써 한 달이 다 돼 갑니다. 무슨 조사를 아직도 합니까, 그런데?

○행정안전부장관 윤호중 고발……

○신동욱 위원 보고받은 바가 없습니까?

○행정안전부장관 윤호중 예, 저는 지금 처음……

○신동욱 위원 그러니까요 어떤 조치도 취하지 않고 지금까지 그냥 수사에 그냥 넘기시는 겁니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 바로 그 고발이 됐기 때문이에요. 수사가 진행될……

○신동욱 위원 아니요, 지금 저분이 이번 시민집회의 경비를 총괄하는 경비부장입니다. 저분이 지금 이렇게 하기 때문에 아까 139명 수사하고 1명 이미 구속했고 2명에 대해서 구속영장을 신청한 것에 대해서 경찰이 신뢰를 못 받는 거라고 저는 생각을 합니다.

아니, 경찰은 저렇게 막 하면서 어떻게 시민이 경찰에게 욕설했다고 구속을 시키고 경찰관의 팔을 잡았다고 구속영장을 신청을 합니까? 이게 지금 정당한 공권력 집행이 맞습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 구속 사유가 충분했기 때문에 구속이 된 걸로 알고 있습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○신동욱 위원 그러면 아까 저것과 무슨 차이가 있냐고요. 보도를 보여드렸잖아요. 경찰관의 팔을 잡고, 팔을 잡았다고 해서 구속영장을 신청을 했는데, 국회 보좌진의 목을 감싸고 팔을 잡은 저것도 구속 사유 아닙니까, 그러면?

○서울특별시경찰청장 박정보 수사 결과를 지켜보시지요, 위원님.

○신동욱 위원 수사 결과를 지켜보자고요? 아무런 지금 조치가 없습니까, 그러면 경찰청 차원의?

○행정안전부장관 윤호중 신동욱 위원님, 제가 말씀드려도 되겠습니까?

○신동욱 위원 예.

○행정안전부장관 윤호중 우리 경찰이 시민과 또 제복 입은 시민 사이에 어떤 법 적용에 차별을 두거나 그렇게 하지 않습니다. 아마도 많은 정황이 있는데 그중에 부분이 부각이 돼서 그런 것 같은데요. 좀 종합적으로 판단을 해서 결정을 하고 있으니까, 일단 고발이 되고 수사에 착수되면 제가 내용을 보고받을 수가 없습니다. 그런데 그러한 상황들이 경찰 국수본 내에서 정확하게 법이 적용이 되었는지 확인하고 그 결과를 가능하면 보고드릴 수 있도록 하겠습니다.

○신동욱 위원 예, 알겠습니다. 저희와 관련된 것이라고 제가 이런 질의를 하는 것이 아니고, 아주 너무나 눈에 띄는 이런 부분에 대해서도 엄정하고 객관적인 법 집행을 안 하고 있는데 경찰이 어떻게 신뢰를 받겠습니까? 그래서 질문을 드리는 겁니다. 나중에 추후에 파악해 보시고 또 알려 주시기 바랍니다.

○행정안전부장관 윤호중 예, 제가 파악은 안 하는 거고요. 국가수사본부……

○서울특별시경찰청장 박정보 공정하게 법과 원칙에 따라 수사하도록 그렇게 하겠습니다.

○신동욱 위원 알겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

양부남 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○양부남 위원 서울경찰청장님, 질의하겠습니다.

잠실 투표 개표소 앞에 지금 많은 분들이 봉쇄를 하고 있습니다. 이분들이 이번에 참정권 침해에 대해서 이러한 행동을 보이고 참정권 침해를 당해서 규탄의 목소리, 저는 당연하다고 생각합니다. 이걸 정치인으로서 무겁게 받아들이고 있고 책임감을 느끼고 있습니다.

이러한 봉쇄시위가 적법한 것인지 불법한 것인지에 대해서도 오전 질의에서 많은 토론이 있었습니다. 질의에 답변이 있었습니다. 아직까지는 명확한 결정이 안 난 것 같습니다. 설사 이것이 위법하다 할지라도 과연 이 집회시위를 해산을 시킬 것인지 문제는 또 다른 정무적 판단이 필요하고 저는 생각이 듭니다. 그래서 저는 이러한 봉쇄시위 자체와 그 해산 여부에 대해서는 논외로 치고 다만……

청장님, 어려운 질문 아니니까 나를 보고 하세요. 전혀 어려운 질문 안 하니까, 상식선에서 질의를 할 테니까.

그건 논외로 하고 현장에서 벌어지는 명백하고 현존하는 범행 행위, 범법행위에 대해서 지금 경찰이 취하는 직무 태도가 정당한 태도인지를 내가 한번 질의를 하고 싶은 거예요.

PPT 한번 띄워 봅시다.

(영상자료를 보며)

6월 8일입니다. 그 사진 한번 봅시다. 6월 8일 날 보도된 것처럼 핸드볼 선수들본인들이 장비를 가져오려고 안에 들어갔습니다. 나오는데 휴대폰을 지금 검사하고 있지요. 수색을 하고 있어요. 청장님, 저 사진 보이시나요?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 보고 있습니다.

○양부남 위원 저게 무슨 죄지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 저희들은 강요죄로 보고 있습니다.

○양부남 위원 저게 형법상 강요죄도 될 수 있고 불법수색죄도 되고, 어떠한 죄명이 되든지간에 이걸 현행법률 위반이 됩니다. 저거 현행범이지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 그렇습니다.

○양부남 위원 그런 현행범은 누구든지 체포할 수 있지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇습니다.

○양부남 위원 경찰관이 옆에 보고 있어요. 경찰관이 제재하지 않았지요? 현행범을 보고 경찰이 제지를 하지 않습니다. 더군다나 나아가서 저 시위하신 분들이 뭐라고 이야기하지요? ‘양발도 벗겨 보자’고 해요. 경찰이 거기서 뭐라고 합니까? 고작 경찰이 한 이야기는 ‘성적 수치심을 유발할 수 있다’고 말을 하나 거든 겁니다.

이게 과연 대한민국 경찰이 할 짓입니까? 이게 경찰이 할 짓이에요? 경찰이 뭐 하고

있는 겁니까? 현존하고 명백한 범법행위가 이루어졌어요, 경찰관 앞에서. 제지도 하지 않습니다. 현행범인데 체포도 하지 않습니다. 그러면 입장을 바꿔서 보면 저 피해자는 법원에서 보호를 어디서 받는다는 겁니까? 경찰은 뭘 하고 있는 겁니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 위원님……

○양부남 위원 잠깐만요.

두 번째, 이 수색한 사람에 대해서 신원 파악도 하지 않았습니. 이 행위 하고서 4일 지나서 신원을 파악했어요. 이게 경찰이 제대로 돌아가는 시스템입니까? 그리고 나서 4일 후에 첫 번째 행위자 신원을 파악하고 며칠 지나서 4명을 파악했어요. 지금 1명 조사했지요, 나머지 조사 못 하고 있지요?

다음 봅시다.

그다음, 6월 15일 날 경찰청장 ‘패가망신’이라는 발언을 했어요. 이 패가망신 발언 취지가 뭐예요?

○서울특별시경찰청장 박정보 저러한 상황들이 현장에서 벌어지고 있기 때문에 저런 상황에서 벌어지고, 저러한 심각한 불법행위들이 현장에서 벌어지고 있었고 그런데 정말 순수한 마음으로, 좋은 마음으로 시위에 참석했던 분들이 자칫 저런 불법행위에 휩쓸려가지고 형사처벌을 받게 되면은 안 된다. 그래서 그러한 세력에 동조하지 마라는 취지로, 주의하라는 취지로 제가 그때 그런 발언을 했습니다.

○양부남 위원 서울경찰청장이 ‘패가망신’ 발언에서 언론에서 이러쿵저러쿵 많은 논평이 있었습니다, 본인이 ‘패가망신’ 발언했는데. 그다음 날 무슨 일이 있는지 물어봅시다, 6월 16일 날. 펜싱 선수들 거기에, 입주해 있는 사람들 개표소 안으로 들어가려고 했습니다. 어떻게 됐습니까? 여성 한 분이 2시간 동안 막아섰지요. 현행범이지요. 무슨 죄에 해당됩니까? 업무방해지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 예.

○양부남 위원 제지했습니까? 2시간 동안 구경하고 경찰관 3명이 정중히 모시고 나갔어요. 현행범에 대해서 체포를 해야지, 체포를 하고 임의 동의를 하든지. 신원 확인 못했지요. 8일이 지나서 신원 확인했지요. 난 대한민국 경찰에 왜 있는지 모르겠어요. 지금 조사도 못 했지요.

○서울특별시경찰청장 박정보 답변드려도 되겠습니까?

○양부남 위원 답변은 무슨 답변입니까? 저거 체포하면 시위대가 과격해지기 때문에 그런다고 했지요. 그 답변하라고 하지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 우선 핸드볼……

○양부남 위원 잠깐만요.

그런데 6월 25일 날, 6월 23일 날 현장에서 경찰관에게 침 뱉은 사람이 있었지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 예.

○양부남 위원 그 사람 구속했지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○양부남 위원 그러면 경찰관의 인격은 보호되고 일개 피해 입은 일반 시민들의 인격은, 차등되는 겁니까? 왜 경찰한테 침 뱉은 사람은 구속하고 저렇게 피해 입은 사람들에게서는 속수무책을 하고 있어요? 경찰이 이러니까 신임을 못 받는 거예요. 왜 이중잣대를 켜요?

○서울특별시경찰청장 박정보 말씀드려도 되겠습니까?

○양부남 위원 설명을 해 보세요.

○서울특별시경찰청장 박정보 첫 번째 말씀하신 그 핸드볼 선수와 관련해서는 그 당시에 한 100여 명이 돌발적으로 갑자기 그러한 행위를 했기 때문에 현장에 있던 경찰관이 체포하거나 이러기는 어려운 상황이었다는 말씀을 드리고, 그래서 바로 그 행위를 한 주범자들에 대해서는 신원을 특정을 해서 지금 수사가 진행 중이라는 말씀을 드립니다.

그리고 두 번째, 업무방해 분야의 부분에 대해서도 저분 한 분을 끌어내리는 것은 쉽겠지만 주위에 여러 사람들이 있었기 때문에 충돌로 이어질 가능성이 있다고 저희들은 판단을 해서 바로 조치를 하지 않았고, 질차에 의해서 바로 인적사항을 특정을 해서 지금 수사가 진행 중에 있습니다. 이러한 불법행위에 대해서는 앞으로 위원님 걱정하시지 않도록 엄정하게 수사하겠습니다.

○양부남 위원 잠깐만요. 경찰청장, 그러면 경찰관한테 침 뱉은 사람한테는 왜 즉시 체포했어요?

○서울특별시경찰청장 박정보 체포가 가능했기 때문에 그때 체포한 겁니다. 아까 말씀드린 핸드볼 선수들 같은 경우는……

○양부남 위원 그게 말이 됩니까? 경찰관한테 피해를 입은 사범에 대해서 즉시 수사를 개시하고 나머지 사람들은 수사를 개시하지 않고……

○서울특별시경찰청장 박정보 다 개시를 하고 진행하고 있습니다, 위원님.

○양부남 위원 제가 다시 이야기하지만 저는 이러한 시위에 대해서 이러쿵저러쿵 말하고 싶은 사람이 아니에요. 다 존중합니다. 국민의 소리를 우리가 들어야 됩니다. 그렇지만 그 안에서 이루어지는 명백하고 현존하는 범법행위에 대해서 경찰관이 현행범을 보면서 뒷짐 지고 있는 게 대한민국의 법질서 맞냐 이것입니다. 지금 피해를 입은 사람도 다 대한민국 국민이에요. 정확히 하세요. 그러면 끝까지 경찰관한테 침 뱉은 사람도 구속을 하지 말든지. 경찰관이 피해인 사건에서 즉각적으로 공권력을 발동하면서 일반인 피해 입은 것에 공권력 발동 안 하는 게 말이 됩니까? 제대로 좀 하세요.

○서울특별시경찰청장 박정보 명심하겠습니다. 엄정하고 공정하게 수사하겠습니다.

.....

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

서범수 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○서범수 위원 서범수 위원입니다.

강동완 총장대행님, 오늘 기관보고 내용이나 답변하시는 걸 보면 많이 억울해 하시는 것 같습니다, 아직. 우리는 별로 잘못된 게 없는데, 우리는 최선을 다했는데, 그리고 특히 아까 주진우 위원님이 말씀하신 것 중에 수익계약 업체에 5급 이하 선관위 직원이 간 것에 대해 우리가 무슨 잘못이 있느냐, 우리가 그것 다 확인이 되느냐 이런 식으로 아직 전혀 무엇을 잘못했는지에 대한 인식이 없으신 것 같습니다. ‘국회에 너희가 아무리 지금

떠들어 봤자 국정조사만 끝나면 우리가 갑이고 너희는 을이야' 이 생각 아직 갖고 계신 거지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아이고 위원님, 전혀 아닙니다.

○서범수 위원 그런데 아까 답변하시는 것 보니까 그렇게 보이던데요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들이 혹시나 오해를 살 수 있는 부분이어서 저희들 의견을 말씀드린 겁니다.

○서범수 위원 행안부장관님, 행안부가 선거지원의 주무부처 장이지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○서범수 위원 그래서 그날 각 선거지원상황실을 만듭니다. 그렇지요?

○행정안전부장관 윤호중 예.

○서범수 위원 잠시만 PPT 올려 보세요.

(영상자료를 보며)

선거상황실을 만들면서 총괄상황반, 투·개표상황반, 언론모니터링, 유관기관상황반, 투·개표상황반에 5명이 있으면서 권역별 투·개표 상황 관리도 합니다. 그렇지요?

○행정안전부장관 윤호중 예.

○서범수 위원 하도록 돼 있습니다.

그리고 장관님께서도 당일 날 상황실에 가서 '이번 지방선거가 역대 가장 깨끗하고 공정한 선거가 될 수 있도록 마지막까지 긴장감을 놓치지 말고 상황 관리에 최선을 다해 달라' 그리고 차관님도 6월 1일 날 사전에 투표소로 예상되는 데 갑니다. 그리고 5월 19일 날 행안부가 주관하는 제4차 중앙지방행정정책위에 보면 지방정부 협조사항이라 해서 사전투표 준비 철저 및 투·개표 안전관리 만전 그리고 지방정부별 실정에 맞게 투·개표 지원상황실 운영 이런 것을 강조하십니다.

○행정안전부장관 윤호중 예, 지방정부뿐만 아니라 경찰과 소방……

○서범수 위원 그런데 아까 장관님 말씀은 뭐냐 하면 '우리는 할 일이 없습니다. 선관위의 지시가 없으면 아무것도 못 합니다'라고 말씀을 하세요. 논리가 모순 아닙니까?

○행정안전부장관 윤호중 예, 지시가 전제돼야 합니다.

○서범수 위원 그러면 이런 것은 뭐하러 만듭니까, 예산을 들여 가면서? 선관위에서 연락이 오면 거기가 말해서 지시 따르면 되는데 행안부에서 왜 이런 걸 만듭니까?

○행정안전부장관 윤호중 그것이야말로 선관위의, 제 기억으로는 지난 1월로 기억이 되는데요. 선관위의 지원 요청에 따른 것입니다.

○서범수 위원 장관님, 잠시만요. 투·개표 상황 관리를 행안부에서 해 가지고 뭐합니까, 장관님의 논리라면? 한번 물어봅시다. 투·개표 상황 관리를 하기 위해서 투·개표상황반이 만들어졌거든요. 그러면 장관님의 논리라면 행안부에서 이것을 해야 될 이유가 뭐가 있습니까?

○행정안전부장관 윤호중 투·개표 상황 관리라고……

○서범수 위원 상황 관리해서 뭐할 건데요?

○행정안전부장관 윤호중 진행되는 상황 전체를 다 취합하고 이런 것이 아닙니다.

○서범수 위원 그러면요?

○행정안전부장관 윤호중 인원도 그렇게 배치가 돼 있지 않고요.

○서범수 위원 5명이나 돼 있고요.

그다음에 이 상황실이 완전히 허수아비 노릇을 한 것 아닙니까? 그렇게 난리 판국을 쳤는데도 한 4시간 반 정도의 차이가 나는 거거든요. 아까 김은혜 위원님 질문에 이것을 받아 가지고 장관님께서 ‘그냥 모니터링해라, 상황이 어떤지’ 그 정도 말씀을 하셨잖아요. 그렇지요, 지시를?

○행정안전부장관 윤호중 대개 투·개표소에서 혹시 사고성 사건이 일어날지에 대해서……

○서범수 위원 아니, 지금 투·개표 문제가 벌어져서 문제가 생긴 건데 뭘 그걸 따집니까? ‘그냥 모니터링해라’ 그리고 대통령실에 유선으로 보고를 하셨다 하더라고요.

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○서범수 위원 그리고 난 뒤에도 대통령실에는 아무런 지시가 없었습니다. 그래서 저는 이것을 보면서 선관위나 행안부나 이재명 정부나 선거관리와 관련해서는 그냥 모니터링만 시종일관, 일관성이 있어서 좋다. 제삼자처럼 시종일관 모니터링만 하는 집단이다라는 생각밖에 안 들어요.

헌법이나 정부조직법에 선거지원 총괄부서 행안부라는 이 문구가 정말 맞는 말입니까?

○행정안전부장관 윤호중 저희가 중앙과 지방공무원을 전부 지원을 해서 1만여 개에 달하는 투표소가 운영이 되고 있습니다. 개표 역시 마찬가지입니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○서범수 위원 그런데요? 그래서요?

○행정안전부장관 윤호중 바로 그런 지원을 하고 있다는 말씀을 드립니다.

○서범수 위원 어떤 지원을 한단 말이에요?

○행정안전부장관 윤호중 인력 지원을 하고요.

○서범수 위원 그러면 상황을 받아서 그냥 상황 관리만 하는 겁니까?

○행정안전부장관 윤호중 저희가 전혀 모르는 상태에서……

○서범수 위원 상황만, ‘아, 그렇구나. 지금 투표용지 부족 사태가 터져서 투표가 중단되었구나’ 그렇게 알고만 있으면 됩니까, 행안부에서도, 그리고 대통령실에서도?

○행정안전부장관 윤호중 선거관리위원회가 감당할 수 없는 일이 발생할 때에 대비한……

○서범수 위원 그래서 국민들께서 이것을 납득을 하시겠냐는 거지요, 과연.

○행정안전부장관 윤호중 상황 대기를 하고 있는 것입니다.

○서범수 위원 늘 행안부는 ‘우리는 선거지원 업무입니다’ 해 놓고 막상 일이 터지니까 아무것도 안 하잖아요, 지금.

○행정안전부장관 윤호중 주로 야당 위원님들께서 ‘선거 주무부처다’라고 말씀을 하시는데……

○서범수 위원 선거지원 부처라 했습니다, 선거지원 주무부처.

○행정안전부장관 윤호중 제가 항상 ‘선거지원 부처입니다’라고 정정을 해 드려 왔습니

다.

○**서범수 위원** 제가 그렇게 안 합니까? 그런데 사건이 터지면 아무것도 없대요. 사건이 터지기 전에는 ‘모든 준비를 다 했습니다’ 해 놓고 사건이 터지니까 어디 가 있는지 몰라요. ‘우리는 선관위 지시 없으면 못 움직인다’ 그 정도밖에 답을 못 하잖아요, 지금. 그러면 왜 행안부가 선거지원 부서라는 이름을 갖고 있습니까?

○**행정안전부장관 윤호중** 그러니까 지원 부처입니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

전용기 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**전용기 위원** 화성정 전용기입니다.

행안부장관님, 저도 질문드리겠습니다.

많은 위원님들께서 행안부도 선거 투·개표 관리하는데 왜 대응이 안 됐느냐 이런 질문을 하시는데 저는 좀 다른 시각으로 보입니다. 왜냐하면 국무조정실 체계에 상황관리체계도 있고 행안부에도 체계가 있는데요. 국무조정실의 투·개표지원상황실 총괄관리 유관부처들을 보면요 중앙선거관리위원회 선거상황실이고 소방청상황실, 경찰청상황실, 우정사업본부상황실 그다음에 다른 유관기관은 한전 배전운영처, KT 네트워크관제본부 돼 있고 시도, 이렇게 나와 있거든요.

○**행정안전부장관 윤호중** 예, 그렇습니다.

○**전용기 위원** 그러니까 행안부도 보면 투·개표 상황 관리하고 언론보도 모니터링하고 유관기관 상황체계 유지하는 정도에 그칩니다. 그런데 일부 이렇게 지적하시는 분들 보면 ‘그러니까 선관위에서 똑바로 관리 못한 게 아니고 정부도 관련이 있기 때문에 이 재명이 잘못된 것 아니냐’라고 하면서 ‘이재명 대통령 사과해야 되는 것 아니냐’ 하는 이야기를 하시는 것 같은데 저는 너무 정략적인 접근으로 봐서 행안부의 지금 입장이 이해가 간다라는 말씀을 좀 드리고 싶은 거예요.

소방청이 왜 있고 경찰청이 왜 있고 우정사업본부가 왜 있냐라고 보면 혹시 모를 투·개표상황실의 단전·단수 문제나 화재의 문제 이런 것 대응하라고 있는 것 아니겠습니까?

○**행정안전부장관 윤호중** 예, 그렇습니다.

○**전용기 위원** 그렇지요. 그렇기 때문에……

○**행정안전부장관 윤호중** 소요라든가 이런 게 있을 수 있으니까 경찰은 또 경비를 해야 되고요. 그런가 하면 통신 두절이라든가 이런 것에 대비해서 KT나 또 우정사업본부도 선거 물품이나 이런 것을 긴급하게 이송할 때를 대비해서 대기하고 있는 겁니다.

○**전용기 위원** 그래서 투·개표지원상황실의 조직도를 보면 어떠한 역할을 하는 곳인지를 알 수 있기 때문에 이것을 정부와 선관위를 연관 짓기에는 굉장히 무리한 주장들이 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.

그리고 왜 투표용지 부족 상황을 행안부 상황실이 있는데 몰랐냐라고 질문을 해 주시는 부분도 저는 좀 바로잡아야 되는 부분이 뭐냐 하면 선관위도, 서울시선관위도 투표용지 부족 사태를 5시에 알았어요. 그런데 행안부에다가 왜 이제 알았냐라고 이야기하는 게 말이 됩니까? 그리고 국무조정실에 있는 총괄상황실에도 선관위 직원이 안 가 있어요. 저희가 선관위 지적을 왜 하느냐 하면 선관위는 이런 상황 관리를 거의 안 하고 카

특으로 보고 주고받고 지휘체계가 전혀 작동하지 않았다고 지적을 하고 있는데 이것을 행안부와 연결시키는 것이 오히려 과도하다라는 지적을 저는 정확하게 해 주셔야 된다는 말씀을 드리는 겁니다.

그리고 중앙선거관리위원회도 투표용지 부족 상황을 언제 알았냐라고 하면 ‘기자가 투표용지 부족해요’라고 전화해서 알았다는 것 아닙니까? 그런데 그것을 왜 저는 행안부와 연관 짓는지 이해를 하지 못하겠어서 그 조직도를 정확하게 설명시켜 주시면 좋겠습니다.

○**행정안전부장관 윤호중** 위원님, 잠깐만 말씀을 드리면요 특히 이 상황은 투표용지가 부족한 것 아닙니까. 투표용지를 보충해 주고 이송해 주고 하는 일에 행안부가 만약에 나서서 영향을 미쳤다고 하면 자칫 부정선거의 의도가 있었던 것 아니냐라는 의심을 받기에 딱 좋은 일이 될 수 있습니다.

○**전용기 위원** 그러니까 투표 중에 행안부가 개입을 했다고 하는 내용이 나왔다면.....

○**행정안전부장관 윤호중** 투표용지에 행안부가 어떻게 손을 댈니까?

○**전용기 위원** 그것 나오면 행안부가 왜 투표 개입하냐고 난리 났을 겁니다.

○**행정안전부장관 윤호중** 그렇습니다.

○**전용기 위원** 그렇기 때문에 오히려 하신 말씀이 저는 문제가 있다라고 생각합니다. 정부는 당연히 선거관리에 개입하면 안 되지요. 그래서 선거관리위원회 만들어 놓은 건데 지금 그 체계가 잘못돼서 우리가 개헌이라도 해서 바로잡아야 된다고 말씀드리는 것 아니겠습니까.

선관위 얘기만 해도 바쁜데요. 관련해서 짚고 넘어가야 돼서 말씀드렸고요.

경찰청장님께 질문 하나 드리겠습니다.

조금 전에 존경하는 위원님들께서 말씀을 주셨는데 서울청에 국회의원들이 방문할 때 폭행 사건이 있었다라고 보도도 나오지 않았습니까? 그때 내용들을 하나만 짚고 넘어가면, 어떠한 경우라도 일단 폭행 시비는 있어서는 안 된다고 생각을 하는 것이고 위원의 지적에 반박을 하는 것은 아닙니까만 팩트는 정확하게 짚고 넘어갔으면 좋겠다는 취지에서 질문을 드립니다.

원래 서울청에 국회의원들이 방문할 때는 수사정보·경력운용 기밀 유출 때문에 그리고 진술한 면담 등을 이유로 비공개를 원칙으로 해 왔지요?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 예, 그동안 그렇게 해 왔습니다.

○**전용기 위원** 그때도 그렇게 똑같은 잣대를 댔습니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 그러한 것을 요청을 했는데 그게 협의가 잘 안 돼서 면담이 진행됐던.....

○**전용기 위원** 그런데 아까 전에 TV조선 나온 영상 보니까 보좌진들이 찍고 있던데요, 경찰청 안을. 원래 청사 안을 그렇게 찍어도 되는 거예요?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 결국 그날은 공개면담을 하게 되었습니다.

○**전용기 위원** 하게 된 거지요?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 예.

○**전용기 위원** 그러니까 그분이 마치 폭행을 일방적으로 한 것처럼 주장하기를 바로잡

기 위해서 말씀을 드리는 건데, 그분 직책이 뭐니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 경비부장입니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○전용기 위원 경비부장이지요. 그러니까 방문면담 때 비공개로 해 달라고 하는 부분을, 현장 촬영을 시도하는 것을 경비부장으로서는 막아야 된다고 이야기한 부분에 대해서 이야기하다가 이런 시비에 휘말린 겁니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 촬영 문제로 문제가 생긴 것으로 알고 있습니다.

○전용기 위원 그래서 경비부장이 이 시비에 걸렸다는 거지요, 청사 경비하다가?

○서울특별시경찰청장 박정보 청사 경비가 아니고요. 경비부장의 얼굴을 근접 촬영을 하는 것을……

○전용기 위원 제지하면서 생겼냐?

○서울특별시경찰청장 박정보 제지하는 과정에서 그런 문제가 생긴 걸로 알고 있습니다.

○전용기 위원 후속에 이상한 문제 안 나오게 엄정하게 수사해서 결과 발표해 주시기를 부탁드립니다.

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 엄정하게 수사하리라고 생각합니다.

○전용기 위원 이상입니다.

○위원장 윤상현 청장님, 공무원, 경찰공무원은 국민 전체의 봉사자 아닙니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 맞습니다.

○위원장 윤상현 일단 저 동영상 화면을 보면 과도한 공권력 행사로 보이거든요. 그렇게 안 보이십니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 이유를 막론하고 서울경찰청을 방문하는 과정에서 불미스러운 일이 생긴 것에 대해서는 유감스럽게 생각합니다.

○위원장 윤상현 저 경비부장의 행위가 청장님의 ‘폐가망신’, 일종의 조폭 같은 겁박성 발언하고 연관이 있지 않습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 겁박성 발언이라는 것에 대해서 저는 동의할 수 없고요. 제가 아까 말씀드렸다시피 그러한 발언을 한 것은 선량한 시민들이 잘못 분위기에 휩쓸려서 형사처벌을 받는 그런 사태가 생기지 않기를 바라는 의미에서 주의를 촉구한 것이었지 겁박성 발언이 아니었고 그것과 지금 경비부장의 문제는 별개의 문제라고 저는 생각합니다.

○위원장 윤상현 대통령께서 유럽 순방 중에 ‘엄정 대처하라’ 이 메시지를 가지고 좀 더 강경하게 나온 것은 아닙니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇지 않습니다.

○위원장 윤상현 헌법과 법률에 충성하시지요, 청장님?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇습니다.

○위원장 윤상현 민중의 지팡이 맞습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 맞습니다.

○위원장 윤상현 알겠습니다.

다음, 김성희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김성희 위원 경기도 고양시 김성희입니다.

조금 전에도 말씀드렸지만 각 지방선거관리위원회를 실질적으로 관리하는 상임선관위 원 연봉 평균 1억 3000 받고 있는데요. 상임위원들로 승진되면 2년 동안 임기를 보장받고 나가는 식으로 계속 로테이션을 한 거지요. 그러니까 개혁도 당연히 되지 않고 1급에 올라가겠다는 경쟁도 별로 없는 겁니다. 한 40명 남짓한 3·4급, 2·3급들이 한 명씩 돌아가면서 차분히 올라가면 되니까 조직에 순응하고 조직의 문제점을 지적하지 않고 그냥 2년 잘 자기 자리 유지하고 1급으로 퇴직하면 영전하는 것 아닙니까?

그러니까 3급이 된 모든 선관위원들에게 1급이 사실상 보장되는 이런 식의 로테이션을 만들어 놓으니 조직이 무능해질 수밖에 없는 거지요. 외부의 어떤 새로운 시각이나 판사나 검사, 변호사, 교수들이 들어올 수 있는 구조들을 만들어 놓고 실제로 아무도 못 들어가게 딱 막아 놓고 봉쇄해 놓고 자기들끼리 왕국을 만들어 왔던 겁니다.

사실 이번 사건이 어떤 극악한 절대악이 있어서 이 절대악이 선관위의 일부를 매수해서 뭔가 조작해서 부정선거를 저질렀다고 하면 그 절대악을 우리가 찾아내고 그 절대악을 제거하고 나면 선관위가 깨끗하게 치유가 되겠는데, 그런 문제가 아니라 전반적으로 안일하고 무능한 조직 자체가 문제라서 저는 더 큰 문제가 아닌가 생각을 하는데요.

그렇게 해서 지금 이 무능한 행정의 극치를 바로 이 투표용지 부족 사태로 보여 줬다고 생각합니다. 인지도 제대로 못 하고 이를 대비하는 매뉴얼도 없고 선거 당일 투표용지 인쇄 매수를 50%로 하향하는 중대 결정을 사무총장 전결로 처리해 버리고, 선관위원장과 선관위원들 이번 국정조사를 통해 확인했습니다만 수수방관하고 그냥 모르는 척하고 잘 모르고 있었고, 이런 단순한 조직의 무능과 해프닝이나 실수로 치부하기에는 이 후과가 너무나 큰 겁니다.

국민의 참정권이 훼손되었고요. 민주주의를 떠받치고 있는 투표 절차에 대한 신뢰가 무너져 버린 것 이것은 국가 근간이 무너지는 일인 거거든요. 그냥 안일과 무능이었다라고 말하기 어려운 상황이 되니까 저희는 국정조사까지 지금 하고 있다고 생각합니다.

선관위가 부정 채용 사태, 소쿠리 투표 등 안일한 행정 등으로 보여 줬던 부패와 방만의 과거까지 더해지면서…… 문제는 이것을 가지고, 이 무능과 안일함을 나라를 좀먹는 부정선거 음모론 세력들이 써먹고 있다는 겁니다. 부정선거 신앙촌이 쓰고 있다는 것이 큰 문제라는 건데요. 소위 말하는 이런 종류의 사이비 종교들, 신앙에서의 가장 필요한 것은 절대악입니다.

(영상자료를 보며)

예를 들면 중국, 예를 들면 어떤 절대악인 세력 이런 세력들이 부정선거를 저지르고 있고 염동력으로 표를 받고, 이런 것들을 다 믿게 되고 있는 것 아닙니까? 그냥 무능했다라고 말하면 ‘아, 저들이 뭔가 제대로 조사를 안 하고 있다’라는 판단을 유권자들 중 일부가 하게 되는 건데……

지금 보십시오.

당장 이런 일이 벌어지고 나니까 개표소 시위 현장에서 모스 탄이 ‘이번 사태의 배후

에 중국이 있다' 이런 황당한 주장을 하는가 하면 전한길 씨는 '20년간 이어진 부정선거 세력의 꼬리가 잡혔다'라고 발언을 했습니다. 참정권 보장을 주장하면서 올림픽공원에 모여 있는 사람들의 진위가 완전히 왜곡되게 된 겁니다.

지난주에 무기징역을 선고받은 윤석열의 경우에는 내란 우두머리 항소심 재판에서 배의철 변호사가 이렇게 얘기합니다, 무죄의 주장과 항소의 이유를 설명하는 과정에서 '투표용지에 문제가 있다, 사전투표율을 중심으로 한 통계적 이상현상이 발생했다'라고 언급까지 했습니다.

선관위의 방만하고 나태한 운영이 대한민국의 부정선거론자들과 내란세력들에게 국민들을 혼란시키고 선동할 수 있는 그런 수단을 제공했던 게 정말 저는 참담한 심정을 금할 수가 없는데요.

위철환 선관위 권한대행께서 국민적 신뢰를 회복하려면 음모론자들을 타하기 전에 선관위가 뼈를 깎는 반성을 먼저 해야 된다고 생각합니다.

오늘 국정조사에서 많은 위원들께서 정말 많은 문제 제기를 해 주셨는데요. 선관위의 부패와 무능을 철저히 복기하고 이에 대한 개선안을 마련해 주시기 바랍니다.

다시 말씀드리지만 우리가 어떤 절대악을 상징해 놓고 이 절대악이 20년 동안 대한민국 선거를 부정으로 저질렀다면 우리가 어떻게 여야가 계속 민주적으로 평화적으로 교체되어 가면서 정권을 유지했겠습니까?

이런 말도 안 되는 주장이 선관위의 무능 때문에 더 커지고 더 많은 사람들이 '아니, 설마 공무원들이 그렇게 무능하겠어? 진짜 뭔가 절대악이 있는 것 아니야?'라는 생각을 하게 만드는 이 구조, 이것을 바꾸는 것 위철환 권한대행께서 명심하고 해결해 주실 것을 부탁드립니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 명심하겠습니다.

○김성희 위원 마치겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

정춘생 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○정춘생 위원 행안부장관님, 아까 오전 질의 과정에서 올공 시위에 대해서 대법원 판례를 얘기하셨지요?

○행정안전부장관 윤호중 예.

○정춘생 위원 미신고 옥외집회여도 금지할 수 없다는 대법원판례를 얘기하시는 것 같은데, 맞지요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 맞습니다.

○정춘생 위원 과거에도 반올림이라고 반도체 노동자 인권 지키는 단체가 있었습니다. 그 사례로 인한 판례였는데요. 저는 그 사례랑 이 사례는 다르다고 생각합니다.

무슨 사례냐, 그냥 이분들이 올림픽 경기장을 봉쇄하지 않고 자유롭게 언제든지 한다면 아무 문제 없습니다. 그런데 봉쇄했다는 데에 문제가 있습니다. 거기에서 선거 관리 업무가 공무집행방해를 받고 있는 거예요. 거기에 입주되어 있는 대한체육회 등 단체에 업무방해를 하고 있다는 게 문제인 겁니다.

그러니까 집시법만 검토하지 마시고 형법상 공무집행방해, 업무방해 이 부분을 검토해서 이 부분에 대해서 어떻게 해결할 것인가를 관계기관끼리 머리를 맞대서 해야지, 언제

이렇게 365일 이 상태를 그냥 놔둘 수는 없는 것 아닙니까?

○**행정안전부장관 윤호중** 예, 위원님 말씀을 충분히 이해합니다.

그런데 또 다른 서울고법의 판결 내용을 보면 일부 참가자의 폭력적인 행위가 있다고 하더라도 전체적으로 평화적으로 진행된다면 그 집회나 시위 전체를 폭력적이라고 볼 수는 없다……

○**정춘생 위원** 그러니까 집회·시위뿐만이 아니고요. 그 체육관을 봉쇄하고 있다는 게 문제입니다. 그것을 보면 아까 양부남 위원님도 질의했듯이 공무집행방해 될 수 있고 업무방해 될 수 있기 때문에 현행범으로도 이게 조치가 가능하다, 저도 그렇게 보이거든요.

○**행정안전부장관 윤호중** 바로 그 대목입니다. 그래서 개별적인 불법행위에 대해서는 아주 준엄하게 다루어 나가야 된다 이렇게 생각하고……

○**정춘생 위원** 적극적인 대처 부탁드립니다.

○**행정안전부장관 윤호중** 그렇게 대처하도록 하겠습니다.

○**정춘생 위원** 송파구 선관위 사무국장님.

시간 잠깐 멈춰 주시고요.

이왕이면 이쪽에……

죄송합니다.

국장님, 이번 잠실 7동 제2투표소 투표용지 부족 상황을 당일 몇 시쯤 인지하셨습니까?

○**(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈** 잠실 7동이요?

○**정춘생 위원** 예.

○**(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈** 제가……

○**정춘생 위원** 지금 문제가 되고 있는 2투표소.

○**(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈** 그때 오후 4시 30분 이후로는 다수의 투표소가 이렇게 연락이 와 가지고 제가……

○**정춘생 위원** 제가 질문을 드릴게요.

당시 투표관리관이 오후 3시……

이게 투표록에 기록돼 있는 근거에 근거해서 질문드릴게요.

○**(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈** 예.

○**정춘생 위원** 투표관리관이 오후 3시 45분경 투표용지 200매를 송파구 선관위에 추가 요청을 했습니다. 기억하시지요?

○**(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈** 예.

○**정춘생 위원** (영상자료를 보며)

그런데 조치가 바로 안 되고 결과적으로 된 때는 2시간이 지난 5시 39분에야 조치가 됩니다. 2시간이라고 하면 송파에서 충남 아산·당진까지의 거리입니다. 차로 1시간 40분 밖에 안 걸리더라고요. 그런 기간 동안에 아무런 조치가 안 돼 있다가 2시간 이후에야 이렇게 용지가 발급이 되거든요. 그 이유가 뭐였습니까?

○**(전)서울특별시송파구선거관리위원회사무국장 조시훈** 아마 다른 투표소에서 또 요청이 있어 가지고 다른 데 더 대응을 하다가 좀 늦어진 것 같습니다.

○**정춘생 위원** 그러면 그런 문제에 대해서는 많은 위원들이 지적을 하셨기 때문에 이

것을 투표용지를 100% 발급을 하든가 아니면 시스템을 제대로 갖추자 이런 논의들을 할 거기 때문에 더 이상 질의를 안 할게요, 그 부분에 대해서는. 한번 확인차 질문을 드리는 거고요.

들어가셔도 좋겠습니다.

위철환 대행님, 우리가 얼마 전에 선거관리 개혁 관련해서 토론회를 주최했었습니다. 여기서 많은 분들이 와서 의견들을 주셨는데요. 전국공무원노조 선거사무개선TF 단장님의 의견이셨는데요.

다른 많은 의견들도 있었지만 투표관리 업무가 사실은 6시부터 6시까지 되지만 실질적으로는 5시 이전에 출근해야 되고 투표 끝나고 나서 그 투표소 철거부터 해서 하다 보면 하루에 14시간·15시간을 일을 해야 되고, 그렇지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○정춘생 위원 바로 또 개표로 이어지지요. 업무 피로도가 굉장히 높은 상태거든요. 그런데 당일뿐만이 아니라 사전투표일을 포함하면 이게 5일 내내 하는 거나 마찬가지다 이런 고충을 토로를 하는데, 저는 이 부분도 합당한 문제 제기라고 생각하는데, 이분들의 수당이 얼마 받는지 아십니까? 투표관리관……

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 15만 원?

○정춘생 위원 아닙니다. 투표관리관은 9만 원이에요. 그리고 선거사무원은 시간에 상관없이 7만 5000원이에요. 물론 정당참관인들은 개표 참관할 때 12시가 넘으면 20만 원을 받지만 공무원들에 대해서는 이렇게 되고 있어요. 그래서 서로 안 하려고 해요. 그러니까 선거지원 업무가 행안부에 있기 때문에 그거에 근거해서 지자체 공무원들이 나가서 하는데 이 일을 안 하겠다. 그러니까 국회에서……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

차라리 이것을 지자체 공무원들이 하는 게 어떨냐 우리는 질문했거든요. 안 하고 싶어 합니다. 그러면 저는 이것을……

조금만 더 이어서 하겠습니다.

이것을 해결하려면, 이것 지원이니 뭐니 법적 애매하잖아요. 그러니까 투개표 관리 업무는 차라리 행안부 소관 지자체에서 하는 게 어떤지 의견을 듣고 싶습니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그 부분에 가장 검토해야 될 사안이 정치적인 중립성 시비에 휘말릴 가능성이 있기 때문에 그 부분을 좀 해소를 한다 그러면 지자체에서 투개표를 맡을 수 있는 방안을 한번 검토를 해 볼 수 있다는 생각이 들고요.

○정춘생 위원 행안부장관님 생각은 어떠십니까?

○행정안전부장관 윤호중 이 문제는, 저희가 헌법을 63년 동안 유지해 오고 있습니다. 그러한 역사성과 또 사회적인 합의 이런 것들이 충분히 고려가 돼서 결정할 문제라고 생각을 합니다.

○정춘생 위원 적극적으로 논의가 필요한 부분인 것 같습니다.

○행정안전부장관 윤호중 그렇습니다.

○정춘생 위원 이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

이준석 위원님 질의해 주시기 바랍니다.

○이준석 위원 사실 지금 올림픽공원 사태가 장기화되고 있고 저희가 내일 가 가지고 현장검증을 해야 되는 상황인데, 가서 뭘 할지가 아직까지도 감이 안 잡힙니다. 그러니까 이게 왜 저런 대치 상황이 지속되느냐에 대해 가지고, 제가 지난번에 1차 업무보고 때도 말씀드렸지만 선관위에서 이것을 논리적으로 접근해 가지고 도대체 저것을 왜 점거하고 있는 건지를 이해를 해야지 그다음에 대처 방안이 세워지는 건데……

그때 제가 말씀드렸는데, 강동완 사무총장님은 파악이 잘 안되어 있었던 상황이었고. 지금도 저는 나아진 게 있느냐 한번 물어보고 싶은 거거든요.

오늘은 행안부장관님 오셨으니까……

행안부장관님, 저기 지금 왜 투표함을 보존해야 한다고 시위하시는 분이 주장하는지 혹시 간단히 설명할 수 있을까요?

○행정안전부장관 윤호중 글썽요, 제가 다 설명을 해 드릴 수는 없겠습니다만 지금 그 시위를 하고 계신 분들은 투표용지가 부족해서 참정권을 침해받았다고 생각을 하고 있고 그 개표 결과에 대해서 신뢰를 안 하시는 것 같습니다.

○이준석 위원 그런데 그게 결국은 그러니까 저게 무언가의 증거일 텐데, 가면 저게 투표용지가 부족했다는 증거라는 것도 아니잖아요, 그 투표용지 부족한 거 우리 다 알고 있고.

○행정안전부장관 윤호중 예.

○이준석 위원 보통 우리가 재검표하면……

강동완 총장님, 보통 재검표는 유·무효 표 판정을 다투는 절차 아닙니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그렇습니다. 근소 표차로 해서 주로 그렇게 많이 합니다.

○이준석 위원 보통 우리가 알고 있는 재검표라 그러면 까봤더니마는 A라는 사람 표였는데 이게 사람이 하는 거다 보니까 B로 판정됐거나 무효로 판정됐으니까 다시 다 세밀하게 들여다보자 이것 외에 재검토하는 이유가 있나요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 거의 없다고 봅니다.

○이준석 위원 그러니까 재검표라는 것은 그것을 다투기 위한 것인데 가서 저분들과 협상을 하려 그래도 그렇고 논리적으로 우리가 이해해 보려 그래도 그렇고 뭘 검증하자는 건지가 지금 명확하지 않은 상황이거든요.

예전에 제가 어릴 때 어떤 큰 집회 현장에 간 적이 있는데 경찰버스를 세워 놓고 그것을 뛰어넘으려고 하고 막으려고 하고 그래 가지고 제가 서 계신 경찰분들한테 물어봤어요. ‘왜 막으려고 합니까?’ 그랬더니마는 ‘아, 들어오려고 하잖아요’ 그다음에 시위하시는 분한테 ‘왜 들어가려 하십니까?’ 그랬더니 ‘막으니까요’, 지금 그냥 그런 상황이 된 것 같거든요. 들어오려니까 막고 막으려니까 들어가고 싶고 이런 상황인 것 같은데……

지금 여기 있는 분들이 혹시 설명할 수 있는 분 있으세요? 이게 교섭을 해야 되는 거고 결국 풀어내야 되는데, 만약에 저 투표함을 획득해 가지고……

아까 총장님 말씀하시기를 5000만 원 내면 해 볼 수 있다 그랬잖아요? 뭘 한다는 겁

니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 재검표를 할 수 있다는 말씀입니다.

○이준석 위원 그러니까 왜 합니까? 아까 말했던 건 재검표라 함은 유·무효 표의 판정을 다투는 절차이고 저거 해 가지고 뭐가 달라질 것도 아닌데……

오히려 오늘 저는 그래서 총장님한테 약간 당황했던 게 정치권에서 이렇게 우글우글해 가지고 선관위 때리는 분위기가 되고 하니까 뭘 하자는지 명확하지 않은데 우선 5000만 원 내야 된다 이런…… 저는 이게 공직자 입장에서는 할 자세가 아니라고 보거든요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그게 저희들이 선거소청에서 직권으로 재검표할 수 있을지를 검토해 봤는데 선거소청에서 재검표를 하려면 당사자, 소청인이 재검 신청을 하고 또 비용을 부담해야 되는 거로 지금 관련 규정에는 그렇게 돼 있습니다.

○이준석 위원 그런데 소청이라는 것을 따질 때 말이 되느냐 아니냐를 따져 가지고 5000만 원을 내라고 해야지요. 가서 5000만 원 받으면 어떻게 겁니까? 누가 만약에 냈어요. 5000만 원 냈으면 가서 뭘 검증할 겁니까? 선관위가 우선 내라고 했는데.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들이 말씀드린 재검증이라는, 재검표라는 거는 지금 현재 핸드볼경기장 안에 있는 송파구 선관위 관할 투표지 247만 장을 다시 제대로 표를 했는지를 확인한다 그런……

○이준석 위원 왔더니만 사실은 부족하지 않았다가 나올 것도 아니고, 밖에 결론이 없지 않습니까, 그거는.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 투표지 부족과는 특별한 문제는 없습니다.

○이준석 위원 그러니까 지금 우리가 이 국조를 하는 이유도 이런 사태를 재발 방지하고 이번에 있었던 일의 문제를 과해치기 위함인데 해법으로 나온 게 다리가 간지러운데 머리를 긁어라 이런 수준이거든요. 이것을 논리적으로 다뤄 봐야 되는 것이 우리가 내일이 가지고 국민을 대표하는 국회의원으로서 그분들의 의구심을 해소시켜 줘야 되는데 그러면 아까 나왔던 아이디어대로 각 당이 신뢰할 수 있는 참관인을 두고 가 가지고 투표함을 이송해서 뭘 어떻게 하자…… 어떻게 할 건데요? 저는 지금 우리가 논의를 하면서도 제 스스로도 논리적으로 납득이 안 되는 상황인데, 총장님 그러면 아까 그거는 그냥 해 달라니까 해 준다 이런 느낌입니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 여러 가지 방안 중의 하나라고 생각을 하고 있습니다.

○이준석 위원 그러니까 저는 괜히 돈만 내게 하고 나중에 더 격분시키지 않을까 약간 그런 걱정이 있는 거고요.

어떻게 보십니까, 위철환 상임위원님? 제가 지난번에도 물어봤는데 이거 아직까지도 뭘 하자는 건지 제가 이해가 안 가서 그러는데 뭘 하자는 요구로 파악하고 계십니까? 유·무효표 다투는 재검표는 아니잖아요, 지금. 표가 없다. 지난번에 하다하다 해 가지고 저분들 중의 일부가 주장하는……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

약간 다소 음모론적인 것, ‘인쇄된 표가 왕창 있는데 이거를 미리 기표해 가지고 특정 정당에 유리한 기표를 한 다음에 문턱이 표를 넣었기 때문에 기 준비했던 수량에서 더 부족해져 가지고 투표를 못한 것이다’ 이것 검증하러 가는 겁니까? 그거 검증하는 건 가치가 있어요. 그런데 그걸 받아들여야 검증하는 건데 그거 검증하러 가시는 거예요? 내일 저희가 뭘 검증해야 될까요, 가 가지고?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 내일은, 외람되지만 그 해당 투표지 보관 부분들이 제대로 돼 있는지를 확인하는 절차가 아닐까 싶습니다.

○이준석 위원 무슨 말씀인지 알겠는데 저희가 가서 만약에 거기 격앙하신 분들 만나서 얘기하려고 그러면 ‘이런 오해가 있으시니까 우리가 이것 부분은 대신해서 해소해 드리겠습니다’ 할 수 있어야 되는데 그게 명확하지 않은 상황에서 우리가 지금 이 회의를 지속하는 게 저도 계속 뭘 물어봐야 될지가 헷갈려서 물어보는 겁니다, 지금.

○위원장 윤상현 선관위에서 현장에 있는 분들하고 대화를 해 보셨습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 대화를 시도하려고 했는데 대단히 죄송하지만 경찰 쪽에서 선관위 쪽에서 협의하러 왔다고 하면 약간 물리적 충돌이 있다고 해서 적절하지 않다는 의견을 주셨습니다, 두 차례에 걸쳐서.

○이준석 위원 아니, 그걸 경찰 말 듣고 할 게 아니라 지금 우리가 뭘 하러 가는지도 모르는 상황이 됐잖아요, 선관위도 지금 뭘 해야 될지 모르는 것 같고. 이거는 선관위가 해야지 저희가 하겠습니까?

○위원장 윤상현 그러니까 그분들이 원하는 것은 투표함 투표지에 그대로 손대지 않았더라는 걸 알고 싶은 거 아닙니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그런 것도 하나의 이유인 것 같습니다. 저도 언론을 봤을 때는 재검표하자는 주장도 있고 또 엉뚱하게 당일투표 수개표 이 부분을 주장하시는 분도 계시거든요. 여러 주장들이 다 혼재돼 있어서 정확하게 어느 하나의 단일 주제를 갖고 요청을 하는 건 아닌 걸로 알고 있습니다.

○위원장 윤상현 법원에서 증거보전 신청은 안 돼 있지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 안 받아들였습니다.

○위원장 윤상현 안 받아들였지요? 그러나 선거소청한 분들은 많지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 선거소청이 서울시장선거만 130건 정도가 들어와 있습니다.

○위원장 윤상현 그러니까 국정조사위원회에서 의결을 하고 그러면 재검표를 할 용의가 있다는 거지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 국정조사특위에서 의결을 해 주시고 저희 중앙선관위의 선거소청 절차를 같이 그렇게 하신다면 해 볼 수는 있다고 보여집니다.

○위원장 윤상현 그러니까 어떻게든 그 현장에 있는 분들하고 대화를 통해서 그분들의 요구 이게 맞는 적절한 해법인지 논의를 해야 되겠네요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그렇습니다.

○위원장 윤상현 알겠습니다.

수고하셨습니다.

윤건영 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**윤건영 위원** 질의에 앞서서 의사진행발언 한 1분 말씀드리겠습니다.

○**위원장 윤상현** 예.

○**윤건영 위원** 구로율의 윤건영입니다.

위원장님, 제가 오전에 선관위 진상규명위원장인 조현욱 증인에 대해서 질의를 했습니다. 그런데 점심 정회 시간에 제가 의원실을 비웠는데 조현욱 증인이 저희 의원실을 방문했다고 합니다. 저를 찾더니 자신의 명예가 훼손됐다, 질의 내용이 틀렸다고 강변하면서 우리 보좌진들에 욕박을 질렀다고 합니다. 정말 황당하고 어이가 없습니다. 그리고 조금 전에 정회 시간에도 저 있는 곳까지 와서 데이터가 잘못됐다, 자료가 잘못됐다, 이걸 바라라는 식으로 저조차 욕박을 질렀습니다. 증인이 국정조사 위원을 욕박지르는 이런 경우가 있습니까?

제가 앞서 오전 질의에 진상규명위원회 열심히 하셨다 노고를 치하했고요, 다만 부족한 게 있는데 그게 선관위 사무처에 속은 게 아니냐라는 취지로 질의를 했던 거 잘 알고 계실 겁니다. 여기서 무슨 명예가 훼손됐고 틀린 주장이 있습니까? 그것도 의원실을 찾아와서 보좌진을 욕박하는 건 있을 수 없다고 생각을 합니다. 저는 위원장님께 정중히 요구합니다. 사과를 받아야 되겠습니다.

아울러서 이런 일이 절대 일어나서는 안 됩니다. 어떻게 증인이 의원회관까지 왔는지도 저는 모르겠습니다. 본청 출입증을 가지고 의원회관에 출입할 수가 없게 돼 있습니다. 그런데 의원실까지 찾아와서 보좌진을 욕박하는 행위 그리고 국정조사를 정말 형해화시키는 보도 못한 이런 행위가 있었습니다.

이런 부분들에 대해서 위원장님께서 엄중하게 인식하시고 재발 방지 대책을 만드시고 그리고 사과를 받아 주실 것을 요청합니다.

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 제가 말씀드려도 되겠습니까?

(「아닙니다」 하는 위원 있음)

(「가만 있어 보세요」 하는 위원 있음)

○**위원장 윤상현** 아니, 일단……

별써 나와 계시네요.

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 말할 필요가 없으면 돌아가겠습니다.

○**위원장 윤상현** 일단, 위원님들의 질의는 국민을 대표해서 대신해서 질의드리는 겁니다. 그런데 윤건영 간사님 말씀에 따르면 참 납득하기 어려운, 국정조사를 하면서 증인께서 욕박지르고 하는 행동…… 처음 들었습니다. 정말로 그런 행태를 보이셨습니까?

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 그런 부분에 제가 말씀드리고 싶습니다.

제가 찾아간 이유네요. 질문을 하실 때 사실관계를 잘못 알고 질문을 하신 부분이 있어서 그거를 설명드리러 왔습니다.

○**위원장 윤상현** 그러면 국정조사특위위원회에서 정식으로 발언을 하시고 싶으면 저한테

테 말씀하시면 됩니다. 그렇게까지 하실 필요는 없고……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 예, 알겠습니다. 그러면 발언 기회 주시면 제가 발언하도록 하겠습니다.

○윤건영 위원 아니, 발언 기회가 아니라 사과를 받으셔야 됩니다.

○위원장 윤상현 그러니까 일단은 오늘 억박지르고 한 행태에 대해서……

○윤건영 위원 의원실에 와서 보좌진을 억박하는 경우가 어디 있습니까? 무슨 명예를 훼손시켰어요?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 제가 설명드리는 게 만약에 보좌진 입장에서 억박지르는 것으로 보였다면 그 부분은 사과드리겠습니다만 저는 억울한 부분을 가서 말씀드리고 싶었습니다.

○위원장 윤상현 알겠습니다. 이따가 저희가 다시 질의 신청할 때 그때 나오십시오.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 예, 알겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

○윤건영 위원 위원장님, 이거는 답변이 아니고요 위원장님으로서 엄중하게 하셔야 될 부분입니다.

○위원장 윤상현 다음 윤건영 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○윤건영 위원 제 질의 시간을 써서 이야기하겠습니다.

어쩌다가 국정조사가 이렇게 됩니까? 위원장님, 이건 아닌 것 같아요. 공정하게 진행해 주시기 바라구요.

저는 증인의 저런 행태, 태도가 지금 선관위의 이 파행을 일으키는 원인 중의 하나라고 생각합니다. 어디 의원실에 와 가지고 보좌진들을 억박하고 합니까? 명예를 훼손했다고요? 데이터가 잘못됐다고요? 저는 있는 그대로를 이야기했습니다. 받은 자료를 가지고 이야기한 겁니다. 다시 한 번 사과를 받아 줄 걸 이야기하고요. 그렇지 않으면 그에 합당한 조치를 취하겠습니다.

질의하겠습니다.

강동완 사무차장님 그리고 위철환 상임위원 그리고 허철훈 이전 사무총장, 세 분께 말씀드리겠습니다.

제 질의는 선관위만의 조직문화, 관료제의 폐해 등에 대해서 조금 묻고 싶습니다.

위철환 상임위원님, 송파 선관위를 방문하신 적 있지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 그렇습니다.

○윤건영 위원 강동완 사무차장님도 방문하신 적 있지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그렇습니다.

○윤건영 위원 PPT 한번 봐 주십시오.

(영상자료를 보며)

불과 얼마 전에 송파 선관위를 가셨습니다. 위철환 위원 같은 경우는 한 달도 채 되지 않았습니니다. 체류한 시간도 2시간 반이나 되고요. 꽤 많은 이야기를 하셨습니다.

다음 PPT 한번 봐 주십시오.

중앙선관위 간부들이 일선 위원회를 정말 많이 가셨습니다. 잘하신 겁니다. 위철환 상임위원 취임한 지 6개월도 안 됐는데요 16번을 가셨습니다. 허철훈 사무총장도 마찬가지로,

강동완 사무차장도 마찬가지입니다. 이렇게 많이 가셨어요. 제가 이 횃수를 보고 놀랐습니다.

제가 여쭙보겠습니다.

위철환 상임위원님, 4월 30일 날 남양주 위원회에 가서 들은 이야기가 뭔지 기억나십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 남양주 선관위가 인구수로 가장 많은 구역이라고 해서……

○윤건영 위원 들은 이야기가 기억나십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 들은 것보다 현장에 교육하는 것을 제가 지켜봤습니다.

○윤건영 위원 허철훈 사무총장님, 12월 9일 날 평택위원회에 가서서 지시한 내용 기억나십니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 저는 총장이 되고 나서 구시군 위원회에 방문을 하고……

○윤건영 위원 지시한 내용이 기억나십니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 주로 의견을 많이 들으러 왔습니다. 애로사항……

○윤건영 위원 지시하신 적 없다는 건가요?

다음 PPT 띄우십시오.

12월 9일 날 평택위원회에서 지시한 내용.

사무차장님, 12월 12일 날 강서 위원회에서 조치한 내용 기억나십니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저는 일단 중앙위원회 방침 같은 걸 전달했고요 직원들의 어려움 같은 걸 들으려고 노력했습니다.

○윤건영 위원 다음 PPT 봐 주십시오.

아마 세 분 다 기억이 아무것도 안 나실 겁니다. 왜냐하면요 기록이 아무것도 없어요. 제가 확인해 본 바로는 중앙선관위 지도부가 시군구 선관위를 가서 가지고 오찬을 하시면서 격려만 하고 오셨어요. 저는 이걸 좀 아닌 것 같습니다.

열심히 다니신 거 인정합니다. 열여섯 번, 위철환 위원님 많이 다니셨어요. 그러나 가서 밥 사고 격려하고 어깨 두드리고 이러다가 이런 사고 난 거 아닙니까? 그게 선관위라는 섬으로 뿔뿔 뭉친 거 아닙니까? 내부에서 어떤 문제 제기도 없고 지침도 없고, 방금 세 분 선관위 핵심 지휘부인데 뭘 했는지도 모르십니다. 그걸 기록에도 남겨 놓지도 않으셨어요. 아예 기록으로 만들지 말라고 지침까지 주셨어요.

제가 위철환 위원님께도 물겠습니다.

다음 PPT 봐 주시면요.

제가 3주 전에 위철환 위원님이 가서 지시한 게 뭐냐를 수소문했더니 이렇게 이야기하셨대요. ‘참정권을 행사하는 데 어려움이 없도록 철저히 준비해라’, 송파구 위원회에 가서. 이걸 당시 저희 비서관들이 취재를 해서 받은 내용입니다. 호의호식으로 선관위 지도부가 시군구 선관위에 가서 사람들 만나고 하면 뭐 합니까? 실제 선관위가 일이 제대로 될 수 있도록 점검하고 지도하고 교육해야 되는데 그런 일이 전혀 없었던 거라는 거 아

납니까?

저는 그래서요 투표용지 이 사태가 벌어진 건 독특한 섬과도 같은 선관위의 관료제 문화, 폐쇄적인 문화 이런 것들이 이 사건을 더 키웠다고 보는 사람입니다.

여기 뒤에 선관위의 국장님들, 지휘부들 다 앉아 계신데요. 이런 부분들 바뀌어야 됩니다. 요즘 어느 부처의 지휘부가 가서 밥만 먹고 사진 찍고 어깨 두드리고 읊니까? 그러지 않거든요. 이게 저는 단편적인 예라고 생각을 합니다.

이런 부분들에 대해서 선관위가 매우 각성하는 계기가 되었으면 좋겠습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

최보운 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○최보운 위원 저 위철환 대행께 질의하겠습니다.

○김용만 위원 전용기 위원 대신에 제가……

○위원장 윤상현 잠깐, 잘못됐습니다.

다음 김용만 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김용만 위원 저는 올림픽공원에 있었던, 지금 진행되고 있는 집회의 출발점은 정말 정당한 민주주의를 향한 목소리라고 생각이 듭니다. 그런데 26일이라는 시간이 지나면서 그 내용이 좀 변질이 되고 있습니다. 참정권을 요구하는 정당한 요구가 아니고 아시는 것처럼 미국 부정선거 구호라고 하지요, 스톱 더 스틸(STOP THE STEAL) 그런 게 있고 지금 성조기가 나타나더니 심지어 이제는 이스라엘 깃발까지 나오고 있답니다.

아까도 말씀을 드렸지만 저희가 투표용지 부족 사태가 왜 벌어졌는지를 1차 기관보고에서 선관위가 보여 줬던 부족했던 행정력으로 하여금 벌어진 거를 지금 밝혀 나가고 있는 와중인데도 부정선거 음모론이 계속 지금 확산이 되고 있는 거예요. 더 심각한 거는 참정권과 아무 상관없는 범죄로까지 지금 벌어지고 있다는 거예요. 번지고 있는 거지요.

아까 박정보 서울경찰청장님 말씀을 주셨는데, 지금 경찰이 수사하고 있는 57건 이거는 윤호중 장관님께서 대신 대답을 해 주셔도 되고요 누구든 상관없습니다. 57건 내용을 한번 봤습니다.

PPT 한번 봐 주세요.

(영상자료를 보며)

6월 16일 날 한 참가자가 집에서 돌을 가져와서 다른 시민 머리를 내려치고 17일 날 식칼로 자기 팔과 허리를 그으면서 사람을 위협하고 자해 소동까지 벌이고 후원금 5만원 주겠다고 다가가서 시비 붙어서 주먹으로 싸움질하고 유튜브 촬영 방해한다고 보드마카로 상대방 눈 찌르고…… 이게 도대체 참정권 보장하고 무슨 상관입니까? 그리고 무고한 일반시민 신발 벗겨 가지고 검문하고 미성년 선수들 양말까지 벗겨야 된다고 위협으로 굴복시키고, 이게 정당한 의사표현입니까? 이걸 명백한 범죄지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇습니다.

○김용만 위원 그렇다면 지금 참정권 보장을 외치고 있는 평화적인 집회 참가자분들을 위해서라도 범죄행위자 분명히 분리해서 대응을 해야 됩니다. 그러니까 집회 참가 자체를 보호하고 그 순수성을 보장해 주기 위해서라도 이런 일부 과격 시위자들에 대해서는 반드시 엄중하게 처벌을 해야 됩니다.

그래서 박정보 청장님 그리고 행안부 윤호중 장관님, 이 부분에 있어서는 반드시 그렇게 우리가 조치를 취해 주실 것을 이 자리에서 약속을 해 주십시오.

○**행정안전부장관 윤호중** 여러 차례 그렇게 엄정하게 법을 적용해서 불법이 더 이상 발생하지 않도록 잘 관리하라는 이야기를 해 왔습니다.

○**김용만 위원** 그래야만 지금 참정권을 위한 수호 집회의 이 순수성도 보호를 할 수가 있기 때문입니다.

지금 잠실에서 이루어지고 있는 집회, 주최자 없는 미신고 다중운집이라고 보고 계시지요?

○**행정안전부장관 윤호중** 예.

○**김용만 위원** 사실 지금 말씀드렸었던 이런 범죄의 형태만 보면…… 집시법 제20조에 이렇게 나와요, 폭행, 협박, 손괴, 도검. 아까 얘기한 돌덩이 같은 걸로 위험물건 사용하는 것은 공공의 안녕과 질서에 직접적인 위협을 끼치기 때문에 우리가 집회를 해산할 수도 있어요. 그렇지요?

○**행정안전부장관 윤호중** 해산…… 예, 그렇습니다.

○**김용만 위원** 행안부에서 그리고 경찰 쪽에서 안 하는 거예요. 왜냐하면 아까 윤호중 장관님 말씀하셨던 것처럼 미신고 집회더라도 우리가 과거에 집회로 봤던 적도 있고 웬만하면 지금 이 집회의 순수성을 더 많이 바라보려고 경찰 쪽에서 노력을 하고 있는 거예요.

제가 그런 측면에서 지금 보면 무슨 과잉 진압, 폭력 진압 이런 게 나온 게 아니고 제가 봤을 때는 어느 정도 선에서 경찰이 너무 많은 절제를 하고 있는 것 때문에 오히려 집회의 순수성이 훼손될 수도 있다라는 우려가 거꾸로 있는 거예요. 그래서 이런 부분에서는 경찰이 주눅들지 말고 강하게 대응을 해야 된다는 부분을 반드시 인지를 해 주시고 이 자리에서 약속을 부탁드립니다.

○**서울특별시경찰청장 박정보** 예, 위원님. 평화롭고 질서 있는 의사표현에 대해서는 적극적으로 보장을 하되 이를 빌미로 해서 다른 사람의 권리를 침해하는 불법행위에 대해서는 엄정하게 처리를 하겠습니다.

○**김용만 위원** 맞습니다.

한 가지 더, 그렇게 시민들을 보호하고 이 집회의 순수성을 지키기 위해서라면 아까 말씀드렸던 57개 건, 지금 140명 정도가 수사받고 있는데 그중의 33건, 절반 이상이 폭력 범죄, 성범죄 있는데 11건이 경찰관을 향한 모욕, 공무집행 방해, 중국 공안이나 무슨 이런 말도 안 되는 얘기가 나오고 있습니다. 거기에서 끝나지 않습니다.

(영상자료를 보며)

PPT 봐 주시면 경찰공무원분들의 가족까지 모욕을 합니다. 경찰보고 중국인 이런 거…… 정말 우리가 사실 과거에 다른 때 들었으면 그냥 웃고 넘어가는 수준이지만 지금 이 집회 때문에라도 그러면 안 되는 겁니다. 시민분들을 보호하기 위해서라도 경찰공무원분들도 분명히 보호받으면서 법 집행을 할 수 있어야 됩니다. 이것 또한 약속을 해 주십시오.

○**서울특별시경찰청장 박정보** 예, 그렇게 하겠습니다.

우리 경찰은 누구의 경찰이 아니라 모든 국민의 경찰입니다. 그래서 모든 국민들께서

우리 경찰의 애로에 대해서도 관심을 좀 보여 주시기를 바랍니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**김용만 위원** 우리 K-민주주의라고 합니다. 이 K-민주주의가 정말 유지되기 위해서라도 이런 불법적인 행위를 하는 사람들만큼은 강력하게 대응을 해야지.

아까 양부남 위원님께서도 말씀하셨지만 이게 어느 부분에서는 열심히 하고 어느 부분은 잘 안 하고 때문에 고의적으로 방치를 하고 있구나 이렇게 볼 수 있기 때문에 반드시 불법으로 대하고 있는 사람들은 빠르고 강력하게 대응을 해 주십시오.

○**서울특별시경찰청장 박정보** 예, 위원님 말씀 명심하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

최보윤 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**최보윤 위원** 잠시 멈춰 주시고요. 조현욱 진상규명위원장님 좀 나와 주시기 바랍니다.

혹시 저쪽으로 나와 줄 수 있나요? 제가 안 보여서요.

중앙선관위에서 잔여 투표용지 관련해서 분실·도난 및 탈취 우려 또 검수와 보관이 어렵다라는 이유로 투표용지 인쇄 매수 축소한 사유, 진상규명위원회의 조사결과보고서에서도 잘 봤습니다.

위원장님, 대한민국 선거 관리를 총괄하는 헌법기관이 고작 투표용지 보안 하나 제대로 못 해서 인쇄 줄였다는 게 말이 됩니까? 어떻게 생각하십니까?

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 저희가 봐도 정말 행정편의주의적인 발상이라고 봤고요. 더 높은 가치인 참정권 훼손의 문제를 그렇게 행정편의 문제로 본 것은……

○**최보윤 위원** 그러면 지금 결국 선관위가 보관 능력이 없다고 자인하는 것이라고 보이는데 어떻게 보십니까? 지난번에 허철훈 사무총장께서도 그 부분 똑같이 말씀하셨거든요.

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 그러니까 적게 인쇄한 게 여러 가지 사유가 많은데요.

○**최보윤 위원** 보관 능력이 없다고……

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 그중에 보관 문제를 보면 각 구시군선관위 보관……

○**최보윤 위원** 짧게……

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 보관 공간이 굉장히 좁다고 합니다. 그래서……

○**최보윤 위원** 예, 보관 능력이 없다고 이미 자인을 한 부분만 지금 질문을 한 거고요.

선관위에서 모순되는 부분도 다시 짚고 싶은데요. 굉장한 모순이 있는 것이 법원이 증거보전 결정을 합니다. 그 부분을 보면 선관위가 규칙에 따라서 투표용지를 잘 보관할 것이라고 신뢰를 하고 증거보전 결정을 해서 그 투표용지 부분은 기각을 하는 겁니다.

선관위를 믿겠다라는 부분입니다.

그렇지만 인쇄 매수를 줄일 때는 보관이 어렵다, 보관할 수가 없다라면서 결국 사법부와 국민을 기만하는 것 아니겠습니까? 어떻게 보십니까?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 그러니까 남은 잔여 투표용지 보관 문제가 지금 보관할 공간이 없다는 것이고 다른 것은……

○최보윤 위원 그런데 지금 투표용지 부분이 보관 신뢰를 해야 되는 부분인데……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 잔여 투표용지가 아닌 투표지 보관 문제, 증거보전 문제로 알고 있습니다.

○최보윤 위원 두 가지가 결국 다 보관을 하는 부분을, 어떤 투표용지건 결국은 굉장히 중요한 투표용지에 대한 부분인데 이걸 구분해서 하나는 보관을 잘하고 하나는 보관을 못한다 이런 부분도 말이 안 된다고 생각이 들고요.

결국 선관위가 보관 능력이 없다는 걸 자인한 걸 전제로 했을 때 사법부가 증거보전 결정을 하려고 할 때도 이 부분은 고려를 해서 실태를 엄중히 알려야 되는 거 아니겠습니까?

그리고 선관위에서 또 문제가 됐던 부분이 법원이 증거보전 결정이 필요하다고 인용해서 결국 증거로 가치가 있다고 한 부분을 직전에 폐기해서 진실 규명을 차단했다고 국민들의 분노가 들끓고 있는데요. 그런데 진상규명위에서 보면 선관위에 보관 대상을 축소하는 것으로 제안을 한 부분이 있습니다. 그러면 결국은 진실 규명을 위해서 법원이 증거보전 필요하다고 본 부분도 오히려 보관을 안 하고 있는 정도이고 보관 능력이 없다고 지금 선관위가 자인하는 부분도 있는데 선관위에 면죄부를 주는 거라고……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 아닙니다.

○최보윤 위원 오인될 수 있는 부분이 있어서 오히려 제삼자의 객관적인 보관 방식 등 별도의 보완책을 마련하는 부분도 충분히 고려될 수 있다고 생각하는데 어떻게 생각하시나요?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 지금 저희가 보관 대상 축소는 잔여 투표용지를 말씀드린 거고요.

○최보윤 위원 아니요, 그런데 지금 결국은 법원에서 증거보전 결정이 필요하다고 한 부분도 폐기가 된 정도의 상황이라서 이런 것들도 좀 충분히 고려될 수 있는지를 여쭙고 있습니다.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 지금 법원에서 증거보전 됐는데 폐기된 건 이미 언론에 많이 났지만 투표용지를 담은 박스부터……

○최보윤 위원 저 시간이 부족해서요, 그러면 이렇게 마치도록 하고요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 지금 대상이 다릅니다.

○최보윤 위원 지금 개표 착오 입력도 문제가 되는 정도인데 본 의원실에 개표 착오 입력이 방금 또 보고된 거 보면 더 있다는 게 또 밝혀진 정도 상황입니다.

선관위가 지금 투표용지 하나 보관도 제대로 못 하고 개표 착오 입력도 결국 더 있다는 게 지금 더 밝혀지고 있는 상황이고, 그렇게 되면 지금 선관위를 믿을 수 없어서 많은 시민분들이 나와 있고 또 지금 우리도 국정조사를 하고 있는데 이런 정도의 상황에서 어떤 부분을 믿고 또 해야 되겠습니까?

진상규명위원회에서 지난번 전남·전북만 기준으로 한 것 짚고 넘어가셨습니까?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 지금 전남·전북은, 득표 수 같은 거 말씀하시는 겁니까?

○최보윤 위원 아니요. 전남·전북 관련해 가지고 투표용지를 인쇄하는 축소 기준을 그 부분을 삼은 게 굉장히 의아한 부분이거든요. 상식적으로 생각해 보십시오. 투표용지가 부족하다고 생각하면 부족한 곳도 시뮬레이션을 돌려야 되는 거 아니겠습니까? 그 부분 관련해 가지고 진상규명위에서 그런 부분이 좀 안 됐다고 하면 특검에서 더 밝혀야 되는 부분 아니겠습니까?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 물론 진상규명위원회 활동이 10일간이었기 때문에 짧아서, 지금 검경합수부에서 하고 있고……

○최보윤 위원 그러니까요. 더 필요한 부분들을 여기서 국정조사 때 짚어 주셔야 특검이 하는 부분이고 선관위도 지금 국민에게 신뢰를 요구하기 전에 국민 앞에서 신뢰를 증명할 수 있도록 더 적극적으로 임해야 되는 부분 아니겠습니까?

법원에서 증거보전 결정도 안 돼 있는데 지금 그러면 누가 어떻게 믿고 이런 부분을 더 진행할 수가 있단 말이겠습니까?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 지금 어떤 답을 제가……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○최보윤 위원 특검에서 어떤 부분, 아까 전남·전북……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 지금 조사가 더 돼야 되는 부분 말씀하시는 거잖아요.

○최보윤 위원 전남·전북 부분도 말씀……

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 제가 오전에도 말씀드렸듯이 투표용지를 50% 하한으로 결정한 경위라든지 그다음에 그 부족으로 인한 당시의 상황 이런 건 저희가 조사를 사실 거의 다 했다고 생각을 하기 때문에 위원님들 보시기에 부족한 점이 있다면……

○최보윤 위원 아니요, 저는 탓하려는 게 아니라 그때 지난번에 위철환 대행께 물어봤습니다. 그러면 전남·전북 사례 그것만 한 것 같은데 결국 누가 그 사례를 해서 이게 결정이 났는지를 물어봤는데 대답을 못 하셨거든요.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 지금 말씀하시는 건 인쇄 축소를 한 사례에서 전남·전북을 예로 들었다 그런 취지로 지금 질문하시는 거……

○최보윤 위원 예가 아니라 그것 한 가지만, 그쪽만 해서 기준을 축소하는 방향으로 가 버린 겁니다.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 물론 그 예를 그쪽 든 건 잘못이지만 저희가 지침, 결정된 과정을 죽 다 봤어요. 그랬더니 한국행정연구원 플러스 직원들 TF로 해 가지고 종전의 사전투표율 플러스 그 지역의 투표율을 감안해서 50%가 하한입니다. 그 안에서 위원회 결정으로 하게 돼 있는데 지금 50% 하한으로……

○최보윤 위원 위원장님은 그래서 잘됐다고 보시는 거예요?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 아니요, 잘된 거 결코 아니지요. 다만……

○최보윤 위원 그러니까 누가 했는지를 밝혀야 되는 거 아니겠습니까?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 50% 하한 결정은 각 구시군위원회에서 결정을 합니다.

○최보윤 위원 아니아니요. 전남·전북 사례에 대해서 누가 했는지를 밝혀야지, 그걸 밝히라고 진상규명위원회가 있었고 안 되는 건 특검에서 더 밝혀야 되는 부분 아니겠습니까?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 아니, 지금 질문하시는 취지가 50%를 결정하는 과정에서 전남·전북만 예로 들었다 이런 취지신 건가요?

○최보윤 위원 이미 그것만 예로 든 게 나왔습니다.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 일단……

○최보윤 위원 몰랐을 수도 있습니다. 그러면 이상 마치겠습니다. 모르시는 것 같으니까 마치겠습니다.

○위원장 윤상현 예, 마쳐 주시기 바랍니다.

수고하셨습니다.

이해식 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○이해식 위원 서울 강동을의 이해식 위원입니다.

지난 6월 3일 날 투표용지 부족 사태가 벌어질 즈음에 선관위 직원들이 다 개표장에는 있었다고 하지요. 그러면 개표 관리는 제대로 됐는가? 그렇지 않았다고 하는 것이 최근 언론보도를 통해서 알려진 바고 국민들께서도 많이 실망을 하고 계십니다.

전주 완산구선관위의 경우에 이번 전북교육감선거, 전주시 완산구의 1투표소 유권자 1104표가 누락이 됐고 3투표소의 결괏값만 두 번 반영이 됐다고 하지요.

그리고 경기교육감 선거에서 안민석·임태희 후보 간의 득표 수가 전산시스템에 정반대로 뒤바뀌어 입력되는 사태가 있었습니다.

사무차장님, 맞지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 맞습니다.

○이해식 위원 그리고 지난 총선 때도 경기도선관위에서 있었던 일인데 수원정선거구, 2241표의 유효표가 무효표로 잘못 입력이 됐어요. 그렇지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○이해식 위원 그런데 두 달 뒤에 이것을 선관위가 인지했습니다. 김준혁 후보와 이수정 후보의 표가 각각 1089표, 1152표인데 결국 당락에는 이상이 없었으나 어쨌든 이런 일이 있었고 후보자에 사과를 했고 담당자는 징계를 받았지요. 그리고 이 결괏값은 입력이 돼서 수정이 돼 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아닙니다. 지금 소송이 진행 중이어서……

○이해식 위원 소송이 진행 중입니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 선거소송 마무리되면……

○이해식 위원 소송이 마무리되면 다시 입력을 합니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예, 그렇게 할 예정입니다.

○이해식 위원 그런데요, 제가 지난 질의에서 질의를 했습니다마는 2022년 교육감선거, 구로구 개봉2동 개표 오류 관련해서 497매의 미개표 투표지가 CCTV를 통해서 뒤늦게 발견이 됐지요. 그런데 이것은 그때 당시 선관위가 회의를 했던 것 같아요, 어떻게 할지에 대해서.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 구로구위원회에서 회의를 한 걸로 알고 있습니다.

○이해식 위원 구로구위원회에서 회의를 했습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○이해식 위원 그게 중앙선관위에 보고는 됐습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 됐습니다, 서울시선관위를 거쳐서……

○이해식 위원 그런데요, 지난번에 제가 질의를 할 때 노태악 위원장님은 기억이 안 난다, 보고받은 바 없다 이렇게 답변을 하셨는데 한번 다시 생각을 해 보셨습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 그 당시에 제가 5월 17일 부임하고 6월 1일 지방선거를 실시했는데 구로구로부터 그런 보고를 받은 건 기억을 못 하겠…… 없습니다.

○이해식 위원 PT 올려 주세요.

(영상자료를 보며)

저기 보시면 이 사안과 관련해서 어쨌든 497매의 투표지가 통째로 없어져 가지고 개표에 반영이 안 되고 개표는 상황이 종료가 됐어요. 그런데 6월 1일 날 선거가 있었고 3일 날, 이틀 뒤에 다시 이걸 찾아 가지고 개표를 했는데 당락에는 영향이 없어 가지고 그냥 지나가 버렸어요. 그런데 아무도 징계를 받지 않았어요. 누구도 책임을 지지 않았습니니다. 이게 최근에 밝혀져 가지고 언론에 나니까 문제가 됐던 건데 아마 보도가 없었으면 그냥 묻힐 사안이었던 것 같아요. 그렇지요?

강동완 사무차장님, 어떻습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 적절하게 대응하지 못한 것 같습니다.

○이해식 위원 그리고 여기 회의록이나 그때 당시 결정문이나 이런 게 있느냐, 자료를 좀 달라 그랬더니 일체 그런 게 없다는 거예요.

그다음 PPT 넘겨 주세요.

지금 작아서 잘 안 보이는데 맨 밑에 보시면 중앙위원회 논의가 있었는데 6월 9일 날로 적혀져 있습니다.

노태악 위원장님, 6월 9일 날 논의 결과에 따라 추가 개표분에 대한 개표 결과를 시스템에 반영하지 않기로 했다 이렇게 돼 있는데 기억이 안 나세요? 노태악 위원장님 부임하고 얼마 안 있다가 생긴 일인데 이게 허위입니까? 위원장님이 지금 기억이 안 나면 이것 허위 아닙니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 이 부분은 보고는 이렇게 한 것 같은데요 중앙위원회 전체회의에서 논의하신 것 같지는 않고 당시 상임위원께 보고를 드린 것으로……

○이해식 위원 그러면 이렇게 하면 안 되지요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 보고 자체의 표현이 좀 잘못돼 있습니다.

○이해식 위원 국회에 내는 보고자료를 이렇게 불분명하게, 거의 허위에 가깝게 이렇게 내 가지고 되겠습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 죄송합니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○이해식 위원 투표용지가 부족해 가지고 투표를 하지 못한 분들이 발생한 문제와 투표를 했는데 개표에 반영되지 않은 사람들이 무려 500명이나 가까이 된다는 것, 이것은 투표용지 부족사태에 버금가는 일이라고 봐요. 그렇지 않습니까? 그러면 유권자 입장에 서는 내가 찍은 표가 개표에 반영이 안 됐을 수도 있겠구나라는 생각을 하지 않겠어요?

그런데 이것을 중앙선관위가 며칠 뒤에 알았으면 이런 일이 있었다라고 국민께 보고를 하고 시스템에 그 즉시 반영을 해야 되는 것 아니에요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 맞습니다. 다만 그때 해당 구로구위원회 의결로 개표를 하면서 참관인이 없이 개표를 했다고 합니다, 그 당시에.

○이해식 위원 참관인이 없이 497표 개표를 할 때?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예, 위원님들하고 구로구 직원들.....

○이해식 위원 그러니까 결국은 이게 말하자면 은폐를 하기 위한.....

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 은폐는 아닙니다. 회의록에 다 남겨져 있고요.

○이해식 위원 그런데 왜 회의록은 안 주는 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 부분은 저도, 아까 PPT 자료가 그런데 혹시 다시 가지 않았습니까?

○이해식 위원 예?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 제공되지 않았습니까?

○이해식 위원 전혀 받은 게 없어요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아닙니다. 그 부분은 확인해서.....

○이해식 위원 전혀 받은 게 없고 그러면 그때 당시 회의록이나 제가.....

앞의 PPT 한번 올려 보세요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 구로구위원회 회의록이.....

○이해식 위원 없다고 얘기를 했잖아요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그러니까 저도 아까 그 자료 보고 했는데 제가 나중에 보고받았을 때는 구로구위원회에서 회의록을 제출하는 걸로 알고 있습니다. 답변자료가 아마 수정이 돼서.....

○이해식 위원 그 관련된 자료 일체를 챙겨서 주시는데 선관위가 너무..... 이걸 정말 비밀주의, 편의주의 그리고 내부의 관료주의 이게 얼마나 심각한지 단적으로 증명되는 거예요. 불과 한두 분의 개표가 반영이 안 돼도 큰 문제인데 500표 가까이 반영이 안 됐다는 게 말이 됩니까? 선관위가 투표용지 부족해 가지고 대기를 하다가 집으로 돌아가

신 분이 몇 명이 되는지 지금 파악도 못 하고 있잖아요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 투표록상으로는 한 24명 정도로 지금 보고 있는데요.

○이해식 위원 24명 정도라고 지금 얘기를 하잖아요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 명확하지가 않습니다.

○이해식 위원 이 자료 주시고요.

또다시 질의를 하겠습니다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그렇게 하겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

주진우 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○주진우 위원 서울청장님, 증인석에 좀 나와 주시겠습니까, 제가 보이지를 앉아서요.

저는 잠실투표소에서 경찰 공권력 행사가 너무 빨리 들어갔고 또 과잉이다 보니까 헌법상 비례원칙을 위배했다고 생각합니다. 제가 저번에 서울시선관위원장인 오민석 법원장한테도 물어봤는데 그분도 법원에서 판결을 많이 하신 분인데 이게 비례원칙이 지켜진 거냐라고 했는데 답변을 못 했습니다.

공권력이나 물리력 행사는 가장 최후의 수단이고 신중해야 되는데 맞습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇습니다.

○주진우 위원 그리고 목적이 이게 지금 집회·시위가 아니거든요. 그러다 보니까 법적으로 어떻게 검토가 됐는지 모르겠는데 선관위가 요청을 해서 공권력이 투입됐어요. 그러니까 선관위 요청이 오고 나서 바로 다음 날 공권력 투입한 것입니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 3일 날 투표가 끝나고 1차 요청이 있었고요 그다음 날 또 2차 요청, 그래서 이틀이 지나서 집행을 한 것으로……

○주진우 위원 이틀 지나서 하는 과정에서 선관위 직원들에게 가서, 선관위 간부들이 가서 책임 있게 그분들에게 설명하고 안전한 방법을 취할 수 있는 게 여러 가지가 있었는데 이게 더더군다나 투표함을 이동시키는 게 협조요청이 간 거예요. 투표함은 지금 특검의 수사 대상도 되지만 당시에 투표함을 옮기는 과정도 공직선거법상 또 실무 관행도 그렇고 참관인이 반드시 있으면서 입회하에 투표함을 옮기도록 돼 있습니다. 제가 서울시선관위에도 확인했는데 그때 참관인이 없었던 걸로 파악하고 있는데 경찰이 이 투표함 옮기는 과정에서 개표참관인 입회했습니까, 아니면 경찰이 단독으로 옮겼습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 위원님, 투표함 이송은 선관위의 업무고 저희들은 투표함 이송을 하는데……

○주진우 위원 공권력이 투입될 때는 아무리 선관위 업무라도 물리력 행사가 될 때는 전체적인 절차가 적법해야 되는 겁니다.

사진 한번 죽 보여 주세요.

(영상자료를 보며)

고령의 노인이 끌려가고요. 시민을 잡아끄는 장면도 지금 영상에 다 나오고 있고 또 시민을 심지어 공격해 가지고 동료 경찰이 말리는 장면도 다 나왔어요. 그리고 제가 피해 상황을 알아보니까 실제 피해 봐서 병원에서 골절 당하고 상처받아서 치료받은 국민

들이 있는 거거든요. 여기에 대해서 과잉이라는 생각이 안 드세요?

○서울특별시경찰청장 박정보 이 문제는 위원님께서 전에 지적을 하셔서 저희들도 관련 영상을 면밀히 분석을……

○주진우 위원 영상은 다 보셨어요?

○서울특별시경찰청장 박정보 다 분석을 해 봤습니다.

○주진우 위원 그런데 제가 하나만 더 확인할게요.

이 영상이 SNS에 올라올 때마다 내려가고 있다는 지적을 하는 사람들이 있던데 경찰에서 지금 이 영상에 대해서 내려 달라는 요청을 커뮤니티에 하고 있습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그런 사실 없고요. 저희들이 분명히 위원님들 지적에 의해서 저 영상을 정말 면밀히 많이 분석을 해 봤는데 전혀 폭력행위는 없었고……

○주진우 위원 폭력행위가 아니라 물리력 행사가 있었잖아요. 폭력이라는 게 그냥 때리고 발로 차고 이런 게 아니에요. 기본적으로 강제로 뜯어내는 과정에서 과잉금지원칙이나 비례원칙이 지켜지지 않으면 되는 것이고 이게 절차적으로도, 집회·시위 절차도 해산 명령할 때는 3회 이상 경고를 하도록 돼 있는데 저기 보면 선관위 요청이 왔다고 두 차례 정도 방송한 다음에 막 들어가요. 그런 것도 위법할뿐더러……

영상 한번 틀어 주십시오. 이게 화물연대 영상인데 한번 보세요. 이게 과연 공권력 행사가 형평성이 있는지 한번 봐 주십시오.

틀어 보세요.

(영상자료 상영)

됐습니다.

이게 바로 몇 개월 전에 있었던 화물연대 관련된 거예요. 화물연대가 당시 시위를 하면서 물류창고를 막아서 가지고 그때 저런 현상이 벌어졌는데 저게 보면 버젓이 경찰관을 발로 차고 몸으로 밀치고 그렇게 하는데 저기서 저 승합차로 돌진했던 그 사람만 형사처벌이 되고 나머지 형사처벌됐습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 저것은 서울 상황이 아니라 제가 잘 모르겠습니다.

○주진우 위원 서울 상황이 아니더라도 전국 상황을 봐 가면서 형평성 있게 해야 되는 겁니다. 지금 일반 국민들은 힘없다고 고령의 노인을 길바닥에 질질 끌어내면서 상처를 입든 말든 끌어내고 그리고 화물연대는 뒤에 민노총이 있고 힘이 있으니까 저렇게 물리력을 버젓이 행사하는데도 하나도 입건 안 한 거잖아요. 지금 입건 내역 제대로 보고할 수 있습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 거기는 서울 상황이 아니라 제가 답변드리기는 어려울 것 같고요.

그날 저희 경찰이 출입구를 막고 있던 시민들을 이동조치시킨 것은 행정응원이었지 해산 절차가 아니었습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○주진우 위원 그랬으면 화물연대도 거기 막고 있는데, 편의점에 다 물품 공급 안 되는 데 거기서도 출입구 확보조치를 해야지요. 왜 여기랑 거기랑 기준이 다른니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 화물연대 부분은 제가 말씀드리기 어렵고요.

당일 날 저희들이 출입구에 있던 시민들을 이동조치시킨 것은 투표함 이송을 위해서, 행정응원을 요청했기 때문에……

○주진우 위원 투표함 이송이 너무 빨랐다고 얘기하는 겁니다. 서울시선관위원장도 인정했어요. 비례원칙이 지켜지지 못했다고 답변을 못 하고 갔습니다. 너무 과잉이에요.

○서울특별시경찰청장 박정보 위원님, 그 당시에 선관위에서 세 차례에 걸쳐서 이송 협조요청을 했고……

○주진우 위원 아니, 대화를 통해서 풀 수 있는 문제를 공권력을 동원해 가지고 물리력 행사를 했는데 그러면 이게 잘됐다는 겁니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 당시에 또 아파트 주민들이……

○주진우 위원 주민 민원으로 따지면 화물연대 민원이 훨씬 많아요. 그런 전국 상황을 다 따져 봐서 해야지요.

○서울특별시경찰청장 박정보 250건의 112 신고를 할 정도로 극심한 불편을 호소한 상황이었고요. 그리고 투표소 안에 있던 선거사무를 보던 공무원들이 실신을 해 가지고, 탈진을 해서……

○주진우 위원 그래도 개표참관인 없이 옮기는 여러 가지 과정을 미리 할 수가 있었습니다. 다른 것 조치를 다 할 만큼 하고 했어야 된다는 점을 지적하는 거예요.

제가 다음에 다시 추가질의할 테니까 그때 한번 답변을 해 보세요.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

○윤건영 위원 위원장님, 의사진행발언 있습니다.

구로율의 윤건영입니다.

동영상 사용과 관련해서 말씀드려야 되겠습니다.

애초 국조특위를 진행하면서 여야 간사 간에 동영상 사용은 방송사에서 송출된 영상만 사용하기로 합의를 했었습니다. 그래서 존경하는 정춘생 위원님, 주진우 위원님, 신동욱 위원님이 다른 영상을 사용하자고 했을 때 저는 야당 간사님인 서범수 간사님한테 기존대로 ‘하면 안 되겠습니다’라고 이야기했는데 죄송하게도 오늘 저희 당 김용만 위원님께서 그런 확인 과정을 모르시고 잠깐 동안 인스타 영상을 사용했다고 합니다.

그런 부분들에 대해서는 존경하는 정춘생 위원님, 주진우 위원님, 신동욱 위원님 질의를 결과적으로 원활하지 못하게 만든 것에 대해서 유감을 표명하고요. 그런 일이 다시는 없도록 여야 간사 간에 다시 한번 잘 챙기도록 하겠다는 말씀 드리겠습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 김용만 위원님.

○김용만 위원 이 부분은 제가 직접 말씀을 드려야 되는 게 맞을 것 같아서……

저희 팀에서 제대로 확인을 못 한 부분인 것 같아서 송구스럽게 생각하고 다른 위원님들께서 영상을 못 틀게 된 점 저 때문인 것 같아서 다시 한번 죄송스럽게 생각합니다.

죄송합니다.

○위원장 윤상현 감사합니다.

○**김영배 위원** 다른 상임위에서는 원래 못 틀게 했거든. 저도 한 번도 틀어 본 적이 없습니다.

○**위원장 윤상현** 못 틀게 했는데 여기는 간사 간 합의에 따라 하고 있습니다. 수고하셨습니다.

다음은 이기현 위원님 질의해 주시기 바랍니다.

○**이기현 위원** 질의에 앞서서 의사진행발언 신청하겠습니다.

위원장님, 참 엄중한 이 국정조사특위에서 기관보고를 받는 과정에 이런 얘기를 다시 드리게 돼서 저도 정말 민망합니다.

아까 윤건영 위원 관련해서 윤건영 위원이 조현욱 증인에게, 직접적으로 본인 보좌관 뿐만 아니라 본인이 쉬는 시간에 조현욱 증인이 찾아와서 항의하는 그런 일이 있어서 이 문제에 대해서 위원장님께 분명히 경고해 주실 것을 요청했는데도 불구하고 위원장님께서 시간을 좀 꼬셨어요. 그리고 여기에 대해서 위원이 그렇게 들었으면 그것은 위원장님께서 인정해 주셔야 된다고 생각합니다.

제가 오후가 돼서 조금 차분해져서, 저녁시간 전이어서…… 제가 아까 신상발언을 했습니다만 한 가지는 위원장님께 부탁을 드리고 싶습니다.

왜냐하면 국민의힘에서 공당의 대변인 논평으로 저에게 특위 위원 사퇴를 요구하셨어요. 이 문제 아직 해소가 안 됐습니다. 제가 지금 여기 앉아 있습니다만 국민의힘에서 저한테 ‘특위 위원을 사퇴해라. 왜? 쌍욕을 했기 때문에’라고 대변인이 공식적으로 논평을 냈고 또 원내대표께서 실제로 원내대표단 회의에서 그렇게 얘기를 하셨습니다. ‘양심이 있어야 된다’라는 표현까지 하시면서 제 인격을 모독하셨는데 저는 다시 한번 말씀드립니다. 위원회의 의사와 관련해서 관리는 위원장의 책무입니다. 맞지요, 위원장님?

그렇다고 하면 오늘 기관보고가 끝나고 내일 저희가 현장 답사하겠지만, 이제 곧 청문회도 하겠습니까만 적어도 위원회가 끝나기 전에 사퇴 요구를 받은 위원에 대해서 명예와 관련해서는 분명히 해 주셔야 됩니다. 그래서 저는 지금이라도 속기과에서 가지고 있는 저 작은 검은 녹음기에 들어 있는 정본, 속기과에서 정말로 해독한 그 원본을 위원장님께서 다 까시기 뭐하시면 위원장님이라도 들으시고 정리해 주셔야 된다고 생각합니다. 그것이 사퇴 요구를 받고 있는 위원에 대한 적어도 위원장님의 책무다 이렇게 생각합니다.

○**위원장 윤상현** 의사진행발언 끝나셨지요?

○**이기현 위원** 예.

○**위원장 윤상현** 그 발언 문제에 대해서는 여야 간사 간 협의 또 절차에 따라서 논의 중이라는 말씀을 드리고.

조현욱 증인에 대한 것도 여야 간사 간 협의가 있을 겁니다. 그래서 저녁 식사 후에 보충질의 때 그 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.

그러면 이기현 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**이기현 위원** 허철훈 전 중앙선거관리사무총장께 질의하겠습니다.

21년도에 지방직 공무원들이 대대적으로 선거사무 거부 운동 벌인 거 알고 계시지요?

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 예.

○**이기현 위원** 21년도에 무슨 직책에 계셨습니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 21년도에 중앙위원회 기획조정실장 하고 있었습니다.

○이기현 위원 기획조정실장이요?

당시 공무원들이 왜 그렇게 저항했다고 생각하십니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 아마 투표 당일 날 일찍 출근해서 밤늦게까지 근무해야 하는 어려움 그다음에 거기에 대한 보상이 적은 부분, 여러 가지가 좀 종합적으로 작용했다고 생각합니다.

○이기현 위원 그렇습니다. 잘 알고 계시네요.

인력 차출이 강제적이었습니다. 업무에 비해 수당은 적었고 업무에 대한 권한도 없고 의무와 책임만이 남았습니다. 당연히 지방직 공무원들이 견디기 어려웠을 것입니다.

물론 선거사무 위촉 동의서 받았습시다, 강제적이지요. 공무원들에게는 그냥 의례적인 서명 절차일 뿐이었습니다. 그렇게 시간이 흘러서 격무를 감당하던 공무원들 사이에서…… 또 이것들이 대부분 다 지방직 공무원들에게 쏠려 있었기 때문에, 자발적 동의라는 것이 말로는 포장이었지만 구조적 책임은 선관위가 아닌 지방직 공무원들이 지는 것으로 실제적으로 전가된 것입니다.

이번에 전체 투표표 사무원 종사자 수가 41만 8000명입니다. 이 중에 지방직 공무원이 21만 5000명, 51%입니다. 대부분의 선거사무가 행안부장관님이 지휘하고 계신 지방직 공무원들이 지고 있습니다. 투표소별로 투표관리관 1만 4288명 중에 53명만이 국가직이었고 나머지 다 지방직이었습니다. 교직원이 있었고요 금융기관 직원들, 공공기관 직원들, 농수축협 직원들, 지방공사 직원들이 나머지 50%를 차지했습니다.

결정 권한은 없으면서 문제만 생기면 책임을 지게 되는 이 투표사무에 종사해 온 공무원들은 정말 힘든 시간들이었을 거라고 생각합니다. 심지어 이분들이 과로 속에서 생긴 사고에 대해서 책임을 졌어요. 2014년도에 부천시에서는 1·2차 투표용지 수량이 일치하지 않자 빈 투표용지 3장을 투표용지에 넣었던 사람이 구속됐어요. 지방선거 시에는 7장을 나눠 줘야 되는데 2장을 겹쳐서 켜던 공무원이 형사처벌을 받고 파면된 경우도 있습니다.

이 독립기관인 선거관리위원회가 담당하는 선거사무를 특정 조직에 부담시키고 구조적으로 희생을 강요하는 이런 것이 이제는 끝내야 될 때가 됐다고 저는 생각합니다.

사무총장님, 22년도에 선거 절차사무 개선방안 정책연구용역 내신 거 알고 계시지요?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 예.

○이기현 위원 이러한 문제의식 때문에 용역이 나왔습니다. 그런데 용역에서 어떤 결과가 나왔습니까? 짧게 얘기해 주세요.

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 투표용지 인쇄 필요성이 있고 투표용지 발급기 검토해야 된다는 그런 내용이 있었던 걸로 알고 있습니다.

○이기현 위원 그것만 나온 건 아니지요. 업무가 과중했습니다. 말씀 따로 안 드리겠습니다만 8대 지방선거 때는 평균 근무시간이 12시간이었어요. 이번 선거에서도 하루에 평균 15시간까지 근무하신 분들도 있었어요. 송파구선관위의 경우에는 올 5월에 직원 1인당 초과근무시간이 165.3시간입니다. 공직사회에서는 제가 듣도 보도 못한 데이터입니다.

22년에 한국정당학회에 의뢰해서 안정적 선거관리를 위한 선거관리제도 개선방안 연구

를 시행했습니다. 4년 전입니다. 돈 들여서 연구용역 하고 그러고 나서 결과는 이 모양이 꼴이 된 겁니다. 4년 후에 이런 대형 참사가 터졌습니다. 개선된 사항이 있습니까, 4년 동안? 연구용역 이후에 제도적으로 개선된 사항이 있으면 짧게 한번 말씀해 주세요.

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 절차 사무, 투개표 사무는 구시군위원회에서 관리하기 때문에 현장 의견이 중요하다고 생각을 했고 그래서 구시군위원회 의견을 좀 반영하려고 노력을 했습니다만 결과적으로 이런 사태가 발생한 데 대해서 죄송스럽게 생각합니다.

○이기현 위원 구시군위원회가 관리하는 것은 투개표 사무입니다. 그분들의 투개표 사무가 너무 과중하고 책임만 전가하고 고위직 선관위는 빠지는 이런 문제가 제기됐겠지요. 어느 것 하나 개선된 게 없어요.

몇 가지 좀 제도 개선 말씀드리겠습니다.

보상 현실화입니다. 선거사무원 수당이 지금 한 번 고정되면 계속 갑니다. 그러다 한번 너무 적다고 하면 올려 주는데 저는 이걸 최저임금에 연동해서 좀 변경하는 것이 필요하다는 생각이 듭니다. 매해 올릴 수 없으니까 최저임금 기준이라도, 최저임금이 올라가는 퍼센티지라도 올릴 수 있어야 된다고 생각합니다.

또 하나는 간접 업무, 선거사무에 있어서 간접 업무를 민간에 위탁하는 것이 좀 필요하다고 생각합니다. 저희들이 알다시피 투표소 설치 그다음에 벽보 부착 그다음에 철거 이런 것들을 다 지방직……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

공무원들이 대행해서 하고 있습니다. 선관위 직원들이 하지 못하기 때문에 이런 것들을 하고 있는데 저는 이것 민간에 위탁해야 된다고 생각합니다. 획기적으로 업무의 부담을 줄여야 된다고 생각합니다.

윤호중 장관님께도 묻겠습니다.

이 수당의 문제, 연동해서 한번 검토해 보시라. 최저임금 인상률만큼은 매해 올라가야지 그렇지 않고 선관위가 크게 결심해서 10년에 한 번, 15년에 한 번 이렇게 올리는 건 타당하지 않지 않습니까?

○행정안전부장관 윤호중 노력해 보겠습니다.

○이기현 위원 그리고 또 하나 부탁드립니다 지방직 공무원들에게 선거 끝나고 나면…… 사실은 선거 때 며칠씩 날을 새고 이런 일이 진행되기 때문에 특별휴가 조항이 있습니다. 이것이 지자체 조례로 정해져 있습니다. 그렇다 보니까 하루 주는 데 있고 3일 주는 데, 5일 주는 데, 8일 주는 데가 지방자치단체 조례에 따라 다 다릅니다. 저는 이걸 행안부에서 일정한 기준을 정해 줄 필요가 있다 이런 생각을 하고 있습니다. 어떻게 생각하세요?

○행정안전부장관 윤호중 그건 조금 잘못 알고 계신 건데요. 행안부가 가지고 있는 공통된, 통일된 기준은 있습니다. 다만 지방정부에 따라서 거기에 더해서 휴가를 하루 더 준다는가 이렇게 조례로 정해서 시행하는 곳이 있어서 이게 좀 천차만별처럼 보이는 것 같습니다.

○**이기현 위원** 그렇습니다, 저도 알고 있는 내용인데요. 행안부의 기준이 있고요 그 기준 외에 지자체에서 주는 조례가 있는데 그 조례가 대부분 1일에서 8일까지 편차가 심하다는 것입니다. 차라리 행안부가 주는 휴가 그다음에 지방정부가 주는 휴가가 따로 있다면 통합해서 기간을 좀 늘려야 된다 제 취지는 이런 말씀입니다.

○**행정안전부장관 윤호중** 알겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

박수민 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**박수민 위원** 위원장님 감사합니다.

행안부장관님, 제가 이어서 질의를 좀 드리겠습니다.

그날 행안부 상황실에서 선관위로 여섯 차례 전화를 합니다. 맞지요?

○**행정안전부장관 윤호중** 예, 그렇습니다.

○**박수민 위원** 오후 5시가 넘어서 언론보도 보고 그날 투표용지 부족 등 혼란 상황이 벌어지니까 여섯 차례 전화를 하셨어요. 맞지요?

○**행정안전부장관 윤호중** 예, 그렇습니다.

○**박수민 위원** 걱정스러워서 전화를 했겠지요, 상황실에서?

○**행정안전부장관 윤호중** 예.

○**박수민 위원** 그러면 장관님, 제가 가정법으로 하나 질문드리겠습니다. 이것 좀 더 미리 아셨다면 전화하셨겠지요?

○**행정안전부장관 윤호중** 미리 알았다면 ‘어떤 도움이 필요하십니까?’ 이렇게 전화를 했을 수 있을 겁니다.

○**박수민 위원** 그게 정답입니다.

○**행정안전부장관 윤호중** 그렇지요.

○**박수민 위원** 2시든 3시든 11시 반부터 징후가 있었고 1시부터 투표 중단이 있었기 때문에 미리 알았으면 전화를 해서 어떻게 도와드렸을까요?

○**행정안전부장관 윤호중** 이를테면 투표용지호송 차량을 지원해 드릴까요 아니면 안전을 위해서 경찰도 함께 파견을 해 드릴까요 이런 거는 제안을 해 볼 만하다고 보는데요, 그렇습니다.

○**박수민 위원** 아니, 그러니까 제가 지적드리는 게 그겁니다. 바로 그게 정답이에요. 5시 전에 알았다면 저희가 움직였다는 것입니다.

○**행정안전부장관 윤호중** 그렇지요.

○**박수민 위원** 그런데 오후 5시, 투표 마감 1시간 전까지 중앙선관위 몰랐습니다. 서울 선관위 몰랐습니다. 행안부 상황실 몰랐습니다. 그날의 대한민국 상황실에 무슨 일이 있었는가? 저는 여기에 개혁의 답이 있다고 보는 겁니다. 멋진 상황실 중앙선관위에 있습니다. 그리고 제가 받아 보니까 행안부, 국무조정실까지 포함해서 이 상황실 조직 체계도 멋진 조직도 있습니다. 그런데 서류에만 있었고 건물 안에만 있었지 작동 안 했다는 것입니다. 그것을 귀책하는 게 아니라 이 상황 속에 개혁의 답이 있는데……

그러면 결국 그날 누가 뭘 대응한 거냐? 송파에서 송파구선관위 13명이 대응하다가, 꿈꿨다가 통제 불능 상황에 들어간 겁니다. 그래서 오후 5시부터 일련번호 없는 투표

지가 대방출돼요, 이거 불법입니다. 그리고 투표 끝나지 않았는데 출구조사 발표됩니다, 불법입니다. 그리고 투표 끝나지 않았는데 개표 시작합니다, 이것도 문제 있습니다.

그런데 제일 허탈한 거는 송파구에서 4만 2000표가 막상 남았다는 겁니다, 투표용지가. 그리고 그게 그날 투표하신 송파구민들의 18%입니다. 충분히 대응할 수 있었는데 왜 잃어버린 5시간이 있느냐, 왜 1시간 전에 대한민국의 멋진 상황실들은 연결되지 않았던 것이냐 여기 개혁의 답이 있는 겁니다.

각급 선관위는 중앙, 시도, 구시군, 읍면동까지 4단계 체계로 돼 있지만 전부 다 의결기관이니까 서로 일 안 하는 겁니다. 상호 연락 안 하는 겁니다. 소 담 보듯 돼 있는 것입니다.

그리고 행안부, 행안부장관님 그 상황실 왜 갖고 계세요? 결국은 이 투개표 업무의 지휘부, 머리는 선관위 맞습니다. 그런데 몸통과 손발은 지방공무원입니다. 41만 명이 투개표 업무에 참여하는 겁니다. 그러면 그 지방공무원 41만 명을 대표해서 선관위에 의견을 전달하고 사전 협의를 하고 개선하는 것은 누가 할 수 있느냐, 이건 행안부장관밖에 못하는 겁니다.

그래서 실제로 행안부에서 그동안 뭘 했느냐, 부정선거론이 불거진다든지 호송에 문제가 생긴다든지 논란이 있다든지 하면 그거 다 의견 수렴해서 선관위랑 협의해서 미리미리 고쳤습니다.

행안부장관님은 두 개를 고민하셔야 됩니다.

장관님, 5월 20일에 담화문 발표하신 거 알고 계시지요, 행안부장관님께서?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○박수민 위원 그때 세 가지 메시지가 나가요.

첫 번째가 가짜 뉴스, 금품 수수 등 선거 범죄에 대응하겠다, 당연히 하셔야지요. 잘했지요.

공무원 선거중립에 만전 기하고 투표·개표 업무에 혼란스러워서 공직 기강이 이탈되지 않도록 하겠다, 잘하셨어요.

세 번째가 뭐냐, 국민께서 안심하고 소중한 참정권을 행사할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이게 무슨 뜻이겠습니까?

○행정안전부장관 윤호중 뼈 아픈 대목입니다.

○박수민 위원 선거 지원입니다. 지휘부 선관위 맞습니다, 먹통이었어요. 그리고 손발이고 몸통인 행안부 먹통이었어요. 이걸 어떻게 고치느냐? 의결기관끼리 해서 소 담 보듯 하는 체계 고쳐야 됩니다.

그리고 행안부, 지금 선거제도에 대한 개편 방안 다 행정연구원에서 나오고 있습니다. 행안부는 문제점에 대해서 개입하는 게 아니라 문제점에 대해서 선제적으로 목소리를 내셔야 합니다, ‘우리가 지방공무원들을 통해서 들어 보니 이 부분에 문제가 있다’. 동의되십니까?

○행정안전부장관 윤호중 예.

○박수민 위원 충분히 지적한 것 같습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김영배 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**김영배 위원** 서울 성북갑의 김영배입니다.

허철훈 사무총장님, 23년도 7월 달에 감사원에서요 선관위 위원들에 대해서 회의 수당을 일괄 지급해 가지고 각급 선관위 단위에서 직원들이 그걸 갖다 쓰고 여행 경비로도 지원받아 쓰고 전별금도 받아 쓰고 이래 가지고 문제가 있다, 감사원에서 지적이 온 게 있지요?

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 예, 그때 위원님들이 직원들에게 전별금·격려금 그런 걸로 지급해서……

○**김영배 위원** 여기서 문제가 이런 겁니다. 국고금관리법 위반인데요, 국고금관리법에 의하면 이런 지급 사무를 수탁하여 처리하는 자는 계좌로 이체하여 지급하여야 한다고 돼 있는데 그거를 각 위원들한테 계좌로 지급을 안 하고 한 명한테 다 계좌로 지급하는 지 현금으로 주든지 줘 가지고, 총무위원한테 몰아줘 가지고 그 돈을 모아서 썼다 이거예요.

그러면서 어떤 직원들한테는 해외 경비를 줬는데 그게 전국적으로 1100만 원 이상이었다, 그다음에 격려금·회식비 이런 게 한 500 몇 만 원 됐다, 전별금 수수한 게 한 1400만 원 됐다 이런 거지요. 그래서 국고금관리법 위반이고, 두 번째 청탁금지법 위반이다 이 말입니다. 이렇게 지적을 했거든요.

그런데 선관위가 이거를 징계요구가 왔는데 내부에서 어떻게 처리됐습니까? 24년 9월 10일 날 어떻게 처리하셨습니까? 불문 처리됐습니다, 불문. 이게 왜 불문이지요?

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 징계위원회에서 논의해서 아마 결정을 한 걸로 알고 있고요.

○**김영배 위원** 그러면 사무총장님은 거기에 대해서 논의하는 데 전혀 상관이 없으신가요?

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 예, 그건 고등징계위원회에서……

○**김영배 위원** 그러면 사무총장님은 올릴 때 이것을 어떻게 올리셨어요?

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 그 당시 감사관실은 사무처에서 완전히 독립된 조직이고……

○**김영배 위원** 독립돼서?

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 예.

○**김영배 위원** 징계를 하자고 했는데 징계가 불문 처리됐네요. 그리고 나서, 그 감사원 통보 대상이 총 127명이라고 하는데요 그중에 지금까지 승진한 게 43명이래요. 43명이 징계하라고 보냈던 사람인데, 법 위반을 했다는데 승진을 했어요. 이게 있을 수 있는 일입니까? 이러니까 감사원이 자정능력이 전혀 없다고 지금 국민들이 질타하는 거 아니겠습니까?

지금 사무총장 대리님, 어떻게 생각하세요? 일반 기관 같으면 있을 수 있는 일입니까, 이게? 저도 성북구청장도 해 보고 청와대도 있어 봤지만 이런 경우는 처음 봐요. 어떻게 이런 일이 있을 수가 있습니까? 어떻게 생각하세요?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 일단 그 부분은 고등징계위원회에서 징계 수준을 결정했고요. 관련해서 과태료 부과 재판 통보를 법원에다 해서 지금 일부는 진행이 됐고 현재도 진행 중인 것으로 알고 있습니다.

○**김영배 위원** 그러니까 이게 과태료 통보만 그냥 불문으로 부치고, 과태료 통보만 하고 아무 일 없었다는 듯이 승진한 거 아닙니까? 이러니까 문제가 더 커지는 거예요, 점점. 바늘도둑이 소도둑 되는 거 아닙니까? 일벌백계라는 말이 그래서 있는 거예요. 공직 기강이 됩니까? 선관위 독립기구이면서 공직을 맡고 있는 공직자들 아닙니까? 부끄럽지 않으세요?

이래서 감사기구가 독립적으로 필요하다고 보는데요. 그런 면에서 보면, 지금 저도 그 법을 설계하고 있는데 감사위원들이 보니까 규칙에 의하면 선관위가 추천하는 사람들도 있고 그렇더라고요. 이것을 저는 전원 국회가 추천하거나 아니면 독립적인 인사들이 추천하는 것으로 해야 된다고 생각하는데 어떻게 생각하십니까?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 예, 동의합니다.

○**김영배 위원** 좋습니다. 그렇게 설계해 보도록 하겠습니다.

행안부장관님 하나 여쭙보겠습니다.

지금 일반공무원들, 선관위 공무원들 말고요 이번에 투개표에 동원됐던 사람이 41만 8000명인데 그중에 공무원이 22만 7000명으로서 54%거든요. 그중에 국가공무원이 몇 %냐? 2.9%, 그러니까 54.3%의 공무원 중에서는 이게 어떻게 되냐 하면 5.4%예요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

즉 95%가 지방공무원들입니다.

그런데 보니까 지금 이분들이 받는 수당이 관리관은 9만 원, 사례금이 10만 원이어서 19만 원인데요, 사무원은 얼마냐면 수당이 9만 원이고 사례금이 4만 원이어서 13만 원이예요. 그런데 투표종사원이 하루 근무시간이 14시간입니다.

지금 최저임금이—제가 그냥 말씀드릴게요—1만 320원이거든요. 곱하기 14를 하면요 14만 4000원이 넘습니다. 이게 지금 13만 원인데요, 최저임금도 못 받아요. 공무원을 14시간 하루종일 일하게 해 놓고 최저임금도 안 줘. 주지를 말아야지, 차라리. ‘당신들 공직자니까 월급 받잖아. 그러니까 국가를 위해서 그냥 의무적으로 봉사하는 게 좋지 않겠습니까?’ 이렇게 아예 공무원들하고 이야기를 하는 게 낫지 최저임금도 안 주면서 지금 한다는 게……

제가 볼 때는 일단 현재 행안부에서 이런 사례금 관리와 관련된 기준을 전혀 신경 쓰지 않고 있다 이런 증거라고 저는 생각하거든요. 이 부분에 대해서 한번……

○**행정안전부장관 윤호중** 수당에 대한 결정은 선거관리위원회 시행규칙으로 정하고 있습니다. 그래서 저희 행안부가 지방공무원들의 의견을 수렴해서 전달을 할 수 있지만 저희가 금액을 결정할 권한은 없습니다.

○**김영배 위원** 그러면 상임위원님 한번……

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 그 부분은 저도 여러 번 얘기를 들었습니다. 그래서 저희들이 예산을 올려도 결정은 예산 주무부처하고 또 관계 국회에서 그 예산을 승인해 줘야 된다고 들었습니다. 그래서 그 부분은 전반적인, 지금은 염치가 없어서 그런 말씀 드릴 계제도 아니고요. 만약에 전체적으로 법정비가 된다면 그 부분도 현실화해 주면 현지 일선에서 일하는 분들의 사기 진작에 큰 도움이 될 거라고 저는 생각합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김은혜 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 위철환 증인은 사퇴를 안 하는 이유가 국민을 위해서인 것처럼 말하고 있지만 실은 수사와 특검으로부터 선관위를 방탄용으로 두기 위함이라고 국민들이 보고 있습니다. 그 이유를 말씀드리겠습니다.

증인은 진상규명위원회의 조사 대상이었지요?

답하십시오.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○김은혜 위원 안 들립니다. 마이크 대고 얘기하세요.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 문답서를 받았습니다.

○김은혜 위원 그런데 조사 주체인 진상규명위원회가 출범도 하기 이틀 전에 조사계획과 일정을 보고받습니다. 잘못된 일이라고 보시지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 …….

○김은혜 위원 답변 안 하시면 인정하는 걸로 하겠습니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 저희…….

○김은혜 위원 피의자가 신문조서 질의를 미리 보는 것과 다름이 없기 때문이지요.

(영상자료를 보며)

6월 19일 진상규명위 결과가 발표됩니다. 그런데 1시간 반 전에 결과보고서 파일이 증인의 비서실에서 인쇄가 됐어요. 그 보고서 받아 보셨습니까? 보셨어요, 그 보고서?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그건 발표 후에 봤고요.

○김은혜 위원 보고서를 봤어요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 발표 후에…….

○김은혜 위원 발표 후에 봤다고?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 기자 브리핑한 다음에…….

○김은혜 위원 기자 브리핑한 다음에.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○김은혜 위원 그러면 그 보고서 받게 한 것 그건 비서한테 시키신 겁니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 전혀 시키지를 않았습니다.

○김은혜 위원 그러면 시키지도 않은 일을 했는데, 공정하지 않은 이 조사를 오염시킨 비서 문책하셨어요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그것은 제가…….

○김은혜 위원 안 하셨지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 아니, 제가 위원님께서 말씀하시길래 좀 알아봤더니…….

○김은혜 위원 그러면 이것까지 묶어서 답변을 해 주십시오.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○김은혜 위원 그러면 증인은 보고서를 받은 바가 있습니까? 받아 본 적이 없어요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 저는 직접 받은 바는 없습니다. 메일로 발표 직

전에……

○김은혜 위원 발표 직전 몇 시에 받았습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 메일로 온 게 지금 확인해 보니까……

○김은혜 위원 자, 제가 말씀드릴게요.

7시 50분에, 이미 발표를 하기 2시간 반 전에 진상규명위의 실무단장이 결과보고서를 증인에게 전송했습니다. 단장에게 보내라고 시키셨어요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그런 사실이 없습니다.

○김은혜 위원 그리고 증인이 뭘 한 줄 압니까? 진상규명위원장과 진상규명위원들에게 편지를 쓰기 시작합니다. ‘인쇄 수량 축소, 나는 보고를 안 받았다’. 지난 1차에서는 저한테 명확하게 보고받았다고 큰소리로 말씀하셨지요? 그런데 ‘보도가 왜곡이 되고 있다. 분명하게 설명하라’, 핵심 조사대상자가 진상규명위원들에게 하나하나 꼼꼼하게 요구를 하고 있습니다.

인쇄된 시각 9시 15분입니다. 그리고 1시간 뒤인 10시 30분에 이 내용이 진상규명위 요약 브리핑 자료에 정확하게 반영이 됩니다.

이런 짬짬이 발표가 어디 있습니까? 공정해야 할 진상규명위 조사를 증인이 다, 위철환 발주 하청 조사로 만드신 거예요. 선관위 진상규명위원장이 조현욱이 아니라 위철환이었던 거지요.

저희 의원실의 조사로 결과보고서가 사전 유출된 게 알려지니까 어제 선관위가 황당한 해명 자료를 냈습니다. 그게 뭐냐면 ‘진상규명위원회로부터 증인이 사전 보고를 받은 게 아니라 사전 통보를 받은 것이다. 증인이 사후에 보완 요구하지 않았다. 결과 발표 개입한 사실이 없다’. 증인이 불러 준 문구입니까, 이것 다? 이게 지금 선관위가 말장난할 때예요?

저는 지금까지 지적인 내용만으로 위철환 증인은 위증, 직권남용……

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 지금 말씀드릴까요?

○김은혜 위원 아직 아닙니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 제가 답변드리겠습니다.

○김은혜 위원 허위공문서…… 기다리세요.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 사실대로 답변드리겠습니다.

○김은혜 위원 위증, 직권남용, 허위공문서 작성 행사 그 자체로 현행법 수준입니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 사실과 다른 부분을 제가 답변할 기회를 주시겠습니까?

○김은혜 위원 나중에 드릴게요.

마지막으로 하나 더 묻겠습니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 일방적으로 매도하지 마시고 답변할 기회를 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 나중에 답변하세요.

지난 서면과 대면 질의에서 증인이 지난 지방선거 이후에 정치인과 연락한 적이 없다고 진술하셨지요, 그렇지요? 그런데…… 맞지 않습니까? 저희 서면에도 정치인과 연락한 적이 없다고 진술이 왔습니다. 그렇게 저한테 답변하셨잖아요, 정치인하고 연락한 적 없

다고. 지금 며칠 안 됐습니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 언제 정치인하고 연락했다는 겁니까?

○김은혜 위원 지방선거 이후에 정치인과 연락한 적이 있냐 물었을 때 정치인과 연락한 적이 없다고 답변이 왔습니다. 그리고 이 자리에서도……

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그러니까 정치인의 범위가, 지금 어느 정치인을 말씀하시는 건가요? 정확하게 좀 말씀을, 질문을 해 주시고 답변을 할 기회를 주셔야지 일방적으로 하면……

○김은혜 위원 자, 정치인의 범위가…… 그러면 생각나는 사람이 있으세요?

○서범수 위원 상임위원님, 듣고 대답하세요.

○김은혜 위원 생각나는 사람이 있어요? 국회의원하고 연락한 적 있습니까? 국회의원에 접촉 시도한 적 있어요?

답하십시오.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 저는 기억이 전혀 없습니다, 그런 적.

○김은혜 위원 기억이 없어요, 아니면 한 적이 있습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 저는 정치인한테 연락한 기억 없습니다.

○김은혜 위원 또 위증했어요.

자꾸 증인이 이렇게 위증하시니까, 6월 21일 인쇄가 됐습니다. 이 현역 국회의원에게 왜 서한을 써서 보내셨어요? 이 현역 국회의원이 증인을 탄핵해야 한다고 하니까 급하셨습니까?

자꾸 거짓말하시는데 국민들이 온종일 나라 걱정합니다. 그런데 증인은 앓으나 서나 증인 걱정, 증인 생각이예요. 지금 국민들은 내 아들들이, 내 딸들이 참정권 행사 못 할까 봐 나라 걱정을 하는데 증인 구제밖에 생각이 없어요.

조현욱 위원장님 나와 주십시오.

위원장님, 조현욱 위원장님 몰래 상임위원에게, 사무총장에게 결과보고서가 2시간 반 전에 전송이 됐습니다. 이에 대해서 어떻게 생각하십니까?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 아까 말씀드렸듯이 저는 어제 기사를 보고 처음 알았고 제가 먼저 화를 냈습니다. 어떻게 내가 전혀 모르는, 기자들한테 보고할 내용이 사전 유출됐냐고 제가 오히려 따졌습니다, 누가 이 일을 했냐고.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○김은혜 위원 이에 대해서 조사하실 생각 있으세요? 실무단장이 다 보냈습니다.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 실무단장이 보냈다면 그것 역시 저한테 아무 의논이나 사전 보고도 없이 보낸 것에 대해서 책임을 져야 된다고 생각합니다.

○김은혜 위원 저는 사퇴를 거부하고 위증으로 국회를 기만하고 국민을 우롱한 위철환 증인에 대해서 즉각 탄핵소추와 고발이 진행돼야 된다고 생각합니다. 여야 위원님께서……

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 아니, 위원님……

○김은혜 위원 예, 답하세요.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 지금 말씀하신 부분을 해명할 기회를 주셔야지……

○김은혜 위원 이 부분에 대해서는 여야 위원님들의 이견이 없으리라 믿습니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 일방적으로 말씀을 하시고 사실과 다른 부분을 그러시면 아무리 위원님이라고 하시더라도 그것은 안 됩니다.

○김은혜 위원 지금 저에게 온 서면답변 자료를 토대로 말씀드리려는 거예요.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 분명히 제가 얘기할 기회를, 해명할 기회를 주셔야 조사가 되는 것이지요.

○김은혜 위원 자, 말씀하십시오. 제가……

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 일방적으로 말씀을 하시고 단정을 그렇게 하셔도 되는 겁니까?

○김은혜 위원 저한테 따지실 일이 아닙니다. 사실이 아닌 건 사실이 아니라고 얘기하시면 되지 어디서 지금 목소리를 높이고 계십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 제가 말씀드릴게요.

여러 위원님들도 계시고 국민들이 다 보고 있는 문제입니다. 이 문제는……

○김은혜 위원 지금 그렇게 말씀하실 수준이 아니예요. 정확하게 말씀하시고, 저한테 따지지 마시고 있는 대로……

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 아니, 제가 그 규명을 하겠습니다. 왜 답변할 기회를 안 주시는 겁니까?

○위원장 윤상현 위철환 대행님, 김은혜 위원 질문 끝나면 답변하시면 됩니다.

○김은혜 위원 이제 답변하십시오.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 답변하겠습니다.

우선 진상규명위원회 관련해서는 저는 지금까지도 메일이 제 앞으로 온 것은 열어 본 일도 없고 받은 사실도 없습니다. 그런데 직원들한테 확인해 보니까 저희 비서관, 사무차장, 사무차장비서관, 기획조정실장, 기획국장한테 실무지원단장이 메일을 이제 곧 발표를 하게 되니까 전체적으로 사실 결과를 우리가 위촉한 분이니까 통보한다 이런 식으로 해서 했는데, 사실은 우리 비서관이 7시 50분경에 파일로 보낸 것을 나중에 인출했는데 제가 받아 본 것은 10시 30분 진상규명위 결과 발표 그 이후에 봤습니다, 비서관이 가져온 것을.

그리고 제가 아까 사전에 내통을 했다는데 그것은 사실이 아니고요. 사실은 새벽에 위원장님은 보고를 안 받았다, 저는 받았다 이렇게 되니까 그 부분에 관해서…… 일일, 매일 언론 브리핑을 하셨어요, 진상위원회에서. 저희들하고 상의, 사실 결과를 확인도 안 된 상태에서. 그러니까 마치 저는 보고를 받고 위원장님은 보고를 안 받은 것처럼 되니까, 그 부분에 관해서는 나중에 위원장님이 수정의견을 내셨거든요. 그러니까 그 수정의견으로, 위원장님하고 저하고 같은 회의 석상에서, 전체위원회에서 회의를 했기 때문에 그때 보고사항으로 보고받은 것이다 이렇게 정리를……

그런데 그것을 내부 진상규명위원회에서는 알 수가 없는 거지요. 그렇기 때문에 제가 새벽에 일어나서…… 이걸 너무 언론을, 다 된 다음에 존경하는 김은혜 위원님께서 그걸

발표를 해 줬으면 좋을 텐데 즉각각각 언론 브리핑을 해 버리니까 저는 마치 보고를 받고도 위원장님한테는 보고 안 받은 이상한 그런 오보가 난 겁니다.

그래서 진상위원회에서 그것을 반드시 알고 계셔야 된다 해서 새벽에 일어나 가지고, 제가 사실은 카톡으로 그걸 정리를 해서 출근도 하기도 전에 저희 비서관한테 타이핑을 해서 진상위원이 여섯 분인데 그걸 알고 계셔야 된다. 언론 브리핑할 때 이미 그 내부 문건은 다 확정이 됐으니까 그건 어떻게 할 수 없지만 추가 브리핑이라도 그것은 말씀을 해 주셔야지 국민들한테 사실과 다른 부분이 보도가 돼서는 안 되겠다.

그래서 그 부분이 2차 의견서로 공식으로 접수된 것이지 제가 어떤, 내부 진상위원회에다가 간섭을 하거나 미리 결과를 알고자 하거나 이런 것은 전혀 없었습니다. 그러니까 그 부분은 위원님께서 충분하니 외부에서는 그렇게 볼 수도 있을지 모르겠지만 진실이 그게 아니라는 점을 분명하게 말씀드립니다.

그리고 제가 그 내부 진상조사위원회를 왜, 허위로 얘기를 할 필요도 없고 그런 사실이 전혀 없습니다. 제가 양심을 걸고 그런 사실이 없는데 단정적으로 위원님께서 그걸 위증이라고 미리…… 어제 또 신문에 나고 그러니까 저는 사실과 다른데 억울하지 않습니까? 잘못된 것은 질책을 받지만.

그래서 중앙일보에 이미 어제 5시 반인가 6시에 보도가 또 났어요, 제가 마치 위증한 것으로 위원님 명의로 해 가지고. 그래서 그 사실과 다른 것을 빨리 반박을 한 겁니다.

저는 그리고 위원님들이 여섯 분이 있는데 제가 나중에 듣기로는 전부 다 강경한 분들이라고 들었습니다. 그래서 그분들이 누구한테 영향을…… 여기 조현욱 진상위원장이 오셨습시다만 누구 말 듣고 이럴 분들도 아니에요. 엄청 강한 분들입니다.

○위원장 윤상현 마치 주시기 바랍니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그리고 한 가지 또 말씀드리고 싶은 것은 여기 아홉 분의 위원님이 다 오셨는데 23일 날 위원장님께서 우리 전부 출석하시기를 원한다는 얘기를 들었습니다. 그래서 저는 제 개인적으로 그날 마침 정례 위원회 전체회의가 있었어요. 거기서 제 개인적으로는 사전 회의나 식사 시간에……

○위원장 윤상현 발언 마치 주시기 바랍니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 간단히 그것만 하겠습니다. ‘전체 참석하시기를 저는 원합니다’ 이 얘기만 말씀을 드렸습니다. 그랬더니 다른 분들은 제 개인 의견인데 제가 강요를 할 수도 없는 것이고. 그런데 그게 어떤 우리 비서관의 메일 주고받은 무슨 첨부 사항이 전혀 그거하고 상관이 없는 것인데, 저희들이 답함을 해서 누구 출석하고 안 하고 이런 바가 없습니다. 다 위원님들 각기 자기 의견이 그런 것이지.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그런 부분은 정말 오해를 안 해 주셨으면 좋겠습니다. 저 진심으로 그런 사실이 없어요. 정말 억울합니다.

○위원장 윤상현 예, 그러나 실무진에서는 서로 미리 열람하고……

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그런 것 없습니다.

○위원장 윤상현 없습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 전혀 없습니다. 왜 제가 진상위원회에 간섭을 하겠습니까? 정말 억울해요. 한 사람의 인격을 완전히 말살하는 겁니다.

○**김은혜 위원** 진상규명위원회에 보고했던, 편지에 넣었던 내용과 저한테 답변하신 것이 또 틀립니다.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 그런 자료가 있으니까 필요하면 제가 수기로 이렇게 수정해서 준 것, 비서관한테 준 것도 다 가지고 있더라고요. 그 사람들이 나를 위해서 작성해 주고 이러지 않았어요. 제가 전부 작성해서…… 비서관이 저……

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 써 줄 거야 해 줄 수 있지 않습니까?

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 너무 사실과 다르니까 내가 호소드리는 겁니다. 죄송합니다.

.....

○**위원장 윤상현** 김남희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**김남희 위원** 광명을 국회의원 김남희입니다.

이번 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 그 이후 한 달 가까이 이어지고 있는 올림픽 공원 일대 집회에서 시민의 안전 그리고 경찰관의 안전이 위협받는 상황이 다수 발생하고 있습니다.

박정보 서울경찰청장님!

○**서울특별시경찰청장 박정보** 예, 위원님.

○**김남희 위원** 잠실개표소 현장의 안전과 질서 유지를 위해서 6월 5일 이후 현재까지 누적 투입된 경비 인력의 규모가 어느 정도입니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 연 241개 부대로 알고 있습니다.

○**김남희 위원** 그럼 몇 명 정도지요?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 1만 4000명이 좀 넘는 인력입니다.

○**김남희 위원** 집회가 장기화되는 것에 대응한 대책을 가지고 있습니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 집회가 지금 그 인파가 최정점에 이르렀다가 점점 줄어가는 상황이고 시간대마다 좀 다릅니다. 낮 시간과 또 저녁 시간 또 주말 이렇게 다르기 때문에 탄력적으로 지금 경력들을 운용을 하고 있고 인파의 운집 상황에 따라서 탄력적으로……

○**김남희 위원** 경찰청에서 계속 장기화될 경우에 이것에 대응하기 위한 체계가 충분히 준비가 되어 있다고 보시는 거예요?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 예, 저희들 그 부분에 대해서 들여다보고 있습니다.

○**김남희 위원** 지난 29일 기자간담회에서 6월 5일과 6월 26일 사이에 200여 개의 부대가 동원되었다고 하셨고요. 엄청난 인력이 투입되고 있는 상황입니다. 4주째 같은 강도의 경비가 유지되고 있는데 이 상태가 언제까지 지속 가능하다고 보십니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 인파 추이를 보면서 저희들이 탄력적으로 운영을 하기 때문에요. 언제까지라고 제가 단정적으로 말씀드리기는 좀 어려울 것 같습니다.

○**김남희 위원** 일선 기동대원의 피로 누적, 잠실 인근 주민, 체육인, 언론인의 통행 불편 그리고 핸드볼 경기장 본래 기능 마비 등 여러 문제가 한 달째 계속 이어지고 있습니다. 앞으로 이 상황에 대해서 어떤 종합 대책이 마련되어 있나요?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 빨리 저도 이 사태가 좀 해소되기를 희망합니다.

○**김남희 위원** 안타까운 점은 시민의 안전이 위협받는 상황이 다수 발생하고 있습니다.
(영상자료를 보며)

경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 올림픽공원 일대 형사사건이 57건인데요 시위와 무관하게 약자를 표적으로 한 범죄가 다수 있었습니다. 6월 8일 핸드볼 주니어 국가대표 선수단을 시위대가 에워싸고 가방을 열어 보이도록 강요한 사건이 발생했구요. 이들은 시위와 아무 관련 없는 미성년 운동 선수들이었습니다.

같은 6월 8일에는 한 남성이 휴대폰으로 여성 시민 2명을 몰래 촬영한 성폭력 사건도 있었구요. 6월 12일 핸드볼 경기장 출구에서 남성이 여성의 손을 잡고 뒤에서 강제로 껴안는 강제추행 사건이 발생했고, 6월 14일에는 남성이 여성 엉덩이를 만지는 등 또 다른 강제추행 사건이 발생했습니다. 6월 16일에는 대한체육회 관계자들이 핸드볼 경기장 내 사무실에 출입하려 하자 시위대가 막은 업무 방해 사건도 발생했습니다.

박정보 청장님, 시위와 무관하게 운동 선수, 체육계 관계자, 여성 등 시민에 대한 범죄에 대해서는 피해를 막기 위한 대책이 필요하다고 보이는데요. 재발 방지 대책이 있으십니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 지금 현장에 형사들, 대화경찰, 기동대들이 많이 배치돼 있고 그러한 경력들을 통해서 시민 보호를 위해서 최선을 다하고 있다는 말씀 드립니다.

그리고 평화롭게 의사 표현을 하시는 분들은 당연히 존중받아야겠지만 그거를 빌미로 타인의 권리를 침해하는 불법행위에 대해서는 엄정하게 관리해 왔고 앞으로도 관리하도록 하겠습니다.

○**김남희 위원** 더 심각한 사례들도 있습니다. 6월 16일에는 돌로 다른 시민의 머리를 내리친 특수폭행, 6월 17일에 식칼로 본인 팔을 여러 차례 그어 협박한 특수협박, 송과경찰서 무기고를 탈취하자는 공중 협박 댓글 단 사건 이런 사건도 알고 계시지요?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 예, 알고 있습니다.

○**김남희 위원** 길을 막았다, 조롱했다는 이유로 시비가 붙어서 폭행으로 번진 사례들이고요. 평범한 시민들이 단지 그 자리에 있었다는 이유로 표적이 되는 상황이 발생하고 있습니다.

윤호중 장관님, 대국민 담화에서 사적 검문, 시설 점거 등 어떤 사유로도 정당화될 수 없다라는 입장을 밝히셨지요?

○**행정안전부장관 윤호중** 예, 그렇습니다.

○**김남희 위원** 그러나 관련된 사건은 계속 발생하고 있는 상황입니다. 그리고 또 한 가지 충격적인 것은 시민을 보호하기 위해 투입된 현장 일선 경찰관들이 폭력과 모욕의 표적이 되고 있다는 사실입니다.

박정보 청장님, 지금 테무경찰, 왕따경찰, 공안경찰 같은 인종 차별성, 인격 모욕성 조롱 그리고 경찰관의 이름표와 얼굴이 SNS에 박제되는 행위, 배우자에 대한 모욕성 댓글까지 경찰이 신체적·정신적 피해를 입는 상황이 다수 발생하고 있는데요. 어떻게 대응하고 계십니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 당사자가 고소한 사건에 대해서는 11건이 지금 수사가

진행 중에 있고 가짜 뉴스라든가 이런 것들은 지금 인터넷에서 삭제·차단 조치를 하고 있습니다. 그리고 부상을 당한 직원들에 대해서는 심리 치료나 법률 상담 이런 것들을 통해서 적극적으로 지원하고 있습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**김남희 위원** 국민의 자유로운 의사 표현은 최대한 보장하지만 명백한 범죄에 대해서는 법과 원칙에 따라서 엄정 대응해야 합니다.

윤호중 장관님, 신체의 안전, 현장 경찰관의 생명과 인권, 법질서 회복 이런 문제에 대해서도 균형 있게 신경 쓰셔야 되지 않겠습니까?

○**행정안전부장관 윤호중** 타인의 자유를 침해하는 범죄행위뿐만 아니라 또 공권력에 대한 도전 행위에 대해서도 절대 관용이 없다라고 하는 것을 분명히 세우겠습니다.

○**김남희 위원** 알겠습니다.

이상입니다.

○**주진우 위원** 위원장님, 간단한 자료제공 요구 하나만 하겠습니다 1분이면 될 것 같습니다.

○**위원장 윤상현** 예, 말씀하십시오.

○**주진우 위원** 아까 전임 선관위원장에 대한 해외 출장 내역을 달라고 했더니 5년간만 회계기록을 보관하고 있다라고 했는데 저는 그 결과보고서는 당연히 보관돼 있을 거라고 생각합니다. 어디 해외 출장을 가면 그 연구 결과나 출장 결과는 보고해서 그 다음 사람들이 활용할 수 있도록 하기 때문에 예산이 투입되는 것이거든요.

그래서 전임 선관위원장들 출장 내역하고 그 출장 내역에 배우자 동반 여부를 표시해서, 그 정도는 액수나 구체적인 자료가 없더라도 충분히 선관위 내부적으로 파악이 가능할 것이라고 봅니다. 그 정도 자료는 지금 다음 저의 질의 때까지 신속히 제출해 주실 것을 요청합니다.

○**위원장 윤상현** 강동완 대행님.

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 관련 자료 파악되는 대로 제출하겠습니다. 파악이 되면 제출하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

이것으로 보충질의를 전부 마쳤습니다.

저녁 시간이므로 잠시 정회하였다가 20시 40분에 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(19시05분 회의중지)

(20시44분 계속개의)

○**위원장 윤상현** 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

회의에 들어가기에 앞서 조현욱 증인 관련하여 윤건영 간사님께서 의사진행발언한 것에 대해서 말씀드리고 가겠습니다.

이번 국정조사는 아시다시피 투표용지 부족사태에 대한 진상규명에 목적이 있습니다. 그래서 조현욱 증인께서도 이 자리에 함께하고 계십니다.

여야 위원분들께서 국민을 대표하여 여러 국민적 의혹이 제기된 사안에 대해서 질의를 하는 것은 정당한 권한이자 책무입니다. 그래서 그 와중에 우리 증인께서 다소 억울한 면이 있을 수 있습니다. 그러나 의원실 찾아가서 강하게 항의하는 그런 모습은 적절치 않아 보입니다.

국민분들이 원하시는 것은 개인의 억울함이 아니라 국민적인 의혹에 대한 진실규명이 다라는 국정조사 본래의 목적·취지를 유념해 주시기 바랍니다.

조현욱 전 진상규명위원장으로부터 정식으로 사과 발언 또 경위에 대한 간략한 해명을 듣도록 하겠습니다.

조현욱 증인 발언대에 나와 말씀해 주시기 바랍니다.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 말씀드리겠습니다.

제가 진상규명위원회 활동을 하면서 조사·확인하고 다시 한번 확인한 것과 다른 말씀을 하셔서 사실 저는 설명을 드리려고 찾아갔던 것이고요. 혹시 그 보좌관께서 항의라고 여기셨다면 그 부분 그리고 또 위원님께서는 요구하지도 않았는데 제가 의원실 찾아가 그 런 절차적으로 미흡한 부분에 대해서는 제가 사과하겠습니다.

○윤건영 위원 동의 안 됩니다.

위원장님, 의사진행발언 좀 할게요.

위원장님, 증인은 점심시간에 저희 의원실 동료들이 식사를 하는 와중에 저희 방에 사전 연락도 없이 와서 본인이 본인의 허위사실에 의해서 자신의 명예가 실추됐다고 했습니다. 이게 말이 됩니까? 국회의원의 국정조사의 질의를 허위사실이라고 규정하고 허위사실에 의해서 본인의 명예가 실추되었으니 그걸 따지겠다고 온 겁니다. 그리고 식사하는 보좌진을 욕박질러요.

그런데 지금 이야기하는 것 들어 보십시오. 절차가 잘못됐으면 사과한다고요? 말입니까, 됩니까, 이게?

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 저기 위원님……

○윤건영 위원 조용히 하세요!

위원장님께서 정회 이전에 위원회의 원활한 회의 진행을 위해서 제안을 해 주신 것에 대해서 제가 수용을 했습니다. 그런데 이건 아니지요.

어디서 증인이 국회에서 국정조사를 하는 위원한테 허위사실이라고 단정하고 그 허위사실로 명예훼손을 입었다고 욕박지르고 이러는 법이 어디 있습니까? 이걸 그냥 이렇게 뭉개고 넘어갑니까, 위원장님? 이게 말이 됩니까? 이게 사과예요? 다시 하십시오.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 그러면 제가 간단하게 보완설명을 드려도 되겠습니까?

○위원장 윤상현 예, 말씀해 주십시오.

○중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱 예, 알겠습니다.

일단 욕박질렀다 이런 건 약간 표현이 과하신 것 같지만 제가 설명을 좀 드리겠습니다.

이 내용을 설명드리려면 긴데요. 시 선거구 담당 사무처장이나 중앙선관위 사무관 등

이 진술한 내용을 저희가 다 확인을 했고 조사 과정에서 서울시선관위와 상임위원, 사무처장, 선거과장이 이미 결정된 사항을 서울시 위원장한테 보고하고 나중에 중앙선관위에 보고했다는 게, 실제로 나중에 밝혀질 거니까 여기서 자세히 얘기하지 않겠습니다. 어쨌든 그런 설명을 제가 하러 왔던 것이고요.

그다음에 어쨌든 위원님께서 질문을 하실 때 엉터리 보고라든지 이용 당했다 이런 표현이 사실 저로서는 열심히 진상규명 활동을 했는데, 명예훼손이라는 표현보다는 어쨌든 그 부분은 사실과 좀 다르다고 제가 얘기를 했던 건 맞습니다.

다만 보좌관분도 제가 설명드리는 게 별로 납득이 안 되는 것 같다 그러면 그냥 내려가겠다 해서 내려와서 제가 위원님께 직접 설명을 드리려고 밖에 기다리고 있다가 간단하게 설명을 드렸는데 워낙 시간이 없어서 설명을 다 못 드리고 오후 진행이 됐습니다.

어쨌든 누가 맞는지는 나중에 검경합동수사도 있고 특검이 된다면 특검도 있겠고 또 국정조사가 계속 진행이 될 테니까…… 일단 제가 요구하지 않은 의원실에 찾아간 것 자체는 적절하지 않은 것 같습니다. 제가 아무리 설명을 한다고 하든 그렇게 굳이 찾아갈 필요가 없는 것은 제가 사과드립니다.

○**신동욱 위원** 들어보니까 그게 아니라도 적절하지 않은 게 많네요.

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 예, 맞습니다. 제가 찾아간 건 잘못했습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**윤건영 위원** 찾아간 게 잘못된 게 아니라고, 저희 의원실 동료들이 얼마나 억울했으면 영상을 찍어 냈어요, 증인이 와서 했던 행패에 대해서. 그것 틀까요?

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 예, 보여 주시면 감사하겠습니다.

아니, 왜냐하면 저는 이렇게…… 항의라기보다는 이게 사실과 다르다는 걸 설명하는데 행패라고 표현하시니까 저는 사실…… 물론 절차 진행상 그게 적절한지는 모르겠지만 표현이 좀 과하신 것 같습니다.

○**서범수 위원** 누가요? 누가 표현이 과하다고…… 윤건영 간사님 표현이 과하다고 그러셨어요? 왜 이러세요?

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 그러니까 저의 행동을 행패라고 표현한 게 좀 과한 표현이다 이런 취지였습니다.

어쨌든 제가 찾아가고 이게 옳네 그르네 한 것 자체가 적절하지 않은 것 같아서 사과합니다.

○**윤건영 위원** 위원장님, 제가 질의 때 할게요. 이걸 그냥 못 넘어가고 오늘 밤새우더라도 하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 예, 그러세요.

일단 조현욱 위원장님, 국회의 절차와 질서가 있습니다. 그걸 유념해 주시고요.

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 예, 알겠습니다.

○**김영배 위원** 위원장님, 제가 한 말씀 드려야 될 것 같아요.

○**위원장 윤상현** 예.

○**김영배 위원** 성북갑의 김영배입니다.

그러니까 지금 국정조사라고 하는 게 국회에 권능이 부여된 가장 큰 이유가 행정부나 사법부나 이런 곳에서도 달리 국민적으로 의혹이 있는 모든 사안에 대해서 국민들의 시각에서 바라보고 국민들과 함께 문제를 점검하고 고쳐 나가기 위해서 우리 국회에 국정조사라고 하는 권능을 부여했다고 저는 생각합니다.

그러니까 물론 여기 계신 증인들이 여러 타입의 증인들이 계신데 그중에 공직자도 계시고 또 금방 조현욱 증인이신가요, 그 위원장님도 진상을 규명하기 위해서 직을 맡아서 일을 수행하셨기 때문에 본인이 오히려 국민적 의혹을 푸는 데 도와 주는 일을 했다 이렇게 당연히 생각하실 텐데 그럼에도 불구하고 이 자리는 국회에서 국민들의 마음을 대변해서 국회의원들이 여러 차원에서 질문을 하는 자리란 말입니다.

그런데 본인이 하실 말씀이 있으시면 당연히, 본인도 만약에 본인이 조사하는 과정에서 피조사자가 혹은 아니면 누군가가 예고도 없이 본인 사무실로 오서 가지고 자기가 억울하다고 막 이렇게 이야기를 하면 어떤 반응을 보이시겠습니까? 전에 직업도 보니까 공직자를 하셨던데, 그러면 누구보다 오히려 그걸 잘 아실 것 같은데요. 그런 분이 지금 온 국민이 다 쳐다보고 계시는 이 자리에서 발언하시는 태도도 그렇고. 이게 저는 온당치 못하다고 생각합니다. 이게 그냥 절차만 잘못됐다 이렇게만 말씀하시고 잘못됐다는 식으로 말씀하시는데요, 이것은 국민들께서 그렇게……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

생각해서 이 자리가 만들어진 게 아닙니다. 그렇기 때문에 위원장님, 이게 그냥 넘어가실 문제는 아닙니다, 이것 사실은.

그렇기 때문에 아까 다른 여러 가지 일이 더 번질 건 아니기 때문에 위원장님께서 이 건 단호하게 좀 말씀해 주시고 앞으로도 어차피 청문회가 더 진행될 것 아닙니까? 그렇게 진행이 될 텐데 이걸 위원들하고 이렇게 한번 해 보자는 식으로 얘기해서는 안 되는 것 아니겠습니까?

경고를 정확하게 해 주시고 정리 좀 해 주시기 바랍니다.

○**위원장 윤상현** 조현욱 증인, 국회에서의 절차, 룰이 있습니다. 그것을 따라 주셔야만 합니다.

○**중앙선거관리위원회투표지부족사태진상규명위원장 조현욱** 알겠습니다.

○**위원장 윤상현** 그러면 다음, 오전에 의결하지 못한 의사일정 제2항 현장조사 및 검증 실시의 건을 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제2항은 7월 2일 현장조사 및 검증을 실시하는 것으로 송파구선거관리위원회와 올림픽공원 핸드볼경기장, 송파구 개포소를 현장조사하고 투표함 및 투표용지를 검증하는 내용입니다.

기타 자세한 내용은 배부해 드린 유인물을 참고해 주시고 설명드린 내용과 같이 현장

조사 및 검증을 실시하고자 하는데 위원님 여러분 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

○서범수 위원 잠시만요. 이와 관련해서 간단히……

○위원장 윤상현 예.

○서범수 위원 일단 의결을 하면 우리 공문을 보낼 거지 않습니까?

○위원장 윤상현 예.

○서범수 위원 저도 경찰 출신입니다만 경찰이 원래 제복 부서이기도 하고 경직된 조직입니다. 그래서 만약에 내일처럼 국정조사특위가 현장에 입장하면 경찰의 입장에서 물리적 충돌을 감수하더라도 무리하게 할 가능성이 있다라고 저는 걱정이 되는 부분들이 있습니다. 그래서 누구보다도 그 상황과 지역을 잘 아는 경찰이 좀 유연하고 탄력성 있게 할 수 있도록 재량을 주어야 된다는 생각을 합니다.

특히 양측 간의 안전을 확보하는 것이 가장 중요하다고 저는 보거든요. 그래서 그때그때 현장 상황을 봐 가면서 현장에서 논의하고 판단하는 게 좋을 것 같습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김용만 위원님.

○김용만 위원 현장 상황에 맞춰 가지고서 대응을 한다라는 걸로 하여금 괜히 우리 국가가 현장조사를 한다고 가 가지고 거기에 계신, 집회에 참여하시는 분들의 심경을 건드렸다가 문제만 더 일어날 수도 있는 겁니다. 그래서 지난번 오전에도 제가 말씀을 드렸던 것 같은데 경찰 차원에서 우리가 무리한 물리력을 행사하면 안 됩니다. 물론 아까 말씀드렸던 것처럼 불법적인 행위를 하는 사람들은 강하게 제재를 가하고 처벌을 해야 되겠지만 정말 혹시 모를, 순수성을 띠고 있는 그런 집회 참가자가 있을 수도 있기 때문에 무리를 하면 안 된다는 겁니다.

그래서 아까 말씀드린 그쪽에 계신 분들의 동의하에 우리가 현장조사를 할 수 있다면 진행을 하는 것이고요, 그게 사전에 협조가 되지 않아서 그냥 우리가 무턱대고 거기 간다고 하면 저는 의미가 없다고 봅니다. 그래서 사전에 조율을 해서 우리가 들어갈 수 있는 것에 대해서 그분들도 동의를 한다면 가는 것이고 그렇지 않다면 거기에 가는 것 자체로도 그분들께는 굉장히 자극적인 요소가 될 수 있다는 점을 기억해 주시고 충분히……

저희가 사전에 송파구에 점검을 가지 않습니까? 그 시점까지 조율이 됐는지 안 됐는지에 대해서 경찰 쪽에서 충분히 소통을 하시고 그 상황에 대해서 인지보고를 해 주셔야 될 것 같습니다. 그리고 난 다음에 저희가 가든 말든 해야 되지 현장조사를 할 수가 없는데 그 자리에 가 가지고서 무슨 설득을 한다고 그래서 그게 될 일입니까? 당연히 안 되지요. 그래서 그 부분은 명확하게 좀 정리를 해 놓고 저희가 그곳으로 가는데 대해서 봐야 될 것 같습니다.

○위원장 윤상현 박정보 청장님께서 위원들 말씀의 취지를 잘 이해해 주셔서 유념해 주시기 바랍니다.

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 위원장님. 현장조사의 목적과 시민의 안전을 고려해서 적절하게 처리를 하겠습니다.

○위원장 윤상현 감사합니다.

그러면 의사일정 제2항 가결되었음을 선포합니다.

보충질의를 모두 마쳤고 이어서 추가질의를 실시하겠습니다. 간사 간 협의에 따라 질의 시간은 5분입니다.

먼저 신동욱 위원님 질의해 주시기 바랍니다.

○**신동욱 위원** 증인·참고인분들 모두 저녁 밤늦게까지 고생들이 많으십니다.

하승균 절차사무개선TF 팀장 나와 계시지요? 잠깐 앞으로 좀…… 시간 잠깐만 멈춰주세요.

50%로 인쇄 매수 축소를 하게 된 게 2025년 9~12월 사이에 이루어진 일이잖아요.

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 예.

○**신동욱 위원** 그런데 이때 저희가 누가 이것을 결정했는지 첫…… 인쇄 축소의 아이디어는 누구 아이디어인지를 선관위에 문의했더니 특정할 수 없다 이렇게 얘기를 해요. 그런데 저희가 운영 계획을 보면 어떤 것을 연구할 것인지의 목차들이 나오는데 그 운영 계획을 보면 인쇄 축소와 관련된 내용이 없어요. 그러면 이 TF에서 50%가 갑자기 튀어나왔습니까?

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 위원님께서 말씀하신 것처럼 중앙 선관위에서 처음에 과제 예시로 제안했던 것들에는 인쇄 축소 비율 하한선이 없었습니다. 저희들이 처음에……

○**신동욱 위원** 그런데 그게 원래 예정에 없었던 것이 왜 갑자기 나왔습니까?

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** TF가 처음에 결성이 돼서 그 TF 운영 초반에 각 지역시도선관위에서 선거가 끝나게 되면 그 시도선관위에서 그 현장의 의견 수렴한 것들을 제출을 하게…… TF……

○**신동욱 위원** 전국에서 파견돼서 지금 TF에 들어왔잖아요. 그런데 50%는 누구의 이야기로 이게 처음……

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 그래서 특정 개인의 의견이라기보다는 각 지역시도선관위에서 제출된 의견들 중에서 실제로 50%로 하향했으면 좋겠다는 그런 의견들이 지난 총선 때도 그랬고 작년 대선 때도 그랬고 실제로 제출된 의견들이 있었습니다. 그래서 저희 TF 모든 팀원들이 모여서 처음에 한 일주일 이상을 브레인스토밍을 계속 일주일 가까이 진행을 했었습니다.

○**신동욱 위원** 그러면 그때 그 당시에 그 아이디어에 대한 논의 과정은 회의록이든 뭐든 전혀 남아 있는 게 없습니까?

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 보통 저희가 TF에서 운영하는 과정에 회의는 하루에도 몇 번씩 계속 수시로 했기 때문에 제가 알기로 통상에, 저희는 연구반이라고 보통 통칭을 하는데 별도로 회의록을 작성하거나 그렇게 하지는 않았습니다.

○**신동욱 위원** 그러면 60에서 50%로 갑자기 줄이게 되는데 이것에 대해서 야, 이것은 문제 있다라고 얘기한 사람도 없어요?

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 그때 그 당시에는 저희가, 물론 저를 포함해서 다 현장에서 모인 직원들이다 보니까…… 최근에 사전투표율이 계속 지속적으로 상승하게 되면서 선거일 투표용지가 계속 과다하게 남는 문제는 저희 모든 TF 팀원들이 공통적으로 약간 공감대가 있었던 사항이었습니다. 그래서 실제로 시도선관위에

서 제출된 의견에도 거의 모든 팀원들이 어느 정도 공감대가 있었기 때문에 실제……

○**신동욱 위원** 그러면 그 결과보고서 내부결재자가 박인혜 행정사무관, 윤요섭, 이상능, 윤재수. 윤재수 선거정책실장이 전결을 했는데 그 네 분이 사인을 할 때 아무도 이것은, 그냥 50%로 가는 것이 맞다 이렇게 결정을 하신 거예요?

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 위원님, 실제 결재 행위는 TF가 해산된 뒤에……

○**신동욱 위원** 그러니까요, TF에서 내놓은 보고서 결재는 그다음에 한 거고. 그러면 TF 이것은 그냥 집단지성의 산물입니까?

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 예, 그렇다고 보시면 됩니다.

TF는 저희가 하한선을 낮추는 것 외에도 여러 가지 다양한 아이디어를 발굴해서 실제로 연구물로 보고서에 담았습니다.

○**신동욱 위원** 그런데 저는 이해가 안 되는 게 선관위 업무를 오래하신 분들이, 투표용지 부족이라는 게 사실은 그전에도 보고가 제대로 안 됐지만 일부 있었는데 10%를 줄이겠다라는 게, 남기 때문에 그냥 50%로 하한선을 줄이자 이렇게 갑자기 한 게 저는 사실은 이해는 잘 안 되긴 합니다.

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 그래서 그 당시에, 저희도 지금 돌이켜 보면 사실 저희가 현장에서 워낙 투표용지를, 특히나 동시지방선거 같은 경우에는 투표용지가 총 7장이다 보니까 대선이나 국선에 비해서는 현장에서 실제로 실무자들이 느끼는……

○**신동욱 위원** 지난번 첫 번째 청문회 때는 부정선거 주장하는 근거로 투표용지가 외부로 유출돼서 이런 것을 했다라는 얘기도 있었는데 혹시 그런 것에 대한 얘기가 있었습니까?

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 저희가 실제 TF팀에서 논의할 때는…… 그래서 지금 보고서를 보시면 아시겠지만 부정선거 대응은 사실 주된 검토요인은 아니었고요. 실제 저희는 실무…… 하한선을 낮추는 쪽지가 실제로는 절차사무 간소화, 절차사무 효율성 제고방안의 하나로 일단 저희가 검토를 했던 부분이기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 동시지방선거에서는……

○**신동욱 위원** 그러면 지금 이게 이번 선거에 갑자기 문제가 됐잖아요. 그러면 이 50%로 내린 부분에 대해서 그 당시에 논의했던 것과 이런 문제가 생긴 것의 그 차이에 대해서는 어떤 생각을 가지고 계세요, 지금?

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 그 당시에는 저희가, 종전의 지침에도 그랬지만 50%든 과거의 60%든 간에 그건 하한선이었기 때문에 실제 저희 모인 팀원들의 의견도 어차피 하한선을 모두가 전국적으로 일률적으로 적용하는 것은 아니기 때문에……

○**신동욱 위원** 그렇지요. 하한선은 기준일 뿐이고 실제로 50%든 60%든 결정하는 것은 지역선관위에서 결정을 하는 것이니까 그 하한선은 그때 외부에서 이렇게 해라 이런 지시를 받거나 협의를 하거나 이런 건 일체 없었다는 것이지요?

○**서울특별시관악구선거관리위원회사무국장 하승균** 예, 맞습니다.

그래서 제가 이번 사태를 보면서 느꼈던 부분은 저희는 실무적으로 당연히 지역선관위

에서 지역의 과거 투표율이라든지 투표소별로 투표율 분석을 통해서 합리적인 결정을 할 거라는 나름대로의 전제를 바탕으로 그런 개선이 되면 좋겠다는 의견을 제시했는데 실제로 아마 지역선관위에서 과거 투표율을 분석하는, 예를 들면 선거의 범위라든지 투표율을 분석하는, 읍면동 단위로 분석할 수도 있고 실제로 투표소별로 투표율을 분석할 수도 있는데 아마 그런 차이에서 오는 부분이 결과적으로 영향을 미치지 않았을까 생각하고 있습니다.

○신동욱 위원 알겠습니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

양부남 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○양부남 위원 위철환 직무대행님께 질의하겠습니다.

현재 중앙선거관리위원회는 대법관이 맡고 있고 시도선관위는 지방법원장이 맡고 있고 시군구선관위원장은 부장판사가 맡고 있지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 그렇습니다.

○양부남 위원 그런데 이분들의 법원의 인사가 대개 1월에 발표가 돼 가지고 2월에 부임을 해요. 그리고 지금까지 있었던 우리 선거는 6월 전에 실시가 됩니다. 제가 이 말씀을 드리는 것은 선관위원장이 부임해서 2, 3개월 안에 선거를 치른다 이것입니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 그렇습니다.

○양부남 위원 그렇지 않아도 선관위원장들이 비상임위원 관계로 업무 파악이 제대로 안 되는 상황인데, 그것도 적절치 않은데 부임하자마자 이삼 개월 돼서 선거를 치른다 이겁니다. 전혀 선관위원장으로서는 업무가 파악되지 않은 상태에서 선거를 치르게 돼요. 그래서 이번 같은 투표용지 부족사태도 발생했다고 저는 생각이 됩니다.

PPT 자료 통계를 한번 봅시다.

(영상자료를 보며)

이번에 서울시 내 투표용지가 부족했던 송파구·광진구·성북구·강남구 선관위. 선관위원장 위촉일이 2026년 3월 5일, 4일, 16일, 10일입니다. 축소안 의결일은 5월 7일입니다. 부임한 지 63일, 64일, 51일, 42일 만에 이루어진 일입니다. 전혀 업무 파악이 안 된 상태에서 이루어진 겁니다.

다음 자료 보겠습니다.

이번에 9회 지방선거 때 시군구선관위원장이 총 153명이 바뀌었습니다. 255명 중에서 153명이 2월부터 4월 사이에 위촉이 됐어요. 6월이 선거인데 60%가 바뀌었습니다. 이게 뭐가 되겠습니까? 전혀 업무 파악이 안 된다는 것이지요. 제주 같은 경우는 100%가 바뀌었어요.

역대 공직선거 직전 선관위원장 신규위촉 현황을 보면 22년 20대 대선에서는 시도위원장이 2월 정기인사로 선거일은 3월 9일, 7명, 41%가 변경됐습니다. 구시군은 130명, 51%. 24년 22대 총선에서는 7명 41%, 142명 55.7%. 2025년에도 시도위원장 10명, 59%가 바뀌었습니다. 이삼 개월 안에 바뀐 겁니다. 구시군위원장 128명, 50.2% 변경됐어요.

이 통계를 보고 제가 드리고 싶은 말씀은 앞으로 중앙선관위 제도개혁이 많이 될 거예요. 그래서 과연 구시군·시도 선관위원장을 현직 판사가 맡을 것인지도 장담할 수 없는

상황인데 만약 맡게 된다면 선관위원장을 맡으신 법관들은 인사에 있어서 일정한 예외를 뒤야 업무 파악이 되지 않겠습니까? 그걸 감안해 주셨으면 하는 생각이 드는데 어떻게 생각하십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 지금 선거 중립성에 관하여 가장 믿을 만한 분들은 현직 법관이다 이렇게 생각을 해서 현재 그렇게 돼 있는데 업무 파악이나 한 달에 한두 번 회의를 오서 가지고 사실상 그 책임을 지는 게 한계가 있는 것은 분명합니다. 그래서 그 부분 논의를 해서 그 부분을 좀 더 강화하는 쪽으로 뭔가 대책이 마련됐으면 좋겠습니다.

○양부남 위원 그래서 계속해서 법원의 판사님들이 선관위원장을 맡는다면 법원과 조율해서 맡으신 분들은 인사에서 일정한 예외를 두는 방안이 필요할 것 같아요.

다음은 감사원에서 얼마 전에 중앙선관위에 대해서 회계검사한다는 보도자료 들으셨지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 그렇습니다.

○양부남 위원 회계검사를 하게 되면 이번에 투표용지를 어떻게 계약을 맺었는지, 납품 수량은 적절한지, 수의계약의 적절성은 당연히 회계검사 대상이 되겠지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○양부남 위원 그렇지만 투표용지 축소 비율로 인쇄한 것이 적절한지, 그 후에 후속조치 매뉴얼이 있었는지, 보고 누락은 어떻게 된 건지, 대처 미흡은 어떻게 된 건지는 회계 검사입니까, 아니면 직무감찰에 해당되는 겁니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 현재 제 생각으로는 그것은 직무감찰이어 가지고 헌법 개정이 되지 않는 한 어렵다고들 얘기합니다.

○양부남 위원 그러면 감사원에서 만약 제가 말씀한 이러한 투표용지 인쇄 축소 비율이 적절한 것인지, 매뉴얼 부재, 보고 누락, 대처 미흡에 대해서 감찰하게 되면 거절하십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 지금 현재는 감사원에서도 헌법재판소 결정이 있기 때문에 그런 시도가 어려울 것으로 저희들은 보고 있습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○양부남 위원 제 생각에는 지난번 2023년 불법채용 비리가 있는 뒤에도 감사원에서 직무감찰을 했습니다. 그런데 중앙선관위에서는 불법채용 사례를 몇 건 발표했는데 감사원에서 직무감찰 결과 그보다 훨씬 많은 수의 비리를 적발했어요. 그리고 직무감찰할 때 중앙선관위에서는 사후 헌법소원을 제기하겠다고 일단 수용을 했습니다. 그런데 이번 사태는 채용비리보다 엄중한 사태입니다.

그래서 제 생각은 이번에 선관위에서 직무감찰을 받는 게 좋지 않을까 생각이 들어요. 왜냐? 특검에 가서 이런 전반적인 문제를 점검해도 특검이라는 게 범죄 혐의 유무만을 보는 겁니다. 그렇지만 감사원이 직무감찰을 한다면 혐의 유무뿐만 아니라 중앙선관위가 갖고 있는 여러 가지 제도적 문제를 폭넓게 볼 수 있습니다.

그래서 제 생각은 감사원에서 회계검사의 범위를 폭넓게 하겠다고 제가 언론의 기사를

봤는데 폭넓게 해서 방금 말씀한 이런 부분까지 접근한다면 저는 이러한 부분을 적극적으로 선관위에서 수용하는 태도를 보이는 게 그나마 국민들께 반성하는 모습, 개선하려는 태도를 보이는 것 아닌가라는 생각이 드니까 여기서 답변하실 필요는 없고 잘 한번 생각해 보시기를 부탁드립니다.

이상입니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 감사합니다.

.....

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

서범수 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○서범수 위원 서범수입니다.

강동완 대행님, 언론에 보면 해외투표 점검한다고 민주당 직원 데리고 2300만 원어치 일본·캄보디아 출장 갔다 왔다는 언론 보셨지요? 그것 확인해 보셨어요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 부분은 그때 저희들이 보안컨설팅 때문에 국정원하고.....

○서범수 위원 2023년이지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○서범수 위원 선관위시스템 여러 차례 점검한다고 해서 중앙선관위, 국가정보원, 한국인터넷진흥원이 합동 보안컨설팅 팀을 구성해서 국내도 가고 또 해외의 재외국민투표시스템 점검하러 갔지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그렇습니다.

○서범수 위원 여기의 키포인트는 뭐니까? 합동 보안컨설팅 팀을 만들었고 여기에 양당의 참관인을 집어넣는 게 가장 큰 핵심 포인트지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 양당 측에 다.....

○서범수 위원 그러니까 그게 핵심 포인트지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그런 걸로 알고 있습니다.

○서범수 위원 그래서 정치적인 사안이 워낙 민감하니까 정치적 중립을 확보하기 위해서 민주당도 가고 국민의힘도 가고 그럴 생각이었지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그렇게 알고 있습니다.

○서범수 위원 그런데 결국은 민주당 직원만 데리고 갔지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 국민의힘에서 추천을 안 하셨다고 들었습니다.

○서범수 위원 자꾸 국민의힘이 추천을 안 했다고 그러는데 그러면 이 목적을 완전히 형해화시키는 거잖아요. 그러면 아예 민주당도 안 가든지 자체적으로 점검을 하든지 아니면 다른 기회에 연계를 시켜야 되지 이걸 덜렁 한쪽 당의 관계자만 데리고 이 출장을 간 게 과연 맞느냐, 정치적 중립을 그렇게 강조하는 중앙선관위의 입장에서 그게 맞느냐는 거지요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 위원님, 그 부분은 저희들이 주도적으로 한 부분이 아니고 국가정보원에서.....

○서범수 위원 주도적으로 안 해도, 그래도 선관위에서 같이 가자고 한 거잖아요. 이러

니까 자꾸 선관위하고 민주당하고 한통속이다, 한 몸이다라고 하는 거잖아요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 절대 그렇지 않습니다.

○서범수 위원 왜 그렇지 않다고 자꾸 그러세요.

됐습니다. 그렇다는 사실을 제가 확인하고요.

그다음 잠시 시간을 멈춰 주십시오.

최유진 주무관님, 나오셨습니까? 그리고 오정필 팀장님, 양쪽으로 줌……

투표용지 부족사태와 관련해서 그날, 당일 날 일어난 상황 중에 저는 제일 큰 문제가 뭐냐 하면 법적 근거 없이 선거 당일 투표용지를 이송한 부분, 아무런 매뉴얼도 없고 법적 근거도 없는데 했잖아요. 그래서 최유진 주무관님은 송파구위원회에 계시면서 투표용지를 이송하셨고. 그렇지요?

그다음에 오정필 송파구 자치행정팀장님도 역시 투표용지 이송을 하셨습니다. 그렇지요?

○송파구청자치행정팀장 오정필 예.

○서범수 위원 그래서 같은 질문을 드릴 테니까 답을 해 주세요.

선거일에 투표용지를 이송하셨는데 투표용지는 누구의 지시에 의해서 어디서 어디로 누구와 함께 이송했느냐, 교통수단 그리고 투표용지 포장은 뭘로 했는지, 투표용지는 몇 매를 이송했고 이송한 그 수량은 누가 어떻게 판단한 건지를 말씀해 주시고.

선거 당일 주무관님의 역할과 임무가 있었지 않습니까? 그러면 투표용지 이송시간에는 그 업무를 누가 담당했는지에 대해서, 대충 이해하셨지요? 그래서 두 분 같이 한번 대답을 해 주시면 고맙겠습니다.

○서울특별시송파구선거관리위원회선거2계 최유진 제가 먼저 말씀드리겠습니다.

일단 제가 투표용지 이송을 갔을 때는, 제가 원래 개표소에서 담당하는 업무가 있었기 때문에 개표소에서 업무를 하기 위해서 개표소로 이동을 하려다가 그 당시 사무국장님의 지시로 잠실4동 제7투표소에 투표용지가 적어진다고 하니 각 선거별로 100매씩을 가져다주고 와야 될 것 같다고 말씀을 하셔서 저희 당시 임차를 해서 사용하고 있던 업무용 차량을 타고……

○서범수 위원 업무용 차량을 타고?

○서울특별시송파구선거관리위원회선거2계 최유진 예, 이송을 갔었습니다.

○서범수 위원 포장은 뭘로 했습니까?

○서울특별시송파구선거관리위원회선거2계 최유진 그 당시에 종이가방에 각 선거별로 100매씩을……

○서범수 위원 종이가방 그냥 들고 갔네요?

○서울특별시송파구선거관리위원회선거2계 최유진 예, 그것을 전달받아서 이송을 갔습니다.

○서범수 위원 혼자 가셨어요?

○서울특별시송파구선거관리위원회선거2계 최유진 아니요, 제가 운전을 직접 할 수가 없어 가지고 운전하시는 분이 따로 계셨고 제가 보조석에 타고……

○서범수 위원 그러니까 혼자 가신 거네. 그냥 운전하셨고 옆에 참관인도 없고 아무도 없었네요?

○서울특별시송파구선거관리위원회선거2계 최유진 예, 참관인이 있냐고 물으시면 참관인은 같이 동행하지 않았습니다.

○서범수 위원 없었고. 종이봉투 안에 넣어서, 종이팩에 넣어서 그냥……

○서울특별시송파구선거관리위원회선거2계 최유진 예, 종이가방에.

○서범수 위원 각 100매씩을 나눠 드렸네.

몇 군데 정도 나뉘어요?

○서울특별시송파구선거관리위원회선거2계 최유진 한 군데 왔습니다.

○서범수 위원 한 군데.

그러면 우리 주무관이 빠지고 난 뒤에 그 업무는 누가 했었습니까?

○서울특별시송파구선거관리위원회선거2계 최유진 제가 개표장에 가서 해야 되는 개표사무원분들이라든지 개표 협조요원분들이 조금 더 이른 시간에 출석을 해 주셔야 하잖아요. 그래서 그분들의 등록을 맡는 업무였기 때문에 먼저 가 계신 주무관님이 그냥 그 업무를 하셨습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○서범수 위원 알겠습니다.

똑같은 이야기 간단히 해 주세요.

○송파구청자치행정팀장 오정필 말씀드리겠습니다.

저는 송파구청 자치행정팀장으로서 선거추진반 TF 팀장으로 있었습니다. 저희가 오전부터 투표지가 부족하다는 걸 인지하고 저는 2시쯤 송파선관위를 방문했습니다. 그래서 송파선관위에 방문해서 조시훈 사무국장님과 선거1계장님 그리고 담당자 있는 상황에서 투표용지가 부족해서 우리 단톡방에서 많은 동 투표소에서 항의가 올라오고 있는데 어떻게 되냐고 물어보고 했는데 사실 선관위가 바쁘게 돌아가다 보니까 잘 대응이 안 되고 있더라고요. 그래서 제가 있을 의미가 없다고 자체 판단하고.

저희 직원이 그 당시에 가락2동 3투가 투표용지가 많이 부족하다는 연락이 왔습니다. 그래서 저는 제가 몰고 간 관용차량이 있습니다. 스탠덱스를 바로 돌려서, 한 30분 정도 지체했던 것 같습니다. 거기서 제가 2시에 가서 한 2시 20분 정도 하고 급히 가락2동 3투로 갔는데 투표관리관을 만났습니다. 제가 방문했을 때가 한 3시쯤 가까이 됐습니다. 그런데 그때 50장밖에 안 남아 있었습니다. 그래서 저희가 파악한 수량보다 너무 적다 보니까 저도 너무 놀라서 바로 송파선관위를 방문했습니다.

○서범수 위원 그러면 여기 또 사무국장의 지시를 받고 가셨네?

○송파구청자치행정팀장 오정필 아닙니다. 그때는 지시를 안 받았고 그때 당시에는……

○서범수 위원 알아서 갖고 간 거예요?

○송파구청자치행정팀장 오정필 제가 송파선관위도 자체 판단으로 왔습니다. 왜냐하면 우선 유선전화가 안 되고 단톡방에 답변이 안 되고 있었습니다, 송파선관위도 바쁘다 보니까.

○서범수 위원 달라 하니까 그냥 줘요?

○송파구청자치행정팀장 오정필 아닙니다. 이야기를 좀 더 들어 보셔야 될 것 같습니다

다.

그래서 저는 다시 송파선관위를 갔더니 아까 주무관님 말씀한 것처럼 가락2동 3투와 7투, 종이백에 투표용지가 있었습니다. 그런데 원래는 거기 택배 퀵 배달하는 직원이 있었어요. 그분을 시키려고 했는데 가락2동 3투 위치를 정확하게 몰라서 그냥 제가 같이 가자고 해서, 그때 선관위로 파견 온 직원이 있었습니다. 남자분이었는데 그분을 저희가 탑승을 해서 서둘러 갔었고.

저는 사실 투표용지와는 별개의 직원이다 보니까, 팀장이다 보니까 투표용지 수량이나 이런 것은 전혀 모르고요. 너무 급박하게 돌아가다 보니까 가락2동 3투에 제가 직접 차를 몰고 선관위 직원을 태워서 갖다줬었고 또 복귀해서는 잠실4동 5투가 부족하다는 연락을 받았습니다, 저한테. 그래서 그때 지도계장님을 제가 또 선탐을 태워서 똑같이…… 그래서 한 4시, 3시 반 이 정도 된 것 같아요, 시간은 잘 생각 안 나지만.

○서범수 위원 그러니까 송파구선거관리위원회에서 알아서 한 게 아니고 우리 오 팀장이 부족한 부분을 알고 먼저 선거관리위원회에 가서 어떻게 나눠 왔네요?

○송파구청자치행정팀장 오정필 예, 맞습니다. 그렇게 해서 저는……

○서범수 위원 그걸 다 주던 모양이지요, 이번에 또? 달라고 하니까 주던 모양이네.

○송파구청자치행정팀장 오정필 아니, 우선 준비가 돼 있었습니다. 용지가 준비돼 있었습니다, 제가 방문했었을 때.

○서범수 위원 수고하셨습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 김용만 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김용만 위원 강동완 사무총장님께 질문드리겠습니다.

제가 오전 질의를 하는 과정에서 강동완 사무총장님께서 얘기를 주신 부분이 지금 잠실 핸드볼경기장 안에 있는 투표함이나 선거물품들의 위치가 문제없이 되어 있다라는 식으로 얘기를 하신 것 같은데 그건 아니신 거지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 제가 송파구위원회로부터 저희들 보고라인에 따라서 보고받은 바에 따르면 핸드볼경기장 내부의 일정 공간 두 군데에다가 그 물품들을 나누어서 적치를 하고 도어락으로 잠겨 있다고 그렇게 보고를 받았습니다.

○김용만 위원 아니, 그러니까 제가 질문을 한 거는 지금 어떻게 되어 있느냐를 물어본 게 아니고 선관위가 법적인 의무를 갖고 거기에 보존 환경 같은 것들을 고려해서 우리가 보관을 잘 해야 되는데 거기가 지금 문제가 없는 곳으로 생각을 하시는 건 아니신 거지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 일단 법률에 따르면 구시군선관위에서 보관하는 게 가장 맞습니다마는 지금 현행 여건상 반드시 송파구선관위로 가져갈 수 없는 상황이기 때문에 지금 상황에서도 송파구선관위가 관리하고 있다고 봐야 되지 않을까 싶습니다.

○김용만 위원 아까 전에 송파구선관위원장님 나오셔서 가지고 6월 7일 11시에 지금 수사가 진행 중인 침입 사고가 있었고, 그리고 24시간 CCTV가 돌아가는지, 선관위원이 거기에 가 가지고 관리를 하고 있는지에 대해서도 제대로 답변을 못 했어요. 그렇지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 처음에는 보안 요원들이 그곳에 있다가 일정 기간이 지나면서 보안 요원들이 밖으로 빠져나온 걸로 알고 있습니다.

○김용만 위원 아니, 제가 지금 질문을 하는 목적을 아시지요? 제가 묻는 말에 대답을 해 주세요. 지금 문제가 있는 거지 않습니까? 불안정한 상태로 지금 유치되어 있는 게 맞지요?

아까 전에 위철환 직무대행님은 위기의식을 갖고 있다, 빨리 바로잡아야 된다고 얘기를 하는데 지금 사무총장님은 아닌 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아니, 맞습니다.

○김용만 위원 아니, 그런데 자꾸 왜 이렇게 말을 길게 합니까? 지금 거기에 있는 것으로 하여금 계속해서 57건의 문제도, 범죄도 일어나고 있는 것이고 제대로 관리가 되고 있다고 자신 있게 얘기도 못 하고 있는 상황이지 않아요. 잘 관리가 된다고 말을 못 하는 거지 않습니까.

거기에 더불어서 아까 이준석 위원님도 얘기를 했지만 지금 거기를 왜 막고 있는지에 대한 이유도 없는 거예요. 선관위는 이것에 대해 법적인 의무를 가지고 잘 관리를 해야 되는데 그게 지금 이루어지지 않고 있고 거기에 나와 계신 분들은 사실상 이걸 왜 본인들이 막고 있는지에 대해서도 명확하게 얘기를 하지 못하면서 사회적인 문제들이 계속 발생하고 있는 거라서 위기의식을 갖고 있다 지금 제가 이렇게 이해했는데 사무총장님은 아닌 것 같아요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아닙니다, 맞습니다.

○김용만 위원 맞지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○김용만 위원 그러면 그렇게 얘기를 하시면 되지요, 간단하게.

그리고 얘기를 하신 것 중에 선거소청 증거조사 비용 얘기를 하는데 이거 문제없습니다. 증거조사 비용은 왜 거기에 있어야 되는 그 이유와는 전혀 상관이 없어요. 우리가 더 안정적인 곳으로 하고도 진행할 수 있는 것이고.

아까 6월 5일에 개표를 위해 가지고 이송하는 것은 경찰의 지원을 받을 수 있는데 지금은 아니더라는 식으로 했는데 그것 또한 사실이 아닙니다. 이게 분명히 선관위가 관리를 해야 되는 부분들이 있기 때문에, 지금 불안정적이기 때문에 행안부 쪽에서 지원을 해서 이송을 하는 거에 대한 경찰의 도움을 받을 수 있습니다. 그것 또한 맞지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○김용만 위원 맞으시지요, 행안부장관님?

○행정안전부장관 윤호중 예, 맞습니다.

○김용만 위원 이 부분에 있어서는 사무총장님이 적극적으로 해결을 하려는 의지가 없는 것 같아서 여쭙본 건데 지금 불안해요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아닙니다.

○김용만 위원 지금 문제가 없는 듯이 얘기를 하고 계신 것 같아서……

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 절대 아닙니다.

○김용만 위원 그게 아닙니다. 지금 자꾸 우리 쪽에서, 이 국회가 내리는 의결에 맞춰서만 움직이겠다 이게 아니고 선관위가 더 적극적으로 나서서 내일 현장조사를 가서, 경

찰 쪽에서 협조를 하시겠지만 사실 경찰에만 협조를 구할 것이 아니에요, 거기 계신 분들에게. 선관위가 적극적으로 나서 가지고 책임의식을 가지고, 공직선거법에 선관위가 주관해 가지고 관리하라고 되어 있지 않습니까? 국회에만 의지하지 말고 조금 더 선제적으로 대응을 해 주셔야 되는 그 모습이 필요합니다. 위철환 직무대행님, 맞지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○김용만 위원 그리고 아까 전에 비용에 대해 얘기했는데 6월 5일부터 7월 12일까지 2억 원 상당 되는 추가 건적이 나온 거 어떻게 지금 대응하려고 합니까? 재원 마련을 어떻게 하려고 하시지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 지금은 일단 그 부분에 대해서는 그쪽 시설관리자로부터 건적이 그 정도라는 거를 받았습니다. 아직까지 공식적으로……

○김용만 위원 재원 마련 방안은 없으신 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들이 고민을 하고 있는 게 이 부분이 지금……

○김용만 위원 제가 말씀을 드리는 이유가 지금 그 건적에 더붙어서 하이브의 위버스콘 페스티벌(Weverse Con Festival) 그리고 서울 파크 뮤직 페스티벌 여기에 가수 비, 르세라핌, QWER, 지코, 가수 잔나비, 몬스타엑스……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

팬덤이 아주 넓은 분들이 공연을 해야 되는데 지금 이 사태 때문에 못 한다는 거예요. 이것에 대한 손해배상청구를 선관위한테 하게 되면 이 액수가 어마무시하게 커질 수 있다는 것 때문이라도……

제가 다른 말씀을 드리는 게 아닙니다. 지금 더 적극적으로 선관위가 이 문제에 대해서 빨리 풀기 위해서 임하지 않으면 아까 말씀드린 것처럼 우리 국민분들 참정권 훼손당한 것에 더붙어서 세금까지 낭비하게 생겼어요. 지금 순간부터라도 조금 더 빨리 이 문제를 해결하기 위한 적극적인 자세로 좀 임해 주시기를 부탁드립니다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 노력하겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 정춘생 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○정춘생 위원 행안부장관님, 이어서 질의하겠습니다.

제가 아까 보충질의시간에 투표표 관리 업무 현실적으로 지금 지자체 공무원들이, 지방공무원들이 하고 있기 때문에…… 그들에게 부여된 건 책임밖에 없어요, 어떤 권한도 없고. 그리고 행안부는 지휘할 권한도 없고, 지휘는 선관위가 해야 되는데 이 투표용지 부족 사태에서 보시던 것처럼 선관위가 지금 시스템적으로 지휘할 수 있는 상황이 안 되는 겁니다.

그런데 이 문제를 다 알고 나서도 이 문제를 안 고치고 그냥 가면 우리가 국회도 그렇고 해당 당국도 그렇고 문제 해결을 안 하고 가는 거나 마찬가지예요. 그래서 근본적인 검토가 필요하다 이런 말씀을 드리는 거고요.

그래서 중앙선거관리 업무 중 절차 선거사무관리가 있어요. 모든 것들을 하자는 것이 아니고 예비후보자 등록, 선거인명부 작성·감독, 후보자등록, 선거운동관리 그리고 투개표 관리, 당선인 결정 이 중에 투개표 관리만큼은 확실하게 행안부에서 책임지고 지휘·감독하에 해야 된다 저는 그렇게 생각을 하고요.

이게 만약에 위헌 논란이 있다면 이 부분도 좀 전문가들하고 상의하시고 소통하시고 해서 해결책을 국정조사가 끝나기 전에 대안을 제시해서 마무리해야 된다 이렇게 생각하는데 어떻게 생각하십니까?

○**행정안전부장관 윤호중** 헌법 114조를 개정하지 않는 한 그 범위 안에서 방법을 모색을 해야 되는데요. 그러니까 선관위가 가지고 있는 정부기구에 대한 지시 권한을 활용해서 할 수 있는 범위가 어디까지인지 입법적으로 결단을 해야 될 문제라고 생각을 합니다.

○**정춘생 위원** 그것과 함께 아시다시피 지금 투개표 관리에 동원되는 공무원들이 정말 열정페이도 부족할 정도로 12시간, 15시간까지 근무하면서도 굉장히 적은 수당으로 헌신 봉사하고 있거든요. 이 부분에 대해서는 합당한 처우를 분명히 하고 또 책임만 부여할 것이 아니라 권한까지 같이 가면서 개선 대책을 마련해야 된다 이런 생각을 하고요.

저는 나아가서 좀 더 근본적인 문제 제기를 하고 싶어요. 지금 선거관리위원회가 관장하고 있는 법이 정당법·선거법 그리고 정치자금법, 이 세 가지가 모두 규제 위주입니다, 더 잘 아시겠지만.

위철환 대행님, 대행님의 생각을 듣고 싶은데요. 선관위가 이 규제 업무에 너무 많은 에너지와 인력과 시간을 낭비하고 있어요. 우리 국민들이 이것까지는 되고 이건 안 되고, 정치인들이 이건 되고 이건 안 되고, 선거운동이 이건 되고 이건 안 되고, 이 모든 것에 역량을 몰빵하다시피 하다 보니까 국민 모두의 참정권 보장이라는 이 업무가 굉장히 등한시되어 왔던 거예요. 그래서 어떻게 보면 이 사태도 선관위 기관의 업무, 이 구조적 문제에 따른 귀결이다 저는 그렇게 생각하는데 어떻게 생각하십니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 존경하는 정춘생 위원님께서 말씀하신 것이 아주 지적을 잘해 주셨는데요. 선관위가 정치적인 중립성에 너무 치중을 하다 보니까 3인이.....

○**정춘생 위원** 정치적 중립성이 아니고요 선관위가 규제를 너무 많이 하는 거예요. 선거법만 해도 정치인과 유권자의 접촉을 어떻게 더 넓힐 것인가 고민을 하는 게 아니라 어떻게 막을 것인가, 입을 최대한 열어 주고 돈은 막아야 되는데 입도 다 막아요, 잘 아시겠지만. 이 규제를 위해서 여기는 되고, 이 세세한 업무들을 다 하다 보니까 선관위의 역량이 다 거기에 투입되는 거예요.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 그렇습니다.

○**정춘생 위원** 그러다 보니까 우리 모든 국민의 참정권 보장을 위해서 하는 일은 굉장히 등한시되어 왔다. 제도의 연구나 개발 그리고 현장 대응 능력 이건 등한시되어 왔기 때문에 이번 사태가 발생한 겁니다, 근본적으로는.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 그렇습니다.

○**정춘생 위원** 아신다면 장기적으로, 그러니까 다음 총선 전에 이 선거법과 정치자금법·정당법을 근본적으로 어떻게 개혁할 것인가 이 답도 마련해야 되는 게 저는 선관위의

책임이라고 생각합니다. 어떻게 생각하십니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 지금 9인들이 서로 너무 정책 편향성, 이런 규제 위주로 3인씩 각 3부에서 배치를 해서 소극적으로 한쪽으로 편향되지 않도록 하는 데만 너무 집중해 온 게 사실입니다. 그래서 적극적인 행정보다는 소극적인 견제 장치에 몰두할 것이 아니고.

위원님 중에서도 실제로 사무 관장 파트를, 선거 투개표 관리할지 또 한 분은 정당 관리할지 또 한 분은 방금 말씀하신 단속 업무 이런 걸 나누어서 좀 분화해서 직접 관장하는 것도 필요하지 않나 이렇게 보여집니다.

○**정춘생 위원** 이 부분에 대한 개선 대책도 우리 국정조사특위가 끝나기 전에 마련을 해서 특위에 보고해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 알겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

윤건영 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**윤건영 위원** 구로율의 윤건영입니다.

저는 강동완 사무총장대행님 그리고 허철훈 전 사무총장님 그리고 노태악 위원장님께 질의를 할 텐데요.

선관위가 감사의 사각지대다, 일종의 무풍지대다라는 그런 지적들이 있습니다. 이번에 투표용지 부족 사태가 선관위 조직의 건강함을 잃었기 때문 아니냐라는 지적에서 비롯되는 것 같은데요. 독립성과 책임성이 균형을 맞춰야 되는데 독립성만 너무 강조하니깐 그런 일이 생긴 것 아니냐라고 지적을 하는 겁니다.

PPT 한번 봐 주십시오.

(영상자료를 보며)

23년에 선관위 고위직 자녀 채용비리가 발생했을 때 감사원은 감사에 착수합니다. 그때 선관위가 뭐라고 했냐면요 감사원의 직무감찰은 위헌이다 그러면서 권한쟁의심판을 제기합니다.

제가 강동완 총장대행께 묻겠습니다.

권한쟁의심판 제기를 타박하는 게 아닙니다. 이런 상황에서 내부감사라도 해야 되는 게 온당한 처사 아닌가요? 내부감사 하셨습니까?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 이번 투표용지 부족 사태……

○**윤건영 위원** 아니요, 이 선관위 고위직 자녀 비리 사건과 관련해서.

답변이 힘들시면 허철훈 전 총장님께서 답변하셔도 됩니다.

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 그때 조사를 해서……

○**윤건영 위원** 내부감사를 하셨다고요?

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 혐의가 있는 사람은 고발……

○**윤건영 위원** 그러니까 감사를 하셨냐고요, 제 말은. 감사 기능에 대해서 지금 따져 묻는 건데요, 내부감사를 하셨냐고요.

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 23년 당시에는 감사원에서 감사를 했고요.

○**윤건영 위원** 아니, 감사를 못 했지요. 감사원에서 착수를 했는데 권한쟁의심판 제기

를 해 가지고요, 특히 감사원 감사를 호지부지하게 만드셨잖아요.

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 그때 권한쟁의심판을……

○윤건영 위원 다음 PPT 한번 봐 주십시오.

노태악 위원장님께 여쭙게요.

2023년 10월 13일 날 국정감사에 나와서 저렇게 말씀하셨어요. ‘감사관을 개방형 직위로 공모해서 전문 인사를 임용하고 외부 전문가들로 이중·삼중 견제하겠다’라는 말씀하신 거 기억나세요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 기억하고 있습니다.

○윤건영 위원 다음 PPT 한번 봐 주세요.

그래서 개방형 감사관제를 시행하고요 다수의 외부 위원으로 구성된 감사위원회가 운영됩니다.

노태악 위원장님, 감사위원회가 운영이 언제부터 시작됐는지 아십니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 제가 국정감사 때 그렇게 말씀을 드리고 바로 외부 감사관 공모를 시행했습니다.

○윤건영 위원 그래서 24년 1월 1일부터……

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그래서 24년 1월부터 하고 그렇게 해서……

○윤건영 위원 제가 다시 또 물을게요.

위원장님, 이 외부 감사위원회에서 채용비리에 대해서 어떠한 조치를 한 게 있습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 아마 그 당시는 아직 감사원 감사가 진행이 되어서 내부적으로 그 부분에 대해서는 아마 감사원 감사 결과를 지켜봤을 겁니다.

○윤건영 위원 아니요.

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그래서 아마 감사 그 당시 직무감찰에 대한 한계가 있다라고 한 그다음 직후에 바로 그 자료를 받아서 오히려 감사원에서 지적한 거 이외에도 내부적으로 더 적발을 해서 보고를 했다 저는 그렇게 보고를 받았습니다.

○윤건영 위원 거꾸로 알고 계신 것 같은데요. 맨 앞쪽 PPT를 봐 주시면요, 앞으로 돌려 주시면, 25년에 감사원 감사 결과만을 바탕으로 징계 의결을 했는데 결국 법원에서 징계 취소판결을 했어요, 결과적으로. 봐주시고 끝나 버린 거예요, 이게 결국.

다시 다음 PPT로 넘겨 봐 주세요. 다음으로 넘겨 주시지요.

독립된 감사관실을 만든다고 해서 기존보다 24년에 변경한 게 관리관급 1명을 만들고 과를 2개로 늘리고요. 조직과 덩치를 좀 키웠습니다. 그런데 실상은 어떤지 봐야 될 것 같은데요.

다음 PPT 한번 보십시오.

지금 선관위 감사는요, 시군구 감사는 시도선관위가 대행합니다.

위원장님, 이거 알고 계시지요? 모르십니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 구체적으로는 정확하게 파악을 못 하고 있습니다.

○윤건영 위원 조금 답답합니다. 노태악 위원장님 그래도 몇 년 동안은 선관위 위원장을 하셨는데 각급 선관위 시군구 감사를 시도선관위가 대행한다라는 걸 모르고 계셨다는 사실이 좀 충격입니다.

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 전체적으로는 알고 있습니다.

○윤건영 위원 방금 모르신다고 하셨잖아요.

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 구체적으로는 제가 어떤 경우에 어떤 식으로……

○윤건영 위원 그러면 전국 시군구 감사를 1년에 한 번씩 합니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 제가 답변드려도 되겠습니까?

○윤건영 위원 아니요, 차장님, 제가 위원장님께 여쭙습니다.

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그때그때마다 아마 감사1과, 감사2과 그렇게 해서 보고는 합니다. 그런데 정확하게……

○윤건영 위원 이게 선관위가 얼마나 감사의 무풍지대고 사각지대인 걸 여실히 저는 보여 주는 거라고 생각하는데요. 시군구 감사는 2년에 한 번 하는 겁니다. 1년에 한 번씩 돌아가지도 않아요. 그리고 그것을……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

시도선관위에 대행을 시켜요. 그런데 시도선관위에는 감사 전문인력이 없어요. 총무과장 같은 분이 나가서 감사하는 척만 해요. 그러니까 뭔가 제대로 잡히지 않아요.

시간이 다 돼서 마무리를 할 텐데요. 제가 노태악 위원장님을 타박하는 게 아니라 선거관리위원회 전체적으로 감사에 대해서 제대로 인지도 못 하고 감사가 얼마나 조직을 건강하게 하는지에 대해서도 좀 부족한 것 같아요. 그런 부분들을 살펴보고자 했던 지점이 있고 이번 기회를 계기로 해서 선관위가 감사에 대해서 상시적인 감사를 받을 수 있는 조직으로 거듭나야 된다고 생각을 합니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 이준석 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○이준석 위원 앞으로 가다 보면 우리 논의하는 거에서 개선대책으로 어떤 분들은 사전투표 폐지 이런 걸 얘기하시는 경우도 있고 한테 오늘 아까 첫째 질의 때 나왔던 거 보면, 사전투표에 대해서 어떻게 생각하시느냐에 대해서 선관위원들 그리고 선관위 사무총장, 전 사무총장 말씀하시는 거 보면서 걱정이 됐던 게 사실 사전투표에 대한 굉장히 부담을 느끼고 있는 분들도 있는 것 같습니다.

그런데 저는 이게 어떤 부담인지가 약간 궁금한 거예요. 실제 사전투표를 시행하는 절차가 어려워서, 복잡해서 그런 건지 아니면 자꾸 의심받으니까 귀찮거나 불편해서 그런 것인지 좀 궁금해지거든요.

아까 허철훈 총장님이 사실 투명하게 진행되는 것 이런 것들을 얘기하셨는데요. 제가 말한 것 중에 둘 중의 어떤 쪽입니까? 절차가 어려워서입니까, 아니면 의심받아서 좀 그런 생각이 드는 겁니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 사전투표하고 선거일 투표를 비교하면 선거일 투표는 투표용지만 인쇄해서 그 당일 날 본인 여부 확인하고 교부한 다음에 진행하면 되는데 사전투표는 일단 장비가 5개 필요하고요. 그다음에 사전에 또 교육을 많이 시켜

야 되고 그 절차가 선거일 투표보다는 너무 복잡합니다. 복잡하고, 그리고 선거일 투표는 육안으로 다 확인이 되는데 사전투표는 투표하는 부분이 시스템에 기록돼서 저장이 되기 때문에 그 부분이 눈에 보이지 않는다고 그래서 아까 그런 측면에서 제가……

○**이준석 위원** 어떤 게 눈에 안 보이지요? 명부관리를 말하는 것입니까, 아니면 어떻게……

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 사람들이 투표하는 부분이……

○**이준석 위원** 투표는 다 물리적으로 하는데 뭐가 안 보인다는 거지요? 정확히 말씀해 주십시오.

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 그러니까 선거일 투표는 일련번호지를 절취해서 일련번호지함에 넣으면 그 일련번호지를 보면 어느 정도 투표하는지 육안으로 확인할 수 있는데 사전투표의 경우에는 일련번호는 있지만 바코드 안에 들어가 있기 때문에 이게 보이지가 않습니다. 그래서 육안으로 보이지 않는 부분, 그래서 투명하게 할 필요가 있지 않나 그런 측면에서 제가 말씀을 드렸습니다.

○**이준석 위원** 저는 이게 사실 굉장히 선관위에서, 지금 상당한 선관위원들도 그렇고 우리 사전투표제도가 도입된 이후 10년 가까이 투표율 제고에 많은 도움이 된 건 인정하십니까?

○**(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈** 예, 맞습니다. 투표율 많이……

○**이준석 위원** 지금 우리가 이 국조를 하는 이유가 뭐냐 하면 투표를 해야 되는 기백 명의 분들이 못 한 것을 증대한 사태로 규정하고 그분들의 참정권이 박탈당한 게 문제다 라고 하면서 한편으로는 지금까지 최소 10%~15% 가까이 투표율 제고에 도움이 됐던, 그러니까 수백만 명이 투표를 더 할 수 있게 되었던 제도에 대해 가지고는 가볍게 얘기 하면서 그 안에 바코드라서 투명성이 어렵다 부분부터, 이해는 가지만 그렇게 다루시면 안 되는 거지요. 제도개선 방향을 두고 가야 되는 것인데 지금 아무리 일각에서 사전투표 폐지론이 나오고 한다고 하더라도 그걸 가볍게 얘기하시면 되나.

상임위원님, 사전투표제도에 대해 가지고 개선 방안들, 아까 말한 바코드 문제도 그렇고 일련번호 문제도 그렇고 개선 가능한 방향이라고 생각하는데 왜 선관위원분 중에서는 이렇게 생각하시는 분들이 있는 거지요? 혹시 논의해 보셨습니까, 내부에서?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 지금 사전투표에 또 가장 쟁점 중의 하나가 도장 날인 제도입니다. 투표관리관이 직접 날인을 하느냐, 인쇄지에 도장이 찍혀서 나오느냐 그 문제를 계속해서, 법률과 규칙이 조금 서로 엇박자가 있습니다. 그래서 그 부분을 가지고……

○**이준석 위원** 아니, 그러니까 그건 법 개정 사항이고. 법 개정을 해 드리면 되는 거 아닙니까, 국회에서?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예, 그렇습니다.

○**이준석 위원** 그 사안이 아니라 나머지 저는 사전투표가 물리적으로 더 힘들다 이런 것들이 있는지를 여쭙보는 거고, 제가 봤을 때는 어차피 통합선거인명부에 신분증 갖다 대면 투표용지 나오는 것이고.

그리고 관외사전투표 같은 경우에는 그냥 우편 발송하면 그게 우체국이 힘든 거지 선관위가 힘든 건 아니지 않습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○이준석 위원 어느 지점에서 부하가 더 가는지를 설명을 해 주셔야 될 것 같아요, 그런 것은.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그게 투표함이 우편으로 오게 되면 또 취합을 해서……

○이준석 위원 보관하고 있는데……

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 보관을 하면 그것에 대해서 수시로, 한 번에 우편이 오질 않습니다. 여러 번 옵니다.

○이준석 위원 결국은 그거 아닙니까? 결국은 아까 제가 처음에 얘기했던 것처럼 절차가 우리가 품이 많이 든다냐 아니면 자꾸 뭘, 투표지를 투입하고 이러다 보니까 CCTV를 봐도 사람들이 이의를 제기하고 이러니까 그게 심적으로 힘들다라는 건지.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그렇습니다. 지금 현재는 두 가지가 다 복합요인이 있는 것입니다.

○이준석 위원 저는 그냥 전자에 있어 가지고는 어떤 절차가 더 추가됐는지를, 아까 전 사무총장 얘기하신 것처럼 투명성 문제는 오히려 이해하겠어요. 그런데 절차적으로 힘들다, 아니면 품이 더 많이 든다. 왜냐하면 본투표는 1만 4000개의 투표소를 관리해야 되는 것이고 사전투표소는 3700개 정도 되지 않습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예.

○이준석 위원 그러면 관리 부담도 적은 편이고, 저는 이 부분에 있어 가지고 선관위가 단순히 우리 의심받는 거 싫으니까 이것 없애도 모르겠다 이렇게 가면 안 된다는 생각하는 거거든요.

어떻게 보십니까, 직무대행님?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 하여튼 투표율 제고에 있어서는 사전투표가 세계적으로 유례가 없고 상당히 좋은 제도라고 평가하는 분들이 많습니다.

○이준석 위원 저는 선관위원들께서도 오늘 아침 아까 질의하면서 다 의견을 한 번씩 밝히셨으니까 활발히……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

토론하셨으면 좋겠어요. 다음번에 청문회나 이런 자리에서는 사전투표제도의 존속을 놓고 활발히 토론이 이루어질 겁니다. 그런데 그때, 지금 오늘 상태로 보면요 일부는 뭔지 모르게 힘들다, 일부는 의심받는 것 귀찮다 이렇게 가 가지고 10% 이상의 투표를 책임지는, 지금은 30% 가까운 투표를 책임지는 사전투표의 존속을 귀찮음이나 의심받는다고 이렇게 얘기하면 나중에 큰일 나요, 그것은.

이 국조특위가 형성된 이유 자체가 작게는 몇백 명, 많게는 몇천 명이 투표를 하지 못한 사태 때문에 발생한 건데 아예 사전투표를 없애 버린다고 하면 주소지 일치하지 않는 사람들은 수백만 명 단위로 투표 못 하는 거예요. 그러니까 그것 내부에 가서 논의하셨으면 좋겠습니다, 진짜 선관위의 입장은 뭔지. 다음번에 또 개별로 일어서 가지고 할 게 아니라 한번 논의하셨으면 좋겠습니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 알겠습니다.

○위원장 윤상현 강동완 대행님, 사전투표나 본투표 때 부재자투표를 해야 되지 않습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 과거에는 그랬습니다.

○위원장 윤상현 그러면 본투표 이틀만 하면 멀리 출장 가 있는 사람은 못 하지요? 부재자투표를 반드시 해야지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 법률이 그렇게 된다면 그 방법 말고는 없습니다.

○위원장 윤상현 그러면 사전투표나 또 부재자투표나 서로 어떤 문제점이 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 일단 부재자투표 같은 경우를 도입한다면 부재자투표는 사전 신고를 반드시 하셔야 됩니다. 지금 사전투표는 사전신고 없이 신분증만 갖고 아무 데나 가면 되는데 부재자투표는 반드시 선거인명부 작성기간 중에 사전신고를 하셔야 되고 주소지, 주민등록지 선관위로부터 투표용지와 회송용 봉투를 다시 우편으로 받으셔야 됩니다. 그 받은 우편물을 갖고 자기 거소 주변에 있는 부재자투표소에 가서 투표를 하는 절차이기 때문에 지금 사전투표제도에 비하면 훨씬 불편한 점은 많아지는 게 사실입니다.

○위원장 윤상현 그러면 사전투표를 없애고 본투표 이틀을 하고 부재자투표를 하면 사전투표율이 부재자투표로 전환되면서 얼마나 낮아질 거로 보십니까? 그런 예측 자료 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 과거 사전투표 도입하기 전에 부재자투표율이 3%가 안 된 걸로 알고 있습니다. 이점 몇 %인 걸로 알고 있습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김성희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김성희 위원 고양갑 김성희입니다.

이준석 위원님 사전투표 말씀해 주셔서 저도 잠깐 이야기를 좀 하고 가려고 하는데요.

고인이 되신 고 송진형 학우라는 저희 고려대학교의 학생이 부재자투표를 왜 군대에서만 하느냐, 학교에서도 할 수 있는 것 아니냐라는 소송을 걸어서 제 옆에 앉아 계시는 존경하는 김영배 위원이 당시 학생회장을 할 때 이 제도를 실제로 도입을 해서 군대 바깥에서 부재자투표를 처음으로 했던 사람입니다.

왜냐하면 대학교에 재학 중인 학생들은 집에 가서 투표하는 게 불가능하고 하숙집은 이사를 다니니까 전입신고를 서울로 할 수가 없거든요. 대규모로 학생들이 투표를 못 하고 참정권이 보장되지 않았는데 군대에서만 하던 부재자투표를 학교에서도 할 수 있는 것으로 유권해석을 받아서 그때 고려대학교에 부재자투표소가 설치되면서 시작이 됐다가 이게 일부 대학만 혜택을 볼 문제가 아니지 않느냐라고 하면서 사전투표로 넘어갔던 역사와 과정이 있는데 이제 와서 이 과정을 깡그리 무시하고 사전투표를 없애고 그냥 본투표를 하자라고 말하는 것은 참정권에서 단 100명이라도 더 늘리려고 했던 이 노력, 이준석 위원께서 말씀하신 이 노력들을 우리가 너무 쉽게 폄훼하는 것이 아닌가라는 점에서, 그런 역사와 과정을 선관위에 계신 분들이 더 잘 아실 테니까요. 그런 유권자들의

참여를 최대한 보장할 수 있는 방향으로 선거가 계속 진화해야 한다는 점은 분명히 해 두고요.

선관위 허철훈 전 사무총장님, 좀 다른 얘기를 하겠습니다.

투표관리매뉴얼에 특이사례 처리하는 요령을 담았는데 여기에 지금 특이사례별 처리 요령에서 투표용지 부족할 때 대처하라는 건 없었지요?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 예, 투표용지 부족 그 부분에 대해서는 없었습니다.

○김성희 위원 그런데 보니까 22년 지방선거 때 2곳, 24년 총선 때 1곳, 대선 때는 무려 42곳에서 투표용지 부족으로 인한 추가 송부 사례가 있었습니다. 이 정도 됐으면 매뉴얼에 집어넣는 게 당연한데 어떻게 3000명의 선관위 직원들이나 사무총장, 선관위원들, 상임 선관위원 아무도 여기에 대해서 이야기를 하거나 언급한 적이 없는지 저는 지금도 좀 놀랍다고 생각하는데 사무총장님, 책임감을 좀 느끼십니까?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 위원님 말씀처럼 투표용지 부족 사례가 발생했고요. 그런데 그 부분이 중간에 사건·사고로 보고가 됐어야 되는데, 그러면 거기에 대한 매뉴얼을 만들었을 거라고 생각이 됩니다. 그런데 중앙에 안타깝게도 보고가 되지는 않아서……

○김성희 위원 그러니까 그게 안타까운 게 아니고요 투표용지가 부족하구나 그러고 넘어갈 만큼 선거관리에 대한 선거관리위원회의 자세와 태도가 잘못됐다는 걸 실증한다고 생각합니다.

(영상자료를 보며)

투표관리매뉴얼 37페이지에 보면 선관위는 투표 진행 중 사건·사고 처리방법에 뭐라고 나와 있냐 하면 ‘각종 사건·사고는 본 매뉴얼을 참고하여 처리하되 투표관리관이 처리하지 못할 경우 즉시 구시군위원회에 보고하고 그 지시에 따라서 처리하라’고 명시가 되어 있습니다. 맞지요?

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 예.

○김성희 위원 그러면 이렇게 했는지를 좀 보면요, 선관위가 제출한 송파지역 투표관리관, 선관위 직원 단체대화방을 제가 재편집해 봤습니다.

15시 40분에 자치행정과에서 ‘투표용지가 부족한 동은 투표 진행을 천천히 진행해 주세요’, 무슨 얘기입니까? ‘선관위가 최대한 작업하는데 수기로 하느라 시간이 걸린다’고 합니다. 아니, 투표용지가 부족한 사항을 보고하면 문제 해결을 해야지 천천히 진행을 하라, 이게 말이 되는 얘기입니까?

그리고 1시간 뒤에는 ‘투표용지가 준비가 안 돼 가셔도 수령이 안 될 것 같다’라고 답만 남기고 끝났습니다.

아니, 어떻게 이런 일이 벌어질 수가 있지요? 왜 매뉴얼대로 구시군위원회에 보고하고 즉각 지시에 따라서 처리를 하지 않은 건지.

그런데 이 내용을 또 잠실2동 제6투표소 투표록을 보면요 14시, 이 투표록은 그 당시 회의 때 기록을 하는 내용이지요, 투표 과정을.

14시 53분에 ‘추가 배부 요청, 선관위 모니터 중이라고 회신. 15시 10분 199매 남았음을 고지하였으나 같은 답변을 받음. 15시 35분, 15시 40분에 투표관리관이 선관위로 전화

했으나 연락 불가. 15시 52분 투표용지가 다 소진된 후의 지침을 달라고 요청했으나 답변받지 못했고 다시 전화 준다고 했으나 연락이 없음’.

이게 뭔지 아십니까? 타조예요, 타조. 위기가 찾아오면요 구멍 속에다 머리를 박고 갇잡해지니까 이제 안전해졌다고 생각하는 모습을 그대로 보여 주는 겁니다. 어떻게 이렇게 요구를 하고 요청을 하는데도 선관위가 그냥 답변을 안 하고 뭉개는 건지.

여기에 대해서 선관위의 철저한 반성과 새로운 위기대응매뉴얼 이런 것들이 필요해 보이는데 사무총장님, 이게 재설계를 통해서 국민들의 신뢰를 다시 회복하실 수 있겠습니까?

답변 주시지요.

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 위원님 말씀 명심하겠습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○김성희 위원 아니, 명심으로 끝날 문제가 아니고요. 어떻게 해결하겠다는 매뉴얼을 좀 만들어서 의원실로 보고를 좀 해 주십시오.

○(전)중앙선거관리위원회사무총장 허철훈 예, 알겠습니다.

.....
○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

전용기 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○전용기 위원 화성정 전용기입니다.

아니, 선관위는 문제가요 ‘명심하고 잘못했고 다시는 이런 일 반복하지 않겠습니다’ 그런데 ‘어떻게 바뀔지를 국회에서 정해 주시면 따라가겠습니다’라고 이야기를 하고 계세요. 올림픽공원 사태 어떻게 해결할 것이냐, 경찰하고 협조는 해 봤냐, 올림픽공원 가 봤냐라고 하니깐 ‘그것 국회에서 해 주시면 저희가 따라가겠습니다’라고 하고 있습니다. 사고는 선관위가 쳐 놓고 왜 국회에서 시키는 대로 하겠다고 이야기하고 있고 제도개선도 국회에서 시키는 대로 하겠다고 얘기하는 겁니까? 이것 문제 있는 것 아닙니까, 직무대행님?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 (고개를 끄덕임)

○전용기 위원 그런데 지금 다 대답이 그거잖아요. 지금 2차 보고까지 하고 있는데, 잘못된 것 아는데 ‘국회에서 답을 좀 알려 주십시오’라고 이야기하고 있으면 개선을 어떻게 하겠다는 건지 국민들이 알 수 있겠습니까? 어떻게 보십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 뼈를 깎는 마음으로 대책을.....

○전용기 위원 아니, 그러니까 이렇게 혼자 할 수 있는 게 하나도 없고 아무것도 할 줄 아는 게 없는데 지금까지 어떻게 운영했다라는 거예요, 지금? 자정이 하나도 안 되잖아요, 이 큰 사태가 벌어졌는데. 알면 알수록 위원장님들한테는 보고 하나도 안 하고 어떻게 변모해야 될지 답도 하나도 못 내리고 ‘국회에서 시키면 하겠습니다’ 그거는 대답이 안 되지 않습니까?

하나만 또 사무총장직무대리께 말씀을 드리겠는데요. 재외선거관리시스템 국외 출장가는 것 민주당하고만 잤다, 저도 그 보도 보고 이것 큰 문제 있는 것 아니냐, 왜 민주당하

고만 갔을까라고 심각성을 느꼈습니다.

그런데 들어 보니까 국민의힘 같이 가자라고 민주당하고 국민의힘 같이 요청했는데 국민의힘은 안 간다 해서 민주당하고 간 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그렇습니다.

○전용기 위원 공문 보내 가지고 참석시켜야 된다고 했는데 어떻게 된 겁니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 정확하게 못 가는 사유를 밝힌 것은 듣지 못했는데요 일단 가기 어렵다는 일정이 있었고 국가정보원에서는 반드시 그 일정에 가야 된다는 얘기가 있어서 추진한 것으로……

○전용기 위원 그러면 국정원이 선관위랑 같이 가야 간다고 하고 양당에 다 보냈는데 국민의힘은 못 간다라고 답변 와서 민주당만 갔다라는 거지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○전용기 위원 그런데 보도에 보면 무슨 선관위랑 민주당이 유착해 가지고 째짜미하고 간 것처럼 그렇게 언론 보도에 나왔어요. 이것 바로잡아 주셔야 되는 것 아니에요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들이 사실자료, 설명자료 제시했습니다.

○전용기 위원 그런데 지금 그렇게 국민들이 오해하고 있는 겁니까? 아니, 내가 안 가겠다 해 놓고 ‘나는 안 갔더니 다른 친구랑 갔네, 그것 부정 있는 것 아니야’ 이렇게 얘기하는 거는 문제 있는 거지요. ‘내가 안 갔으니 불륜이야’라고 얘기하는 것과 뭐가 다릅니까? 그거는 더 적극적으로 해명을 해 주셔야 국민들께서 오해를 안 하시지 않겠습니까? 저도 문제 있다고 생각했어요, 그 보도만 보고.

그런데 알고 보니까 국민의힘 본인들이 안 가 놓고 ‘아, 내가 안 가고 너네끼리 갔으니 너네 불륜한 거야’라고 얘기하는 게 말이 됩니까? 국민들 속이는 거고 국민들 호도하고 그런 거지. 왜 그런 식으로 교묘하게 마치 뭐가 있는 것처럼 그렇게 상황을 만드냐 이겁니다. 이거는 국민 기만이에요.

이런 것들은 중선관위 잘못된 것 있는데 바로잡아 주셔야 됩니다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희 중앙선관위 홈페이지에 게시를 한 상태입니다.

○전용기 위원 전부 다 본인들이 일정 안 된다고 바꿔 달라고 이야기도 안 해 놓고 ‘그러면 일정 바꿔서라도 민주당하고 갔어야지’라고 하는 대답이 저는 되게 충격적이었던 말씀 드리는 거고요.

사전선거 말씀 주시고 실제로 선관위노조에서 사전선거와 관련해서 불편해하는 사람도 있다고 들었는데 아니, 투표용지 부족 사태가 국민들의 참정권을 제한했다라고 해 가지고 참정권을 더 늘리자고 하고 있는데 왜 사전 선거운동이 참정권을 더 제한하는 방향으로 흘러가고 있는지 저는 이해할 수가 없습니다. 선관위 직무대행 어떻게 생각하십니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 사전투표와 관련해서는 아까 위원장직무대행께서 말씀하셨지만 투표 편의 제고 그리고 투표율 제고에 상당한 도움이 됐고 유권자분들의 편리한 참정권 행사에 큰 도움이 되는 제도라는 것은 분명합니다.

다만 일부에서 제기되는 이송 과정의 문제라든지 아니면 보관 과정의 문제에 대해서는 저희들이 지적 들을 때마다 선관위에서는 그 부분을 계속 보완을 하면서 지금 하고 있습

니다.

○**전용기 위원** 그런데 문제는 뭐냐 하면 외부 용역도 많이 나왔고 감사원 감사는 없었지만 내부 감사도 있었는데 본인들이 불편한 것은 하나도 개선 안 했어요.

(영상자료를 보며)

지금 감사 용역에 나온 것 중에 고친 게 뭐냐 하면 투표용지 축소 인쇄 그것만 듣고 지금 투표용지 어떻게 관리할 거고 부실한 부분 어떻게 개선할 거고 하는 부분들은 아예 그냥 미반영 찍어 가지고 개선 하나도 안 했습니다. 투표용지 관리가 안 되는데 투표용지만 50% 줄이는 것만 반영시켜 가지고 지금 이 상황이 벌어진 거예요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

그러니까 본인들 불편한 거는 안 하겠다라고 선언하니까 이런 사고가 나는 것 아니겠습니까? 애초에 투표용지 관리 똑바로 했고 그다음에 개선사항도 검토했고 하면 사고날 일도 아니지 않습니까? 그런데 일 많아질 것 같은 것은 하기 싫다고 해 버리니까 그리고 일 편하게 할 것 같은 것은 받아들이니까 이런 사고가 났지 않겠어요? 어떻게 보십니까?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 좋은 지적이십니다. 반성하겠습니다.

○**전용기 위원** 자기 편한 것만 하면 안 된다는 거예요. 이 사고는 예견된 참사였던 겁니다.

이상입니다. 다음 질의하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

다음, 최보운 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**최보운 위원** 위철환 상임위원께 질의하겠습니다.

6·3 선거 직후에 실시된 여론조사에서 사전투표제를 폐지해야 된다는 응답이 52.7%, 국민 절반 이상이 현행 사전투표제에 신뢰를 보내지 않고 있다는 걸 봤는데 이 조사 결과 보고받으셨습니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예, 여러 여론조사인데 그것도 본 것 같습니다.

○**최보운 위원** 선관위가 반복해서 보여 준 운영 실패와 관리 부실이 국민의 신뢰를 무너뜨렸다고 볼 수밖에 없는 상황인데요.

이재명 대통령도 이번 선거에서 사전투표하셨지요?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 예.

○**최보운 위원** 그런데 이 날 투표용지가 카메라에 노출되는 일이 발생했습니다. 대통령이 특정 후보에게 기표한 것까지 노출됐는지 여부까지 문제가 되었던 상황이었습니까.

그런데 사전투표일인 5월 29일, 30일, 본투표는 6월 3일입니다. 며칠 동안 선거운동 기간이 계속되는 부분이고요. 그러면 사전투표는 그런 상황이 발생할 수밖에 없는 구조가 문제가 되는 부분인데요.

그러면 이렇게 남은 선거 기간 동안 유권자의 판단에 영향을 미칠 수가 있었겠지요? 대행께서는 이런 문제가 앞으로도 반복되지 않을 것이라고 확인하실 수 있습니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 여러 가지 복잡한 과정이고 많은 분들이 관여하기 때문에 뭐라고 완벽하게……

○최보윤 위원 완벽하게 통제가 잘 안 되지요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 완벽하게 된다는…… 어느 투표나 쉽지는 않을 겁니다.

○최보윤 위원 더 묻겠습니다. 지난 6월 24일에 선관위 노조가 민주당 원내대표를 찾아가서 사전투표제 폐지를 요구했습니다. 그것도 알고 계시지요? 그리고 진상규명위도 사전투표제도의 존폐 여부에 대해서 대국민 공론의 장을 마련해서 제도개선을 추진할 필요가 있다라고 제안을 했습니다. 선거를 잘 아는 현장 공무원들 그리고 진상규명위의 결과가 지금 사전투표 폐지 요구와 또 이런 부분에 대한 공론의 장을 요구하고 있는데요 대행께서는 현행 사전투표제에 대해서 구조적인 문제가 있다는 점을 인정하십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 장단점이 있다고 봅니다.

○최보윤 위원 이런 부분들 더 관리 부담이 있다는 부분도 고려된 것 같은데 어떠세요? 본투표보다 사전투표에 대해서.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 선거일투표보다는 훨씬 어려운 부분은 있습니다. 편리성도 있고요.

○최보윤 위원 현행 사전투표제가 유일한 해법은 아닐 것입니다. 해외에는 다양한 본투표 중심의 제도를 운영하고 있는 곳이 많이 있습니다. 영국이나 독일이나 프랑스가 그런데요. 공통점은 선거의 중심을 본투표에 두고 부재자를 위한 제도만 별도로 운영한다는 점입니다.

이렇게 다양한 대안이 존재하는데 굳이 국민의 신뢰를 잃은 현행 제도를 고수해야 될 이유가 있다고 보십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 국민들의 뜻과 또 여야 국회의원들께서 잘 숙의를 해서 좀 더 어떤 것이 우리 국민들에게 좋은 제도인지 이런 것을 한번 다 같이 검토해서 결정해 봐야 할 사안이라고 봅니다.

○최보윤 위원 사전투표제는 국민 편의를 위해 도입된 제도지만 편의보다 신뢰가 먼저라고 생각이 들고요. 문제는 확인이 됐고 대안도 있고 그렇다면 국민의 신뢰를 잃은 제도는 과감히 개혁을 해야 된다고 보입니다.

또 질의하겠습니다.

이재명 대통령의 투표용지 노출 관련해서 공선법 166조 1항 투표비밀침해 위반이 논란이 됐었는데요 이 부분은 어떻게 처리됐나요? 이것도 전결로 됐나요, 위원회 결정으로 됐나요?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 그것은 전체회의를 한 번 한 것으로 저는 기억이 되는데요……

○최보윤 위원 그러면 위원회 결정을 했으면 회의록을 제출해 주시고요.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 한번 회의, 결정이 됐는지……

○최보윤 위원 확실히 잘 모르십니까?

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 확실하게는 지금 모르겠는데, 회의록이 있는지 모르겠는데……

○최보윤 위원 아시는 분 여기 계십니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 제가 답변드려도 되겠습니까?

○최보윤 위원 예.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 당일 언론 보도를 보고 저희들 나름대로 결재 라인에다 보고 과정을 거쳤습니다. 위원장님까지 보고드린 다음에……

○최보윤 위원 전걸을 했습니까 아니면 위원장 보고로 된 겁니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 위원장님까지 보고드린 다음에 다음……

○최보윤 위원 전걸입니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 보고 사항입니다. 보고 사항이고요……

○최보윤 위원 그러면 보고는 지난번에도 전걸 사항 했던 것, 이렇게 중대한 사안을 왜 전걸을 합니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아니, 위원님 그 부분에 대해서는 보고를 한 다음에 6월 1일 날 전체 위원 회의 때 영상을 보면서 이 사안이 해당이 되는지, 보고드린 사안이 맞는지에 대해서 다른 전체 위원님들과 공유를 했습니다.

○최보윤 위원 저는 전걸이 지금 계속 문제가 됐고 의사결정 과정 전반이 검증이 필요한데 이런 사안조차, 국민적 관심이 높은 사안조차 전걸로 됐다는 부분은 선관위가 차라리 선거관리사무처로 이름을 바꿔야 될 정도라고 보입니다. 이런 부분이 철저히 검증이 돼야 될 것 같고요. 어느 선관위 관할인지 그런 부분은 확인되셨습니까? 중앙에서 하셨나요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희들 판단은 중앙위원회에서도 판단을 했습니다.

○최보윤 위원 그러면 중앙이 개별 사건에 대해서 이렇게 판단하는 게 맞는지 법적 근거가 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 중앙선관위는 전국에 있는 모든 사안에 대해서 판단할 수 있다고 보입니다.

○최보윤 위원 그러면 전국 사건을 다 중앙선관위에서 한다는 것은 꽤 문제가 될 것 같은데요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 중요도에 따랐는데요 중요도가 있는 사안에 대해서는 중앙위원회에서 직접 판단할 수 있다고 봅니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○최보윤 위원 이런 부분들이 주먹구구식으로 이루어지면 안 될 것이고요. 전걸 부분이 나 어느 관할인지 부분을 명확히 해서 선관위에서 이런 부분은 잘 지켜져야 의사결정 과정의 투명성이나 절차적 정당성이 보장될 것이라고 봅니다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 의결 사항 올릴 때 그런 부분도 같이 반영을 하겠습니다.

○최보윤 위원 전걸 부분은 계속 저희가 짚고 넘어가야 될 부분이고요. 이런 사안부터

제대로 했었어야 된다고 봅니다. 맞지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 감사합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 이해식 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○이해식 위원 서울 강동을의 이해식입니다.

오정필 증인 좀 나와 주세요. 시간 끊어 주시고요.

송파구청에서 증인이 4명 신청됐는데 2명의 직원, 제가 특정은 안 하겠습니다. 그런데 공황장애 그리고 우울 이런 것을 호소했던데……

○송파구청자치행정팀장 오정필 예, 맞습니다.

○이해식 위원 그거는 이번 투표용지 부족 사태 이후의 일입니까 아니면 원래 그런 질환이라 그럴까 그런 게 있었던 직원입니까?

○송파구청자치행정팀장 오정필 선거 이후에 일어난 일입니다.

○이해식 위원 선거 이후에 일어난 일이에요?

○송파구청자치행정팀장 오정필 예, 맞습니다.

○이해식 위원 그것 조금 구체적인 내용들을 서면으로 정리해서 주실 수 있습니까?

○송파구청자치행정팀장 오정필 예, 당사자한테, 저희가 정리해서 저희 부서에서 보내 드리도록 하겠습니다.

○이해식 위원 예, 알겠습니다. 들어가셔도 좋습니다.

PPT 올려 주세요.

(영상자료를 보며)

6월 4일 중앙선거관리위원회 회의록을 보면 ‘사전투표 종료 후에 각 투표소별 사전투표 인원을 파악할 수 있으면 그것을 감안해서 선거일 투표소별 투표용지 매수를 조정할 수 있느냐’ 이렇게 한 위원이 물었는데 ‘투표용지 부족이 예상되는 경우는 통상 무번호 투표용지를 활용합니다’ 이렇게 답변을 했습니다.

그다음 PPT.

공직선거법 150조를 보면 투표용지는 일련번호를 인쇄해야 하고 투표용지와 투표함은 선거일 전일까지 읍·면·동선거위에 송부해야 된다 이렇게 돼 있어요. 그러니까 무번호 투표용지는 사용할 수 없는 것이지요.

그다음 PPT.

그래서 무번호 용지는 언제 사용하느냐? 투표용지가 오손 또는 훼손된 투표용지를 교체하거나 투표용지 모형을 공고하거나 투표지분류기에 투표용지를 등록할 때 사용하는 것이지요.

그런데 이것을 통상적으로 투표용지가 부족하면 사용한다 이렇게 답변하는 것 자체가 큰 문제다라고 하는 것을 이미 윤건영 위원께서 지적한 바 있습니다.

그다음 PPT.

그리고 지난 대선 때도 그리고 총선 때 그리고 지난 지선 때도 무번호 투표용지를 실제 송부했고 사용 사례가 있다라고 하는 것을 우리가 또 알게 됐어요.

그다음 PPT.

제가 이것을 질의하려고 하는 것인데 이번에 사전투표가 5월 29일, 5월 30일 양일간이었습니다. 그런데 그 사전투표가 마침 그 다음날 5월 31일 날 중앙선관위가 시도, 구시군 선관위에 업무연락 공문을 보내는데 이 내용을 보면 3번에 ‘무번호 투표용지 추가 배부 등 대응방안 강구가 필요하다’, 사전투표 투표용지 감축 인쇄에 따라서 사전투표율이 낮은 투표구에 대해서는 투표용지 부족 상황이 발생할 수 있으므로. 참 놀라운 공문을 보냈어요.

강동완 사무차장님, 이런 일을 전혀 예상하지 못했다. 그리고 제가 지난 질의에서도 물어봤습니다마는 이전에도 이렇게 사전투표용지가 부족해 가지고 무번호용지를 사용한 것이 중앙선관위에 보고가 안 돼 가지고 몰랐다 이렇게 답변했어요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저는 그렇게 말씀드렸습니다.

○이해식 위원 그런데 어떻게 이런 일이 있을 수가 있습니까? 5월 30일 날 이런 공문을 발송한 것을 몰랐다는 얘기에요? 그러면 도대체 이걸 누가 한 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 이 부분은 선거상황실 선거관리과에서 업무연락으로 유의사항을 발송한 걸로 알고 있습니다.

○이해식 위원 그런데 그것을 그러면 언제 안 거예요? 이전에는 몰랐다는 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 부족했을 때……

○이해식 위원 투표용지 부족사태가 발생한 이후에 우리 당에 와서도 보고를 했고……

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그때까지 전혀 몰랐습니다, 저는.

○이해식 위원 아니, 그러면 이런 것은 사무차장도 모릅니까? 이게 말이 됩니까? 선관위와 사무처의 이런 관계뿐만 아니라 사무차장, 사무총장과 그 밑에 직원과의 관계에 있어서 전혀 소통이 안 되는 거네요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 선거상황실에서 지시사항으로 판단한 걸로 보입니다.

○이해식 위원 선거상황실에서 지시를 했다고요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○이해식 위원 선거상황실에서 지시한 거면 그걸 모르고 있는 게 말이냐 되냐는 말이에요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 죄송합니다.

○이해식 위원 아니, 도대체…… 이걸 이미 알고 있었다는 것 아니에요. 투표용지 부족사태가 벌어질 걸 뻔히 알고 있었네요, 이미 31일 날.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저는 진짜 단언컨대 말씀드리지만 지난 번에……

○이해식 위원 사무차장님이 몰랐어요. 좋습니다. 그런데 밑에 직원들은 이미 알고 있었다고요. 선거상황실에서 알고 있었는데 왜 대처가 안 됐냐고요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

이것 정말 놀라운 사실 아닙니까? 중앙선거관리위원회가 사전투표율이 10% 미만인 투표구 59개의 경우에 과거 선거 투표율 등과 비교를 해서 철저하게 대비를 하라고 공문을

이날 보냈는데 어떻게 이런 일이 벌어질 수가 있어요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 지침하고 편람에 예상 투표율을 감안해서 하라고 구·시·군위원회에서 의결, 감축을 할 때, 축소 인쇄를 할 때 과거의 투표율 같은 것을 감안해서 하라라는 부분이 있기 때문에 선거상황실에서도 그 내용을 포함해서……

○이해식 위원 그 내용이 아닙니다, 차장님. 호도하지 마세요.

이미 사전투표를 마치고 난 뒤에 사전투표율을 보니까 59군데나 10%도, 사전투표율이 미달하는 데가 발생을 해서 여기에 본투표율이 높아지겠구나 이렇게 판단을 한 거예요.

정말 이게 어떤 면에서는 선거관리위원회의 능력, 투개표 관리, 선거 관리의 역량 이것 자체에 대한 회의를 가져오는데 그뿐만 아니라 사전에 알고 있었는데 도대체 어떻게 송파구와 같은 일이 벌어지느냐. 송파구는 인구도 많고 투표율이 높은 텐데 투표 인쇄 비율을 50%로 축소했다는 말이에요. 그걸 알았다고 하면 과연 송파구가 저렇게 엉망인 상태로 방치가 됐을까. 한번 더 봐야 될 문제 같습니다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예, 명심하겠습니다.

○이해식 위원 이상입니다.

○위원장 윤상현 여기 중앙선거관리위원회에서 많은 분들 나와 계시는데 좀 전에 이해식 위원께서 질의하신 부분, 사전투표율이 낮은 경우에 무번호 투표용지 준비해라. 아는 분 안 계십니까? 기조실장님. 전혀 아는 분 없으세요?

○김영배 위원 선거상황실장 없어요?

○위원장 윤상현 말씀해 주시지요.

○(전)중앙선거관리위원회선거정책실장 윤재수 선거정책실장 윤재수입니다.

전반적으로 그런 안내가 나갔는데 일선에서 받아들일 때 경각심이 좀 부족했지 않았나 생각이 듭니다.

○김영배 위원 아니, 그게 아니고 상황실장이 그렇게 알고 내보냈다면 차장이 왜 모르냐고요. 보고 안 해요?

○(전)중앙선거관리위원회선거정책실장 윤재수 그 내용에 대해서는 저도 보고받은 바는 없고 이후에 보고를 받았습니다.

○이해식 위원 그러면 이것은 도대체 누가 보낸 공문이에요? 어디서 공문을 보낸 거예요? 상황실에서 보낸 게 아니라며.

○(전)중앙선거관리위원회선거정책실장 윤재수 상황실 내의 선거관리과에서 보낸 내용입니다.

○김영배 위원 공문 그냥 아무나 막 써서 보냅니까?

○(전)중앙선거관리위원회선거정책실장 윤재수 정식 공문은 아니고 업무연락으로 보낸 겁니다.

○김영배 위원 아무리 업무연락이라도 그렇지……

○위원장 윤상현 그래도 당연히 사전투표율이 낮으면 본투표율이 높아질 것 아닙니까? 무번호 투표용지 준비해라라고까지 얘기했을 정도면 어느 정도 그런 의식을 공유하고 있어야지요. 안 그렇습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예, 그 부분에 대해서는 죄송하게 생각합니다.

○김영배 위원 공무원들이 보내는 것 다 공문이라는 말이에요. 그 공문을 지금 와서 몰랐다고 하면 되는 겁니까, 그게 공문인데?

○이해식 위원 선거관리과의 윤요섭 과장님 계십니까? 윤요섭 과장 이름으로 나갔네요, 보니까.

○중앙선거관리위원회선거관리과장 윤요섭 예, 맞습니다.

○위원장 윤상현 선거관리과장.

○이해식 위원 왜 앉아 있어요? 나와서 대답 한번 해 보세요.

이게 결재 다 거쳐서 시행된 공문 아닙니까?

○중앙선거관리위원회선거관리과장 윤요섭 업무연락은 위에 결재를 받지는 않고요. 저희가 그때 참관인이나 이런 문제가 있어서 보내면서 그 내용을 같이 넣어서 국장님까지만 보여 드리고 보냈습니다.

○이해식 위원 그러면 그 위에는 보고도 안 합니까, 이런 문제에 대해서?

○중앙선거관리위원회선거관리과장 윤요섭 그건 보고사항까지는 아니라고 생각해서 국장님까지만 보고하고 업무 메일로 보냈습니다.

○이해식 위원 정말 놀라운 사실…… 그러면 매 선거마다 이것은 그냥 통상적으로 보내는 공문이에요?

○중앙선거관리위원회선거관리과장 윤요섭 아니요, 그렇지 않습니다.

○이해식 위원 그렇지 않잖아요. 이번 사전투표 이후에 사전투표율이 낮아 가지고 10%도 안 되는 데가 59군데나 생기니까 본투표에 문제가 생기겠다. 그리고 분명히 여기 보면 ‘투표용지 감축 인쇄에 따라’ 여기 써 놨잖아요. 투표용지 하한이 50%로 줄어든 것에 대해서 걱정한 거잖아요.

○중앙선거관리위원회선거관리과장 윤요섭 잘 판단해서 인쇄를 했을 거라 생각하지만 사전투표율이 낮은 데는 특히 주의하라고 경각심을 주기 위해서 보냈습니다.

○위원장 윤상현 그런데 경각심이 전혀 없었네요. 알겠습니다.

수고하셨습니다.

다음, 주진우 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○주진우 위원 노태악 위원장님, 6월 3일 당일에 국회의원과 통화했다는 보도가 오늘 났는데 통화했습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 제가 아마 투표하고 출근하는 길에……

○주진우 위원 누구와 통화했습니까? 한번 말씀해 보시지요.

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 특정 국회의원이신데 일반적으로 중대선거구 기초선거 할 때 한 사람이 한 장만 찍어야 되는데 세 명 뽑는다고 세 명 찍는다고 오해하는 유권자가 있는 것 같다……

○주진우 위원 보도에는 서영교 의원으로 나오고 그날 6월 3일에 통화한 국회의원은 서영교 의원밖에 없는 거예요? 다른 국회의원은 없습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 없습니다. 통화는 없습니다. 그래서 제가 일반적으로 방송을 통해서……

○주진우 위원 그래서 통화하고 나서 그 내용을 사무국에 전달을 했습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 사무국에서 전화를 받았다고 하더라고요.

○주진우 위원 사무국에서 따로 전화를 받는 거예요? 아니면 증인이……

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 받았다고 제가……

○주진우 위원 증인이 전달을 한 겁니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 아닙니다. 제가 이런 전화가 왔더라고 하니까 아마 제가 없을 때 자기도 전화를 받았다고 하고……

○주진우 위원 왔었다라고는 전달을 한 거예요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 왔었다…… 예, 그렇지요.

○주진우 위원 그게 그 얘기잖아요. 이중기표를 하면 무효표가 되니까 기초의원에 대해서 그게 없도록 선관위가 안내해 달라고 증인에게 연락을 먼저 한 것이고 그 연락을 받고 사무총장에게 다시 전화를 해 가지고 이런 전화가 왔더라고 알려 주니까 사무총장도 그 내용을 듣고 ‘저도 전화받았습니다’ 했다는 것 아닙니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 그렇습니다.

○주진우 위원 저는 매우 부적절하다고 생각합니다. 중앙선관위원장으로서 엄격한 중립의무가 있는데 이게 지금 대법원으로 따지면 대법원장이 선고 당일이나 재판 계류 중에 전화를 받는 것과 똑같거든요.

그러면 국회의원들 누구나 전화하면 다 받아 왔습니까, 이때까지?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그렇지 않습니다. 전화가 많이 와서 제가 안 받으려고 하다가 한 서너 번째 와서 이게 뭐 또 급한, 사실은……

○주진우 위원 아니, 그러면 여러 차례……

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 제가 좀 말씀드리겠습니다.

○주진우 위원 아니, 잠깐만요. 팩트 확인부터 해야지요.

서너 차례, 이것 저는 매우 문제…… 선관위가 이런 식으로 일을 주먹구구 내지 원칙을 안 지켜 왔기 때문에 불신을 받게 된 것이고 지금 말씀하시는 것 보니까 선관위원장 신분으로 개별 국회의원과 선거 당일에 통화하는 것은 부적절하다고 본인도 판단하시는 거네요. 대신에 서너 차례나 전화가 와서 너무 전화가 많이 오니까 받았다 이런 얘기 아닙니까? 그렇지요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그렇게 비쳐질 수…… 그런 것 같습니다.

○주진우 위원 그렇게 해 가지고 이중기표 방지가 일반적인 얘기인 것처럼 보이지만 지역구 상황에 따라서 유리한 지역구에서는 가·나 기초의원을 다 당선시키기 위해 가지고 가급적이면 이중기표가, 무효표가 많이 안 나와야 당선 확률이 높아지는 거거든요. 그게 단순히 중립적인 캠페인이 아니라 지역구에 따라서는 유불리가 갈릴 수 있는 문제예요. 선관위원장이 이걸 가지고 전화를 그냥 얼떨결에 받았어도 밑에 전달하지 않는 게 맞는 것 아닙니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그렇게 말씀하시면 그렇게 받아들이겠습니다.

○주진우 위원 그리고 강동완 대행님, 제가 배우자 출장 부분 자료 요구를 했더니 답변 중에 제가 좀 황당하다고 생각하는 것이 뭐냐면요 출장 갔다 온 자료를 5년 만에 폐기한다라는 답변을 받았어요. 그때 이게 말이 안 맞는 것이 리투아니아 가서 전자투표 연구

해 오고 뉴질랜드 가서 여성 참정권 관련돼 연구해 온다고 하는데 몰라요, 회계 자료는 모르겠습니다. 그런데 연구를 실컷 해 가지고, 국가 세금을 몇 억씩 써 가면서 해외출장을 갔는데 해외출장 간 결과보고서를, 해외를 연구해 오고 시찰한 거잖아요. 그 결과보고서를 왜 5년 만에 없앴니까? 그러면 다음 사람들은 다 갔던 곳 새로 가서 또다시 해야 되는 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 현재 선관위 기록물관리규칙 18조에 따라.....

○주진우 위원 그 규칙 자체가 잘못됐다고 지적을 하는 거예요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예, 그렇습니다. 위원님 말씀처럼 그런 부분.....

○주진우 위원 그것은 어디나 국민 혈세를 들여서 갔을 때는 연구 논문 같은 걸 써 오도록 하고 장기간인 경우에 그 연구보고서가 축적이 돼 있어야지 다음 사람들에게 참고가 될 것 아닙니까? 보고서도 엉망이지만 그 보고서 자체의 보존기한이 그렇게 짧은 게 말이 안 되잖아요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 지난 2023년부터는 저희 중앙선관위 홈페이지에 국외출장 기록을 제공·공개하고 있습니다.

○주진우 위원 그것은 2023년이고, 그것은 지금도 그렇게 해서는 안 되지요.

그리고 또 지금 사전선거 문제 얘기를 하는데 노조에서조차 사전선거를 폐지해 달라는 의견을 낼 정도면, 저는 선거에서 투표제도가 제일 중요한 것은 많은 투표를 제고도 중요하지만 정확한 투표가 중요하거든요. 그런데 선관위의 기본 데이터들이 다 안 맞고 불신이 쌓일 때마다 조금조금씩 고쳐 오다 보니까 완벽한 제도가 아니니까 사전투표는 이미 불신이 너무 많이 돼 버렸어요. 저는 폐지가 맞다고 보는데 어떻게 보십니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 사전투표에 대해서는 여러 가지 이견이 있는데요. 저 개인적으로 말씀드리자면 폐지에 대해서는 적절치 않다고 봅니다. 저 개인적인 의견입니다. 이 부분은.....

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○주진우 위원 그리고 진상조사위원회에서도 폐지를 검토해야 된다고 하잖아요. 그리고 지금 검토 단계인데, 총장대행이 지금 이 자리에서 개인적인 자격으로 이견이 있다고 그러면 거기서 얘기를 해 가지고 아예 필요 없다라고 단정할 수 있는 무슨 객관적인 근거가 있습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아닙니다. 이 부분은 여야 간에 아마 논의를 할 것으로 알고 있습니다. 그런 부분에 대해서는 저희들이 갖고 있는 장점이라든지 단점 이런 부분들을 충실히 제출하겠습니다.

○주진우 위원 지금 단점이 너무 뚜렷해요. 그리고 선거 기간의 차이, 그 간극도 간극이지만 기본적으로 투표용지를 배부하고 투표하고 개표하고 이런 숫자가 딱딱 맞아떨어져야 되는데 표가 소실되거나 없어지거나 해서 그 원데이터가 하나도 안 맞아요. 그러니까 국민들이 기본적으로 불신하는 거고 노조조차도 이 상태로는 관리가 어렵다라고 보는

것 아십니까? 선관위 직원 자체가요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 저희 노동조합……

○주진우 위원 선관위 직원들이 사전선거제도에 대해서 좀 힘들어하는 건 사실 아니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 부분은 사실입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

이기현 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○이기현 위원 박정보 서울경찰청장님께 질의하겠습니다.

너무나 당연한 사실이지만 집회·시위의 자유는 헌법이 보장한 기본권입니다. 그렇지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇습니다.

○이기현 위원 그렇지만 타인의 권리를 침해하거나 정당한 업무를 방해한다고 하면 그건 위법이 되는 것이지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇습니다.

○이기현 위원 그렇습니다. 합법적인 의사표현 당연히 보장돼야 됩니다. 그런데 이것이 불법행위와 같이 뭉쳐져 있을 때 경찰이 가장 예민하게 날카로운 눈으로 합법과 불법의 경계를 정확하게 갈라 주셔야 합니다. 그렇지 않습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇습니다.

○이기현 위원 그게 공공 안녕의 기본이겠지요.

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 그렇습니다.

○이기현 위원 올림픽공원 현장을 혹시 청장님 몇 번 가 보셨습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 세 번 갔다 온 것 같습니다.

○이기현 위원 최근에는 가 보신 적 있나요?

○서울특별시경찰청장 박정보 정확히 지난주에, 최근에 한번 갔다 왔습니다.

○이기현 위원 그렇습니까?

그런데 지금 시위가 25일째 진행되고 있습니다. 지금 선관위가 받고 있는 피해만 보통 오늘 얘기가 됐는데 제가 문화체육관광위원회 위원을 했기 때문에 대한체육회의 입장에서 피해를 판단해 보겠습니다.

핸드볼경기장에는 9개의 회원종목단체가 있습니다. 종목별로 여러 가지 피해들이 있습니다. 추산해 보면 총 약 41억 4000만 원으로 체육회에서는 파악하고 있습니다. 이 테이터도 나온 지가 5일 전이니까 20일 치의 피해액이 이 정도입니다.

제가 얘기는 다 안 하겠습니다만 큰 단체인 펜싱협회가 10억 그리고 당구연맹이 9.8억 그리고 대한산악연맹이 7.6억 등등입니다. 내용들을 보면 OTP, 인증서, 법인카드들이 반출이 안 되면서 급여도 지급이 안 되고 그리고 대회 출장 대금도 지불이 안 돼서 입고 있는 피해들이 있습니다. 사무기기 반출도 당연히 그렇고요. 대회 물품이 안 된 것은 펜싱협회의 오상욱 대표가 해외 대회에 나가면서 남의 칼과 신발을 빌려서 신고 나가는 있을 수 없는 일들이 있었습니다. 공문서 반출이 안 되는 건 당연한 것입니다.

이런 피해들이 지금 계속 누적되고 있습니다. 청장님 알고 계십니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 알고 있습니다.

○이기현 위원 이뿐만 아니라 직원들이 지금 상처를 받고 있어요. 지금 이 건물에 근무하시는 분들이 79명인데 그중에 지금 23명 정도가 정신적 트라우마에 의해서 치료를 받고 있습니다. 이 사실도 알고 계십니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 구체적인 내용은 모르고 있습니다마는……

○이기현 위원 기관의 이런 피해, 보호 그리고 출입 보장, 경찰이 해야 할 업무지요?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 그렇습니다.

○이기현 위원 그렇습니다.

그러면 이런 피해에 대해서 송파경찰서로부터 보고를 받으셨습니까 아니면 서울청에서 직접 파악을 하고 계십니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 피해 내역에 대해서는 저희들이 구체적으로 파악이 어렵고요. 지금 위원님 말씀하신 대로 체육회에서 그러한 피해들이 발생하고 있다는 사정은 잘 알고 있습니다.

○이기현 위원 체육회가 세 번의 진입 시도를 합니다. 그때마다 현장경찰들이 돕겠다고 그랬어요. 현장경찰들의 응원하에서 진입을 시도했습니다. 세 번 했습니다. 6월 9일, 6월 12일, 6월 16일 모두 경찰과 사전협의를 있었습니다. 바리케이드 치워 주겠다, 진입을 지원하겠다는 약속을 믿고 대한체육회가 진입을 세 차례 시도했습니다. 세 차례 다 실패했습니다. 왜냐하면 경찰이 말로 구두협의를 할 때는 그렇게 해 드리겠습니다 하고 실제로는 집행하지 않았습니까. 알고 계십니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 알고 있습니다.

○이기현 위원 왜 그랬습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 위원님, 체육회의 업무도 당연히 보호받아야 될 국민의 중요한 권리라고 생각을 합니다. 그렇지만 경찰이 적극적으로 나섰을 경우에 충돌로 인한 국민의 안전 문제가 또 대두되기 때문에 경찰 입장에서는 신중하게 판단을 할 수밖에 없는 상황이라는 점을 이해를 해 주셨으면 좋겠고요.

○이기현 위원 청장님 말씀 동의합니다. 그러면 약속하지 마셨어야지요. 대한체육회 진입하는 것에 대해서 ‘안전을 담보할 수 없다. 그러니 대한체육회가 직접 하든지 경찰이 여기서 응원이 불가능하다’라고 얘기했어야 됐는데 현장경찰들이 그렇게 대응하지 않았어요. 이게 대한체육회와 지금…… 그리고 경찰의 불신을 만들어 왔습니다. 알고 계십니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 위원님, 제가 보고받기로는 그 당시 체육회에서 진입을 한다고 해서 저희 대화경찰과 형사들이 같이 지원을 해서 진입을 도와드렸는데 저항이 심하니까 체육회에서 충돌을 우려해서……

○이기현 위원 체육회의 판단은 다릅니다. 마지막 18일 날은 그 자리에 무장경찰이…… 무장경찰은 아니겠지요. 경찰들 50명이 같이 있어서 진입을 도와주겠다고 했지만 실제로 50명이 전혀 움직이지 않았습니까. 그래서 체육회는 또 물러날 수밖에 없었어요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

그 상황 알고 계십니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 위원님, 앞전에 말씀드렸다고 당연히 체육회의 업무는 보호받아야 될 국민의 중요한 권리라고 생각을 합니다. 그런데 국민의 안전을 저희들이 또 생각하지 않을 수 없는 경찰의 애로사항도 좀 생각해 주셨으면 좋겠습니다.

○**이기현 위원** 마지막으로 하나 묻겠습니다.

그러면 그 현장의 판단이 현장에 나와 있는 대화경찰이나 현장파견직 경찰들의 판단입니까, 송파경찰서장의 판단입니까 아니면 청장님의 판단입니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 그러한 판단은 현장에서 시작해서 저에 이르기까지 같이 협의해서 판단을 하고 있습니다.

○**이기현 위원** 알겠습니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

김영배 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**김영배 위원** 위원장님, 제가 의사진행발언 잠깐 하고 하겠습니다.

○**위원장 윤상현** 예.

○**김영배 위원** 의사진행발언 잠깐 드리겠습니다. 김영배입니다.

저는 우리가 국정조사 자리에서 발언을 하면서 큰 상관이 없는 동료 위원, 이 자리에 안 계신 동료 위원의 이름을 거론하면서 마치 큰 문제가 있는 것처럼 이야기하는 것은 굉장한 오해를 불러올 수 있는 행위라고 생각합니다. 그래서 위원장님께 말씀을 좀 드리고 싶습니다.

아까 존경하는 주진우 위원께서 우리 동료 위원 이름을 거론하면서 위원장하고 부적절한 통화를 했다는 식으로 말씀을 하셨는데 막상 부적절한 내용이 실제로 어떻게 부적절한지, 그게 얼마나 대단한 무슨 법적 책임을 져야 되는 일인지에 대해서는 제대로 말씀을 못 하시고 큰 문제가 있는 것처럼 이야기를 하셨어요. 이런 식으로 하면, 우리도 사람 이름을 막 거명을 못 해서 안 하는 게 아니지 않습니까? 그러니까 이것은 위원장께서 좀 적절하게 조치를 해 주시기를 부탁을 드리겠습니다.

특히 아까, 유불리가 있을 수는 있겠지만 일반적으로 또 걱정이 돼서, 실제로 우리 동네에도 그런 경우가 많습니다. 실제 무효표가 굉장히 많이 나오지 않습니까?

그리고 저는 이번에 여야 합의로 통과된 5인 선거구, 그 선거구를 지난번 지방선거에 이어서 이번에도 5인 선거구를 받아들여서 시행을 했습니다. 다수당, 소수당, 특히 소수당을 위해서도. 우리 의석을 잃더라도 정치의 다양성, 소수당도 진출할 수 있는 조건 이걸 합의하자, 이것 여야 합의로 한 거 아닙니까? 유권자들이 저한테도 많이 물어보셨어요. 5명을 뽑는데 이걸 몇 명을 찍어야 되냐고. 무슨 당에 같은 표가 이렇게, 후보가 3명씩 막 써 있냐고. 그런 유권자들을 위해서 선관위에서는 안내를 해 줘야 되는 게 당연한 거 아닙니까?

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

그게 우리 여야 합의 정신에도 맞는 겁니다. 그런데 뭐가 잘못됐다는 겁니까? 그걸 마치

뭐가 문제가 있는 것처럼 동료 위원에 대해서 그렇게 실명을 거론하면서 이렇게 하는 것은 저는 대단히 부적절하다고 생각합니다.

위원장님, 앞으로 우리가 국정조사를 원활하게 진행하기 위해서라도 이것은 조치가 좀 필요하다 이렇게 생각합니다.

.....
발언하겠습니다.

성북갑의 김영배입니다.

저는 오늘도 굉장히 황당한 심정이 드는 게 뭐냐면 종로에서 뽕 맞고 신촌에서 화풀이 한다고 문제는 본선거 때 생겼는데 사전투표가 뭐가 문제가 있다는 겁니까, 도대체? 어쨌든 사전투표가 국민적으로 없어져야 될 제도처럼 지금 말씀하시는지 도대체 이해할 수가 없어요. 지금 국정조사를 우리가 왜 하는 건데요? 본투표에서 문제가 생긴 거 아닙니까? 그걸 가지고 사전투표를 끌어들이고 가지고 무슨..... 사전투표가 가지고 있는 순기능·역기능에 대해서 좀 차분하게 토론하는 것도 아니고. 이런 식으로 정치하면 안 된다, 국민들을 호도하는 거다 이렇게 생각합니다.

사전투표가 언제 생겼나 한번 물어볼게요, 몇 년도에 생겼는지.

사무총장대행님, 몇 년도에 생겼지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 법률은 2012년인데.....

○김영배 위원 12년도에 생겼지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예, 그런데 13년.....

○김영배 위원 그때가 18대 국회지요? 그때 대통령이 누구입니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 이명박.....

○김영배 위원 그렇지요? 그때 여당이 누구입니까? 새누리당입니다. 새누리당의 의석이 몇 석인 줄 아세요? 180석 가까이 됐습니다. 친박당까지 치면 200석이 넘었어요. 그 당시에 더불어민주당의 전신인 통합민주당인가요, 팔십몇 석밖에 안 됐습니다. 즉 3분의 2가 넘는 의석을 가지고 있었던 그 당시의 새누리당 계열이 주도해서 만든 게 이번 사전투표다 이 말입니다.

그게 첫 번째 집행이 언제 됐냐? 2013년도 보궐선거 때 적용이 됐고 2014년도 제가 두 번째 성북구청장 출마할 때 그때 본격적으로 적용이 됐어요. 그때 이후로 지금까지 온 겁니다. 본인들이 만들어 놓은 제도를 가지고 본인들이 뭐가..... 그러면 이 제도 잘못 만든 게 바로 우리라고 본인들 반성부터 해야지. 저는 도대체 알 수가 없어요.

사전투표를 없앨 거면 국민들한테 투표에 접근할 수 있는 다른 경로를 제시해야 되잖아요. 우리나라에서 많이 익숙한 게 미국 아닙니까? 미국, 우편투표 하지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○김영배 위원 총장님, 그렇지요?

우편투표 기간이 며칠입니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 상당히 길게 주는 것으로 알고 있습니다.

○김영배 위원 그렇지요? 심지어는 개표하고 있는 와중에도 계속 오지요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그렇습니다.

○**김영배 위원** 개표 끝나고도 우편투표가 오지요? 그래서 미국에서도 그게 늘 문제지요?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 예.

○**김영배 위원** 그런데 그 제도 바꾸고 있습니까? 안 바꾸고 있지요?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 예.

○**김영배 위원** 그 나라는 바보라서 그것 안 바꿨습니까?

○**중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완** 나라의 특성이 있는 것 같습니다.

○**김영배 위원** 모든 제도는 역사적 경로가 있는 겁니다. 우리 선관위가 3·15 부정선거 때문에 생겼듯이 사전투표제도가, 부재자투표가 1960년도부터 2012년도까지 62년간 부재자투표가 있었습니다. 그 부재자투표가 불편했기 때문에, 첫째로 아무 데서나 투표할 수가 없고 사전신고해야 되니까 사전신고 기간을 놓친 사람은 투표를 못 했어요. 두 번째가 전국 어디서나 하려면 대한민국처럼 주민등록 전산망이 완벽해야 돼, 해킹 안 당하고. 다른 나라가 그 제도가, 그 시스템이 안 되는 거예요. 그러니까 도입을 못 한 겁니다, 다른 나라는. 대한민국이 IT 강국이고 그래서 주민등록 전산망이 완벽하기 때문에, 오랜 분단 국가여서 주민등록망을 철저하게 관리한 대한민국의 특성 때문에 오히려 사전투표 제도가 완벽하게 도입될 수 있었던 거예요, 이명박 정부 시절에 새누리당에 의해서. 그런데 뭐가 잘못됐다는 거예요? 도입이 잘못된 겁니까? 다른 문제가 있을 수 있어요, 소소한 문제들이. 문제가 있다고 답을 죽입니다, 고칠 생각을 해야지. 뭐가 잘못됐는지를 구체적으로 이야기하지도 않고.

저는 도대체 이해할 수가 없습니다. 선관위에서도 똑바로 대응하세요. 선관위원님들 아까 대답하는 거 보니까 뭐 어째요? 애매하게 이야기하시던데 나중에 청문회 할 때 다 두고 봅시다, 아까 답변하신 분들. 하나하나 토론해 봅시다, 어떻게 되는지.

국민들을 호도하지 마세요. 장난칩니까, 지금? 기본적으로 자기 직무에 대해서 자부심이 있어야 될 거 아니에요. 부끄럽지 않습니까? 왜 중앙선관위원으로 있는 거예요? 부끄러운 줄 아세요. 그러니까 아무도 책임 안 지는 거 아닙니까, 지금.

이상입니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

○**서범수 위원** 의사진행발언 간단하게.

국정조사특위라는 게 기관증인, 오늘 기관증인 2차 기관보고를 합니다만 어떤 진상에 대한 조사, 책임 규명, 제도 개선을 위한 국정조사입니다. 그런데 지금 우리 증인들, 물론 죄인 심정으로 오신 분들도 있고 또 단순히 증인으로 오신 분도 있지만 각자 나름의 생각들이 있는 분들입니다. 그런데 그 의견이 내 의견하고 안 맞다고 해서 이렇게 욕박지르는 장소가 국정조사특위가 아니라고 생각을 합니다.

그래서 그런 부분에 대해서 지금 너무 심하게 욕박을 지르면서 두고 봅시다 이 이야기가 도대체 뭐니까. 그래서 이 국정조사는 국정조사답게 각자의 의견을 가지고 토론을 하고 서로 의견이 안 맞는 부분들이라도 그 부분에 대해서는, 각자의 부분에 대해서는 인정을 하고 가는 분위기를 만들어야 되지 내 의견하고 안 맞다고 해서 너희들이 잘못됐다, 당신들이 잘못됐다, 아니야, 두고 봅시다 이런 분위기로 가서야 되겠느냐 하는 그런 생각을 합니다.

좀 자제를 해 주십시오.

○**위원장 윤상현** 위원님들께서 발언하실 때 품위를 지켜 주시고요. 또 다른 위원님에 관해서 발언하실 때 특히 유념해 주시기 바랍니다.

그러면 다음, 박수민 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**박수민 위원** 위원장님 감사합니다.

PPT 띄우면 시작하겠습니다.

(영상자료를 보며)

저희가 이번에 투표용지 부족 사태가 터지기 전에 선관위 관련해서 나왔던 각종 논란의 헤드라인들입니다. 2023년에 주로 나왔더라고요. 가족 채용 비리라든지 자녀 특혜 채용 의혹, 그래서 전 사무총장·차장 압수수색 이런 뉴스들이 있었는데 안타깝게 저희는 또 비슷한 상황에 돌아왔습니다.

다음 페이지 보여 주시지요.

그래서 제가 출장 어떻게 가고 계셨는지 일정을 재구성해 보니까 패턴이 있어요. 소개 안 드릴 수가 없습니다.

노태악 위원장님, 22년 말에 호주·뉴질랜드 출장을 가셨더라고요. 논란이 된 부인 동행 출장인데 그 이후에 22년 말에 출장 다녀오시고 23년에는 본격적으로 선관위 논란이 터 집니다. 중앙선관위 특별감사 등등등 터지고 이때 여기서 자녀 채용비리부터 해서 많은 논란이 23년에 진행됩니다. 맞지요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 예.

○**박수민 위원** 그래서 보니까 23년에는 선관위원들 아무도 출장을 안 가셨어요. 그리고 그 여파가 있었던 것 같아요. 24년에도 아무도 출장을 안 가셨어요. 22년에도 출장 가셨고 최근에 25년에도 가셨는데 집중적으로 23년, 24년에는 출장을 안 가셨어요. 저는 이때는 감사가 집중되고 비난이 집중됐기 때문에 선관위에 긴장감이 있었다고 생각합니다.

그런데 24년 11월에 또 위원장님이 독일·에스토니아 출장을 슬그머니 가세요. 맞지요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 예.

○**박수민 위원** 여기서부터 저는 긴장감이 또 풀렸다고 봅니다. 23년간, 그동안 다니던 해외출장을 왜 23개월간은 안 갔을까? 그때 논란이 집중적으로 퍼진 기간입니다. 보도가 쏟아지고 감사원 특별감사가 진행이 되고 그리고 24년 말부터 위원장님은 출장을 가시고 25년에 감사원 감사결과 나오고 위원장님 대국민사과 하셨어요. 그리고 작년 말에 다시 선관위원님들이 대대적으로 해외출장을 갑니다. 그래서 위원장님이 가신 24년 11월의 출장은 해외출장이 아니라 해외출장을 재개하신 거예요, 이 패턴으로 재구성해 보면.

제가 이걸 굳이 소개드리는 이유는 이번에는 이렇게 일이 년 정도 소나기 맞는 듯이 긴장감 유지하다가 흐트러질 수 없다, 저는 이걸 강조드리는 겁니다. 그리고 모든 선관위원님들과 사무총장님, 차장님 앞에서 제가 이걸 드리는 겁니다. 이번에 이렇게 넘어가지 않을 거고 넘어갈 수도 없습니다.

선관위원님 한 분께 제가 청문회 대비해서 샘플로 조금 여쭙겠습니다.

조병현 위원님, 잠시 일어나 주시고 마이크 전달해 주십시오.

시간 멈춰 주십시오.

위원님, 현재 변호사시고 서울고등법원 법원장 출신이시지요?

○중앙선거관리위원회위원 조병현 예, 그렇습니다.

○박수민 위원 현재 본인이 하고 있는 한 달 업무를 100으로 쳤을 때 선관위 업무는 대충 얼마 정도 차지합니까? 본인이 하시는 모든 업무에서 몇 퍼센트 정도 차지합니까?

○중앙선거관리위원회위원 조병현 약 5분의 1 정도 됩니다.

○박수민 위원 5분의 1, 20%?

○중앙선거관리위원회위원 조병현 예.

○박수민 위원 20%, 알겠습니다.

박순영 위원님, 마이크 이어 받아 주십시오.

현직 고등법원 판사신데요. 지금 본인이 고등법원 판사 포함해서 하시는 업무량, 시간을 다 해서 100이라고 쳤을 때 선관위원으로 할애하고 계신 퍼센트는 어느 정도 됩니까?

○중앙선거관리위원회위원 박순영 그게 요즘하고 평상시하고 달라서요.

○박수민 위원 평상시 말씀드리는 겁니다.

○중앙선거관리위원회위원 박순영 평상시는, 그러니까 본업무가 100일 때 저는 솔직히 한 10~15……

○박수민 위원 10~15요?

○중앙선거관리위원회위원 박순영 예.

○박수민 위원 알겠습니다.

김대웅 위원님, 마이크 이어 받아 주십시오.

서울고등법원 법원장이신데요 동일한 질문입니다. 평소 하시는 업무량을 100으로 쳤을 때 선관위에 할애하시는 시간, 양은 어느 정도 되십니까?

○중앙선거관리위원회위원 김대웅 저도 한 15% 정도 되는 것 같습니다.

○박수민 위원 알겠습니다.

그리고 윤광일 위원님, 학자신데요. 숙명여대 정외과 교수시고 정당학회 학장이십니다.

○중앙선거관리위원회위원 윤광일 정당학회 전 회장입니다.

○박수민 위원 전 회장이지요?

○중앙선거관리위원회위원 윤광일 예.

○박수민 위원 본인이 하고 있는 숙명여대 정외과 교수 업무까지 다 포함해서 100이라고 쳤을 때 선관위원으로서 할애하고 있는 시간, 양은 어느 정도 되십니까?

○중앙선거관리위원회위원 윤광일 제가 들어온 이후에 얼마 되지 않아서 이 일이 생겨가지고 평상시에 얼마인지 말하기가 복잡하긴 합니다만 지금 현재로서는 굉장히 많이 하고 있습니다.

○박수민 위원 지금은 특수상황이고……

○중앙선거관리위원회위원 윤광일 그래서 그 직전에, 제가 3월 30일에 임명이 됐거든요. 그래서 제가 평소에 얼마 했다고 얘기하기가 상당히 제한되기는 하는데요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○박수민 위원 3월 30일 그때부터 6월 사건 터지기 전까지.

○중앙선거관리위원회위원 윤광일 그때 이후에 한 5분의 1에서 4분의 1 정도라고 생각합니다.

○박수민 위원 20~25%?

○중앙선거관리위원회위원 윤광일 예.

○박수민 위원 알겠습니다.
이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

김은혜 위원님 질의해 주십시오.

○김은혜 위원 질의 전에 김성준 국방부 인사복지실장님, 나와 계십니까? 저쪽으로 가 주실 수 있나요?

○국방부인사복지실장 김성준 국방부 인사복지실장입니다.

○김은혜 위원 김성준 실장님, 헌법에 의한 병역의무를 이행하고 있는 청년들 선거권은 반드시 보장되어야 된다고 보는데 동의하시지요?

○국방부인사복지실장 김성준 예, 그렇습니다.

○김은혜 위원 지난 5월 28일에 철원의 육군 15사단 GOP에서 이중투표 사고 난 것 보고 받으셨습니까?

○국방부인사복지실장 김성준 예, 보고받았습니다.

○김은혜 위원 한 이등병이 자신의 투표용지가 아닌 다른 일병의 투표용지에 투표를 했습니다. 맞지요?

○국방부인사복지실장 김성준 예.

○김은혜 위원 투표를 못 하게 된 그 일병이 투표용지가 없다고 상사에게 보고를 했는데 정작 상사는 그 피해일병이 투표를 한 게 아니라 다른 사람 투표용지에 투표했던 이등병에게 또다시 투표하게 했어요. 맞지 않습니까?

○국방부인사복지실장 김성준 그렇습니다.

○김은혜 위원 어떻게 이런 일이 벌어졌는지 제가 단계별로 짚어 보려고 하는데요.

국방부에, 4월에 시달됐던 선거사무 기본지침 8페이지를 보면 투표용지가 도착하는 즉시 신고인이 수령할 수 있도록 조치하라는 내용이 있습니다. 맞지요?

○국방부인사복지실장 김성준 그렇습니다.

○김은혜 위원 이게 지켜졌습니까?

○국방부인사복지실장 김성준 이 15사단 케이스에서는 지켜지지 않았습니다.

○김은혜 위원 (봉투를 들어 보이며)

거소투표신고를 하면, 제가 한번 가져왔는데요 이런 대봉투를 나눠 줍니다. 이 대봉투 안에는 선거안내문도 있고 또 후보자의 선거공보물 그리고 투표용지가 들어 있는 이런 회송용 봉투가 함께 들어 있습니다. 정상적이라면 이 봉투가 부대에 도착하는 즉시 장병 개개인에게 배부가 되어야 되는데 생활관 그리고 행정반에 여러 장병 봉투가 뒤섞인 채로 비치됐습니다. 그렇지요?

○국방부인사복지실장 김성준 그렇습니다.

○김은혜 위원 들어가서 기표를 하라고 했는데 그 이등병이 하필이면 섞여 있는 여러

대봉투 중에서 남의 걸 꺼내서 투표를 한 거예요. 21세기 백주 대낮에 저는 이런 일이 벌어질지 몰랐습니다. 그리고 남의 회송용 봉투를 본인이 투표함에 넣은 거지요.

실장님, 지휘관에게 이중투표가 언제 보고가 됐습니까?

○국방부인사복지실장 김성준 그러니까 투표일이 28일 날 했고요. 그리고 투표를 하지 못한 그 병사가 선관위에 민원을 제기했습니다. 민원을 제기해서 강원도선관위에서 해당 부대로 민원이 왔다, 그래서 6월 1일 날 그게 와서 6월 1일 날 지휘관에게 보고가 됐습니다.

○김은혜 위원 맞습니다. 5월 28일이었다가 발생일은 사흘 뒤 6월 1일 오후에 보고가 되지요? 그게 피해장병이 문제 제기를 했어요. 그런데 군에서 별다른 조치를 취하지 않았습시다. 해당 사안에 대해서 파악을 하셨으리라고 보고. 결국 선관위에 신고해서 15사단장에 보고한 게 6월 2일이었고.

그런데 국방부와 육군본부는 이것을 언제 보고받았습니까?

○국방부인사복지실장 김성준 국방부에서는 그걸, 중간에 말씀을 드리면 그래서 강원도 선관위에서 얘기가 와서 부대하고 협조를 해 가지고 잘못된 투표용지는 무효 처리하고 투표하지 못한 병사를 공가를 보내서 6월 3일 날 본투표를 했습니다. 그리고 나서는 해당 부대장은 조치가 됐으니까 보고를 하지 않고 있다가 언론보도가 나니까, 그게 6월 22일 날 언론보도가 나서 6월 23일 날 육군본부에서 알게 됐습니다.

○김은혜 위원 그러니까 국방부나 육군본부는요 해당 부대로부터 제가 볼 때는 제대로 보고를 받지 못했고 사건 은폐, 보고 누락 때문에 언론 취재가 시작된 다음에 인지하게 됐는데요.

그런데 국방부에서 의원실에 지방선거 관련 사고는 여기 15사단 한 건밖에 없다고 그 했는데 이것 맞습니까?

○국방부인사복지실장 김성준 현재까지 파악한 대로는 그렇습니다.

○김은혜 위원 전수조사하셨어요?

○국방부인사복지실장 김성준 저희들이 언론보도 난 다음에 부대별로 전부 다 확인을 했습니다.

○김은혜 위원 그렇습니까?

○국방부인사복지실장 김성준 예.

○김은혜 위원 자신할 수 있어요? 감당하실 수 있겠습니까?

○국방부인사복지실장 김성준 현재까지 파악한 것은 없다는 겁니다.

○김은혜 위원 현재까지지요, 전수조사하신 건 아니요?

○국방부인사복지실장 김성준 예.

○김은혜 위원 그러니까 인사복지실장님, 이게 병역의무로 돼 있는데 안 보인다고 그래서 가변이 하지 않고 참정권을 훼손하면 안 된다고 제가 말씀을 드렸고.

저는 안규백 장관에게 이번 지방선거 장병들의 선거권 침해사례 있는지 전군 전수조사 권의하셔야 된다고 봅니다. 동의하시지요?

○국방부인사복지실장 김성준 예, 알겠습니다.

○김은혜 위원 그리고 안규백 장관 잘 모시세요. 지금 탄핵 국민청원이 25만 명을 넘겼는데, 청년 장병들에게 명백한 참정권 침해가 발생했는데 저 장병이 선관위에 신고 안

했으면 이게 어떻게 될 뻔했습니까? 저는 영영 이 사건이 묻혔을 거라고 생각을 합니다. 동의하시지요?

특검 수사 대상에 군내 참정권 침해사례 포함돼야 된다고 봅니다. 실장님도 동의하십니까?

○국방부인사복지실장 김성준 거기에 대해서는 제가 말씀드릴 수는 없고 국회 의견에 따르겠습니다.

그런데 한 가지 말씀드리면……

○김은혜 위원 그러면 잠깐만 이것 하나만 여쭙볼게요. 제가 강동완 사무총장님 먼저 물어보고.

강동완 총장님, 직무대리시지만 각급 선관위에서 중앙선관위에 보고하지 않은 군장병 선거권 침해에 대한 사실확인을 해서 2차 청문회 전까지 보고해 주시기 바랍니다.

그리고요 위원장님과 양당 간사께서는 2주 뒤인 1차 청문회까지, 전군 전수조사 실시 건의하신다고 하셨으니까 저는 장관님이 거부하시지 않을 거라고 봐요. 안규백 국방부장관이 우리 특위에 직접 보고하도록 협의해 주시기를 요청드리고요.

실장님, 답변하셔도 됩니다.

○국방부인사복지실장 김성준 거소투표를 531개소에서 했습니다. 그리고 거소투표는 보니까 한 2만 4000여 명이 했습니다. 2만 4000여 명이 했는데 저희들이 사건이 언론보도가 난 다음에 부대에 문의를 했는데 현재까지는 그 15사단 건 외에는 확인된 게 없습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○김은혜 위원 몇 개소를 확인하셨어요?

○국방부인사복지실장 김성준 일단 부대 전체적으로 확인을 다 해 보라 그렇게 했는데 현재까지는 없습니다.

○김은혜 위원 그러니까 지시를 내렸는데 확답을 준 곳은 몇 곳이었습니까?

○국방부인사복지실장 김성준 제가 실무에서 보고받기로는 일단 확인을 해 봤는데 현재까지는 그 한 건 외에는 없다고 보고를 받았습니다.

○김은혜 위원 정확하게 하십시오. 그래서 전수조사하셔서 다음에 장관으로부터 답변을 듣도록 하겠습니다. 지금 이같은 사안이 15사단 한 군데겠습니까.

들어가셔도 됩니다, 실장님.

이상입니다.

○국방부인사복지실장 김성준 참고적으로 말씀드리면, 위원님 말씀드려도 되겠습니까?

○김은혜 위원 예.

○국방부인사복지실장 김성준 저희들이 선거 관련 지침을 내려보내고 착오 케이스가 있던 사례 같은 것도 사례집에 모아서 같이 보내고 있습니다. 그런데 이번 케이스는 저희들도 한 건이지만 굉장히 엄중하게 인식하고 있습니다. 그래서 위원님이 말씀하신 것처럼 향후에는 여러 가지 사례 케이스를 교육할 수 있는 동영상도 만들고 그다음에 카드 뉴스도 만들어서 다음부터는 이런 건이 한 건도 없도록 제도개선할 수 있도록 하겠습니

다.

○**김은혜 위원** 이곳은 사실확인, 진상규명을 하는 국정조사특위입니다. 솔루션은 얼마든지 제공할 수 있지만 조치보다는 일단 실태 파악을 부탁드립니다.

들어가셔도 됩니다.

○**위원장 윤상현** 수고하셨습니다.

김남희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○**김남희 위원** 광명을 국회의원 김남희입니다.

지난주와 오늘 장시간에 걸친 질의를 통하여 선거관리위원회의 많은 문제점들이 드러났습니다. 가족채용, 내부 승진체계에서 드러난 폐쇄적이고 방만한 운영, 비상근 판사들이 주요 결정권자로 선거 업무에 깊숙이 관여하기 어려운 구조, 헌법상 보장된 독립성 때문에 외부의 감시와 견제가 불가능한 한계, 그 과정에서 누적된 많은 문제들이 투표지 부족으로 인한 참정권 침해라는 결과를 낳았습니다.

지금부터 이번 부실선거로 드러난 선거관리위원회 문제점을 어떻게 개선할지에 대한 본격적 논의를 해야 할 시점이라고 생각합니다. 하지만 그 이전에 짚고 넘어가야 할 것이 몇 가지 있습니다.

노태악 전 위원장님, 해외출장 다니면서 해외 선거제도 많이 보신 것 맞지요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 예, 그렇습니다.

○**김남희 위원** 사전투표제도가 있는 나라가 있고 없는 나라가 있지요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 예, 아마 그렇게 기억을 하고 있습니다.

○**김남희 위원** 사전투표가 없는 나라는 독일과 같이 우편투표를 중심으로 하는 나라가 있고요 아니면 사유가 있는 경우 미리 신청해서 부재자투표를 하는 나라도 있어요. 맞지요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 예.

○**김남희 위원** 일본 같은 경우에는 선거일에 투표하기 어려운 유권자들이 미리 신청을 해서 약 10일에서 13일의 기간 동안 기일 전 투표를 할 수 있어서 약 30%의 유권자가 기일 전 투표를 합니다. 알고 계시나요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 예, 그렇게 알고 있습니다.

○**김남희 위원** 그리고 영국은 30%, 독일은 절반, 스위스는 대부분의 유권자가 우편투표를 할 정도로 우편투표가 굉장히 활성화된 나라도 있습니다. 알고 계시지요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 예.

○**김남희 위원** 그리고 사전투표기간도 우리나라는 단 이틀인데 캐나다는 4일, 호주는 2주, 덴마크는 3주, 노르웨이는 무려 한 달 동안의 기간 동안 사전투표를 할 수 있습니다. 알고 계시나요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 예, 대충 그렇게 알고 있습니다.

○**김남희 위원** 그리고 에스토니아라는 나라는 온라인투표를 도입해서 무려 절반의 유권자가 온라인투표를 하는 등 국가별로 투표제도가 매우 차이가 많이 나요. 알고 계시지요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 예, 그렇습니다.

○**김남희 위원** 이렇게 국가별로 최대한 국민들의 참정권을 보장하기 위해서 우편투표를 하거나 우리나라보다 훨씬 긴 기간의 사전투표를 하거나 심지어 온라인투표를 하거나 이런 다양한 제도를 활용하고 있어요. 알고 계시잖아요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 예.

○**김남희 위원** 이렇게 국민의 참정권을 보장하기 위해서 각 나라는 열심히 제도를 개선하고 있는데 민주주의의 선진국이라는 대한민국이 관리하기 어렵다는 이유로 단 이를 이루어지는 사전투표를 폐지하자는 얘기를 하는 것이 너무 후진적이고 반민주적인 방향성 같은데 어떻게 생각하세요?

노태악 전 위원장님, 세계의 다양한 투표 사례를 보셨으니까 이런 내용 잘 알고 계시잖아요. 그러면 사전투표 없애자는 얘기가 솔직히 선관위가 책임지기 싫으니까 국민 참정권 제한하려고 하는 거 아니냐 이렇게 질문하면 뭐라고 답변하실 거예요?

○**(전)중앙선거관리위원장 노태악** 그렇지 않습니다.

○**김남희 위원** 위철환 권한대행님, 해외 사례를 지금 제가 말씀드렸잖아요. 국민들의 참정권을 보장하기 위해서 독일처럼 우편투표를 도입하거나 노르웨이처럼 사전투표 기간 늘리자는 논의를 하는 것이 지금 이 시점에서 더 바람직한 방향이라고 보이는데 어떻게 생각하십니까?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 우편투표는 지금 현재 사전투표보다 기간이 더 오래 걸리고 어려운 점이 있다고 들었습니다. 그리고……

○**김남희 위원** 국가별로 다양한 상황이 있잖아요. 그 다양한 상황에 맞춰서 그 나라에서 국민의 참정권을 가장 잘 보장할 수 있는 방안을 찾고 있는 것이 지금 전 세계의 많은 국가에서 하고 있는 거 아닙니까?

그런데 지금 사전투표 폐지하자 이런 논의가 21세기 대한민국에서 이루어진다는 게 저는 굉장히 창피한 것 같아요. 그 점에 대해서 어떻게 생각하세요?

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 종래 제가 선관위에 온 지 얼마 안 됐지만 알아 보니까 옛날에, 사전투표 지금 현 제도가 없었을 때 선관위 직원들도 투표에 매달리다 보니까 투표는 못 했다고 그러더라고요, 사실상.

○**김남희 위원** 그러니까요 국민의 참정권이 침해됐었잖아요.

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 그런 부분에 있어서 편의성이 있는 것은 사실입니다.

○**김남희 위원** 그리고요……

○**중앙선거관리위원장직무대행 위철환** 그러나 또 그걸 가지고 부정선거 주장하는 분들은 그게 불투명하다고……

○**김남희 위원** 아니, 그런데 제가 지금 말씀을 드렸잖아요. 국가별로 굉장히 다양한 방식으로 참정권을 보장하기 위한 노력을 하고 있고 노태악 전 위원장님 출장을 여러 번 다니시면서…… 제가 지금 일부러 위원장님이 출장 다니신 나라를 좀 찾아봤어요. 거기서 얼마나 국민의 투표권을, 참정권을 보장하기 위해서 열심히 노력하고 있는지 그 점을 말씀을 드렸고요. 그런 해외 사례에서 보고 오셨으면 그런 방향으로 논의를 하시는 것이 저는 맞다고 생각합니다. 그것이 우리나라에서 선관위원장님을 출장을 보낸 취지라고 생각을 합니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

지금까지 추가질의를 모두 마쳤습니다. 이어서 재추가질의를 실시하겠습니다.

간사 간 협의에 따라서 3분으로 하겠습니다.

김남희 위원님 하시겠습니까?

○김남희 위원 예.

○위원장 윤상현 그러면 김남희 위원까지 다섯 분입니다.

우선 정춘생 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○정춘생 위원 강동완 사무총장대리님, 사전투표제도에 대한 답변이 매우 실망스럽습니다. 선관위 노조위원장 아니면 노조 관계자 만나 보셨습니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 통화는 했습니다.

○정춘생 위원 왜 그런 주장을 했는지 알고 계십니까?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 현장에 실질적인 관리의 어려움을 토로하시는 것 같습니다.

○정춘생 위원 그러니까 사전선거제도가 문제가 있다 이 문제가 아니었어요. 저도 이 기사를 보고 어떤 생각을 갖고 있는지 좀 궁금해서 한번 얘기를 나눠 보자 해서 선관위 노조위원장 그리고 국공노 노조위원장 같이 우리 의원실에서 회의를 한번 했습니다, 보고도 받고.

‘어떻게 이렇게 주장을 하게 됐습니까, 제안을 하게 됐습니까?’ 했더니 사전투표가 본 투표 5일 전부터 이틀간 진행하지 않습니까, 그리고 본투표도 있고? 그 관리 업무가 너무너무너무 힘들다, 그래서 그랬던 거지 다른 뜻은 아니었다. 그래서 본투표 이틀로 늘리는 게 좋겠다는 생각에서 제안했던 거지 사전투표제도가 문제가 있었던 것은 아닙니다.

‘그러면 개표를 왜 익일로 제안하셨습니까’ 했더니 그 역시도 관리 업무가 너무너무 심했기 때문에 그다음 날 하는 게 좋겠습니다, 그래서 우리가 얘기하는 과정에서 제가 그런 제안을 드렸어요. 지금은 어떠한 내용도 선관위에서 제안하는 거는 우리 국민들이 받아들이기 준비가 안 돼 있다, 지금은 소낙비가 내릴 때는 맞아야 되고 매를 들면 맞아야 되는 시기다, 그리고 이 주장부터 하시면 설득력이 없을 것 같다, 그리고 본인들의 의도가, 그러니까 그 진위가 지금 잘못 전달되어질 수 있다 그러니까 본인들도 인정했어요.

사전투표가 문제가 있기 때문에 이것을 없애고 본투표 2일로 하자는 그런 취지는 아니다, 업무가 너무너무 과도하기 때문에 이걸 좀 줄여 보자. 본인들도 굉장히 놀란 거예요, 이 사태를 겪으면서 대응도 제대로 못 한 부분 국민께 미안하기도 하고 현장에서 벌어지는 일들이 막 몰려오면서 엄청난 스트레스와 이런 걸 받았던 것 같습니다, 겁이 나기도 했고.

그런데 그 얘기를 자세히 들으면 왜 이런 주장을 했는지 알 수 있는데 답변을 선관위에서 왜 그런 식으로 하십니까? 그 부분 때문에 굉장히 실망한다는 얘기를 김영배 위원께서도 하신 것 같은데 진위는 그렇지 않다, 선관위 노조의 입장도. 그거는 짚고 넘어가야 할 필요가 있어서 제가 한번 확인을 한 겁니다.

이상입니다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 좋으신 말씀 감사합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음 최보운 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○최보운 위원 저는 일단 멈춰 주시고요 서울경찰청장, 박정보 경찰청장님 자리로 나와 주시기 바랍니다.

서울청장께 질의드리겠습니다.

잠실7동 제2투표소 투표함 반출 과정에서 시민들을 강제로 밀어내고 끌어내는 장면이 공개가 됐습니다. 부상자가 발생해서 병원에 이송됐다는 주장도 이어졌고요. 국민들이 본 것은 질서 유지보다 공권력 행사의 방식이었다고 생각이 됩니다.

청장님, 당시에 투표함 반출 막고 있던 시민들이 경찰이 강한 물리력을 행사할 만큼 위험한 대상이었다고 생각이 드십니까? 국민들이 납득할 수 있는 최소한의 물리력이어야 하고 비례원칙을 지켜야 된다고 생각이 드는데 어떻게 보십니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 당시 선관위에서 투표함 이송 요청이 있었고요.

○최보운 위원 짧게, 지금 3분밖에 없어서요.

○서울특별시경찰청장 박정보 그래서 저희들은 최소한의……

○최보운 위원 적법했다고 보십니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇습니다.

○최보운 위원 과잉 진압은 아니었다고 보십니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 그렇습니다.

○최보운 위원 그러면 당시 바디캠 채증 영상 이런 거 다 보셨을 텐데 발길질이나 과도한 물리력 행사 여부에 대해서 감찰이나 자체 조사 실시한 적 있으십니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 위원님, 그거는 저희들이 아까 말씀드렸다시피 문제되는 영상들을 면밀하게 분석을 했고……

○최보운 위원 그러면 그런 부분을 안 하셨다는 건가요?

○서울특별시경찰청장 박정보 분석 결과 전혀 문제가 없는 걸로 저희들은 파악을 했어요.

○최보운 위원 그런 부분까지는 안 하셨다고 보시는 건가요?

○서울특별시경찰청장 박정보 예, 그렇습니다. 문제가 없기 때문이에요.

○최보운 위원 그러면 저는 또 물어보고 싶은 부분이 단순한 현장 경찰의 문제로만 보이지는 않는다는 점입니다. 청장께서는 기자간담회에서 패가망신이라는 단어를 쓰셨고요. 이거는 경찰 최고 지휘관의 입에서 나오기에는 매우 거친 표현입니다. 이런 부분에서는 현장 경찰의 대응 기조와 물리력 행사에 경찰 최고 지휘관의 언어가 영향을 미칠 수도 있다고 생각이 드는데요. 이 패가망신 발언에 대해서 청와대에 관련 상황 보고하셨습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 보고드릴 사항이 아닙니다.

○최보운 위원 그러면 관련 사항 보고하기 전에 한 발언입니까? 관련된 사항 보고 없이 하셨습니까?

○서울특별시경찰청장 박정보 제가 그 발언을 한 거는요 아까 말씀드렸다시피……

○최보운 위원 제가 그 질문을 한 이유가……

○서울특별시경찰청장 박정보 순수한 집회 참가자들이 잘못된 분위기에 휩쓸려서……

○**최보운 위원** 그런데 그 발언 자체가, 그 표현이요 이재명 대통령께서 반복하여 사용했던 메시지가기 때문에…… 그걸 다시 똑같이 청장님께서 단어를 쓰셨거든요. 이렇게 되면 정부의 공통된 대응 기조라고 메시지가 국민들께는 다가갈 수밖에 없는 부분입니다.

저는 경찰이 정치 권력이 아니고 국민을 보호하는 기관이라고 생각이 드는데 이런 부분은 경찰 개인 의지로 한 것입니까 아니면 정부의 공통된 대응 기조라고 보십니까? 패가망신 발언이요.

○**서울특별시경찰청장 박정보** 저의 생각이었습니다.

○**최보운 위원** 저는 이 공권력 행사로 국민의 신뢰를 경찰이 얻었는지 국민에게 두려움을 남겼다고 볼지 굉장히 중요한 부분이라고 생각하고요.

정말 신체적으로 취약하신 분들은 더 두려움을 느낄 수 있습니다. 저는 잠실7동 개표소 새벽에 있었는데 제가 휠체어를 타고 갔는데도 그 밤에 그 많은 시민들이 길을 터 주실 만큼 안전하게, 그런 부분이 있었던 상황도 말씀드립니다. 정말 두려움을 느꼈다고……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

생각하지 않으십니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 말씀드려도 되겠습니까?

○**최보운 위원** 예.

○**서울특별시경찰청장 박정보** 우선 영상 관련 폭행이 있었지 않았느냐 하는 의혹에 대해서는 말씀드렸다고 저희들이 면밀히 검토했는데 오해할 만한 여지는 있었지만 폭행이나 신체 접촉이 전혀 없었다는 말씀을 드리고요.

○**최보운 위원** 신체 접촉이 없었다고 하시는데……

○**서울특별시경찰청장 박정보** 아니, 접촉은 있었지만 폭행이라고 할 수 있는 그런 부분은 없었습니다. 그래서 위원님께서 요구하시면 저희들이 분석했던 영상을 전부 가지고 가서 설명을 드리도록 하겠습니다.

○**최보운 위원** 제가 질의한 부분은 국민들께서 두려움을 느끼지 않으셨을까 하는 부분입니다.

○**서울특별시경찰청장 박정보** 그 부분도 제가 말씀을 드렸다고 국민들을 겁박을 하거나 의사표현의 자유를 위축시키기 위해서 드린 말씀이 아니고 선량한 또 좋은 마음으로 시위에 참석했던 분들이 자칫 그런 분위기에 휩싸여서 형사처벌을 받는 불이익이 없도록 하기 위한 주의·촉구 차원의 말씀이었다는 점을 말씀드립니다.

○**최보운 위원** 그런데 패가망신이라는 단어 자체가 굉장히 거친 표현인데 이 부분은 발언 철회하실 의향 있으십니까? 적절한 표현이라고 보십니까?

○**서울특별시경찰청장 박정보** 그 표현으로 인해서 좀 불편하신 분들이 계신다면 그 부분에 대해서는 유감스럽게 생각합니다.

○**최보운 위원** 이상 마치겠습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음 김영배 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김영배 위원 김영배입니다.

노태악 위원장님, 독일하고 에스토니아 출장을 부부 동반으로 갔다 오신 거지요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 그렇습니다.

○김영배 위원 거기서 보신 것 중에 에스토니아가 아까 김남희 위원님이 질의하실 때 보니까 온라인 투표를 한다고 하시던데 확인하셨고요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 예, 그렇습니다.

○김영배 위원 그다음에 독일 같은 경우가 우편투표를 한다고……

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 우편투표…… 독일은 헌법재판소를 방문을 해서 그때 아마 이슈가, 무슨 선거 관련 재판이 있었던 그 부분에 대해서 서로 좀 이야기를 나누고 그렇게 했습니다.

○김영배 위원 그러면 거기에 대해서 평가를 좀 해 주시지요, 어떤지. 우리나라에 도입하면 괜찮겠습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 에스토니아 같은 데는 기본적으로 이렇게 보이지 않는데 사람들이 왜 신뢰를 할까 그런 부분들에 대해서 첫째는 이 나라 규모가 큰 특징이 있는 것 같고 또 어릴 때부터 전자적 환경에 굉장히 친해 있습니다.

○김영배 위원 아니, 그러니까 우리나라에 도입하면 괜찮겠습니까, 아니겠습니까?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 하여튼 그건 좀 더 연구를 해 봐야 될 것 같습니다. 우리나라에는……

○김영배 위원 그러면 어쨌든 결론적으로 도입하느냐 마느냐 고민할 때 첫 번째 원칙이 뭘까요? 국민의 참정권을……

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 넓히고 확대하는……

○김영배 위원 확대하는 거지요.

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그렇습니다. 그 부분에 대해서는 이의 없습니다.

○김영배 위원 그 접근성을 높여 주는 게 우리 공직자들이 할 일이지요.

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그렇습니다.

○김영배 위원 그거에 반대되는 경우는 민주공화국의 주인인 유권자, 국민들의 참정권을 박탈하려고 하는 시도이다 이렇게 볼 수 있나요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그렇게 단정적으로는 제가 말씀을 못 드리겠습니다.

○김영배 위원 그렇지요. 어쨌든 참정권을 확대하고 참정권을 제대로 실현할 수 있도록 그 기회를 넓혀 주는 방향으로 논의가 진행되는 것이……

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그건 당연한 이야기입니다.

○김영배 위원 당연한 이야기지요. 그게 독일하고 에스토니아 가서서 출장에서 얻은 교훈이지요?

○(전)중앙선거관리위원장 노태악 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.

○김영배 위원 좋습니다.

시간 좀 멈춰 주시고요 오민석 위원장님 잠깐 나와 주십시오. 오늘 제가 처음 여쭙보는 것 같은데……

서울시 선관위원장이시니까요, 지난번에 제가 여쭙본 게 공직선거법 150조 10항에 보면 투표용지에 일련번호를 인쇄해야 된다고 돼 있지요?

○(전)서울특별시선거관리위원장 오민석 예.

○김영배 위원 그런데 무투표용지나 수기로 쓴 것을 이렇게 허용하게 된 이유가 그때 저한테 설명하실 때, 국민들께 말씀하실 때 투표 참정권을 실현하는 방향으로 하는 게 헌법 정신에 부합한다고 생각하기 때문에 그게 법에 없더라도 시행하는 게 괜찮겠다고 생각했다 이렇게 얘기하셨지요? 투표시간 연장하는 것도 마찬가지였지요?

○(전)서울특별시선거관리위원장 오민석 무투표용지에 대해서 제가 말씀드린 건 아니고 그 발언은 사실 투표시간에 관한……

○김영배 위원 투표시간 이야기였지요? 그렇게 말씀하셨지요. 그 정신에 비추어 볼 때 사전투표제도 폐지를 운운하면서 대안을 제시하지도 않고 국민의 참정권을 확대하지 않는 방향으로 만약에 논의가 간다면 그게 아까 말씀하신 헌법 정신에 부합한다고 보십니까?

○(전)서울특별시선거관리위원장 오민석 그렇지 않을 것 같습니다.

○김영배 위원 그렇지요? 서울시 선관위원장으로서는 지금 책임을 느끼실 텐데, 국민들께서 바라보고 계시잖아요. 거기에 대해서 기회를 한번 드릴 테니까 말씀해 주시기 바랍니다.

○(전)서울특별시선거관리위원장 오민석 이번 투표용지 부족 사태로 여러 가지 문제가 야기된 것에 대해서는 정말 죄송스럽게 생각하고 있고요. 이걸 계기로 해서 하여튼 선거관리제도, 투표제도의 개선에 관한 논의가 이루어진다면 방금 말씀하신 대로 국민의 참정권을 두텁게 보장하는 방향으로 개선이 이루어지면 하는 바람이 있습니다.

○김영배 위원 고맙습니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음은 김은혜 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 위철환 증인은 그 자리에 있으니까 좀 갑갑하시지요? 사법고시 패스하시고 변협회장으로 또 민주당의 윤리심판원장으로 계시다가 무한 책임지는 자리에 있으니까 억울하다 항변하실 수 있다고 봅니다.

그런데 증인, 지금 국민들은요 가슴에 천불이 납니다. 내 표가 사라졌어요. 투표해야 되는데 투표를 못 했어요. 소중한 한 표라고 하는데 내 한 표를 도둑맞은 기분이예요. 이분들 얼른 일상으로 돌려보내 드려야 되거든요. 그러면 사전투표 어떻게 할 거냐, 수개표 해 줘야 되는 거 아니냐.

다시는 이런 일이 벌어지지 않아야 된다고 확답을 드릴 수 있게 해야 되는데 증인, 지난번에도 제가 그분들이 그러면 됩니까? 폭도가 아니라고 답도 못 하셨습니다. 본인 억울한 생각은 하시고 국민 가슴 못박은 건 미안하지 않으세요?

저는 위철환 증인이 2차 질의가 끝난 뒤에 정회하고 제 자리에 오셔서 억울하다, 서운하다, 유감이다 소리를 높이셨는데 투표지가 없어서 내 참정권 뺏긴 국민은 지금 얼마나 더 억울하겠습니까?

좋습니다. 이제 2주 뒤에 다시 뵙는데 그동안 충분한 시간이 있으니까 증인이 말씀하셨던 억울함을 풀 수 있도록 해 드리겠습니다.

다음 자료를 모두 제출해 주십시오.

첫째, 위철환 상임위원 본인과 비서관의 메일 열람 로그기록, 둘째 위철환 상임위원과 비서관 간의 무선통화 내역, 문자 및 메신저 내역, 셋째 진상규명위원회의 실무지원단장과 위철환 상임위원 및 비서관 간의 무선통화 내역, 문자 및 메신저 내역, 넷째 비서관이 보고서를 인쇄한 이후에 누구에게 보고했고 누구에게 전달했는지 확인할 수 있는 보고 대상 및 관련 자료.

증인께서 위증하지 않았다고 자신 있게 말씀하신 만큼 이 정도 자료제출에는 아무런 문제가 없으시리라 생각을 합니다. 국민 앞에서 사실관계를 명확히 확인할 수 있도록 자료를 빠짐없이 제출해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○중앙선거관리위원장직무대행 위철환 예, 잘 알겠습니다.

그리고 아까 제가 억울한 마음에 조금 크게 말씀드리고 이런 것은 죄송하게 생각하고요.

또 아까 위증 부분에 관해서도 누구 정치인 말씀하셨는데 지난번에 그 회의록에 관해서 알았다, 몰랐다 이 부분에 관해서 처음에 중간보고가 나가는 바람에 사실과 다르게 된 부분을 어떤 국회의원님께서 그걸 기사로 쓴 경우가 있었습니다. 그래서 그 부분에 관해서 제가 그건 중간보고 사실이 확인이 안 된 상태에서 나간 것이기 때문에 시정 얘기를 해서, 그 부분을 제가 연락을 드린 일이 있었습니다, 억울하다고.

○김은혜 위원 제가 묻지 않은 데 답하실 필요는 없고요. 그 편지는 제가 나중에 공개할 날이 올 겁니다.

이상입니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

다음, 마지막으로 김남희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.

○김남희 위원 광명을 국회의원 김남희입니다.

윤호중 장관님, 선거관리제도는 행정부처나 지방자치단체가 직접 선거를 조직하고 집행하는 행정부형, 행정부와 분리된 독립기관에 맡기는 독립형, 독립된 감독기구가 감독·조정을 하고 실제 집행은 행정조직이 수행하는 혼합형 이렇게 국가별로 좀 나누어져 있다는 것 알고 계십니까?

○행정안전부장관 윤호중 예.

○김남희 위원 우리나라 헌법이 이 중에서 독립형의 모델을 선택한 이유는 3·15 부정선거라는 그런 헌정사적 경험 때문이지요?

○행정안전부장관 윤호중 그렇습니다.

○김남희 위원 1960년 개정헌법이 독립형의 모델을 선택한 이유에 대하여 ‘독립적·중립적 선거관리라는 헌법적 과제를 제대로 수행하기 위해서는 대통령을 수반으로 하는 정부의 영향력을 제도적으로 차단할 필요가 있고 이를 위해서 선거관리사무를 행정부가 아닌 독립된 헌법기관에 맡겨야 한다는 헌법적 결단이 헌법체계에 반영된 결과다’.

장관님, 이 내용이 어디에 나오는 것인지 아십니까?

○행정안전부장관 윤호중 글썽요, 말씀해 주십시오.

○김남희 위원 헌법재판소 2025년 2월 27일 2023헌라5 결정문에서 나오는 내용입니다.

○행정안전부장관 윤호중 예.

○김남희 위원 즉 선거관리를 대통령, 정부의 영향력으로부터 제도적으로 차단하는 것이 바로 우리 헌법이 내린 헌법적 결단이라는 것입니다.

선거관리제도를 행정부형이나 혼합형이 아니라 독립형을 택한 것은 효율적인 선거관리도 중요하지만 정부로부터 독립성이 더 중요한 헌법적 가치라는 우리 결단이 있었던 것이라고 보이는데 동의하십니까?

○행정안전부장관 윤호중 예, 우리 헌법은 그런 구조를 가지고 있습니다.

○김남희 위원 지금 일부 야당 위원들이 주장하는 것처럼 선관위 문제를 대통령이나 정부가 책임지고 해결해야 하는 것이라면 이것은 선거관리사무를 독립된 헌법기관에 맡겨야 한다는 현행 헌법의 한계를 벗어난 주장으로 보이는데 어떻게 생각하십니까?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇게 해석이 되고 있습니다.

○김남희 위원 아니면 이참에 아예 개헌을 해서 선거관리를 행정부의 역할로 가져오거나 선거관리위원회는 감독·조정의 역할로 축소하고 실제 집행은 행정부로 이관하는 혼합형으로 변경하는 그런 방안에 대해서는 어떻게 생각하십니까?

○행정안전부장관 윤호중 그 부분에 대해서는 정부의 입장을 말씀드리기보다는 다양한 의견을 국회에서 논의를 해 주셔야 될 사안이 아닌가 생각합니다.

○김남희 위원 저는 지금 선관위의 문제점을 방치할 수는 없다고 생각을 합니다. 그런데 모든 선거제도는 그 나름의 위험과 한계가 있고요, 엄청난 상근·비상근 인력이 동원되는 복잡한 과정입니다. 그 과정에서 누적된 문제점으로 실수와 판단 착오, 운영상의 미비가 발생하였고 해결하기 위해서 여러 개혁들이 필요한 것도 맞습니다.

하지만 선부르게 우리 헌법적 결단을 변경하는 것은 가뜰이나 선거에 대한……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

불신이 심한 현재 상황에서 더 큰 불신과 우려를 낳을 우려도 있다는 점은 함께 고민을 해 봐야 할 것 같습니다.

이상입니다.

○행정안전부장관 윤호중 소중한 말씀 감사합니다.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

이것으로 모든 질의를 마쳤습니다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 위원장님, 말씀 하나 드려도 되겠습니까?

○위원장 윤상현 예, 말씀하십시오.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 오전에 존경하는 윤건영 간사님께서 질의하신 것 중에 진상규명위원회 운영계획을 누구 결재로 처리했냐라는 질문이 있었습니다. 제가 그때 답변드릴 때는 잠시 착각을 한 부분이 있어서 바로잡으려고 합니다.

그때 저는 사무총장님 전결로 했다고 했는데 그 문서 자체가 위원장 결재사항이었고 그때 노태약 위원장께서는 6월 5일 사퇴 의사를 밝히셔서 6월 8일 출무를 안 하셨습니다.

다. 그래서 6월 8일 날 상임위원 대결로 해서 6월 8일 10시 40분에 문서 결재를 했고요. 그날 오후 4시에 전체위원 회의에서 위원님들께 그 운영계획을 보고드렸습니다. 바로잡습니다.

그리고 또 하나 말씀드리면 오늘 회의 시작하기 전에 저희들 자료제출 요구와 관련해서 위원님들께서 공히 질타를 많이 해 주셨습니다. 저희 선관위는 국조특위의 자료제출 요구에 성실히 응하겠다는 것이 방침이고 실제로 그렇게 했습니다.

다만 그 자료들을 다 왜 6월 30일 날 한꺼번에 쫓아라는 말씀이 계셨는데 실제로 해당 의원실에서 별도로 빨리 달라고 한 부분에 대해서는 별도로 먼저 드렸고요. 전체적으로는 6월 30일 날 인쇄를 해서 보내 드렸다는 말씀 드리고.

신속하게 제출이 어려운 이유를 잠시만 말씀드리면 저희들이 자료가 각 구시군선관위에서 갖고 있는 자료들이 많습니다. 그 부분들을 다 취합해서 하다 보니까 전체적으로 신속하게 답변을 제출하지 못한 부분 양해를 좀 부탁드립니다.

○서범수 위원 차장님, 자꾸 변명만 하지 맙시다.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아닙니다. 저희들……

○서범수 위원 의원실에서 빨리 달라는 소리를 안 했다고요, 지금?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아닙니다. 드렸습니다.

○서범수 위원 뭘 쫓다는 거예요?

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 아니, 공식적인 자료 인쇄하기 전에 달라고 하는 자료에 대해서는 저희들이 먼저 드리고 있습니다. 그렇게……

○서범수 위원 안 받아서 내가 아침에 한 것 아니에요.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 그 부분 확인 다시 하겠습니다.

분명히 저는 말씀을 드리겠습니다. 저희들이 절대, 국조특위에서 요구하는 자료를 최우선으로 제출하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.

○위원장 윤상현 그렇게 해 주십시오.

○중앙선거관리위원회사무총장직무대리 강동완 예.

○위원장 윤상현 수고하셨습니다.

투표용지 부족사태의 진상규명을 위해 심도 있는 질의를 준비해 주신 여야 위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

또한 증인과 참고인 여러분, 수석전문위원을 비롯한 국회 공무원과 보좌직원 여러분, 언론인 여러분 모두 고생하셨습니다.

이것으로 오늘 국정조사를 마치고 내일은 현장조사를 실시하도록 하겠습니다.

산회를 선포합니다.

(23시13분 산회)

○출석 위원(18인)

김남희 김영배 김용만 김은혜 박수민 서범수 신동욱 양부남 윤건영 윤상현
이광희 이기현 이준석 이해식 전용기 정춘생 주진우 최보운

○출석 전문위원

수석전문위원 정순임

전문위원 조문상

전문위원 나아정

○정부측 및 기타 참석자

감사원

국민제안감사1국장 김진경

국방부

인사복지실장 김성준

행정안전부

장관 윤호중

자치혁신실장 진명기

선거의회자치법규과장 이준식

기획예산처

법사예산과장 이한철

송파구청

자치행정팀장 오정필

오금동주민센터 정하나

서울특별시경찰청

청장 박정보

경비부장 이관형

6기동단 김응화

서울송파경찰서

서장 오상택

서울특별시선거관리위원회

상임위원 신광호

위원 김진곤

사무처장 김범진

선거과장 김우형

기획계장 구형준

(전)위원장 오민석

서울특별시관악구선거관리위원회

사무국장 하승균

서울특별시강남구선거관리위원회

사무국장 정상수

서울특별시송파구선거관리위원회

위원 김수경

위원 김지효

위원 홍헌표

위원 정지덕

위원 이경제

선거담당관 민병욱
선거1계장 최태영
선거2계 최유진
(전)위원장 민소영
(전)사무국장 조시훈

○중앙선거관리위원회측 참석자

중앙선거관리위원회
위원장직무대행 위철환
위원 조병현
위원 조성대
위원 박순영
위원 남래진
위원 김대웅
위원 윤광일
위원 전현정
사무총장직무대리 강동완
감사관 임정수
기획조정실장 옥미선
기획국장 김인수
정보관리국장 유훈옥
법제국장 박세진
조사국장 조봉기
선거관리과장 윤요섭
법제과장 이범진
해석과장 우재영
선거1계장 염보선
해석과 전호준
(전)위원장 노태악
(전)사무총장 허철훈
(전)선거정책실장 윤재수
(전)선거1국장 이상능
투표지부족사태진상규명위원회
위원장 조현욱

○출석 참고인

김용권(중앙선거관리위원회 선거연수원장)
김종기(중앙선거관리위원회 선거연수원 기획운영부장)
조정래(서울특별시경찰청 공공안전차장)